



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS dan ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA

BUKU II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) ini dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., nabi dan rasul penutup yang membawa risalah perdamaian bagi seluruh semesta.

Revisi Buku II ini merupakan respons terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam teknis dan administrasi peradilan. Pada kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem administrasi dan persidangan perkara. Buku II Revisi terakhir (tahun 2013) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini dikarenakan banyaknya hal baru yang diatur dalam beberapa peraturan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sejak tahun 2018 lalu, Mahkamah Agung telah mengimplementasikan kebijakan pembaruan administrasi perkara di pengadilan. Sebelum itu, Mahkamah Agung telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mengintegrasikan data-data perkara dan sekaligus berfungsi sebagai register perkara elektronik. Pembaruan-pembaruan berbasis teknologi informasi ini merupakan amanat cetak biru dalam kerangka pembaruan peradilan untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Administrasi perkara yang semula dilaksanakan secara manual, secara perlahan diubah ke dalam administrasi elektronik. Peralihan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan penanganan perkara secara cepat, sederhana, efektif, dan efisien. Lebih lanjut, sistem penanganan perkara berbasis elektronik adalah fondasi dasar mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa perubahan norma pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama terjadi karena adanya pembaruan peraturan, seperti: i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; ii) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jls*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2019; iii) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; iv) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; v) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah; dan iv) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di samping itu, kehadiran pengadilan khusus (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh yang mengadili perkara jinayat juga belum diatur dalam Buku II, sehingga dipandang urgen untuk ditambahkan pengaturannya dalam Revisi Buku II ini.

Dalam upaya merevisi Buku II ini, telah dilaksanakan Kegiatan Reviu Buku II oleh Tim yang terdiri dari Para Asisten Hakim Agung dan Ditjen Badilag. Dalam pelaksanaannya, kegiatan reviu Buku II yang sebelumnya sempat terhambat karena beberapa kendala teknis kemudian digiatkan lagi pada awal tahun 2020 dan terus mengalami progres yang menggembirakan hingga kemudian dapat dilanjutkan pada tahap penyempurnaan naskah. Hasil pembahasan pada beberapa kegiatan kemudian dirapatkan oleh Tim di Hotel Mirah Bogor pada Agustus 2021 dan menghasilkan naskah sementara Buku II untuk dievaluasi oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Arah revisi Buku II mencakup setidaknya 9 (sembilan) aspek, yaitu:

1. Implementasi *e-court* (administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik);
2. Penanganan perkara dispensasi kawin;
3. Administrasi dan persidangan perkara jinayat;
4. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Eksekusi putusan;
6. Teknis pelaksanaan sita;
7. Prosedur penanganan perkara ekonomi syariah, baik melalui gugatan biasa maupun gugatan sederhana;
8. Pengaturan mengenai teknis penanganan beberapa jenis perkara permohonan yang belum diatur dalam Buku II Revisi terakhir, seperti pengaturan mengenai

permohonan *mafqud* dan permohonan kuasa asuh oleh orang tua kandung untuk kepentingan tertentu;

9. Ketentuan mengenai arbitrase syariah.

Berdasar rekomendasi dari Yang Mulia Para Hakim Agung Kamar Agama, Tim menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyempurnakan naskah Reviu Buku II yang selanjutnya diplenokan di hadapan Para Yang Mulia Hakim Agung di Hotel Trans Luxury Bandung. Sebelum rapat pleno, diadakan rapat komisi dengan masing-masing komisi dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Agung. Terdapat 6 (enam) komisi dengan masing-masing membahas Bab I – Bab VI naskah Reviu Buku II. Hasil rapat komisi kemudian disampaikan/dipresentasikan dalam Pra-Pleno Reviu Buku II dengan dipimpin langsung oleh Para Yang Mulia Hakim Agung. Pada rapat pra-pleno, terdapat beberapa masukan tambahan dari para Hakim Agung yang langsung ditindaklanjuti oleh Tim.

Naskah terakhir yang telah disepakati di Kamar Agama selanjutnya diajukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan pemberlakuannya. Diharapkan, Revisi Buku II yang telah disahkan ini dapat mengisi kekosongan pengaturan teknis pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama. Revisi Buku II ini juga diharapkan dapat terus mendorong upaya bersama Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya untuk memperbarui tata kelola keperkaraan demi terwujudnya lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel.

Wassalam

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMORTENTANG.....	...
DAFTAR ISI	...
BAB I TEKNIS ADMINISTRASI	1
1. Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama	1
a. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara	1
1) Perkara Dengan Membayar Biaya	1
2) Perkara Dengan Pembebasan Biaya (melalui DIPA)	2
3) Perkara Prodeo	4
4) Perkara Gugatan Sederhana	6
5) Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana	8
b. Pendistribusian Perkara	10
1) Perkara Biasa	10
2) Perkara Gugatan Sederhana	10
3) Permohonan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana	10
c. Persidangan	11
1) Perkara Biasa	11
2) Perkara Gugatan Sederhana	15
d. Pasca Persidangan	17
1) Perkara Biasa	17
2) Perkara Gugatan Sederhana	17
e. Penyelesaian Perkara	19
1) Cerai Gugat	19
2) Cerai Talak	20
3) Pengganti Akta Cerai yang hilang	22
4) Perkara Selain Perceraian	22
f. Pelaporan dan Kearsipan	22
1) Pelaporan	22
2) Kearsipan	23
2. Penerimaan Perkara Banding	24
a. Tenggang waktu permohonan banding	24

b.	Banding dengan membayar biaya	24
c.	Banding dengan Biaya (melalui DIPA)	25
d.	Banding Secara Prodeo	27
e.	Tahapan Pemberitahuan Permohonan Banding	29
3.	Penerimaan Perkara Pada Tingkat kasasi	33
a.	Tenggang waktu permohonan kasasi	33
b.	Kasasi dengan membayar biaya	33
c.	Kasasi Dengan Biaya DIPA	34
d.	Penerimaan Perkara Kasasi Secara Prodeo	36
e.	Tahapan Pemberitahuan Permohonan Kasasi	37
4.	Penerimaan Perkara pada Peninjauan Kembali	42
a.	Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali	42
b.	Peninjauan kembali dengan membayar biaya	43
c.	Penerimaan Perkara peninjauan kembali Dengan Pembebasan Biaya (melalui DIPA)	45
d.	Penerimaan Perkara peninjauan kembali Secara Prodeo	47
e.	Tahapan Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali	48

BAB II ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAT **54**

1.	Administrasi Perkara Jinayat.	54
a.	Mahkamah Syar'iyah	54
1)	Penerimaan Perkara Tingkat Pertama	54
2)	Permohonan Banding	58
3)	Permohonan Kasasi	60
4)	Permohonan Peninjauan Kembali	63
5)	Permohonan Grasi	65
6)	Pemberkasan Perkara Upaya Hukum	67
7)	Buku Register Perkara Jinayat	70
8)	Laporan Perkara Jinayat	71
9)	Pengarsipan Berkas Perkara Jinayat	74
b.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	75
1)	Penerimaan Perkara	75
2)	Pemberkasan Banding	75
3)	Register	76
4)	Laporan	77
5)	Pengarsipan	77

2.	Administrasi Persidangan Perkara Jinayat	78
a.	Mahkamah Syar'iyah	78
1)	Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Biasa	78
2)	Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Singkat	80
3)	Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Cepat	81
4)	Perubahan Surat Dakwaan	81
5)	Bantuan Hukum	81
6)	Bentuk Surat Dakwaan	82
7)	Pembuktian	84
8)	Penggabungan Jinayat dan Muamalat dalam bentuk Kompensasi	87
9)	Rehabilitasi	88
10)	Barang Bukti	89
11)	Banding	91
12)	Koneksitas (Pasal 94 s.d 96 QHAJ)	93
13)	Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan	94
14)	Sidang Tertutup Untuk Umum	95
15)	Penahanan	95
16)	Status Tahanan	98
17)	Pembantaran (Penundaan)	99
18)	Pengalihan Penahanan	100
19)	Penangguhan Penahanan	101
20)	Penggeledahan	101
21)	Penyitaan	102
22)	Praperadilan	102
23)	Kewajiban Hakim Untuk Mengundurkan Diri	104
24)	Putusan	105
25)	Biaya Perkara	106
b.	Pengadilan Anak pada Mahkamah Syar'iyah	106
c.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	110
1)	Penelaahan Berkas Perkara :	110
2)	Persidangan	111

BAB III PROSES BERACARA **112**

1.	Pengajuan Perkara Gugatan (<i>Contentiosa</i>)	112
a	Gugatan di Bidang Perkawinan	112

1) Cerai Gugat	112
2) Cerai Talak	112
3) Gugatan Akibat Hukum Perkawinan/Akibat Perceraian	113
b. Gugatan Selain Bidang Perkawinan	113
1) Gugatan yang objeknya berupa benda tidak bergerak	113
2) Gugatan yang objeknya benda bergerak	114
3) Gugatan terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya	114
c. Gugatan sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana	115
1) Proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan pendahuluan	115
2) Proses Persidangan Gugatan Sederhana	116
3) Pemeriksaan keberatan atas putusan gugatan sederhana.	117
d. Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	118
e. Perlawanan (<i>verzet</i>)	121
2. Pengajuan Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>)	123
a. Permohonan di Bidang Perkawinan	123
1) Permohonan Izin Kawin	123
2) Permohonan Dispensasi Kawin	124
3) Permohonan Wali <i>Adhal</i>	126
4) Permohonan Pencegahan Perkawinan	127
5) Permohonan atas Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah	128
6) Permohonan Izin Kawin Campuran	129
7) Permohonan Itsbat Nikah	130
8) Permohonan Asal Usul Anak	134
9) Permohonan Perwalian Anak	135
10) Permohonan Pencabutan Wali (<i>contentiosa</i>)	136
11) Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/Kuasa Asuh	137
12) Pengangkatan Anak	139
13) Permohonan Asal Usul Anak /Permohonan Pengakuan Anak/ <i>istilhaq</i>	140
b. Permohonan Selain Bidang Perkawinan	144

1)	Permohonan Itsbat Rukyat Hilal	144
2)	Permohonan Penetapan Ahli Waris	144
3)	Permohonan Penetapan <i>Mafqud</i>	146
3.	Surat Kuasa	147
4.	Tindakan Sebelum Persidangan	148
1)	Panggilan biasa	148
2)	Panggilan Ghaib Perkara Perceraian (Pasal 27 PP 9 Tahun 1975)	150
3)	Panggilan ghaib di luar perkara perceraian	150
4)	Panggilan bagi pihak berperkara yang berada dalam tahanan;	150
5)	Panggilan kepada orang yang tidak cakap berbuat hukum;	151
6)	Panggilan delegasi (<i>Tabayyun</i>)	151
7)	Prosedur Penyampaian <i>Relaas</i> Panggilan dan Pemberitahuan bagi Pihak yang Berkediaman di Luar Negeri.	152
5.	Sidang Pertama	155
a.	Penggugat tidak hadir	155
b.	Tergugat tidak hadir	155
c.	Penggugat dan Tergugat hadir	155
6.	Sidang Kedua	156
a.	Putusan Gugur	156
b.	Putusan Verstek	156
c.	Putusan Damai	156
d.	Pembacaan Gugatan	157
7.	Sidang Ketiga	158
a.	Pembacaan Jawaban	158
b.	Eksepsi	158
c.	Intervensi bentuk <i>Tussenkomst</i>	162
d.	Intervensi bentuk <i>Voeging</i>	163
e.	Permohonan Tergugat agar pihak lain dimasukkan sebagai pihak (<i>Vrijwaring</i>)	164
8.	Sidang Keempat	164
a.	Pembacaan replik	164
b.	Pembacaan jawaban gugatan intervensi	165
9.	Sidang Kelima: Pembacaan Duplik	165

10. Sidang Keenam: Pembuktian Penggugat	166
11. Sidang Ketujuh: Pembuktian Tergugat	170
12. Sidang Kedelapan: Pemeriksaan Bukti <i>Intervenient</i> ;	170
13. Sidang Kesembilan: Pemeriksaan Setempat	171
14. Sidang Kesepuluh: Kesimpulan dan Musyawarah Hakim	172
15. Sidang Kesebelas: Pembacaan Putusan	172
16. Proses Pembuatan Putusan	173
17. Sidang Ikrar Talak	183
a. Tindakan sebelum sidang ikrar talak	183
b. Pemohon dan Termohon hadir	183
c. Pemohon menyatakan tidak melanjutkan ikrar talak	184
d. Pemohon tidak hadir karena panggilan tidak sah	185
e. Termohon tidak hadir dan panggilan tidak sah	185
f. Pemohon tidak hadir dan panggilan sah	185
g. Termohon tidak hadir dan panggilan sah	186

BAB IV SITA DAN EKSEKUSI **187**

1. Proses Pelaksanaan Sita Jaminan	187
a. Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan.	187
b. Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung	189
c. Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan <i>inkracht</i>	191
d. Pengumuman sita	193
2. Proses Pelaksanaan Sita Eksekusi	194
3. Proses Pelaksanaan Sita <i>Revindicatoir</i>	194
a. Sita <i>Revindicatoir</i> yang dimintakan bersamaan dengan gugatan	194
b. Sita <i>revindicatoir</i> yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung	195
c. Sita <i>Revindicatoir</i> yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan <i>inkracht</i>	196
4. Sita Persamaan	198
a. Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan	198
b. Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung	199
c. Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan <i>inkracht</i>	201
5. Sita Harta Bersama	203

a.	Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan	203
b.	Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung	205
c.	Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan <i>inkracht</i>	207
d.	Sita yang dimintakan tanpa adanya gugatan cerai/permohonan cerai talak	209
6.	Sita Buntut	211
7.	Proses Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	213
8.	Lelang (Penjualan Umum)	215
9.	Proses Eksekusi Riil	215
10.	Proses Eksekusi Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu	217
11.	Proses Eksekusi Hak Tanggungan	219
12.	Eksekusi Pengosongan Objek Hak Tanggungan	220
13.	Proses Eksekusi Anak	221
14.	Perdamaian dalam proses <i>aanmaning</i>	222
15.	Perdamaian dalam pelaksanaan eksekusi	222
16.	Penawaran Pembayaran dan Konsignasi	223
17.	Konsignasi bagian waris, harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain.	224
18.	Perlawanan Eksekusi	224
a.	Perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga (bukan pihak)	224
b.	Perlawanan Eksekusi oleh pihak	225
19.	Penangguhan Eksekusi	225
20.	Putusan <i>Non Executable</i>	226
BAB V	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH/PENGADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK	228
1.	Infrastruktur Pengadilan	228
a.	Meja e-Court	228
2.	Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab	231
a.	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	231
1)	Ketua MS/PA	231
2)	Wakil Ketua MS/PA	232
3)	Hakim	233
4)	Panitera	234
5)	Sekretaris	235

6)	Panitera Muda Permohonan	235
7)	Panitera Muda Gugatan	236
8)	Panitera Muda Hukum	237
9)	Panitera Muda Jinayat	237
10)	Panitera Pengganti	238
11)	Juru Sita/Jurusita Pengganti	238
12)	Koordinator Delegasi	239
13)	Petugas Pembayaran (Kasir)	239
14)	Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I)	240
15)	Petugas Register Perkara (Meja II)	240
16)	Petugas Arsip Perkara (Meja III)	240
17)	Petugas Meja <i>e-Court</i>	241
18)	Administrator	243
3.	Administrasi Penerimaan Perkara Secara Elektronik	244
a.	Pembuatan Akun <i>e-Court</i>	244
1)	Akun Pengguna Terdaftar	244
2)	Akun Pengguna Lain	244
b.	Pendaftaran Perkara	246
c.	Pembayaran Biaya Perkara	246
d.	Registrasi Perkara	247
e.	Registrasi Surat Kuasa	248
f.	Pendistribusian Perkara	248
g.	Perubahan Data Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain	248
4.	Administrasi Persidangan Secara Elektronik	249
a.	Pra Persidangan	249
1)	Gugatan Biasa	249
2)	Gugatan Sederhana	251
3)	Perkara Jinayat	254
b.	Persidangan	255
c.	Pasca Persidangan	263
5.	Register Perkara Secara Elektronik	264
6.	Administrasi Keuangan Perkara Secara Elektronik	268
a.	Pencatatan	268
b.	Verifikasi dan Validasi	272
c.	Penanganan Permasalahan Penerimaan Biaya Perkara	273

d.	Pelaporan	274
e.	Audit Internal	275
f.	Ketentuan Lain-Lain	277
7.	Kearsipan Perkara Secara Elektronik	277
a.	Sistem Pengarsipan Perkara Secara Elektronik	277
b.	Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Dengan Cara Otomasi	278
c.	Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Melalui Transformasi Digital/Alih Media	279
d.	Monitoring Arsip Perkara Elektronik	280
e.	Pencadangan Data	280
8.	Pelaporan Perkara Secara Elektronik	281
a.	Jenis-Jenis e-Laporan Perkara	281
b.	Pembuatan Laporan Perkara Secara Elektronik	285
c.	Pengiriman Laporan Perkara	287
9.	Implementasi <i>e-Court</i> Upaya Hukum	288
a.	Upaya Hukum Banding	288
1)	Proses Pada Pengadilan Pengaju	288
2)	Proses Pada Pengadilan Tingkat Banding	290
3)	Proses Pada Pengadilan Pengaju setelah Perkara Banding Diputus	291
4)	Proses Perkara Jinayat Banding Secara Elektronik	291
b.	Pernyataan banding melalui PTSP dan Kepala Rutan	294
c.	Susunan berkas perkara Upaya Hukum Banding Jinayat (Bundel A dan Bundel B)	295
d.	Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali	296

BAB VI ARBITRASE SYARI'AH 300

1.	Pengertian umum	300
2.	Kewenangan Mengadili	300
3.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah	300
4.	Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	305

LAMPIRAN 307

Formulir-Formulir	307
Sekapur Sirih Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)	744

BAB I

TEKNIS ADMINISTRASI

1. Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama

a. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara

1) Perkara Dengan Membayar Biaya

- a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara berperkara.
- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara yang belum memiliki surat gugatan/permohonan untuk membuat surat gugatan/permohonan terlebih dahulu atau melalui aplikasi gugatan mandiri.
- c) Jika Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara yang belum memiliki surat gugatan/permohonan untuk membuat surat gugatan/permohonan kepada petugas Posbakum.
- d) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara yang telah memiliki surat gugatan/permohonan untuk mendaftarkan perkaranya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
- e) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya perkara dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
- f) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- g) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara, memasukan data para pihak, memasukan nominal panjar biaya perkara, dan memberi nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam menu jurnal.
- h) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM, memberi cap lunas, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Penggugat/Pemohon.

- i) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat/Pemohon.
- j) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan perkara melalui SIPP dan membukukannya setiap bulan.
- k) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas kepada Petugas Register Perkara (Meja II).
- l) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat perkara permohonan/ gugatan ke dalam register induk perkara gugatan/permohonan melalui SIPP.
- m) Petugas Register Perkara (Meja II) melengkapi berkas perkara dengan Instrumen yang dibutuhkan.

2) Perkara Dengan Pembebasan Biaya (melalui DIPA)

- a) Petugas Meja Informasi memberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan pembebasan biaya perkara melalui DIPA meliputi:
 - (1) Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama.
 - (2) Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
 - (3) Syarat sebagaimana angka (2) tidak diperlukan lagi jika pihak telah terdaftar sebagai penduduk miskin dalam daftar yang terdapat pada Basis Data Terpadu Pemerintah dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP);
- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan Pemohon kepada Panitera.
- c) Panitera memeriksa persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada Sekretaris.

- d) Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
- e) Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara.
- f) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan dari Panitera menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara dan perkara diproses sebagaimana proses beperkara dengan biaya.
- g) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tentang pembebasan biaya perkara dan memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara sejumlah nihil (Rp 0,00) dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara, serta memberi nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui menu jurnal.
- h) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Penggugat/Pemohon.
- i) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat/Pemohon.
- j) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas perkara kepada petugas register Perkara (Meja II).
- k) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat keputusan pembebasan biaya perkara berdasarkan surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sekurang-kurangnya memuat nomor perkara dan besaran panjar.
- l) Berdasarkan SK KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) menguji dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPBy) pembebasan biaya

perkara secara bertahap (*real cost*) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- m) Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah pembayaran (SPBy) kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- n) Petugas Pembayaran (Kasir) menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPBy) dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
- o) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat perintah pembayaran (SPBy) atau biaya kurang, maka berdasarkan instrumen Ketua Majelis, KPA dapat menerbitkan Surat Keputusan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
- p) Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari Ketua Majelis.

3) Perkara Prodeo

- a) Petugas Meja Informasi memberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo mengenai:
 - (1) Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - (2) Permohonan berperkara secara prodeo dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
 - (3) Syarat sebagaimana angka (2) tidak diperlukan lagi jika pihak telah terdaftar sebagai penduduk miskin dalam daftar yang terdapat pada Basis Data Terpadu Pemerintah dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP);
- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan Pemohon kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).

- c) Petugas Pembayaran (Kasir) membuat SKUM nihil sejumlah Rp0,00 dan menyerahkannya kepada Pemohon/Penggugat.
- d) Petugas Pembayaran (Kasir) mencatat SKUM dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
- e) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan kembali sehelai surat permohonan/gugatan serta SKUM kepada Pemohon/Penggugat yang telah diberi nomor perkara.
- f) Petugas Pembayaran (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Register Perkara (Meja II).
- g) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat data perkara dalam buku register permohonan/gugatan melalui SIPP menggunakan *form* register yang telah ditetapkan dan disahkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tertanggal 19 Mei 2016.
- h) Petugas Register Perkara (Meja II) menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- i) Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP.
- j) Ketua menyerahkan berkas kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita pengganti.
- k) Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.
- l) Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.
- m) Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) melalui SIPP.
- n) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak.
- o) Majelis Hakim memeriksa alasan prodeo pada saat sidang pertama dalam sidang insidentil sebelum memeriksa pokok perkara dengan memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memberikan tanggapan.
- p) Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tentang permohonan prodeo dikabulkan atau ditolak.

4) Perkara Gugatan Sederhana

- a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi pendaftaran gugatan sederhana;
- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara yang telah memiliki surat gugatan sederhana untuk menghadap Petugas Pendaftaran (Meja I).
- c) Apabila pihak berperkara belum membuat surat gugatan, Petugas Pendaftaran (Meja I) memerintahkan pihak berperkara untuk mengisi blanko surat gugatan sederhana yang sudah disediakan dan melengkapi dengan alat bukti yang dibutuhkan dan telah dilegalisasi.
- d) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyerahkan berkas perkara kepada Panitera.
- e) Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan sederhana meliputi:
 - (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah;
 - (2) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (3) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - (4) Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
 - (5) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
 - (6) Dalam hal Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan

gugatan harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat.

- f) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada pihak berperkara.
- g) Panitera menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- h) Ketua menetapkan jumlah panjar yang harus dibayar oleh pihak berperkara dan mengembalikan berkas perkara kepada Petugas Pendaftaran (Meja I) melalui Panitera.
- i) Petugas Pendaftaran (Meja I) membuat SKUM.
- j) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- k) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara, memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara, dan memberi nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam menu jurnal.
- l) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM, memberi cap lunas, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Penggugat .
- m) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan surat gugatan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada Penggugat;
- n) Untuk kepentingan pengawasan atau kebutuhan lainnya, Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan perkara melalui SIPP dan membukukannya.
- o) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Register Perkara (Meja II).
- p) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat perkara gugatan kedalam register induk perkara gugatan melalui SIPP.

- q) Petugas Register Perkara (Meja II) melengkapi berkas perkara dengan Instrumen yang di butuhkan.

5) Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

- a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang pengajuan keberatan atas putusan gugatan sederhana.
- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak yang mengajukan keberatan kepada Panitera.
- c) Pihak yang mengajukan keberatan menandatangani akta pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan disertai dengan alasan-alasannya di hadapan Panitera dalam blanko yang sudah disediakan.
- d) Ketua menetapkan jumlah panjar biaya keberatan yang harus dibayar oleh Pemohon keberatan dan mengembalikan berkas perkara kepada Petugas Pendaftaran (Meja I) melalui Panitera.
- e) Petugas Pendaftaran (Meja I) membuat SKUM.
- f) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- g) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara keberatan, memasukan data para pihak, memasukan nominal panjar biaya perkara keberatan dan memberi nomor melalui SIPP dalam menu jurnal.
- h) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak SKUM, memberi cap lunas, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Pemohon keberatan.
- i) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan surat permohonan keberatan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada Pemohon keberatan.
- j) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Register Perkara (Meja II);

- k) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat data perkara dalam buku register permohonan keberatan melalui SIPP menggunakan formulir register yang telah ditetapkan.
- l) Petugas Register Perkara (Meja II) menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- m) Ketua membuat penetapan keberatan tidak dapat diterima jika melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan atau pemberitahuan isi putusan. Apabila hari ketujuh jatuh pada hari libur maka penentuan hari ketujuh jatuh pada hari kerja berikutnya.
- n) Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP, jika permohonan keberatan diajukan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diucapkan atau pemberitahuan isi putusan, apabila hari ketujuh jatuh pada hari libur maka penentuan hari ketujuh jatuh pada hari kerja berikutnya.
- o) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyerahkan berkas kepada Panitera untuk Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita pengganti.
- p) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.
- q) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan permohonan keberatan kepada pihak lawan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima.
- r) Termohon keberatan mengajukan kontra memori keberatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan dalam blanko yang sudah disediakan.

b. Pendistribusian Perkara

1) Perkara Biasa

- a) Petugas Register Perkara (Meja II) menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP.
- c) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita pengganti.
- d) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.
- e) Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

2) Perkara Gugatan Sederhana

- a) Petugas Register Perkara (Meja II) menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Penetapan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana melalui SIPP.
- c) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita pengganti;
- d) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.
- e) Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim.

3) Permohonan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana

- a) Petugas Register Perkara (Meja II) menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan melalui SIPP.

- c) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyerahkan berkas perkara permohonan keberatan kepada Panitera untuk Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- d) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui SIPP.
- e) Panitera menyerahkan berkas perkara permohonan keberatan kepada Majelis Hakim.

c. Persidangan

1) Perkara Biasa

- a) Persiapan Persidangan
 - (1) Penetapan hari sidang
 - (a) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang (PHS) melalui SIPP.
 - (b) Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk panggilan sidang.
 - (2) Pemanggilan
 - (a) Jurusita/Jurusita Pengganti membuat *Relaas* panggilan melalui SIPP.
 - (b) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan instrumen panggilan kepada Petugas Pembayaran (Kasir) dan meminta uang panggilan sebelum melaksanakan pemanggilan.
 - (c) Kasir membuat kuitansi dan mencatat pengeluaran biaya panggilan dalam buku kas umum melalui SIPP.
 - (d) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada para pihak dan menyerahkan *Relaas* panggilan kepada Panitera Pengganti.
 - (3) Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan
 - (a) Ketentuan umum bantuan delegasi panggilan /pemberitahuan:

- Proses pemanggilan/pemberitahuan delegasi dilakukan melalui portal tabayyun *online*/SIPP sesuai dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2014.
- Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan koordinator bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan.
- Koordinator mencatat dalam buku register delegasi panggilan/pemberitahuan keluar maupun bantuan delegasi dari luar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- Panitera bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan.
- Panitera bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama secara berkala.
- Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melaporkan pelaksanaan bantuan delegasi kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap 2 (dua) bulan sekali.

(b) Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Keluar

- Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti memerintahkan koordinator delegasi dengan surat perintah untuk melaksanakan permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan.
- Koordinator delegasi melakukan proses permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar wilayah hukum.

- Koordinator delegasi mengunggah permohonan delegasi dan bukti pengiriman biaya ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari sejak perintah Ketua Majelis.
- Koordinator mengunduh *Relaas* panggilan/pemberitahuan dari portal tabayyun *online/email/faximile* dan menyerahkan kepada Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti.
- Setelah menerima *Relaas* panggilan (asli) dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan, koordinator delegasi menyerahkan *Relaas* panggilan/pemberitahuan delegasi kepada Ketua Majelis.

(c) Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan dari Luar

- Koordinator delegasi menerima dan mencatat permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register delegasi serta menyerahkannya kepada Panitera.
- Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan panggilan/pemberitahuan dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar wilayah hukum paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan bantuan delegasi dicatat dalam buku register delegasi.
- Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan uang bantuan delegasi berdasarkan surat penunjukan Panitera kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan/pemberitahuan dan menyerahkan *Relaas* kepada koordinator pada hari yang sama dengan pelaksanaan panggilan/pemberitahuan.
- Koordinator mengunggah *Relaas* panggilan/pemberitahuan melalui media elektronik (*email/faximile*) dan portal tabayyun *online*.
- *Relaas* panggilan/pemberitahuan yang asli tetap dikirimkan untuk kepentingan minutasasi.

b) Pelaksanaan Persidangan

- (1) Panitera Pengganti memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan disidangkan pada hari sidang.
- (2) Panitera Pengganti/Petugas yang ditunjuk membuat daftar perkara yang akan disidangkan.
- (3) Panitera Pengganti melaporkan kepada Ketua Majelis tentang kondisi berkas perkara yang lengkap dan tidak lengkap.
- (4) Panitera Pengganti/petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan ruang sidang.
- (5) Panitera Pengganti berkoordinasi dengan petugas pengamanan ruang sidang (*security*) untuk pemeriksaan keamanan persidangan.
- (6) Panitera Pengganti menyiapkan instrumen yang dibutuhkan.
- (7) Panitera Pengganti melaporkan bahwa persidangan siap untuk dilaksanakan.
- (8) Panitera Pengganti/petugas memanggil para pihak masuk ruang persidangan sesuai dengan nomor urut antrian melalui aplikasi antrian/SIPP;
- (9) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS) melalui SIPP.
- (10) Panitera Pengganti memasukan data penundaan sidang melalui SIPP.
- (11) Panitera Pengganti menyampaikan instrumen panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk panggilan lanjutan apabila terdapat pihak yang tidak hadir.
- (12) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru apabila ada perubahan majelis melalui SIPP.
- (13) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti atau Jurusita/Jurusita Pengganti baru apabila ada perubahan melalui SIPP.
- (14) Ketua Majelis/Hakim Anggota memasukan amar putusan dalam SIPP.

2) Perkara Gugatan Sederhana

a) Pemeriksaan Pendahuluan

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan dan menilai sederhana atau tidaknya proses pembuktian untuk menentukan apakah gugatan tersebut termasuk sederhana atau tidak.
- (2) Jika Hakim berpendapat gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, maka Hakim membuat penetapan melalui SIPP yang isinya berisi:
 - (a) Menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana;
 - (b) Memerintahkan Panitera untuk mencoret gugatan tersebut dari register perkara;
 - (c) Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara.
- (3) Jika Hakim berpendapat gugatan tersebut adalah gugatan sederhana, maka Hakim membuat penetapan hari sidang melalui SIPP.
- (4) Hakim melalui Panitera Pengganti menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk panggilan sidang.

b) Pemanggilan

- (1) Jurusita/Jurusita Pengganti membuat *Re/aas* panggilan melalui SIPP.
- (2) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan instrumen panggilan kepada Petugas Pembayaran (Kasir) dan meminta uang panggilan sebelum melaksanakan pemanggilan.
- (3) Petugas Pembayaran (Kasir) membuat kuitansi dan mencatat pengeluaran biaya panggilan dalam buku kas umum melalui SIPP.
- (4) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada para pihak dan menyerahkan *Re/aas* panggilan kepada Panitera Pengganti.

c) Pelaksanaan Persidangan

- (1) Panitera Pengganti memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan disidangkan pada hari sidang.

- (2) Panitera Pengganti/petugas yang ditunjuk membuat daftar perkara yang akan disidangkan.
- (3) Panitera Pengganti melaporkan kepada Ketua Majelis tentang kondisi berkas perkara yang lengkap dan tidak lengkap.
- (4) Panitera Pengganti/petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan ruang sidang.
- (5) Panitera Pengganti berkoordinasi dengan petugas pengamanan ruang sidang (*security*) untuk pemeriksaan keamanan persidangan.
- (6) Panitera Pengganti menyiapkan instrumen yang dibutuhkan.
- (7) Panitera Pengganti melaporkan bahwa persidangan siap untuk dilaksanakan.
- (8) Panitera Pengganti/petugas memanggil para pihak masuk ruang persidangan sesuai dengan nomor urut antrian melalui aplikasi antrian/SIPP;
- (9) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS) melalui SIPP.
- (10) Panitera Pengganti memasukan data penundaan sidang melalui SIPP.
- (11) Panitera Pengganti menyampaikan instrumen panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk panggilan lanjutan apabila terdapat pihak yang tidak hadir.
- (12) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru apabila ada perubahan majelis melalui SIPP.
- (13) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti atau Jurusita/Jurusita Pengganti baru apabila ada perubahan melalui SIPP.
- (14) Ketua Majelis/Hakim Anggota memasukan amar putusan dalam SIPP.

d. Pasca Persidangan

1) Perkara Biasa

- a) Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan jika para pihak tidak hadir saat pengucapan putusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan diucapkan.
- b) Jurusita/Jurusita Pengganti memasukan tanggal pemberitahuan isi putusan melalui SIPP.
- c) Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti meminutasi berkas perkara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.
- d) Berkas perkara disusun secara kronologis dan diberi sampul, selanjutnya diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis.
- e) Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Petugas Arsip Perkara (Meja III) pada hari dan tanggal minutasi dilakukan.
- f) Petugas Arsip Perkara (Meja III) memasukan data tanggal minutasi ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal minutasi.
- g) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menscan (memindai) berkas perkara dan putusan untuk arsip elektronik.
- h) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menjahit dan memberi segel berkas perkara yang telah diminutasi.
- i) Petugas Arsip Perkara (Meja III) mengunggah *softcopy* salinan putusan/penetapan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali tanpa anonimisasi.
- j) Petugas Arsip Perkara (Meja III) bertanggung jawab membuat dokumen elektronik Bundel B untuk perkara yang banding, kasasi, dan peninjauan kembali dan mengunggahnya ke Direktori Putusan.

2) Perkara Gugatan Sederhana

- a) Penetapan Hakim yang menyatakan bukan gugatan sederhana.

- (1) Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi penetapan paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan.
 - (2) Jurusita/Jurusita Pengganti memasukan tanggal pemberitahuan isi penetapan melalui SIPP.
- b) Putusan gugatan sederhana
- (1) Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan, bila pihak tidak hadir.
 - (2) Jurusita/Jurusita Pengganti memasukan tanggal pemberitahuan isi putusan melalui SIPP.
 - (3) Panitera memberikan salinan putusan kepada pihak yang meminta salinan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
 - (4) Hakim dibantu Panitera Pengganti meminutasi berkas perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
 - (5) Berkas perkara disusun secara kronologis dan diberi sampul, selanjutnya diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim.
 - (6) Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Petugas Arsip Perkara (Meja III) pada hari dan tanggal minutasi dilakukan.
 - (7) Petugas Arsip Perkara (Meja III) memasukkan data tanggal minutasi ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal minutasi.
 - (8) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menscan (memindai) berkas perkara dan putusan untuk arsip elektronik.
 - (9) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menjahit dan memberi segel berkas perkara yang telah diminutasi.
- c) Putusan atas keberatan

- (1) Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, bila pihak tidak hadir.
- (2) Jurusita/Jurusita Pengganti memasukan tanggal pemberitahuan isi putusan keberatan melalui SIPP.
- (3) Panitera memberikan salinan putusan kepada pihak yang meminta salinan putusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- (4) Hakim dibantu Panitera Pengganti meminutasi berkas perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (5) Berkas perkara disusun secara kronologis dan diberi sampul, selanjutnya diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis.
- (6) Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Petugas Arsip Perkara (Meja III) pada hari dan tanggal minutasi dilakukan.
- (7) Petugas Arsip Perkara (Meja III) memasukan data tanggal minutasi ke dalam SIPP paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal minutasi.
- (8) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menscan (memindai) berkas perkara dan putusan untuk arsip elektronik.
- (9) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menjahit dan memberi segel berkas perkara yang telah diminutasi.

e. Penyelesaian Perkara

1) Cerai Gugat

- a) Panitera menerbitkan akta cerai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b) Dalam hal pelaksanaan bantuan delegasi pemberitahuan isi putusan melalui media elektronik (*e-mail/faximile*), maka *Relaas* pemberitahuan elektronik tersebut dapat dijadikan dasar untuk penghitungan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dan penerbitan akta cerai paling lambat tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

- c) Petugas Produk Pengadilan (Meja III) memasukan data tanggal penyampaian akta cerai ke dalam SIPP.
- d) Dalam hal para pihak membutuhkan akta cerai yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing, maka terjemahan tersebut dapat diterbitkan oleh lembaga penerjemah resmi yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.
- e) Panitera membuat catatan pada kaki putusan asli tentang:
 - (1) Tanggal penyerahan salinan kepada para pihak;
 - (2) Tanggal putusan berkekuatan hukum tetap;
 - (3) Putusan gugur karena salah satu pihak meninggal sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- f) Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

2) Cerai Talak

- a) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan Penetapan Majelis Hakim untuk pelaksanaan sidang ikrar talak paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui SIPP.
- b) Ketua Majelis menerbitkan penetapan hari sidang ikrar talak melalui SIPP paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal Penetapan Majelis Hakim.
- c) Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan sidang ikrar talak.
- d) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya panggilan kepada Petugas Pembayaran (Kasir).

- e) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan sidang ikrar talak langsung kepada para pihak di tempat tinggalnya.
- f) Jika Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan para pihak, Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan *Relaas* panggilan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Gampong dan diberitahukan agar Kepala Desa/Lurah/Kepala Gampong menyampaikan surat panggilan tersebut kepada pihak berperkara.
- g) Kepala Desa/Lurah/Kepala Gampong menandatangani dan mencap *Relaas* panggilan.
- h) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan *Relaas* panggilan ikrar talak kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan panggilan.
- i) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang ikrar talak melalui SIPP.
- j) Ketua Majelis/Hakim Anggota memasukan amar penetapan ikrar talak melalui SIPP.
- k) Panitera menerbitkan akta cerai pada hari pelaksanaan sidang ikrar talak diucapkan melalui SIPP.
- l) Akta cerai diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera selaku pejabat struktural dengan menyebutkan nama dan NIP secara jelas.
- m) Jika Pemohon pada hari sidang ikrar talak yang telah ditetapkan tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut, Ketua Majelis dalam Berita Acara Sidang menyatakan bahwa ikrar talak tidak terlaksana dan Pemohon diberi kesempatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan sidang ikrar talak.
- n) Jika Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang tidak datang sendiri atau tidak mengutus wakilnya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat

penetapan putusan gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama.

- o) Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Sidang berikut penetapan ikrar talak dan berkas perkara kepada Petugas Arsip Perkara (Meja III) untuk diarsipkan.
- p) Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan.

3) Pengganti Akta Cerai yang hilang

- a) Dalam hal akta cerai hilang, para pihak dapat mengajukan permohonan duplikat akta cerai dengan melampirkan surat bukti kehilangan dari kepolisian.
- b) Panitera setelah menerima permohonan tersebut dapat menerbitkan duplikat akta cerai.

4) Perkara Selain Perceraian

- a) Petugas Produk Pengadilan (Meja III) memasukan data tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dalam SIPP.
- b) Panitera menerbitkan salinan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengucapan.
- c) Panitera membuat catatan pada kaki putusan tentang tanggal penyerahan salinan kepada para pihak dan putusan berkekuatan hukum tetap.

f. Pelaporan dan Kearsipan

1) Pelaporan

- a) Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mengumpulkan data laporan perkara dan keuangan perkara.
- b) Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat dan mengirimkan laporan bulanan melalui SIPP paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.

- c) Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dalam membuat laporan bulanan mempedomani formulir laporan perkara yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- d) Panitera atau petugas yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku induk keuangan perkara.
- e) Panitera atau petugas yang ditunjuk membuat laporan keuangan perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama sesuai formulir laporan keuangan perkara yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

2) Kearsipan

- a) Petugas Arsip Perkara (Meja III) membantu kepaniteraan gugatan/permohonan menyimpan berkas perkara yang masih berjalan/aktif (yang belum berkekuatan hukum tetap, yang masih dalam proses banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan belum sidang ikrar talak).
- b) Petugas Arsip Perkara (Meja III) menyerahkan berkas perkara yang sudah tidak aktif (Bundel A, asli putusan, asli penetapan, akta nikah dan akta cerai) kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.
- c) Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat arsip elektronik untuk setiap perkara melalui SIPP.
- d) Panitera Muda Hukum menyerahkan arsip berkas perkara kepada pengelola kearsipan di Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- e) Panitera Muda Hukum melayani permohonan peminjaman arsip perkara dari pihak *intern* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dan memasukkannya ke dalam SIPP.
- f) Panitera Muda Hukum melayani permohonan informasi tentang data perkara dari pihak *eksternal* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sesuai dengan pedoman pelayanan informasi pengadilan yang telah

ditetapkan Mahkamah Agung dan memasukkannya ke dalam SIPP.

- g) Panitera Muda Hukum bertanggung jawab mengunggah *softcopy* salinan resmi putusan/penetapan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan memedomani aturan anonimisasi yang ditetapkan Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

2. Penerimaan Perkara Banding

a. Tenggang waktu permohonan banding

- 1) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau pemberitahuan isi putusan, apabila hari keempat belas jatuh pada hari libur maka penentuan hari ke empat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 2) Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu.

b. Banding dengan membayar biaya

- 1) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang prosedur pengajuan banding.
- 2) Petugas Meja Informasi mengarahkan Pemohon banding kepada Petugas Pendaftaran (Meja I);
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya banding dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya yang ditunjuk, meliputi:
 - a) Biaya pendaftaran.
 - b) Biaya banding yang dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.
 - c) Ongkos pengiriman biaya banding melalui bank.
 - d) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.
 - e) Ongkos pengiriman berkas perkara banding.
 - f) Ongkos jalan petugas pengiriman

- g) Biaya pemberitahuan akta banding.
 - h) Biaya pemberitahuan memori banding.
 - i) Biaya pemberitahuan kontra memori banding.
 - j) Biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi Pembanding.
 - k) Biaya pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) bagi Terbanding.
 - l) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi pembanding.
 - m) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Terbanding.
- 4) Pembanding membayar panjar biaya perkara banding sejumlah yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
 - 5) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara banding, memasukan data para pihak, memasukan nominal panjar biaya perkara banding melalui SIPP dalam menu jurnal perkara banding.
 - 6) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak SKUM rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar pertama untuk Pembanding.
 - b) Lembar kedua untuk Petugas Pembayaran (Kasir).
 - c) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas.
 - 7) Petugas Pembayaran (Kasir) memberi cap lunas pada SKUM dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta pembanding.
 - 8) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak buku induk keuangan perkara banding melalui SIPP setiap hari dan membukukannya setiap bulan.

c. Banding dengan Biaya (melalui DIPA)

- 1) Pembanding mengajukan permohonan banding dengan pembebasan biaya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan banding dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.

- 3) Panitera memeriksa persyaratan permohonan banding dengan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada Sekretaris.
- 4) Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
- 5) Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara;
- 6) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan banding dengan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara banding ditolak, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara banding dan perkara banding diproses sebagaimana beperkara dengan biaya.
- 7) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tentang pembebasan biaya perkara banding dan memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara banding sejumlah nihil dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara banding melalui SIPP dalam menu jurnal.
- 8) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Pembanding.
- 9) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan SKUM perkara banding kepada Pembanding.
- 10) Panitera membuat akta pernyataan banding dan menyerahkan kepada Petugas Register (Meja II) untuk dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Register Permohonan Banding melalui SIPP.
- 11) Panitera menyerahkan salinan akta permohonan banding kepada Pembanding.
- 12) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat keputusan pembebasan biaya perkara Banding berdasarkan surat penetapan Ketua

Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama sekurang-kurangnya memuat nomor perkara dan besaran panjar.

- 13) Berdasarkan SK KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) menguji dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPBy) pembebasan biaya perkara secara bertahap (*real cost*) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 14) Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah pembayaran (SPBy) kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 15) Petugas Pembayaran (Kasir) menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPBy) dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
- 16) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat perintah pembayaran (SPBy) yang diterbitkan oleh P2K (biaya kurang), maka berdasarkan instrumen Ketua Majelis, KPA dapat menerbitkan surat keputusan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
- 17) Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari Ketua Majelis.

d. Banding Secara Prodeo

- 1) Pembanding mengajukan permohonan banding secara prodeo kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan banding secara prodeo dilengkapi dengan SKTM yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan banding secara prodeo dan mencatat dalam buku pendaftaran banding sementara.
- 4) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyerahkan berkas permohonan banding secara prodeo kepada Ketua melalui Panitera.

- 5) Ketua membuat surat penetapan Hakim untuk melaksanakan sidang insidentil dan menyerahkan kembali berkas kepada Panitera.
- 6) Panitera membuat surat penunjukan Panitera Pengganti dan menyerahkan berkas kepada Hakim yang ditunjuk.
- 7) Hakim yang ditunjuk membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara.
- 8) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara dan menyerahkan *Releas* panggilan kepada Hakim yang ditunjuk melalui Panitera Pengganti.
- 9) Hakim melaksanakan sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti.
- 10) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang insidentil.
- 11) Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Panitera.
- 12) Panitera mengirim berkas permohonan banding secara prodeo yang berisi berita acara sidang insidentil ke pengadilan tingkat banding.
- 13) Panitera menerima salinan penetapan prodeo dari pengadilan tingkat banding.
- 14) Panitera memberitahukan isi penetapan prodeo kepada pembanding dan memberitahukan hak banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender. Apabila hari keempat belas pada hari libur maka penentuan hari keempat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 15) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan banding.
- 16) Dalam hal permohonan banding secara prodeo dikabulkan, Petugas Pembayaran (Kasir) membuat SKUM nihil (Rp0,00) melalui SIPP.
- 17) Panitera membuat akta pernyataan banding dan menyerahkan kepada Petugas Register Perkara (Meja II) untuk dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Register Permohonan Banding melalui SIPP.
- 18) Panitera menyerahkan salinan akta permohonan banding kepada Pembanding.
- 19) Jika permohonan banding secara prodeo ditolak, proses banding sesuai dengan prosedur permohonan banding dengan biaya.

e. Tahapan Pemberitahuan Permohonan Banding

- 1) Panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan.
- 2) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan permohonan banding kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 3) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak untuk melakukan *inzage* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah akta banding.
- 4) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan *inzage* kepada Kasir.
- 5) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima memori banding dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan memori banding melalui SIPP.
- 6) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan memori banding kepada Terbanding.
- 7) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan memori banding kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 8) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima kontra memori banding dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan kontra memori banding melalui SIPP.
- 9) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan kontra memori banding kepada Pemanding.
- 10) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan kontra memori banding kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 11) Petugas Register Perkara (Meja II) memasukan tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Permohonan Banding melalui SIPP.
- 12) Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) untuk mengirimkan biaya perkara banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama melalui bank yang ditunjuk.

13) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyusun bundel A dan bundel B sebagai berikut:

a) Bundel A terdiri dari:

- (1) Surat gugatan/permohonan;
- (2) Surat kuasa (jika ada);
- (3) SKUM;
- (4) Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
- (5) Penunjukan Panitera Pengganti (PPP);
- (6) Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (PJS/PJSP);
- (7) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- (8) *Relaas* panggilan;
- (9) Berita Acara Sidang (jawaban, replik, duplik);
- (10) Penetapan sita (jika ada);
- (11) Berita acara sita (jika ada);
- (12) Berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
- (13) Lampiran surat-surat yang diajukan;
- (14) Alat bukti surat Penggugat;
- (15) Alat bukti surat Tergugat;
- (16) Tanggapan atas alat bukti surat Tergugat dari Penggugat (jika ada);
- (17) Tanggapan atas alat bukti surat Penggugat dari Tergugat (jika ada);

b) Bundel B terdiri dari:

- (1) *Relaas* pemberitahuan amar putusan;
- (2) Surat kuasa khusus (jika ada);
- (3) Akta permohonan banding;
- (4) *Relaas* pemberitahuan akta banding;
- (5) Surat keterangan penerimaan memori banding;
- (6) Memori banding;
- (7) *Relaas* pemberitahuan memori banding;
- (8) Surat keterangan penerimaan kontra memori banding atau surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding bila Terbanding tidak mengajukan kontra memori;

- (9) Kontra memori banding;
 - (10) *Relaas* pemberitahuan kontra memori banding;
 - (11) Bukti pengiriman biaya perkara banding;
 - (12) Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama (disertai *softcopy*);
- 14) Panitera memerintahkan Petugas Pendaftaran (Meja I), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, mengirimkan berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama.
- 15) Petugas Pendaftaran (Meja I) mengajukan permohonan biaya pengiriman berkas banding kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 16) Apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum banding, maka:
- a) Penyebutan pihak-pihak adalah Pembanding I/Terbanding II melawan Terbanding I/Pembanding II;
 - b) Pembanding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding (membayar lebih dahulu).
 - c) Biaya perkara banding yang dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama hanya dipungut dari pembanding I.
 - d) Pembanding II hanya dibebani biaya:
 - (1) Fotokopi penggandaan berkas.
 - (2) Pemberitahuan akta banding.
 - (3) Pemberitahuan memori banding.
 - (4) Pemberitahuan kontra memori banding.
 - e) Berkas banding terdiri dari 1 (satu) bundel A dan 2 (dua) bundel B.
 - f) Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama segera melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama tentang adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dijadikan satu.

- 17) Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak *principal*.
 - c) Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding.
 - d) Pencabutan permohonan banding tersebut harus diberitahukan kepada pihak Terbanding.
 - e) Pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama disertai surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - f) Berkas perkara banding yang belum dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, tidak perlu dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.
- 18) Dalam kasus perceraian, jika terjadi perdamaian antara suami istri, permohonan banding bukan dicabut, akan tetapi berkas perkara banding tersebut tetap dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dengan melampirkan akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, suami dan istri.
- 19) Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama mengirimkan salinan putusan disertai *softcopy* beserta bundel A ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 20) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak. Jika terdapat kekeliruan, salinan putusan dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama untuk diperbaiki.

- 21) Fotokopi *Relaas* pemberitahuan amar putusan banding dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.

3. Penerimaan Perkara Pada Tingkat kasasi

a. Tenggang waktu permohonan kasasi

- 1) Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender pada hari berikutnya setelah putusan dibacakan atau putusan diberitahukan. Apabila hari keempat belas jatuh pada hari libur maka penentuan hari ke empat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 2) Terhadap permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan bahwa permohonan kasasi telah lampau waktu, berdasarkan Surat Keterangan tersebut Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

b. Kasasi dengan membayar biaya

- 1) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang proses pengajuan kasasi.
- 2) Petugas Meja Informasi mengarahkan Pemohon Kasasi kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya perkara kasasi dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya meliputi:
 - a) Biaya pendaftaran.
 - b) Biaya kasasi yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 - c) Biaya pemberitahuan akta kasasi.
 - d) Biaya pemberitahuan memori kasasi.
 - e) Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi.
 - f) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.
 - g) Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi.
 - h) Ongkos pengiriman biaya kasasi melalui bank.
 - i) Ongkos jalan petugas pengiriman.

- j) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pemohon Kasasi.
- k) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Termohon Kasasi.
- 4) Pemohon Kasasi membayar panjar biaya perkara kasasi sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- 5) Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung dikirim oleh pemegang kas melalui Bank Syariah Indonesia, Nomor Rekening 1791791750 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung (Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1810/PAN/OT.01.3/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Rekening Penampung Biaya Perkara Kasasi/PK Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Pajak), dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- 6) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara kasasi, memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara kasasi melalui SIPP dalam menu jurnal perkara kasasi.
- 7) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak SKUM rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar pertama untuk Pemohon Kasasi.
 - b) Lembar kedua untuk Petugas Pembayaran (Kasir).
 - c) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas.
- 8) Petugas Pembayaran (Kasir) memberi cap lunas pada SKUM dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Pemohon Kasasi.
- 9) Untuk kepentingan pengawasan atau kebutuhan lainnya, Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan perkara melalui SIPP dan membukukannya.

c. Kasasi Dengan Biaya DIPA

- 1) Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi dengan pembebasan biaya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan kasasi dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.

- 3) Panitera memeriksa persyaratan permohonan kasasi dengan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada Sekretaris.
- 4) Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
- 5) Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara.
- 6) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan kasasi dengan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara kasasi ditolak, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara kasasi dan perkara kasasi diproses sebagaimana berperkara dengan biaya.
- 7) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tentang pembebasan biaya perkara kasasi dan memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara kasasi sejumlah nihil dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara kasasi melalui SIPP dalam menu jurnal.
- 8) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM nihil (Rp0,00), dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Pemohon Kasasi.
- 9) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan SKUM perkara kasasi kepada pemohon kasasi.
- 10) Panitera membuat akta pernyataan kasasi dan menyerahkan kepada Petugas Register (Meja II) untuk dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Register Permohonan kasasi melalui SIPP.
- 11) Panitera menyerahkan salinan akta permohonan kasasi kepada Pemohon Kasasi.
- 12) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat keputusan pembebasan biaya perkara Kasasi berdasarkan surat penetapan Ketua

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sekurang-kurangnya memuat nomor perkara dan besaran panjar.

- 13) Berdasarkan SK KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) menguji dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPBy) pembebasan biaya perkara secara bertahap (*real cost*) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 14) Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah pembayaran (SPBy) kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 15) Petugas Pembayaran (Kasir) menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPBy) dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
- 16) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat perintah pembayaran (SPBy) yang diterbitkan oleh P2K (biaya kurang), maka berdasarkan instrumen Ketua Majelis, KPA dapat menerbitkan surat keputusan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
- 17) Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari Ketua Majelis.

d. Penerimaan Perkara Kasasi Secara Prodeo

- 1) Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi secara prodeo kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan kasasi secara prodeo dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan kasasi secara prodeo dan mencatat dalam buku pendaftaran kasasi sementara.
- 4) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyerahkan berkas permohonan kasasi secara prodeo kepada Ketua melalui Panitera.

- 5) Ketua membuat surat penetapan Hakim untuk melaksanakan sidang insidentil dan menyerahkan kembali berkas kepada Panitera.
- 6) Panitera membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan menyerahkan berkas kepada Hakim yang ditunjuk.
- 7) Hakim yang ditunjuk membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara.
- 8) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara dan menyerahkan *Relaas* panggilan kepada Hakim yang ditunjuk melalui Panitera Pengganti.
- 9) Hakim melaksanakan sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti.
- 10) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang insidentil.
- 11) Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Panitera.
- 12) Panitera mengirim berkas permohonan kasasi secara prodeo yang berisi berita acara ke pengadilan tingkat kasasi.
- 13) Panitera menerima salinan penetapan prodeo dari Mahkamah Agung.
- 14) Panitera memberitahukan isi penetapan prodeo kepada Pemohon Kasasi dan memberitahukan hak kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- 15) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan kasasi.
- 16) Dalam hal permohonan kasasi secara prodeo dikabulkan, Petugas Pembayaran (Kasir) membuat SKUM nihil melalui SIPP.
- 17) Jika permohonan kasasi secara prodeo ditolak, proses kasasi sesuai dengan prosedur permohonan kasasi dengan biaya sebagaimana diuraikan di atas.

e. Tahapan Pemberitahuan Permohonan Kasasi

- 1) Panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan.
- 2) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan permohonan kasasi kepada Petugas Pembayaran (Kasir).

- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima memori kasasi dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan memori kasasi melalui SIPP.
- 4) Panitera membuat surat keterangan penerimaan memori kasasi.
- 5) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan memori kasasi kepada terkasasi.
- 6) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan memori kasasi kepada Petugas Pembayaran (Kasir)
- 7) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima jawaban memori kasasi dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan jawaban memori kasasi melalui SIPP.
- 8) Panitera membuat surat keterangan penerimaan jawaban memori kasasi.
- 9) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan jawaban memori kasasi kepada Pemohon Kasasi.
- 10) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan jawaban memori kasasi kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 11) Petugas Register Perkara (Meja II) memasukan tanggal penerimaan memori kasasi dan jawaban memori kasasi dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Permohonan Banding melalui SIPP.
- 12) Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) untuk mengirimkan biaya perkara kasasi kepada Mahkamah Agung melalui bank yang ditunjuk.
- 13) Dalam hal perkara kasasi dibiayai oleh DIPA, Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) mengajukan permohonan biaya kasasi kepada bendahara pengeluaran dan mengirimkannya ke Mahkamah Agung melalui bank yang ditunjuk.
- 14) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyusun bundel A dan bundel B sebagai berikut :
 - a) Bundel A terdiri dari :
 - (1) Surat gugatan/permohonan;
 - (2) Surat kuasa (jika ada);
 - (3) SKUM;

- (4) Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
 - (5) Penunjukan Panitera Pengganti (PPP);
 - (6) Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - (7) Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - (8) *Relaas* panggilan;
 - (9) Berita Acara Sidang (jawaban, replik, duplik);
 - (10) Penetapan sita (jika ada);
 - (11) Berita acara sita (jika ada);
 - (12) Berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
 - (13) Lampiran surat-surat yang diajukan;
 - (14) Alat bukti surat dari Penggugat;
 - (15) Alat bukti surat dari Tergugat;
- b) Bundel B terdiri dari:
- (1) Pemberitahuan isi putusan;
 - (2) Akta permohonan kasasi;
 - (3) Surat kuasa Pemohon Kasasi (jika ada);
 - (4) Pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan;
 - (5) Tanda terima memori kasasi;
 - (6) Memori kasasi;
 - (7) Pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan;
 - (8) Surat kuasa Termohon kasasi (jika ada);
 - (9) Tanda terima jawaban memori kasasi atau surat keterangan tidak mengajukan jawaban memori kasasi apabila Termohon kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;
 - (10) Pemberitahuan jawaban memori kasasi;
 - (11) Salinan putusan;
 - (12) SKUM.
- 15) Panitera memerintahkan Petugas Pendaftaran, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, mengirimkan berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung.

- 16) Petugas Pendaftaran (Meja I) mengajukan permohonan biaya pengiriman berkas kasasi kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 17) Apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi, maka:
 - a) Penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II melawan Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;
 - b) Pemohon Kasasi I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan kasasi, atau kalau tanggal pengajuan permohonan kasasinya sama, siapa yang paling berhak mengajukan upaya kasasi.
 - c) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut dari Pemohon Kasasi I.
 - d) Pemohon Kasasi II hanya dibebani biaya:
 - (1) Fotokopi penggandaan berkas.
 - (2) Pemberitahuan akta kasasi.
 - (3) Pemberitahuan memori kasasi.
 - (4) Pemberitahuan jawaban memori kasasi.
 - e) Berkas kasasi terdiri dari 1 (satu) bundel A dan 2 (dua) bundel B.
 - f) Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama segera melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Agung tentang adanya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Mahkamah Agung dijadikan satu.
- 18) Panitera mengirim surat keterangan bahwa dokumen elektronik yang dikirim ke Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sesuai aslinya.
- 19) Panitera membuat surat keterangan mengenai permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal jika permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Permohonan kasasi melewati tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - b) Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

- c) Memori kasasi diajukan melewati tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - d) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung R.I.
 - e) Panitera menyampaikan salinan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut pada huruf d) kepada para pihak.
 - f) Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut, maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.
 - g) Panitera mencatat kode "TMS" (Tidak Memenuhi Syarat formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara melalui SIPP.
 - h) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.
- 20) Pencabutan permohonan kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a) Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak prinsipal.
 - c) Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditanda-tangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi.
 - d) Pencabutan permohonan kasasi tersebut harus diberitahukan kepada pihak Termohon Kasasi.
 - e) Pencabutan permohonan kasasi disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Termohon kasasi harus segera dikirim

oleh Panitera ke Mahkamah Agung dibarengi surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.

- f) Berkas perkara kasasi yang belum dikirim ke Mahkamah Agung, tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
- 21) Dalam kasus perceraian, jika terjadi perdamaian antara suami istri, permohonan kasasi bukan dicabut, akan tetapi berkas perkara kasasi tersebut dikirim ke Mahkamah Agung dengan melampirkan akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, suami dan istri.
- 22) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerima salinan putusan kasasi beserta bundel A.
- 23) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama harus meneliti kembali salinan putusan kasasi dengan cermat sebelum menyampaikan kepada para pihak. Jika terdapat kekeliruan, salinan tersebut dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk perbaikan.
- 24) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memberitahukan isi putusan kasasi kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya salinan putusan kasasi.
- 25) Fotokopi *Re/aas* pemberitahuan amar putusan kasasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

4. Penerimaan Perkara pada Peninjauan Kembali

a. Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali

- 1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari:
 - a) Sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat;
 - b) Sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - c) Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- d) Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - e) Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- 2) Penyerahan alasan yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali harus diajukan pada hari dan tanggal yang sama dengan permohonan peninjauan kembali.
 - 3) Pemohon Peninjauan Kembali dan Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menandatangani akta permohonan peninjauan kembali yang dibuat oleh Panitera.

b. Peninjauan kembali dengan membayar biaya

- 1) Petugas Meja Informasi memberikan informasi pendaftaran perkara peninjauan kembali.
- 2) Petugas Meja Informasi mengarahkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya perkara peninjauan kembali dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya yang ditunjuk, meliputi:
 - a) Biaya pendaftaran.
 - b) Biaya peninjauan kembali yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.
 - c) Biaya pemberitahuan akta peninjauan kembali.
 - d) Biaya pemberitahuan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.
 - e) Biaya pemberitahuan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.
 - f) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pemohon peninjauan kembali.
 - g) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Termohon peninjauan kembali.
 - h) Ongkos pengiriman biaya peninjauan kembali.
 - i) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.

- j) Ongkos pengiriman berkas perkara peninjauan kembali.
- k) Ongkos jalan petugas pengiriman.
- 4) Pemohon Peninjauan Kembali membayar panjar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- 5) Biaya permohonan peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh pemegang kas melalui Bank Syariah Indonesia, Nomor Rekening 1791791750 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung (Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1810/PAN/OT.01.3/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Rekening Penampung Biaya Perkara Kasasi/PK Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Pajak), dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- 6) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima bukti setoran biaya perkara peninjauan kembali, memasukkan data para pihak dalam perkara peninjauan kembali, memasukkan nominal panjar biaya perkara peninjauan kembali melalui SIPP dalam menu jurnal perkara peninjauan kembali.
- 7) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar pertama untuk Pemohon peninjauan kembali.
 - b) Lembar kedua untuk Petugas Pembayaran (Kasir).
 - c) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas.
- 8) Petugas Pembayaran (Kasir) memberi cap lunas pada SKUM dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta Pemohon Peninjauan Kembali.
- 9) Untuk kepentingan pengawasan atau kebutuhan lainnya, Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan perkara melalui SIPP dan membukukannya.

c. Penerimaan Perkara peninjauan kembali Dengan Pembebasan Biaya (melalui DIPA)

- 1) Pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan pembebasan biaya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan peninjauan kembali dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
- 3) Panitera memeriksa persyaratan permohonan peninjauan kembali dengan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada Sekretaris.
- 4) Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
- 5) Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara.
- 6) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan peninjauan kembali dengan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara peninjauan kembali ditolak, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara peninjauan kembali dan perkara peninjauan kembali diproses sebagaimana beperkara dengan biaya.
- 7) Petugas Pembayaran (Kasir) menerima penetapan Ketua tentang pembebasan biaya perkara peninjauan kembali dan memasukkan data para pihak, memasukkan nominal panjar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah nihil dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara kasasi melalui SIPP dalam menu jurnal.

- 8) Petugas Pembayaran (Kasir) mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh Petugas Pembayaran (Kasir) serta pemohon peninjauan Kembali.
- 9) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan SKUM perkara peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali.
- 10) Panitera membuat akta pernyataan peninjauan kembali dan menyerahkan kepada Petugas Register (Meja II) untuk dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Register Permohonan peninjauan kembali melalui SIPP.
- 11) Panitera menyerahkan salinan akta permohonan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali.
- 12) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat keputusan pembebasan biaya perkara Banding berdasarkan surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sekurang-kurangnya memuat nomor perkara dan besaran panjar.
- 13) Berdasarkan SK KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) menguji dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPBy) pembebasan biaya perkara secara bertahap (*real cost*) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 14) Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat perintah pembayaran (SPBy) kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 15) Petugas Pembayaran (Kasir) menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPBy) dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
- 16) Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat perintah pembayaran (SPBy) yang diterbitkan oleh P2K (biaya kurang), maka berdasarkan instrumen Ketua Majelis, KPA dapat menerbitkan surat keputusan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.

- 17) Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa diperlukan putusan sela dari Ketua Majelis.

d. Penerimaan Perkara peninjauan kembali Secara Prodeo

- 1) Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/Kepala Desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo dan mencatat dalam buku pendaftaran Peninjauan Kembali sementara.
- 4) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyerahkan berkas permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melalui Panitera.
- 5) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat surat penetapan Hakim untuk melaksanakan sidang insidentil dan menyerahkan kembali berkas kepada Panitera.
- 6) Panitera membuat surat penunjukan Panitera Pengganti dan menyerahkan berkas kepada Hakim yang ditunjuk.
- 7) Hakim yang ditunjuk membuat penetapan hari sidang (PHS) dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara.
- 8) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kedua belah pihak berperkara dan menyerahkan Relaas panggilan kepada Hakim yang ditunjuk melalui Panitera Pengganti.
- 9) Hakim melaksanakan sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti.
- 10) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang insidentil.
- 11) Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada Panitera.

- 12) Panitera mengirim berkas permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo yang berisi berita acara ke pengadilan tingkat Peninjauan Kembali.
- 13) Panitera menerima salinan penetapan prodeo dari Mahkamah Agung.
- 14) Panitera memberitahukan isi penetapan prodeo kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan memberitahukan hak Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- 15) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima permohonan Peninjauan Kembali.
- 16) Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo dikabulkan, Petugas Pembayaran (Kasir) membuat SKUM nihil melalui SIPP.
- 17) Jika permohonan Peninjauan Kembali secara prodeo ditolak, proses Peninjauan Kembali sesuai dengan prosedur permohonan Peninjauan Kembali dengan biaya sebagaimana diuraikan di atas.

e. Tahapan Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali

- 1) Panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.
- 2) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada Kasir.
- 3) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali melalui SIPP.
- 4) Panitera membuat surat keterangan penerimaan Risalah Peninjauan Kembali.
- 5) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali.
- 6) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali kepada Petugas Pembayaran (Kasir)

- 7) Petugas Pendaftaran (Meja I) menerima jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan kepada Panitera untuk dibuat surat keterangan penerimaan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali melalui SIPP.
- 8) Panitera membuat surat keterangan penerimaan jawaban Peninjauan Kembali.
- 9) Panitera memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali.
- 10) Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan permohonan biaya pemberitahuan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali kepada Petugas Pembayaran (Kasir)
- 11) Petugas Register Perkara (Meja II) memasukkan tanggal penerimaan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali dan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali dalam Buku Register Induk Perkara dan Register Permohonan peninjauan kembali melalui SIPP.
- 12) Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) untuk mengirimkan biaya perkara peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui bank yang ditunjuk.
- 13) Dalam hal perkara peninjauan kembali dibiayai oleh DIPA, Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) mengajukan permohonan biaya peninjauan kembali kepada bendahara pengeluaran dan mengirimkannya ke Mahkamah Agung melalui bank yang ditunjuk.
- 14) Petugas Pendaftaran (Meja I) menyusun bundel A dan bundel B sebagai berikut:
 - a) Bundel A terdiri dari:
 - (1) Surat gugatan/permohonan;
 - (2) Surat kuasa (jika ada);
 - (3) SKUM;
 - (4) Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
 - (5) Penunjukan Panitera Pengganti (PPP);

- (6) Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- (7) Penetapan Hari Sidang (PHS);
- (8) *Re/aas* panggilan;
- (9) Berita Acara Sidang (jawaban, replik, duplik);
- (10) Penetapan sita (jika ada);
- (11) Berita acara sita (jika ada);
- (12) Berita acara pemeriksaan setempat (jika ada);
- (13) Lampiran surat-surat yang diajukan;
- (14) Alat bukti surat dari Penggugat;
- (15) Alat bukti surat dari Tergugat;
- b) Bundel B terdiri dari:
 - (1) Pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;
 - (2) Permohonan dan alasan peninjauan kembali;
 - (3) Akta permohonan peninjauan kembali;
 - (4) Surat Permohonan prodeo dalam peninjauan kembali;
 - (5) Berita acara pemeriksaan permohonan prodeo (jika ada);
 - (6) Surat kuasa Pemohon Peninjauan Kembali (jika ada);
 - (7) Pemberitahuan permohonan beserta alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali;
 - (8) Berita acara penyumpahan novum jika alasan peninjauan kembali didasarkan atas ditemukannya novum;
 - (9) Surat kuasa Termohon peninjauan kembali (jika ada);
 - (10) Tanda terima jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali atau surat keterangan tidak mengajukan jawaban;
 - (11) Jawaban atas alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali;
 - (12) Pemberitahuan jawaban atas alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali;
 - (13) Salinan putusan;
 - (14) SKUM.

- 15) Panitera memerintahkan Petugas Pendaftaran (Meja I), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan peninjauan kembali diajukan, mengirimkan berkas perkara peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung.
- 16) Petugas Pendaftaran (Meja I) mengajukan permohonan biaya pengiriman berkas peninjauan kembali kepada Petugas Pembayaran (Kasir).
- 17) Apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka:
 - a) Penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Peninjauan Kembali II melawan Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Peninjauan Kembali II;
 - b) Pemohon Peninjauan Kembali I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan peninjauan kembali, atau kalau tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembalinya sama, siapa yang paling berhak mengajukan upaya peninjauan kembali.
 - c) Biaya perkara peninjauan kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut dari Pemohon Peninjauan Kembali I.
 - d) Pemohon Peninjauan Kembali II hanya dibebani biaya:
 - (1) Fotokopi penggandaan berkas.
 - (2) Pemberitahuan akta peninjauan kembali.
 - (3) Pemberitahuan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.
 - (4) Pemberitahuan jawaban alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.
 - e) Berkas peninjauan kembali terdiri dari 1 (satu) bundel A dan 2 (dua) bundel B.
 - f) Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama segera melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Agung tentang adanya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut agar berkas perkaranya di Mahkamah Agung dijadikan satu.

- 18) Panitera mengirim surat keterangan bahwa dokumen elektronik yang dikirim ke Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sesuai aslinya.
- 19) Panitera membuat surat keterangan mengenai permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal jika permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Permohonan peninjauan kembali melewati tenggat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - b) Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.
 - c) Memori peninjauan kembali diajukan melewati tenggat waktu 14 (empat belas) hari.
 - d) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan berkas peninjauan kembali tidak dikirim ke Mahkamah Agung R.I.
 - e) Panitera menyampaikan salinan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut kepada para pihak.
 - f) Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.
 - g) Panitera mencatat kode TMS (Tidak Memenuhi Syarat formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara melalui SIPP.
 - h) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama melaporkan permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.
- 20) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus disetujui oleh pihak *principal*.

- c) Panitera membuat akta pencabutan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon peninjauan kembali.
 - d) Pencabutan permohonan peninjauan kembali tersebut harus diberitahukan kepada pihak Termohon peninjauan kembali.
 - e) Pencabutan permohonan peninjauan kembali disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Termohon peninjauan kembali harus segera dikirim ke Mahkamah Agung dibarengi surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - f) Berkas perkara peninjauan kembali yang belum dikirim ke Mahkamah Agung, tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
- 21) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menerima salinan putusan peninjauan kembali beserta bundel A.
- 22) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama harus meneliti kembali salinan putusan peninjauan kembali dengan cermat sebelum menyampaikan kepada para pihak. Jika terdapat kekeliruan, salinan tersebut dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk perbaikan.
- 23) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memberitahukan isi putusan peninjauan kembali kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya salinan putusan peninjauan kembali.
- 24) Fotokopi *Relaas* pemberitahuan amar putusan peninjauan kembali dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

BAB II

ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAT

1. Administrasi Perkara Jinayat.

a. Mahkamah Syar'iyah

1) Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

a) Petugas Pendaftaran (Meja I)

(1) Penerimaan Secara Manual

- (a) Menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan Surat Permohonan pemeriksaan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri dilengkapi dengan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan kepolisian (penyidik), kemudian mendaftarnya ke dalam register perkara jinayat dan dicatat ke dalam SIPP.
- (b) Terhadap perkara yang Terdakwanya ditahan, petugas segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah, petugas segera membuat penetapan penahanan yang ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah dan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dimana Terdakwa ditahan, Terdakwa dan Keluarga Terdakwa.
- (c) Berkas perkara dimaksud dalam poin a meliputi pula barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan di persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti dan dicatat dalam SIPP.
- (d) Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan jinayat sebagai berikut:
 - Pembuatan Rencana Kerja/program kerja.
 - Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus untuk perkara Jinayat.

- Membuat surat pengantar pengirim berkas.
 - Mengelola berkas masuk perkara jinayat.
 - Menerima dan menyampaikan perkara praperadilan (kalau ada).
 - Mengelola upaya hukum.
 - Mengelola register penahanan.
 - Mengelola register izin/persetujuan penyitaan.
 - Mengelola register izin penggeledahan (kalau ada).
 - Pembuatan papan daftar penahanan dan daftar kegiatan persidangan.
 - Pendaftaran surat kuasa.
 - Menyelenggarakan rapat kerja administrasi jinayat.
 - Menerima/menyimpan barang bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.
- (e) Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Jinayat.
- (f) Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Jinayat meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
- (g) Pendaftaran perkara jinayat dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- (h) Petugas buku register harus mencatat dengan cermat, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk jinayat.
- (i) Pelaksanaan tugas administrasi (Meja I) merupakan tanggung jawab Panitera Muda Jinayat, di bawah koordinasi Panitera.

(2) Penerimaan secara e-Court

- (a) Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara melalui Pos Elektronik (pos-el), kemudian petugas Mahkamah

Syar'iyah melakukan pendaftaran dalam register perkara jinayat dan SIPP.

- (b) Dalam setiap pelimpahan perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu:
 - Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU);
 - Kantor Penyidik;
 - Instansi tempat Terdakwa ditahan; dan
 - Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.
- (c) Barang bukti tetap berada di Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- (d) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui Pos Elektronik (pos-el) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.
- (e) Jika terdakwa ditahan, petugas melalui Panitera Muda Jinayat melaporkan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk Hakim untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.
- (f) Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - Surat pelimpahan perkara;
 - Surat dakwaan;
 - Surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum;
 - Berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Pindai (*scan*) alat bukti tertulis jika ada;
 - Daftar barang bukti;
 - Foto barang bukti;
 - Dokumen penahanan jika ditahan; dan
 - Dokumen terkait lainnya.

- (g) Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
- (h) Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan Hakim/Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan Hakim/Majelis Hakim menetapkan hari sidang yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Panitera Muda Jinayat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara elektronik.
- (i) Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.
- (j) Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.
- (k) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa.
- (l) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang.

b) Petugas Register (Meja II)

- (1) Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan menginput ke dalam aplikasi SIPP.
- (2) Mencatat Nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register induk dan menginput ke dalam aplikasi SIPP.
- (3) Mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan dan SIPP.
- (4) Menerima dan memberikan tanda terima atas:
 - (a) Memori banding.

- (b) Kontra memori banding.
 - (c) Memori kasasi.
 - (d) Kontra memori kasasi.
 - (e) Alasan peninjauan kembali.
 - (f) Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
 - (g) Permohonan grasi.
 - (h) Penangguhan pelaksanaan putusan.
- (5) Pelaksanaan tugas administrasi (Meja II) di bawah tanggung jawab Panitera Muda Jinayat yang dikoordinir oleh Panitera.

2) Permohonan Banding

- a) Apabila putusan Mahkamah Syar'iyah dinyatakan banding dan terdakwa dalam tahanan, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah pada hari pernyataan banding itu juga mengirim surat pemberitahuan banding kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui email, yang lengkap dengan data-data sebagai berikut:
- (1) Nomor dan tanggal putusan yang dibanding;
 - (2) Pembanding, dilengkapi dengan identitas lengkap Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum (JPU);
 - (3) Amar putusan;
 - (4) Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan apa dan kapan berakhir masa tahanan;
 - (5) Perintah penetapan penahanan disebut secara lengkap sejak dari penyidik sampai kepada penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah dan perpanjangan penahanan dengan mencantumkan nomor, tanggal dan sejak dimulai penahanan sampai berakhir penahanan;
- b) Panitera membuat:
- (1) Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
 - (2) Akta permintaan banding.
 - (3) Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
 - (4) Akta pencabutan banding.

- c) Permintaan banding yang diajukan dicatat dalam register induk perkara jinayat dan register banding oleh petugas register dan dicatat di dalam SIPP.
- d) Permintaan banding diajukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan, kecuali perkara yang uqubatnya 12 (dua belas) bulan penjara atau yang setara dengan itu, pernyataan banding harus dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.
- e) Waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dinyatakan banding, sedangkan yang uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan, penyerahan memori banding paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah dinyatakan banding.
- f) Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- g) Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
- h) Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- i) Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
- j) Selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pemohon wajib diberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut di Mahkamah Syar'iyah.
- k) Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh maka Pemohon harus mengajukan

secara tegas dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah pengaju dan waktu mempelajari berkas di Mahkamah Syar'iyah Aceh paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- l) Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak permintaan banding diajukan, harus sudah dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- m) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, Panitera membuat Akta Pencabutan Banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah. Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- n) Salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah, harus diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
- o) Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register banding.
- p) Pelaksanaan tugas pada Meja II jinayat merupakan tanggung jawab Panitera Muda Jinayat dan di bawah koordinasi Panitera.

3) Permohonan Kasasi

- a) Apabila Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dinyatakan kasasi dan terdakwa dalam tahanan, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah pengaju pada hari pernyataan kasasi itu juga mengirim Surat Pemberitahuan Kasasi kepada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisi data lengkap, sebagai berikut:
 - (1) Nomor dan tanggal putusan yang dikasasi;
 - (2) Pemohon Kasasi, dilengkapi dengan identitas lengkap Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - (3) Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah pengaju dan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh;

- (4) Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan apa dan kapan berakhir masa tahanan;
- (5) Perintah penetapan penahanan disebut secara lengkap sejak dari penyidik sampai kepada penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan perpanjangan penahanan dengan mencantumkan nomor, tanggal dan sejak dimulai penahanan sampai berakhir penahanan;
- b) Permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan Akta Permohonan Kasasi oleh Panitera.
- c) Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.
- d) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan kasasi diajukan, Pemohon Kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/tambahan memori.
- e) Dalam hal Terdakwa selaku Pemohon Kasasi yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan dan mencatat alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan Memori Kasasinya.
- f) Panitera memberitahukan dan menyerahkan tembusan Memori Kasasi/tambahan Memori Kasasi kepada pihak lain, untuk itu panitera membuat tanda terima.
- g) Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi, untuk itu Panitera membuat dan memberikan Surat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

- h) Dalam hal Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan Memori Kasasi, untuk itu Panitera membuat Akta.
- i) Apabila Pemohon Kasasi tidak menyerahkan Memori Kasasi dan atau terlambat menyerahkan Memori Kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung untuk itu Ketua Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA Nomor 7 Tahun 2005).
- j) Terhadap perkara Jinayat yang diancam dengan uqubat penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat lain yang setara dengan itu, tidak dapat diajukan kasasi sesuai Pasal 236 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QHAJ).
- k) Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
- l) Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh Pemohon Kasasi. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum Terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Terdakwa.
- m) Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
- n) Untuk perkara kasasi yang Terdakwanya ditahan, Panitera Mahkamah Syar'iyah wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.
- o) Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah untuk diberitahukan

kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat Akta Pemberitahuan Putusan.

- p) Fotocopy relaas pemberitahuan putusan kasasi, segera dikirim ke Mahkamah Agung RI.
- q) Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.

4) Permohonan Peninjauan Kembali

- a) Terhadap putusan jinayat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya.
- b) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- c) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.
- d) Petugas menerima berkas perkara jinayat permohonan peninjauan kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
- e) Permohonan peninjauan kembali dari Terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon.
- f) Dalam hal Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
- g) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.

- h) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan peninjauan kembali diterima Mahkamah Syar'iyah, Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- i) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali Terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh penasehat hukum dan jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- j) Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana Terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan Terpidana ke persidangan Mahkamah Syar'iyah.
- k) Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditanda tangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera, berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
- l) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
- m) Permohonan peninjauan kembali yang Terpidananya berada di luar wilayah Mahkamah Syar'iyah yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - (1) Diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang memutus dalam tingkat pertama.
 - (2) Hakim dari Mahkamah Syar'iyah yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Mahkamah Syar'iyah tempat permohonan peninjauan kembali berada.

- (3) Berita Acara Pemeriksaan dikirim ke Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pendapat dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah yang telah memutus pada tingkat pertama.
- n) Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah di tingkat pertama.
- o) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setelah pemeriksaan persidangan selesai Panitera harus segera mengirimkan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Pemohon dan Jaksa.
- p) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampirkan tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan yang bersangkutan.
- q) Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- r) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja sesuai Pasal 240 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

5) Permohonan Grasi

- a) Terhadap Putusan jinayat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Permohonan Grasi ke Presiden secara tertulis oleh:
 - (1) Terpidana dan atau Kuasa Hukumnya.
 - (2) Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana.
- b) Putusan jinayat yang dapat diajukan grasi adalah putusan dengan uqubat minimal 2 (dua) tahun penjara atau yang setara dengan itu.
- c) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d) Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.
- e) Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh Terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permohonan dan salinannya, berkas perkara Terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.
- f) Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Grasi.
- g) Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Mahkamah Syar'iyah mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- h) Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama, dicatat oleh Petugas dalam buku register induk, dan diberitahukan oleh Panitera kepada Terpidana dengan membuat Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi.
- i) Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
 - (1) Surat pengantar.
 - (2) Daftar isi berkas perkara.
 - (3) Akta berkekuatan hukum tetap.
 - (4) Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi.
 - (5) Salinan Permohonan grasi dari Terpidana dan Akta Penerimaan salinan permohonan grasi.
 - (6) Surat kuasa dari Terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada).

- (7) Berita Acara Sidang.
- (8) Putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (9) Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (jika ada).
- (10) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi (jika ada).
- (11) Surat Dakwaan.
- (12) Eksepsi, dan putusan sela (jika ada).
- (13) Surat tuntutan.
- (14) Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).
- (15) Surat penetapan penunjukkan Hakim.
- (16) Surat penetapan hari sidang.
- (17) Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.
- (18) Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.

Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.

6) Pemberkasan Perkara Upaya Hukum

- a) Berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:
 - (1) Berkas perkara penyidik.
 - (2) Pelimpahan perkara dari Jaksa penuntut Umum.
 - (3) Penetapan penunjukan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.
 - (4) Penetapan hari sidang.
 - (5) Relas Panggilan.
 - (6) Perintah/penetapan penahanan.
 - (7) Penetapan izin/persetujuan penyitaan (bila ada).
 - (8) Penetapan izin/persetujuan pengeledahan (bila ada).
 - (9) Surat Kuasa Penasehat Hukum.
 - (10) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - (11) Berita acara sidang.
 - (12) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- (13) Pembelaan, replik, dan duplik.
- (14) Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada).
- (15) Dokumen elektronik.
- (16) Surat-surat lainnya.
- b) “Bundel A” tersebut disimpan oleh Mahkamah Syar’iyah dan menjadi arsip di Panitera Muda Hukum.
- c) Dalam hal ada upaya hukum banding, Panitera menyiapkan “Bundel berkas” yang disebut Bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:
 - (1) Surat permohonan banding.
 - (2) Akta permohonan banding.
 - (3) Akta pemberitahuan permohonan banding.
 - (4) Memori banding.
 - (5) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding.
 - (6) Kontra memori banding.
 - (7) Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding.
 - (8) Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara
 - (9) Akta memeriksa berkas perkara (inzage).
 - (10) Salinan putusan.
 - (11) Dokumen elektronik.
 - (12) Surat-surat lainnya.
- d) Bundel B atas upaya hukum banding disimpan dan menjadi arsip di Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh.
- e) Dalam hal ada upaya hukum kasasi, Panitera Mahkamah Syar’iyah menyiapkan bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari:
 - (1) Daftar isi dan Surat pengantar.
 - (2) Akta pemberitahuan putusan tingkat banding.
 - (3) Akta pemberitahuan permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi.
 - (4) Memori Kasasi/tambahan Memori Kasasi.
 - (5) Akta penerimaan Memori Kasasi/Tambahan Memori Kasasi:

- (a) Akta terlambat mengajukan Permohonan Kasasi;
- (b) Akta tidak mengajukan memori kasasi;
- (c) Akta terlambat mengajukan Memori Kasasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera.
- (6) Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada Termohon Kasasi.
- (7) Kontra Memori Kasasi/Tambahan Kontra Memori Kasasi.
- (8) Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori/Tambahan Kontra memberi Kasasi kepada Pemohon Kasasi.
- (9) Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara.
- (10) Akta memeriksa berkas perkara (inzage).
- (11) Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama.
- (12) Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding.
- (13) Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari Terdakwa.
- (14) Dokumen elektronik.
- (15) Surat-surat lainnya.
- f) Bundel B atas upaya hukum kasasi disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.
- g) Dalam hal ada upaya hukum Peninjauan kembali Panitera Mahkamah Syar'iyah menyiapkan Bundel B. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali terdiri dari:
 - (1) Surat Keterangan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
 - (2) Surat permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya.
 - (3) Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah.
 - (4) Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh (bila ada).
 - (5) Salinan Putusan Mahkamah Agung (bila ada).
 - (6) Berita Acara pemeriksaan dan Berita Acara pendapat Hakim.
 - (7) Dokumen elektronik.
 - (8) Surat-surat lainnya.

- h) Bundel B atas upaya hukum peninjauan kembali disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

7) Buku Register Perkara Jinayat

- a) Register dalam perkara jinayat terdiri dari:
 - (1) Register Induk Perkara Jinayat.
 - (2) Register Permohonan Banding Perkara Jinayat.
 - (3) Register Permohonan Kasasi Perkara Jinayat.
 - (4) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Jinayat.
 - (5) Register Induk Perkara Jinayat Anak.
 - (6) Register Permohonan Banding Perkara Jinayat Anak.
 - (7) Register Permohonan Kasasi Perkara Jinayat Anak.
 - (8) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Jinayat Anak.
 - (9) Register Perkara Jinayat Cepat.
 - (10) Register Perkara Jinayat Singkat.
 - (11) Register Praperadilan.
 - (12) Register Izin/Persetujuan Penggeledahan.
 - (13) Register Izin/Persetujuan Penyitaan.
 - (14) Register Penahanan Anak.
 - (15) Register Penahanan Mahkamah Syar'iyah.
 - (16) Register Permohonan Grasi.
 - (17) Register Kesepakatan Diversi.
 - (18) Register Barang Bukti.
- b) Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
- c) Register ditutup setiap akhir bulan dengan diberi nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahunnya dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Setiap akhir bulan register ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan Panitera Muda Jinayat dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Sisa bulan lalu : Perkara
 - (b) Masuk bulan ini : Perkara
 - (c) Putus bulan ini : Perkara
 - (d) Sisa bulan ini : Perkara
- (2) Penutupan register setiap akhir tahun, ditanda tangani oleh Panitera dan Ketua Mahkamah Syar'iyah, dengan perincian sebagai berikut:
- (a) Sisa tahun lalu : Perkara
 - (b) Masuk tahun ini : Perkara
 - (c) Putus tahun ini : Perkara
 - (d) Sisa tahun ini : Perkara

8) Laporan Perkara Jinayat

- a) Panitera Mahkamah Syar'iyah wajib membuat laporan keadaan perkara secara periodik setiap bulan, kwartal dan akhir tahun yang terdiri dari LIPA-1 sampai dengan LIPA-24, sebagai berikut:
- (1) Laporan keadaan perkara (LIPA.1)
 - (2) Laporan perkara yang dimohonkan banding (LIPA.2)
 - (3) Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LIPA.3)
 - (4) Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LIPA.4)
 - (5) Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi (LIPA.5)
 - (6) Laporan kegiatan hakim (LIPA.6)
 - (7) Laporan keuangan perkara (LIPA.7a)
 - (8) Laporan keuangan perkara eksekusi (LIPA.7b)
 - (9) Laporan keuangan perkara konsignasi (LIPA.7c)
 - (10) Laporan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara (LIPA.8)
 - (11) Laporan perkara khusus PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 (LIPA.9)
 - (12) Laporan penyebab terjadinya perceraian (LIPA.10)
 - (13) Laporan uang iwadl (LIPA.11)
 - (14) Laporan mediasi (LIPA.12)

- (15) Laporan penerbitan akta cerai (LIPA.13)
- (16) Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung (LIPA.14)
- (17) Laporan pelaksanaan pembebasan biaya (prodeo) (LIPA.15)
- (18) Laporan pelaksanaan posbakum (LIPA.16)
- (19) Laporan penerimaan hak-hak kePanitera (HHK) (LIPA.17)
- (20) Laporan penerimaan hak-hak kePanitera lainnya (HHKL) (LIPA.18)
- (21) Laporan minutasid perkara (LIPA.19)
- (22) Laporan tingkat penyelesaian perkara (LIPA.20)
- (23) Laporan verzet terhadap putusan verstek (LIPA.21)
- (24) Laporan penanganan bantuan pemanggilan/pemberitahuan (LIPA.22)
- (25) Laporan perkara e-Court (LIPA.23)
- (26) Laporan persidangan elektronik (LIPA.24)

Dilengkapi dengan Laporan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah yang isi laporan jenis perkara jinayat mencakup jenis-jenis perkara dan jenis pemeriksaan (Perkara Jinayat pemeriksaan biasa, Perkara Jinayat pemeriksaan singkat, dan Perkara Jinayat pemeriksaan cepat). Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Mahkamah Syar'iyah juga berkewajiban membuat laporan keadaan perkara jinayat, meliputi:

- (1) Laporan keadaan perkara jinayat umum (LIMS.1)
- (2) Laporan keadaan perkara jinayat anak (LIMS.2)
- (3) Laporan jenis perkara jinayat (LIMS.3)
- (4) Laporan perkara jinayat yang telah putus sudah dieksekusi (LIMS.4)
- (5) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan banding (LIMS.5)
- (6) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan kasasi (LIMS.6)
- (7) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan peninjauan kembali (LIMS.7)
- (8) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan grasi/remisi (LIMS.8)

- (9) Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (LIMS.9)
- b) Asli laporan dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, sedangkan lembar kedua dari setiap laporan tersebut dikirimkan kepada Panitera Mahkamah Agung dan tembusannya dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- c) Laporan keadaan perkara Jinayat sudah harus diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- d) Panitera membuat laporan tentang kegiatan Hakim dan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.
- e) Laporan kegiatan Hakim berisi tentang jumlah perkara yang diterima, diputus, sisa perkara, serta jumlah perkara yang sudah maupun yang belum diminutasi.
- f) Laporan tentang keadaan perkara jinayat berisi tentang keadaan perkara sejak diterima sampai diputus dan diminutasi:
 - (1) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi memuat tanggal permohonan diajukan, penerimaan, pengiriman dan penerimaan putusan serta pemberitahuan.
 - (2) Dalam setiap laporan terhadap perkara yang belum dikirim, harus disebutkan alasannya dalam kolom keterangan.
- g) Pembuatan laporan dilakukan sesuai dengan formulir yang tersedia, meliputi:
 - (1) Laporan yang bersifat data perkara dapat digunakan dalam menentukan kelas Mahkamah Syar'iyah, penyusunan anggaran, jumlah kebutuhan dan kualitas Hakim.
 - (2) Laporan yang bersifat evaluasi, merupakan laporan untuk mengetahui kegiatan para pejabat peradilan secara keseluruhan

baik Hakim maupun pejabat kepaniteraan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalannya peradilan.

9) Pengarsipan Berkas Perkara Jinayat

- a) Arsip perkara terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (1) Berkas perkara yang masih berjalan yakni perkara yang sudah diputus dan diminutasi tetapi masih dalam tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali dan belum dieksekusi.
 - (2) Berkas perkara yang sudah selesai adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
- b) Berkas perkara meliputi:
 - (1) Berkas perkara jinayat biasa.
 - (2) Berkas perkara jinayat singkat.
 - (3) Berkas perkara jinayat cepat.
 - (4) Berkas perkara praperadilan.
- c) Pembentukan dan penataan arsip dilakukan dengan cara:
 - (1) Memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan berkas perkara yang telah selesai.
 - (2) Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh Panitera Muda Jinayat dan disimpan dalam *box* atau sampul yang diikat secara rapi serta ditempatkan didalam rak atau lemari dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Nomor urut *box* atau sampul (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (b) Tahun perkara (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (c) Jenis perkara (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (d) Nomor urut perkara (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (e) Tingkat penyelesaian (ditulis pada *box* atau sampul)
- d) Berkas perkara yang telah selesai dikelola oleh Panitera Muda Hukum dan disusun sebagai berikut:
 - (1) Nomor urut *box* atau sampul (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (2) Tahun perkara (ditulis pada *box* atau sampul)
 - (3) Jenis perkara (ditulis pada *box* atau sampul)

- (4) Nomor urut perkara (ditulis pada *box* atau sampul)
- e) Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk dokumen elektronik dan media lainnya.

b. Mahkamah Syar'iyah Aceh

1) Penerimaan Perkara

- a) Petugas menerima berkas perkara banding yang dikirimkan oleh Mahkamah Syar'iyah berikut relaas pemberitahuan/penyerahan Memori Banding atau Kontra Memori Banding.
- b) Berkas perkara dimaksud diatas meliputi pula barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Barang-barang bukti tersebut dicatat dalam buku daftar barang bukti.
- c) Setelah berkas perkara lengkap petugas mencatat dalam buku register dengan mencatat sesuai dengan nomor urut dan tanggal penerimaan.
- d) Petugas mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.

2) Pemberkasan Banding

- a) Perkara yang telah diputus dalam tingkat banding, Panitera menyiapkan dan mengirimkan kembali bundel A dan salinan putusan kepada Mahkamah Syar'iyah. Bundel A merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan Surat Penetapan Majelis Hakim dan semua kegiatan/proses persidangan/pemeriksaan perkara tersebut.
- b) Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan banding, yang pada akhirnya menjadi arsip berkas perkara pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, merupakan himpunan surat-surat perkara yang terdiri dari:
 - (1) Surat permohonan banding.
 - (2) Akta Pernyataan Banding.
 - (3) Akta Pemberitahuan Permohonan Banding.
 - (4) Memori Banding.
 - (5) Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding.
 - (6) Kontra Memori Banding.

- (7) Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding.
- (8) Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara.
- (9) Berita acara/akta memeriksa berkas perkara.
- (10) Dokumen elektronik.
- (11) Surat-surat lainnya.

3) Register

- a) Register Jinayat pada tingkat Banding terdiri dari:
 - (1) Register Buku Induk Perkara Banding.
 - (2) Register Buku Induk Perkara Anak.
 - (3) Register Penahanan.
- b) Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
- c) Register banding ditutup setiap bulannya dengan diberi nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahunnya dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan Panitera Muda Jinayat dengan perincian sebagai berikut:
 - (a) Sisa bulan lalu : Perkara
 - (b) Masuk bulan ini : Perkara
 - (c) Putus bulan ini : Perkara
 - (d) Sisa bulan ini : Perkara
 - (2) Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditanda tangani oleh Panitera Muda Jinayat dan Panitera, serta diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan perincian sebagai berikut:
 - (a) Sisa tahun lalu : Perkara
 - (b) Masuk tahun ini : Perkara
 - (c) Putus tahun ini : Perkara
 - (d) Sisa tahun ini : Perkara

4) Laporan

- a) Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib membuat laporan keadaan perkara setiap bulan dan laporan Kegiatan Hakim setiap 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya sudah diterima Mahkamah Agung tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- b) Macam-macam laporan:
 - (1) Laporan Keadaan Perkara Jinayat.
 - (2) Laporan Kegiatan Hakim.
- c) Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat evaluasi atas laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Mahkamah Syar'iyah di daerah hukumnya untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- d) Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat rekapitulasi setiap akhir tahun atas laporan dari seluruh Mahkamah Syar'iyah di daerah hukumnya tentang keadaan perkara banding dan jenis perkara serta mengirimkan kepada Mahkamah Agung.
- e) Laporan-laporan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung c.q Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

5) Pengarsipan

- a) Berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah sedangkan bundel B menjadi arsip di Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b) Pembenahan dan penataan arsip dilakukan dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan berkas perkara yang telah selesai.
- c) Berkas perkara:
 - (1) Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh Panitera Muda Jinayat.
 - (2) Perkara yang telah diputus, bundel A dan salinan putusan dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah.

(3) Terhadap berkas yang didalamnya berisi bundel B disimpan dalam *box* atau sampul yang diikat secara rapi dan ditempatkan diatas rak atau dalam lemari yang dikelola oleh Panitera Muda Hukum dengan diberi:

- (a) Nomor urut *box* atau sampul (ditulis pada *box* atau sampul);
- (b) Tahun perkara (ditulis pada *box* atau sampul);
- (c) Jenis perkara (ditulis pada *box* atau sampul);
- (d) Nomor urut perkara (ditulis pada *box* atau sampul);
- (e) Tingkat penyelesaian (ditulis pada *box* atau sampul).

d) Disamping pengarsipan seperti tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk dokumen elektronik atau media lainnya.

2. Administrasi Persidangan Perkara Jinayat

a. Mahkamah Syar'iyah

Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari seorang Ketua Majelis dan 2 (dua) Hakim Anggota dan dalam perkara tertentu, Majelis Hakim dapat terdiri dari seorang Ketua Majelis dan 4 (empat) orang Hakim Anggota dan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas, persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, misalnya perkara dengan pemeriksaan acara cepat, dan praperadilan.

Perkara-perkara jinayat yang diperiksa dan diadili di persidangan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari:

- 1) Perkara dengan acara biasa.
- 2) Perkara dengan acara singkat.
- 3) Perkara dengan acara cepat.

1) Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Biasa

a) Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Jinayat dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk

menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Mahkamah Syar'iyah yang jumlah perkaranya banyak.
- c) Perkara yang Terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas Musyawarah Majelis Hakim.
- d) Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
- e) Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
- f) Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si Terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
- g) Syarat-syarat materil:
 - (1) Waktu dan tempat jarimah dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).
 - (2) Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya.
 - (3) Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan Jinayat itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
 - (4) Mengenai butir a dan b bersifat imperatif, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
- h) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
- i) Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam

waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

2) Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Singkat

- a) Berdasarkan pasal 206 Qanun Hukum Acara Jinayat, yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara jinayat yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- b) Pemeriksaan dengan acara singkat hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.
- c) Pengajuan perkara jinayat dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- d) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- e) Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas Terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan Jarimah yang didakwakan secara lisan, dari hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 206 huruf a QHAJ).
- f) Pendaftaran perkara jinayat dengan acara singkat, dilakukan Panitera Muda Jinayat setelah pemeriksaan perkara.
- g) Catatan dari Penuntut Umum yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan pengganti surat dakwaan.
- h) Apabila pada hari persidangan yang ditentukan Terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, dicatat dalam Buku Ekspedisi.
- i) Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kalender dan bilamana dalam waktu tersebut Penuntut

Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa (Pasal 206 huruf d QHAJ).

- j) Putusan perkara jinayat singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- k) Ketua Mahkamah Syar'iyah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri, agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 (tiga) hari kalender sebelum hari persidangan.

3) Pemeriksaan Perkara Jinayat dengan Acara Cepat

- a) Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara jinayat yang diancam dengan hukuman paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau hukuman denda 30 (tiga puluh) gram emas murni.
- b) Hakim Mahkamah Syar'iyah dapat bersidang dengan Hakim tunggal.
- c) Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding.
- d) Perkara jinayat dengan acara cepat, didaftarkan dalam Register Jarimah cepat.

4) Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut Umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan perubahan diberitahukan kepada Tersangka atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik.

5) Bantuan Hukum

- a) Setiap orang yang tersangkut perkara jinayat berhak memperoleh bantuan hukum.
- b) Bagi Terdakwa yang didakwa melakukan jarimah yang diancam dengan hukuman hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam dengan

hukuman 20 (dua puluh) kali cambuk atau denda 400 (empat ratus) gram emas murni atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, Majelis/ Hakim wajib menunjuk Penasehat Hukum/Advokat bagi Terdakwa.

- c) Ketidakmampuan Terdakwa harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dimana Terdakwa berdomisili.
- d) Dalam hal Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, hal tersebut harus dinyatakan di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang.

6) Bentuk Surat Dakwaan

- a) Dalam praktek terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:
 - (1) Surat Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Qanun Jinayat, misalnya pencurian.
 - (2) Surat Dakwaan Kumulatif, yaitu terhadap Terdakwa didakwakan beberapa Jarimah secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri.

Terhadap bentuk dakwaan ini semua Jarimah yang didakwakan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis/Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan.

Cara penulisan dakwaan kumulatif: Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya atau Ke-Satu, Ke-dua, Ke-tiga, dan seterusnya. Atau Satu, dan Dua, dan Tiga, dan seterusnya.

Contoh:

Kesatu : Minum Khamar

Kedua : Produksi Khamar, menimbun/menyimpan, menjual dan memasukkan khamar

Ketiga : Mengikut sertakan anak-anak dalam minum Khamar dan memproduksi khamar, menimbun/menyimpan

khamar dan menjual khamar serta memasukkan khamar

(3) Dakwaan Subsideritas.

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa jarimah yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi) mulai dari jarimah yang terberat sampai dengan jarimah yang teringan ancaman jinayatnya.

Contoh dakwaan subsideritas.

- (a) Primer;
- (b) Subsider;
- (c) Lebih Subsider.

Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primer bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

(4) Surat Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan ini, kepada Terdakwa didakwakan beberapa jarimah, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata “atau” antara beberapa pasal jarimah yang didakwakan.

(5) Dakwaan Kombinasi

Merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk subsider dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsider atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

Contoh Dakwaan Kombinasi (antara dakwaan subsider dengan dakwaan alternatif)

Primer

Subsider

Atau

Primer

Subsider

7) Pembuktian

- a) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - (1) keterangan Saksi.
 - (2) keterangan ahli.
 - (3) barang bukti.
 - (4) surat.
 - (5) bukti elektronik.
 - (6) pengakuan Terdakwa, dan
 - (7) keterangan Terdakwa.
- b) Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah, berikut sebab pengetahuan saksi tentang Jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa.
- c) Hakim Mahkamah menjatuhkan putusan jika telah nyata terbukti Jarimah yang didakwakan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, baik 2 (dua) orang saksi ataupun 1 (satu) orang saksi ditambah dengan bukti lainnya.
- d) Keterangan 1 (satu) saksi dengan saksi lainnya harus mempunyai relevansi yang diyakini dan logis, disertai dengan jalan pengetahuan saksi.
- e) Khusus dalam Jarimah zina, Hakim memutus berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses perzinaan.
- f) Jika ternyata keterangan saksi palsu, maka saksi dikenakan Jarimah *Qadzaf*.
- g) Dalam mencari keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan integritas, cara hidup kesusilaan dan sifat kejujuran saksi.

- h) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- i) Dalam perkara Jinayat, Saksi terbagi kepada 4 (empat) macam, yaitu:
 - (1) Saksi yang meringankan Terdakwa, yaitu saksi yang dimintakan Terdakwa untuk dihadirkan dan diperiksa guna meringankan atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
 - (2) Saksi yang memberatkan, yaitu saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum guna menerangkan tentang Jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa;
 - (3) Saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan Jarimah yang didakwakan;
 - (4) Saksi korban, yaitu korban dalam perbuatan Jarimah.
- j) Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi guna didengar keterangannya di persidangan. Jika saksi enggan hadir meskipun telah dipanggil, maka Ketua Majelis dapat memerintahkan untuk memanggil paksa saksi agar hadir di persidangan.
- k) Sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu mengangkat sumpah sesuai agama yang dianutnya.
 - (1) Jika beragama Islam, di bawah Al Quran yang diletakkan, saksi mengucapkan lafal sumpah sebagai berikut:
“Wallahi” (atau demi Allah) “saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”;
 - (2) Jika beragama Kristen Protestan, berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”, sedangkan untuk yang beragama Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah;

- “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”;
- (3) Jika beragama Hindu, berdiri sambil mengucapkan sumpah:
“Om atah parama wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”;
- (4) Jika beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah:
“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”.
- (5) Jika Penganut aliran Kepercayaan, saksi mengucapkan janji:
“Saya Berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”.
- (6) Jika saksi Ahli, yang beragama Islam mengucapkan Sumpah diawali dengan kalimat “Wallahi” Demi Allah saya bersumpah, sedangkan bagi saksi ahli yang beragama selain Islam maka lafal sumpahnya diawali dengan mekanisme agama masing-masing, diikuti dengan kalimat sumpah “bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya.”
- l) Untuk mewujudkan asas persamaan kedudukan di depan hukum, atas permintaan Terdakwa, Penasehat Hukum ataupun Penuntut Umum, Hakim wajib mendengarkan keterangan saksi yang dimintakan atau yang terdapat dalam surat pelimpahan perkara.
- m) Jika dipandang telah cukup, tanpa menutup kemungkinan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan, Hakim dapat melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan.

8) Penggabungan Jinayat dan Muamalat dalam bentuk Kompensasi

- a) Kompensasi adalah `uqubat (hukuman) yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b) Dalam hal Ganti Rugi diatur sebagai berikut:
 - (1) Jika suatu perbuatan Jarimah menimbulkan kerugian materiil baik terhadap korban Jarimah maupun terhadap orang lain, atas permintaan orang-orang tersebut, Hakim dapat menetapkan memberi izin penggabungan perkara Jinayat dengan muamalat yakni permohonan ganti kerugian/kompensasi;
 - (2) Permohonan kompensasi diajukan oleh orang yang merasa dirugikan secara materiil, paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan `Uqubat;
 - (3) Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili permohonan tersebut, berkaitan dengan kebenaran dasar permohonan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah;
 - (4) Putusan Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (5) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas permohonan kompensasi yang diajukan korban;
 - (6) Baik Pemohon Kompensasi maupun Terdakwa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk saling jawab-menjawab serta membuktikan alasan masing-masing;
 - (7) Jika terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi terhadap perkara Jinayat, maka dengan sendirinya permohonan kompensasi turut diperiksa dalam tingkat banding dan kasasi;
 - (8) Kompensasi merupakan perkara tambahan dalam perkara Jinayat, karena itu jika perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding,

maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak dapat diajukan;

(9) Permohonan Kompensasi tidak dapat digabungkan dalam perkara Jarimah yang disidang dengan acara singkat, yaitu Jarimah dengan uqubah maksimal 24 (dua puluh empat) bulan kurungan atau setara dengan itu;

(10) Tata cara Pengajuan permohonan ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

9) Rehabilitasi

a) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah Syar'iyah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Permintaan rehabilitasi diajukan Terdakwa sebagai gugatan praperadilan atas kesalahan penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya gugatan Praperadilan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

(2) Hakim membuka sidang guna mendengar keterangan dari Tersangka sebagai Pemohon Praperadilan maupun dan dari Pejabat yang berwenang, guna memeriksa dan memutus tentang:

(a) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

(b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

(c) materi gugatan rehabilitasinya.

(d) akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan

(e) ada benda yang disita yang tidak termasuk sebagai alat bukti.

(3) Pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat dan diputus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang pertama.

- (4) Selama pemeriksaan perkara praperadilan belum diputuskan, maka pemeriksaan terhadap perkara Jinayat tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Selain memuat dasar hukum, jika praperadilan dikabulkan maka putusan praperadilan juga memuat tentang:
 - (a) Rehabilitasi Tersangka dengan “memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya”.
 - (b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- c) Rehabilitasi yang berkaitan dengan materi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (APBK).
- d) Ganti kerugian yang berakibat Tersangka ditahan, dapat dikompensasikan setara dengan uang senilai 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni untuk setiap 1 (satu) hari penahanan.
- e) Tata cara rehabilitasi dalam perkara Jinayat lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

10) Barang Bukti

Barang Bukti (BB) adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau sebagai obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

- a) Barang Bukti diserahkan seluruh atau sebagian oleh Penuntut Umum ke Mahkamah, bisa pada saat pelimpahan berkas perkara ataupun pada saat persidangan.

- b) Panitera Pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada Panitera melalui Panitera Muda Jinayat.
- c) Barang-barang bukti yang disimpan di Mahkamah Syar'iyah wajib distempel.
- d) Barang-barang bukti yang berupa uang, surat-surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara, harus disimpan pada tempat tersendiri yang disediakan untuk itu.
- e) Barang-barang bukti yang telah menjadi tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh pejabat di lingkungan Mahkamah Syar'iyah (Hakim, Panitera dan karyawan). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tertanggal 23 Oktober 1969 No. 17/1969.
- f) Pengajuan barang bukti di persidangan dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) Apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan, maka cukup diajukan contohnya saja.
 - (2) Jika diperlukan, Ketua Majelis dapat memerintahkan seorang Hakim Anggota didampingi oleh Panitera Pengganti untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan Panitera Pengganti wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik.
 - (3) Barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum diajukan ke muka persidangan dan telah dilelang oleh Penuntut Umum, maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti di muka persidangan.
 - (4) Setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim.

- (5) Barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh Majelis Hakim/Hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk Negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada dari mana barang itu disita.
- g) Sebelum putusan diucapkan, Hakim dapat mengembalikan barang bukti atas permohonan dari pemiliknya atau dari siapa benda itu disita melalui permohonan dan dengan membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim.

11) Banding

- a) Permohonan banding dalam perkara Jinayat diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ataupun dari pihak Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah yang memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir di persidangan tahap pembacaan putusan.
- b) Permohonan banding yang telah didaftar, selanjutnya disampaikan kepada Terbanding (Terdakwa atau Penuntut Umum).
- c) Memori banding wajib telah diserahkan kepada Panitera dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.
- d) Setelah menerima Memori Banding, Panitera paling lama 5 (lima) hari setelah menerimanya, harus sudah menyerahkannya kepada Terbanding.
- e) Terbanding paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima memori banding memasukkan kontra memori banding. Keterlambatan batas waktu penyerahan kontra memori banding, secara hukum dinyatakan Terbanding tidak mengajukannya.
- f) Khusus terhadap jarimah dengan uqubat maksimal 12 (dua belas) bulan kurungan, pernyataan banding harus telah dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.

- g) Waktu penyerahan memori banding diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pernyataan banding dan penyerahan kontra memori banding 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan menerima penyerahan memori banding.
- h) Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah harus memberi putusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas perkara diterima.
- i) Dalam hal Terdakwa yang diputus perkaranya tidak mengajukan banding, maka Panitera membuat Akta atau Surat Keterangan yang menyatakan Terdakwa menerima putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, selanjutnya melekatkan Akta tersebut pada berkas perkara.
- j) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara, Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.
- k) Panitera yang menerima pernyataan banding, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pendaftaran banding, salinan putusan dan berkas perkara serta surat bukti telah dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh
- l) Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib disertakan dengan keterangan tentang ditahan tidaknya Terdakwa pada saat pengajuan banding.
- m) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas perkara banding, setelah mempelajari berkas perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib menetapkan perlu tidaknya memperpanjang masa penahanan Terdakwa, baik karena jabatannya ataupun atas permintaan Terdakwa.
- n) Pemohon banding berhak membuat pernyataan tertulis akan memeriksa berkas di Mahkamah Syar'iyah Aceh yang diserahkan melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara. Terhadap pernyataan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- o) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Hakim dibantu dengan 1 (satu) orang Panitera.
- p) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.
- q) Dilarang bagi Hakim atau Panitera yang menangani perkara Jinayat mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah, semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami/isteri meskipun telah bercerai.
- r) Dilarang juga dalam memeriksa perkara yang sama, antara Hakim atau Panitera tingkat pertama yang mempunyai hubungan karena sedarah, semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami/isteri meskipun telah bercerai dengan Hakim atau Panitera tingkat banding.
- s) Dilarang juga bagi Hakim yang menangani perkara tersebut merupakan Hakim yang sebelumnya memeriksa pada tingkat pertama.
- t) Jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dijatuhi 'Uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya harus memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.
- u) Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan pada tingkat pertama.

12) Koneksitas (Pasal 94 s.d 96 QHAJ)

- a) Jarimah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, maka pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun Jinayat sehingga diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah.
- b) Bila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada qanun, maka ia diperiksa dan diadili di peradilan umum.

- c) Jika perbuatan jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan Jarimah yang diatur dalam KUHP atau ketentuan uqubat di luar KUHP, maka pelaku jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah.

13) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

- a) Pada setiap Mahkamah Syar'iyah ditunjuk Hakim yang bertugas untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan Uqubat dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- b) Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat;
- c) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- d) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan Uqubat, yang diperoleh dari perilaku Teruqubat atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap Teruqubat selama menjalani hukumannya;
- e) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Teruqubat selesai menjalani hukumannya;
- f) Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku Teruqubat tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut;
- g) Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan Teruqubat tertentu;

- h) Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah secara berkala 6 (enam) bulan sekali (per semester).

14) Sidang Tertutup Untuk Umum

- a) Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan, perkara dengan Terdakwa anak-anak atau menurut peraturan perundangan-undangan dinyatakan tertutup.
- b) Putusan atas perkara tersebut harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- c) Jika diantara para Terdakwa ada yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka untuk Terdakwa tersebut oleh Hakim ditetapkan untuk diperiksa secara tertutup.
- d) Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

15) Penahanan

- a) Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- b) Penahanan hanya dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- c) Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab Penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan;
- d) Perhitungan pengurangan masa tahanan dari uqubat yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Mahkamah Syar'iyah kecuali uqubat hudud;
- e) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi uqubat hudud disebutkan dalam putusan sebagai hukuman tambahan;
- f) Pengurangan uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

- g) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 QHAJ guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan disebabkan Tersangka/Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan surat dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan;
- h) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- i) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di atas atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - (1) Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.
 - (2) Pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - (3) Pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (4) Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- j) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat yang setara dengan itu diatur secara khusus dengan mengikuti ketentuan pasal 30 ayat (2) QHAJ;
- k) Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan;

- l) Sejak perkara terdaftar di Mahkamah Syar'iyah maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Mahkamah Syar'iyah, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim;
- m) Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang;
- n) Apabila tersangka atau Terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut diganti selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit;
- o) Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan;
- p) Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah Tersangka/Terdakwa;
- q) Besarnya uang jaminan sesuai dengan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan memperhatikan berat ringannya jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa, kedudukan Terdakwa/Penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya;
- r) Barang atau Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah. Uang atau barang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap harus diserahkan dan disimpan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah;
- s) Apabila Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah menjadi milik negara, dan disetor ke Baitul Mal;
- t) Apabila Terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai Terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia;
- u) Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah harus segera menyampaikan surat

- permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- v) Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding atau kasasi, maka kewenangan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung, sejak pernyataan banding atau kasasi tersebut;
 - w) Permohonan banding atau kasasi harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung dengan mengikuti petunjuk Surat Ketua Kamar Peradilan Agama Nomor 18/Tuaka-PA/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/1399/HK.01/08/2016;
 - x) Apabila Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan;
 - y) Pada azasnya selama Tersangka/Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, kecuali uqubat hudud;
 - z) Yang berwenang mengeluarkan Tersangka/Terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana Tersangka/Terdakwa ditahan.

16) Status Tahanan

- a) Tanggungjawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada Mahkamah Syar'iyah sejak perkara tersebut dilimpahkan, sedangkan untuk pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
- b) Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, status Terdakwa beralih menjadi narauqubat.
- c) Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- d) Apabila masa penahanan sama dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- e) Apabila lamanya Terdakwa ditahan telah sesuai dengan uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh baik uqubat penjara, cambuk atau denda maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya Kasasi.
- f) Apabila dalam tingkat banding, lamanya penahanan telah sama dengan uqubat yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah, Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- g) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Mahkamah Syar'iyah wajib menanyakan tentang status penahanan Terdakwa kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- h) Dalam hal proses banding dan kasasi, masa tahanan Terdakwa hampir berakhir maka Mahkamah Syar'iyah pengaju wajib mengajukan permohonan perpanjangan penahanan.

17) Pembantaran (Penundaan)

Untuk proses penundaan penahanan sementara terhadap Terdakwa karena alasan kesehatan pembantaran (penundaan) dalam hal ini dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 9 ayat (10) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 *jo.* SEMA Nomor 1 tahun 1989 tentang pembantaran (*stuiting*) tenggang waktu penahanan bagi Terdakwa yang Di Rawat Inap Di Luar Rutan Atas Izin Instansi yang berwenang menahan.

- a) Pembantaran (*stuiting*) waktu penahanan Terdakwa yang dirawat inap dirumah sakit didasarkan pada surat keterangan dokter Rumah Tahanan Negara (Rutan).

- b) Pembantaran (penundaan) dilakukan atas dasar Penetapan Majelis Hakim, terhitung pada saat Terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan berakhir setelah Terdakwa berada kembali dalam Tahanan Negara.

18) Pengalihan Penahanan

Dalam memproses permohonan pengalihan penahanan dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah dapat diproses sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) QHAJ.

- a) Jenis tahanan terdiri dari rumah tahanan negara, tahanan rumah dan tahanan kota.
- b) Terdakwa/Penasehat hukumnya dapat mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari penahanan rumah tahanan negara ke penahanan rumah atau penahanan kota, baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dengan mengemukakan alasan pengalihan penahanan dengan jaminan.
- c) Dalam hal Terdakwa dalam tahanan Mahkamah Syar'iyah, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya: jaminan kehadiran Terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/ kemanusiaan.
- d) Apabila Permohonan pengalihan penahanan baik dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam penetapan, ditandatangani oleh Majelis Hakim dan diucapkan di persidangan, serta dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- e) Penetapan Hakim sebagaimana disebutkan diatas, tembusannya diberikan kepada Terdakwa/keluarganya atau Penasehat Hukum, serta kepada instansi yang berkepentingan.

- f) Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke Rumah Tahanan Negara, maka Hakim harus mempedomani Pasal 21 ayat (5) dan 26 ayat (1) QHAJ

19) Penangguhan Penahanan

Apabila Terdakwa/kuasanya meminta penangguhan penahanan maka:

- a) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, dan dapat mencabut penangguhan penahanan kembali dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.
- b) Dalam hal permohonan penangguhan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di persidangan dan di catat dalam Berita Acara sidang.

20) Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan maka:

- a) Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, atau pakaian, badan, atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu dengan Surat Izin Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat;
- b) Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah lain, maka harus diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong setempat;
- c) Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Mahkamah Syar'iyah di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib memberi izin pengeledahan;
- d) Dalam Jarimah koneksitas yang berwenang memberi izin pengeledahan adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah dimana perkara tersebut akan diajukan;

- e) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Syar'iyah, dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan.

21) Penyitaan

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah di wilayah mana barang yang akan disita berada.
- b) Dalam keadaan yang sangat mendesak Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah atas benda bergerak dan Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat untuk memperoleh persetujuan
- c) Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah di tempat terjadinya jarimah, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut, sedangkan Ketua Mahkamah Syar'iyah di wilayah mana barang yang disita itu berada, hanya "Mengetahui".
- d) Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.

22) Praperadilan

- a) Praperadilan dapat dilakukan dalam hal:
 - (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - (2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b) Yang dapat mengajukan praperadilan adalah:
 - (1) Tersangka/kuasanya
 - (2) Penyidik atau Penuntut Umum, atau
 - (3) Pihak lain yang dirugikan.

- c) Proses pemeriksaan praperadilan
- (1) Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah dan dibantu oleh seorang Panitera.
 - (2) Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - (3) Hakim mendengar keterangan Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang tentang alasan-alasan praperadilan.
 - (4) Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.
 - (5) Pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau belum diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
 - (6) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat:
 - (a) Dasar dan alasannya harus jelas.
 - (b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka.
 - (c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, Penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan.
 - (d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
 - (e) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera

dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.

- (7) Ganti kerugian dapat diminta akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- (8) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (APBK) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- d) Upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
 - (1) Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding.
 - (2) Putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - (3) Terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

23) Kewajiban Hakim Untuk Mengundurkan Diri

- a) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Ketua Majelis sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera.
- b) Ketua Majelis sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- c) Seorang Hakim, Jaksa Penuntut Umum wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum,

Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

- d) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain.

24) Putusan

- a) Sistematika Putusan Uqubat Jinayat
- (1) Kalimat Putusan.
 - (2) Nomor Putusan.
 - (3) Kalimat Bismillahirrahmanirrahim (tulisan Arab).
 - (4) Kepala Putusan/Irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
 - (5) Identitas Terdakwa.
 - (6) Tahapan penahanan, jika ditahan.
 - (7) Surat dakwaan.
 - (8) Tuntutan uqubat.
 - (9) Pembelaan.
 - (10) Fakta hukum.
 - (11) Pertimbangan hukum.
 - (12) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan.
 - (13) Terpenuhinya unsur-unsur Jarimah.
 - (14) Pernyataan kesalahan Terdakwa.
 - (15) Alasan yang memberatkan atau yang meringankan hukuman.
 - (16) Kualifikasi dan pembedaan.
 - (17) Penetapan pengurangan masa tahanan.
 - (18) Status tahanan Terdakwa.
 - (19) Penentuan status barang bukti.
 - (20) Biaya perkara.
 - (21) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan.

(22) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

- b) Perkara jinayat biasa yang Terdakwanya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa telah berulang kali dipanggil tetapi tidak datang, maka perkara diputus dengan amar “Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”.
- c) Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d) Jika dalam suatu perkara lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan.
- e) Dalam hal Terdakwa dihukum dengan uqubat penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang dijalannya, maka dalam putusan harus disebutkan “Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan.”

25) Biaya Perkara

Putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya. Dalam pedoman tambahan KUHAP ditentukan biaya perkara minimal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa biaya perkara maksimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding.

b. Pengadilan Anak pada Mahkamah Syar'iyah

- 1) Sepanjang belum diadakan aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, Mahkamah Syar'iyah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak berkonflik dengan

hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

- 3) Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
- 4) Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 5) Pemeriksaan perkara:
 - a) Dalam hal anak melakukan tindak jarimah sebelum 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syar'iyah setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.
 - b) Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan melalui Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
 - c) Dalam hal belum ada Hakim anak, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat menunjuk Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - d) Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim Majelis dalam hal apabila ancaman uqubat atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukuman *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya.
 - e) Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.
 - f) Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Persidangan dilakukan secara tertutup.

- (2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan toga.
- (3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan uqubat dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.
- (4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan Hakim.
- (5) Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.
- (7) Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- (8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang sidang khusus anak.
- (9) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- (10) Dalam persidangan, Terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim
- (11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

6) Penahanan.

- a) Hakim berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- b) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan

masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

- c) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

7) Putusan

- a) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
- b) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- c) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau uqubat.

8) Macam-Macam Uqubat

- a) Uqubat yang dijatukan terdiri dari uqubat pokok dan uqubat tambahan.
- b) Uqubat pokok meliputi:
 - (1) Uqubat peringatan;
 - (2) Uqubat dengan syarat-syarat berupa:
 - (a) pembinaan diluar lembaga;
 - (b) pembinaan masyarakat;
 - (c) pengawasan.
 - (3) Uqubat pelatihan kerja,
 - (4) Uqubat pembinaan didalam lembaga
 - (5) Uqubat penjara.
- c) Uqubat tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari jarimah atau pemenuhan kewajiban adat.
- d) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum berupa:
 - (1) mengembalikan kepada orang tua/wali.
 - (2) penyerahan kepada seseorang;
 - (3) perawatan di rumah sakit jiwa atau perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - (4) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan informal;

- (5) pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- (6) perbaikan akibat jarimah.
- e) Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi uqubat penjara.
- f) Uqubat penjara, uqubat kurungan atau uqubat denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum paling lama atau paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari maksimum ancaman uqubat bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman uqubat bagi anak.
- g) Apabila anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan jarimah belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam uqubat mati atau uqubat penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana tersebut diatas, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

c. Mahkamah Syar'iyah Aceh

1) Penelaahan Berkas Perkara:

- a) Berkas perkara diterima oleh Panitera Muda Jinayat, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Instrumen Penundaan Sidang dan Amar Putusan disampaikan kepada Wakil Panitera/Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b) Paling lama 2 (dua) hari sejak berkas perkara diterima, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk segera ditunjuk Majelis Hakimnya.
- c) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, Panitera Muda Jinayat segera menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
- d) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak penerimaan berkas banding, Majelis Hakim wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan/tidak ditahan.

2) Persidangan

- a) Dalam hal berkas perkara telah diterima oleh Ketua Majelis, maka masing- masing Hakim mempelajari dan memeriksa berkas tersebut.
- b) Untuk keperluan pembuktian, Majelis Hakim dapat mengadakan pemeriksaan tambahan.
- c) Panitera/Panitera Pengganti membantu Hakim dalam pemeriksaan tambahan tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.
- d) Panitera/Panitera Pengganti wajib menyusun Catatan Sidang, yang disampaikan kepada Ketua Majelis dan Hakim Anggota, guna kepentingan musyawarah dan penyusunan putusan oleh Majelis.
- e) Putusan yang telah dimusyawarahkan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB III

PROSES BERACARA

1. Pengajuan Perkara Gugatan (*Contentiosa*)

a. Gugatan di Bidang Perkawinan

1) Cerai Gugat

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk membuat surat gugatan lisan tersebut;
- c) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- e) Gugatan cerai diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal.
- f) Jika gugatan cerai diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Tergugat bertempat tinggal tidak berakibat gugatan tidak dapat diterima walaupun ada eksepsi, karena tidak merugikan Tergugat.
- g) Gugatan cerai dapat digabung dengan gugatan harta bersama, nafkah lampau, pemeliharaan anak, nafkah anak dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian.

2) Cerai Talak

- a) Pemohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika Pemohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat Pemohonan lisan tersebut;
- c) Pemohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

- d) Jika Pemohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan cerai talak diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal.
- f) Dalam hal permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima jika Termohon mengajukan eksepsi dan eksepsinya dikabulkan;
- g) Permohonan cerai talak dapat digabung dengan pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak.

3) Gugatan Akibat Hukum Perkawinan/Akibat Perceraian

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- c) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- e) Gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Tergugat bertempat tinggal;
- f) Gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal dapat berakibat tidak dapat diterima jika Tergugat mengajukan eksepsi;
- g) Gugatan pembagian harta bersama dapat digabung dengan pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah;

b. Gugatan Selain Bidang Perkawinan

1) Gugatan yang objeknya berupa benda tidak bergerak

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;

- b) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- c) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- e) Gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat atau beberapa Tergugat. Jika tidak diketahui tempat diam Tergugat dan tempat tinggal yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana objek sengketa berada atau salah satu objek sengketa berada.

2) Gugatan yang objeknya benda bergerak

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- c) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- e) Gugatan diajukan kepada pengadilan dimana Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal;

3) Gugatan terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- c) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

- d) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- e) Gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

c. Gugatan sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana

1) Proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan pendahuluan

- a) Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana para pihak bertempat tinggal, namun apabila Penggugat dan Tergugat berbeda wilayah hukum/tempat tinggal, maka diajukan di pengadilan wilayah hukum Tergugat dengan Penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum/domisili Tergugat;
- c) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa atau wakilnya;
- d) Gugatan harus memenuhi syarat-syarat:
 - (1) Perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang sama, apabila Penggugat dan Tergugat berbeda wilayah hukum/tempat tinggal, maka diajukan di pengadilan wilayah hukum Tergugat dengan Penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum/domisili Tergugat;
 - (3) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - (4) Gugatan harus dilampiri bukti surat yang sudah dilegalisir;
 - (5) Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai:

- (a) Materi gugatan dan persyaratan gugatan, apakah gugatan tersebut termasuk perkara sederhana atau tidak;
- (b) Menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- (6) Jika hasil pemeriksaan tersebut dalam angka (5) huruf (a) tidak sederhana, maka Hakim yang ditunjuk:
 - (a) Menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana;
 - (b) Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut dari register perkara;
 - (c) Memerintahkan Panitera mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;
- (7) Hakim menetapkan hari sidang jika dari hasil pemeriksaan pendahuluan Hakim menyatakan perkara termasuk gugatan sederhana;
- (8) Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak;

2) Proses Persidangan Gugatan Sederhana

- a) Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal;
- b) Hakim melaksanakan sidang dibantu oleh Panitera Pengganti;
- c) Hakim memberikan penjelasan mengenai gugatan acara sederhana, tata cara pembuktian, dan upaya hukum kepada para pihak;
- d) Hakim mendamaikan para pihak dan memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- e) Perdamaian di luar persidangan harus dilaporkan kepada Hakim, jika tidak dilaporkan kepada Hakim maka perdamaian tersebut tidak mengikat para pihak;
- f) Dalam hal terjadi perdamaian dalam persidangan atau perdamaian di luar persidangan yang dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim harus membuat putusan akta perdamaian;
- g) Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum;
- h) Dalam hal tidak tercapai perdamaian, Hakim membacakan surat gugatan dan jawaban Tergugat;

- i) Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan;
- j) Jika Tergugat mengajukan eksepsi, rekonvensi atau ada pihak lain yang mengajukan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- k) Gugatan yang diakui secara bulat tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;
- l) Jika Tergugat membantah gugatan, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- m) Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat;
- n) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;
- o) Hakim membuat putusan;
- p) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum;
- q) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan dalam putusan *verstek* dan *contradictoir*;
Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan jika tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan;
- r) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama;

3) Pemeriksaan keberatan atas putusan gugatan sederhana.

- a) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;
- b) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari, berdasarkan surat keterangan Panitera, Ketua Pengadilan membuat penetapan dengan diktum permohonan keberatan tidak dapat diterima;
- c) Permohonan keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;

- d) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang;
- e) Majelis Hakim memeriksa surat gugatan, jawaban Tergugat, alat bukti, memori keberatan dan kontra memori keberatan. Seharusnya Majelis Hakim memeriksa putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, memori keberatan dan kontra memori keberatan;
- f) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;
- g) Majelis Hakim melaksanakan sidang musyawarah;
- h) Majelis Hakim membuat putusan;
- i) Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum;
- j) Putusan terhadap keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan Majelis Hakim;
- k) Putusan atas keberatan tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- l) Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- m) Ketua membuat penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi;
- n) Ketua menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*, kecuali karena pertimbangan geografis, maka Ketua dapat menyimpangi ketentuan tersebut;

d. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

- 1) Gugatan dapat diajukan oleh wakil kelompok secara lisan atau tertulis, apabila:
 - a) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- e) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan wakil kelompok dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- f) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh wakil kelompok atau orang yang diberi kuasa oleh wakil kelompok;
- g) Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;
- h) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok;
- i) Gugatan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana wakil kelompok bertempat tinggal;
- j) Surat gugatan harus memenuhi syarat formal dan memuat:
 - (1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - (2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - (3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - (4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terinci;

- (5) Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- (6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
- k) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a), b), dan c);
- l) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf j);
- m) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam huruf k) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- n) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, Hakim memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim;
- o) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- p) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud;

- q) Apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;
- r) Hakim mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara;
- s) Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

e. Perlawanan (*verzet*)

- 1) *Verzet* adalah perlawanan Tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan secara *verstek*.
- 2) *Verzet* diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat (Pasal 129 (2) HIR/153 RBg).
- 3) *Verzet* bukan perkara baru tetapi satu kesatuan dengan gugatan asal sehingga nomor perkaranya tetap menggunakan nomor perkara asal.
- 4) Dalam *verzet* Pelawan adalah Tergugat dan Terlawan adalah Penggugat
- 5) *Verzet* diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan Majelis Hakim yang mengadili gugatan asal, kecuali Ketua Majelis atau Hakim Anggota berhalangan tetap atau telah pindah tugas.
- 6) Perlawanan (*verzet*) ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal.
- 7) *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat dalam persidangan dianggap tidak relevan karena forum untuk membahas masalah tersebut sudah dilampaui.

- 8) Pengadilan yang menerima pengajuan *verzet* harus memeriksa perkara kembali karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* menjadi mentah kembali.
- 9) Surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan pada hakikatnya sama dengan surat jawaban.
- 10) Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak Terlawan (Penggugat asal) tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*. Sedangkan apabila Pelawan (Tergugat asal) yang tidak hadir maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR/Pasal 153 ayat (5) RBg).
- 11) Contoh amar putusan *verzet* dikabulkan adalah sebagai berikut:
 - a) Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tepat dan beralasan;
 - b) Menyatakan Pelawan/semula Tergugat/Termohon adalah Pelawan yang benar;
 - c) Membatalkan putusan *verstek* Nomor tanggal.....;
 - d) Menolak gugatan Terlawan/semula Penggugat/Pemohon;
 - e) Membebankan kepada Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);
- 12) Amar putusan *verzet* ditolak adalah sebagai berikut:
 - a) Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor ... tanggal ... tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
 - b) Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
 - c) Mempertahankan putusan *verstek* Nomor tanggal.....;
 - d) Membebankan kepada Terlawan/semula Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

- e) Terhadap putusan *verzet* kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding maka berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya ada satu nomor perkara.

2. Pengajuan Perkara Permohonan (*Voluntair*)

a. Permohonan di Bidang Perkawinan

1) Permohonan Izin Kawin

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) identitas Pemohon;
 - (2) alasan permohonan:
 - (a) Pemohon sudah berusia lebih 19 tahun, akan tetapi belum mencapai usia 21 tahun;
 - (b) Orang tua/wali Pemohon tidak memberi izin kawin atau di antara orang tua/wali Pemohon ada yang berbeda mengenai izin kawin (yang satu memberi izin yang lain tidak memberi izin);
 - (3) Petitum agar pengadilan memberikan izin kawin;
- g) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/wali/keluarga garis lurus ke atas dari Pemohon.

2) Permohonan Dispensasi Kawin

- a) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi;
- b) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- c) Jika orang tua anak enggan, maka dispensasi kawin dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan wali adhal (perbarengan, *concursus*) oleh kerabat terdekat dari anak (paman kandung, kakek kandung, saudara kandung);
- d) Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang menjadi pemegang kuasa asuh berdasarkan penetapan pengadilan;
- e) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup;
- f) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan diajukan oleh wali anak yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- g) Dalam hal orang tua atau wali berhalangan, maka diajukan oleh Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis;
- i) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- j) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- k) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- l) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sesuai dengan domisili orang tua, kecuali:

- (1) Apabila kedua calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, maka permohonan kedua calon suami dan istri tersebut diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami/istri, dengan ketentuan diajukan dengan nomor perkara yang berbeda untuk masing-masing calon suami dan calon istri serta sedapat mungkin diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama;
 - (2) Apabila terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua/wali, sedangkan anak beragama Islam maka permohonan diajukan pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
- m) Permohonan dispensasi kawin harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
- (1) Identitas Pemohon;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Calon suami/istri belum berusia 19 tahun;
 - (b) Memenuhi syarat administrasi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
 - (c) Adanya mashlahat jika dilangsungkan perkawinan/adanya madharat jika tidak dilangsungkan perkawinan;
 - (3) Petitum agar pengadilan memberi dispensasi kawin kepada anak yang dimohonkan dispensasi;
- n) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan apabila memenuhi syarat maka permohonan dapat dilanjutkan dengan pendaftaran;
- o) Perkara Dispensasi Kawin diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal;
- p) Hakim melaksanakan sidang dibantu oleh Panitera Pengganti;
- q) Dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

- r) Pada tahap pemeriksaan perkara, Pemohon wajib menghadirkan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri serta orang tua/wali dari calon suami/istri untuk didengar keterangannya serta dilakukan penasihatan tentang risiko perkawinan di bawah umur oleh Hakim;
- s) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada poin (r) tidak harus pada hari sidang yang sama.
- t) Dalam hal Pemohon tidak mampu menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada point (r), permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- u) Kealpaan Hakim dalam memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum;
- v) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus perlu mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau Komisi Perlindungan Anak;

3) Permohonan Wali Adhal

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:

- (1) Identitas Pemohon;
- (2) Alasan permohonan:
 - (a) Pemohon sudah berusia 19 tahun ke atas;
 - (b) Jika Pemohon belum berusia 19 tahun, maka permohonan harus dikumulasikan dengan dispensasi kawin dan izin pengadilan;
 - (c) Orang tua/keluarga Pemohon yang berhak menjadi wali menolak menjadi wali nikah;
 - (d) Adanya mashlahat jika dilangsungkan perkawinan atau menimbulkan madharat jika tidak dilangsungkan perkawinan;
- (3) Petitum agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menetapkan wali adhal;
- g) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan orang tua/wali/keluarga Pemohon garis lurus ke atas;

4) Permohonan Pencegahan Perkawinan

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon;
 - (2) Alasan permohonan:

- (a) Salah seorang/kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; atau,
- (b) Salah seorang calon mempelai dalam pengampuan sehingga jika dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya; atau
- (c) Salah seorang calon mempelai masih terikat perkawinan sah dengan Pemohon;
- (3) Petitum agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mencegah Pegawai Pencatat Nikah untuk mengawinkan mempelai yang dicegah perkawinannya;
- g) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan kedua calon mempelai yang dicegah perkawinannya;

5) Permohonan atas Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pegawai Pencatat Nikah yang menolak perkawinan berkedudukan;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

- (b) PPN yang berwenang menolak untuk melangsungkan perkawinan;
- (c) Petitum agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyatakan tidak sah penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melangsungkan perkawinan;
- (d) Pemohon harus melampirkan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;
- g) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus harus mendengar terlebih dahulu keterangan Pegawai Pencatat Nikah yang menolak melangsungkan perkawinan;
- h) Pengadilan memeriksa permohonan ini dengan acara singkat;

6) Permohonan Izin Kawin Campuran

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal/dimana Pemohon akan melangsungkan perkawinan;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) identitas Pemohon;
 - (2) alasan permohonan;
 - (3) petitum agar pengadilan menyatakan penolakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan syarat perkawinan terpenuhi tidak beralasan;

- g) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memeriksa permohonan dengan acara singkat dan atas penetapannya tidak dapat dibanding;

7) Permohonan Itsbat Nikah

a) Permohonan Itsbat nikah oleh suami dan istri

- (1) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- (2) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- (3) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan para Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- (4) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh para Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh para Pemohon;
- (5) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana kedua suami istri bertempat tinggal;
- (6) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) Identitas suami dan istri sebagai Pemohon;
 - (b) Alasan permohonan:
 - Waktu akad nikah;
 - Tempat akad nikah;
 - Wali nikah;
 - Saksi nikah;
 - Tujuan permohonan istbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah masih terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak, apabila pihak suami ternyata masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan lain maka harus menghadirkan istri atau istri-istrinya tersebut;

- (c) Petitum agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum;
- (7) Dalam amar penetapan apabila dikabulkan harus ada poin diktum yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
- (8) Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018);
- (9) Terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon atau salah satu Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan dimaksud ditolak.

b) Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri:

- (1) Permohonan diajukan secara *contentiosa* baik secara lisan atau tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- (2) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- (3) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- (4) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- (5) Suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan harus dijadikan pihak Termohon, jika tidak dijadikan pihak Termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- (6) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal suami atau istri yang didudukkan sebagai Termohon;
- (7) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) Identitas suami atau istri sebagai Pemohon;
 - (b) Identitas suami atau istri sebagai Termohon
 - (c) Alasan permohonan memuat uraian tentang:
 - Waktu akad nikah;
 - Tempat akad nikah;
 - Wali nikah;
 - Saksi nikah;
 - Tujuan permohonan istbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah masih terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak, apabila pihak suami ternyata masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan lain maka harus menghadirkan istri atau istri-istrinya tersebut;
 - (d) Petitum memuat agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum;
 - (e) Dalam amar putusan apabila dikabulkan harus ada poin diktum yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

c) Permohonan Itsbat nikah terhadap salah satu atau kedua suami atau istri sudah meninggal dunia.

- (1) Permohonan diajukan secara *contentiosa* baik secara lisan, atau tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- (2) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- (3) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- (4) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- (5) Permohonan itsbat nikah diajukan oleh seluruh ahli waris dari suami atau istri yang sudah meninggal dunia dan apabila terdapat ahli waris yang menolak untuk menjadi Pemohon, maka harus dijadikan Termohon.
- (6) Apabila ahli waris yang menolak menjadi Pemohon tersebut tidak dijadikan sebagai Termohon maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- (7) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon;
- (8) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) Identitas Pemohon dan Termohon;
 - (b) Alasan permohonan:
 - Waktu akad nikah;
 - Tempat akad nikah;
 - Wali nikah;
 - Saksi nikah;
 - Status suami istri saat pernikahan dilangsungkan, apakah masih terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak, apabila pihak suami ternyata masih terikat hubungan

pernikahan dengan perempuan lain maka harus menghadirkan istri atau istri-istrinya tersebut;

- Tujuan permohonan istbat nikah untuk pencatatan nikah agar tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Petitum memuat agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum;

(9) Dalam amar putusan harus ada poin diktum yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

8) Permohonan Asal Usul Anak

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal anak;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon dan anak;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Kapan anak dilahirkan?;
 - (b) Apakah anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah atau di luar perkawinan yang sah?;
 - (c) Apa hubungan Pemohon dengan anak tersebut?;

- (d) Apa hubungan Pemohon dengan wanita yang melahirkan anak tersebut, bila yang mengajukan bukan wanita yang melahirkan?.
- (3) Petitum memuat agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyatakan anak tersebut sebagai anak sah/anak biologis dari Pemohon;
- g) Dalam amar penetapan harus terdapat poin yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan asal asul anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal anak.

9) Permohonan Perwalian Anak

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal anak;
- f) Permohonan perwalian harus memenuhi syarat formal, minimal:
- g) Identitas Pemohon dan anak;
- h) Alasan permohonan:
 - (1) Hubungan hukum Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perwalian;
 - (2) Anak yang dimohonkan perwalian belum berusia 18 tahun dan tidak dalam pemeliharaan orang tuanya, baik disebabkan sudah meninggal dunia, *mafqud*, atau tidak dapat melaksanakan pemeliharaan anak;

- (3) Orang tua anak yang dimohonkan perwalian tidak menunjuk wali anak tersebut;
- (4) Petitum agar pengadilan menetapkan Pemohon menjadi wali terhadap anak yang dimohonkan perwalian;
- i) Pengadilan sebelum memutuskan permohonan perwalian tersebut harus memanggil dan mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekat si anak yang dimohonkan perwalian;
- j) Dalam hal anak yang akan ditetapkan perwaliannya sedang berada di bawah kekuasaan orang lain, maka permohonan perwalian diajukan secara kontentius.

10) Permohonan Pencabutan Wali (*contentiosa*)

- a) Permohonan dapat secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Wali yang akan dicabut hak perwaliannya harus dijadikan sebagai Termohon;
- f) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon;
- g) Permohonan pencabutan wali harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon dan Termohon
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Anak saat ini berada dalam perwalian Termohon;
 - (b) Termohon sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai wali;
- h) Petitum memuat agar pengadilan mencabut perwalian Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali;

11) Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua Atas Anak/Kuasa Asuh

- a) Permohonan Penetapan Kekuasaan Orang Tua Atas Anak adalah permohonan dari orang tua kandung anak kepada pengadilan untuk mendapat penetapan kekuasaan orang tua guna mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu;
- b) Jika ada perselisihan diantara kedua orang tua mengenai kuasa asuh, maka harus diajukan dalam bentuk *Contentiosa*;
- c) Permohonan ini umumnya diajukan orang tua kepada pengadilan dengan tujuan untuk pengurusan administrasi yang dipersyaratkan instansi tertentu untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut, misalnya dalam hal pencairan hak-hak asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat asuransi lainnya atau rekening tabungan di bank atau pengambilan dana pensiun atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia atau bahkan untuk kepentingan jual-beli aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama anak tersebut yang masih di bawah umur;
- d) Menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.* Pasal 48 menyatakan, *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

- e) Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekuasaan orang tua terhadap anaknya disebut kuasa asuh;
- f) Selama anak belum genap berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, termasuk di antaranya memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya;
- g) Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemenuhan persyaratan administratif di instansi tertentu serta menyelaraskan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah *permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak* atau *permohonan penetapan kuasa asuh*;
- h) Permohonan penetapan kuasa asuh diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- i) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- j) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- k) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- l) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di tempat tinggal anak;
- m) Permohonan kuasa asuh harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon dan anak;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak;

- (b) Anak yang dimohonkan kuasa asuh belum berusia 18 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri;
 - (c) Adanya keperluan mendesak yang mempersyaratkan penetapan pengadilan guna melakukan perbuatan hukum mewakili serta untuk kepentingan anak.
- n) Petitum memuat permohonan agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh atas anak dimaksud;
 - o) Pengadilan memutus permohonan berdasar bukti sah seperti Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Kartu identitas Anak, Kartu tanda Penduduk, dan sebagainya;
 - p) Jika permohonan dikabulkan, diktum penetapan memuat amar yang menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama...dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

12) Pengangkatan Anak

- a) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- b) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- c) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- d) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- e) Permohonan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah dimana anak bertempat tinggal;
- f) Permohonan harus memenuhi syarat, minimal:
 - (1) Identitas Pemohon;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Pemohon dan anak yang akan diangkat beragama Islam;

- (b) Permohonan pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak;
- (3) Pengangkatan anak tersebut tidak akan memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya;
- (4) Petitum memuat agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
- g) Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah sebelum memutus harus memanggil dan mendengar keterangan orangtua/keluarga anak dan pihak kementerian sosial;
- h) Dalam memeriksa perkara, Hakim agar memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

13) Permohonan Asal Usul Anak/Permohonan Pengakuan Anak/*istilhaq*

a) Permohonan berbentuk *voluntair*:

- (1) Permohonan asal usul anak dan pengakuan anak diajukan secara voluntair jika anak yang dikuasai/dalam perwalian oleh Pemohon
- (2) Pengakuan anak diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal.
- (3) Permohonan pengakuan anak diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan dan tidak dalam kekuasaan atau perwalian orang lain.
- (4) Permohonan didaftar oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama setelah Pemohon membayar biaya perkara.
- (5) Permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis;
- (6) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- (7) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;

- (8) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- (9) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) Identitas Pemohon;
 - (b) Alasan permohonan;
 - (c) Petitum agar Pengadilan menetapkan bahwa anak bernama..... adalah anak sah dari.....suami dan..... istri;
- (10) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memutus perkara permohonan asal usul anak dengan pembuktian yang menghasilkan kebenaran materiil.
- (11) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada catatan sipil didalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

b) Permohonan berbentuk *contentiosa*

- (1) Pengakuan anak diajukan secara kontentius jika anak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain.
- (2) Pengakuan anak diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana wali atau anak tersebut bertempat tinggal.
- (3) Permohonan pengakuan anak diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan dan anak tersebut dalam kekuasaan atau perwalian orang lain.
- (4) Permohonan didaftar oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama setelah Pemohon membayar biaya perkara.
- (5) Permohonan dapat diajukan secara lisan atau tertulis;
- (6) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;

- (7) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- (8) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- (9) Permohonan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) Identitas Pemohon dan Termohon;
 - (b) Alasan permohonan;
 - (c) Petitum agar Pengadilan menetapkan bahwa anak bernama..... adalah anak sah/biologis dari.....suami dan..... istri;
- (10) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memutus perkara permohonan asal usul anak dengan pembuktian yang menghasilkan kebenaran materiil.
- (11) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Catatan Sipil didalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

c) Gugatan pengingkaran anak dalam bentuk *contentiosa*

- (1) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis;
- (2) Jika gugatan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan lisan tersebut;
- (3) Gugatan lisan tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- (4) Jika gugatan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Penggugat;
- (5) Gugatan diajukan oleh seorang bapak yang mengingkari anak ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama ditempat tinggal Tergugat (selaku wanita yang melahirkan anak tersebut);

- (6) Jika Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum atau diluar wilayah hukum dimana anak dilahirkan atau kelahiran anak tersebut disembunyikan, maka gugatan penyangkalan anak diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anak dilahirkan.
- (7) Gugatan penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*, dengan ketentuan:
 - (a) Jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami istri sebelum dilakukan perkawinan).
 - (b) Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan istrinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan istrinya.
- (8) Gugatan harus memenuhi syarat formal, minimal:
 - (a) identitas Penggugat dan Tergugat;
 - (b) Alasan gugatan:
 - Penggugat bukan sebagai bapak sah atau bapak biologis dari anak yang dilahirkan oleh Tergugat meskipun dalam perkawinan yang sah.
 - Penggugat bersedia mengucapkan sumpah *li'an* atas pengingkaran anak tersebut.
 - Petitum agar Pengadilan menetapkan anak tersebut bukan sebagai anak sah dan/atau anak biologis Penggugat.
- (9) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memutus perkara permohonan asal usul anak dengan pembuktian yang menghasilkan kebenaran materiil;
- (10) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada dinas

kependudukan dan catatan sipil didalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

b. Permohonan Selain Bidang Perkawinan

1) Permohonan Itsbat Rukyat Hilal

- a) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pihak kementerian agama setelah pelaksana rukyat berhasil melihat hilal di tempat pelaksanaan rukyat hilal;
- b) Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon;
- c) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal di tempat pelaksanaan rukyat hilal;
- d) Sidang dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal;
- e) Hakim/Majelis Hakim memeriksa dan membandingkan data yang dijadikan dasar keberhasilan rukyat hilal tersebut dengan data yang diterbitkan oleh kementerian agama.
- f) Hakim setelah memeriksa data dan orang yang melihat hilal serta berpendapat kesaksiannya memenuhi syarat, maka Hakim memerintahkan orang tersebut mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut:
"Asyhadu alla ilaha illah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya telah melihat hilal awal bulantahun ini".
- g) Setelah pelaksanaan sumpah, Hakim/Majelis membuat penetapan yang diktumnya berisi:
 - (1) Permohonan dikabulkan;
 - (2) Menyatakan bahwa kesaksian hilal tersebut sah.

2) Permohonan Penetapan Ahli Waris

- a) Permohonan penetapan ahli waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris;

- b) Permohonan dapat diajukan secara lisan, tertulis, atau melalui saluran elektronik;
- c) Jika permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat permohonan lisan tersebut;
- d) Permohonan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- e) Jika permohonan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberi kuasa oleh Pemohon;
- f) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Pemohon atau salah satu Pemohon bertempat tinggal;
- g) Sesuai Hasil Pleno Kamar Agama yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka dalam Permohonan Ahli Waris harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak diterima
- h) Permohonan harus memenuhi syarat minimal:
 - (1) Identitas Pemohon;
 - (2) Alasan permohonan:
 - (a) Pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak terdapat halangan kewarisan sebagai ahli waris;
 - (b) Pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan kewarisan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan;
 - (c) Terdapat harta waris yang ditinggalkan pewaris;
 - (d) Dalam permohonan Pemohon menyebutkan tujuan diajukannya permohonan;
 - (3) Petitum memuat agar Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;
- i) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebelum memutus harus mempertimbangkan alat bukti dan mendengar keterangan para saksi.

3) Permohonan Penetapan *Mafqud*

- a) Permohonan *mafqud* berkaitan dengan pergi atau hilangnya seseorang yang bertindak sebagai pewaris atau ahli waris, sedangkan keberadaan orang yang pergi/hilang tersebut tidak jelas kabar beritanya apakah masih hidup atau sudah meninggal/wafat, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang yang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- b) Permohonan *mafqud* mencakup identitas Pemohon, posita yang antara lain menguraikan kepergian orang yang ingin dinyatakan *mafqud* secara kronologis, serta petitum/tuntutan.
- c) Majelis Hakim harus memperhatikan keadaan yang menjadi penyebab di-*mafqud*-kannya seseorang, antara lain:
 - (1) Bencana alam, seperti banjir, tsunami, dan lain-lain.
 - (2) Kecelakaan, seperti pesawat jatuh, kapal tenggelam, dan lain-lain
 - (3) Kepergian dengan atau tanpa alasan, seperti pergi tanpa pamit, dan lain-lain.
 - (4) Tenggang waktu hilangnya seseorang yang dapat dikategorikan *mafqud* berdasarkan Fiqh adalah:
 - (a) Minimal 1 (satu) tahun jika yang bersangkutan hilang di daerah konflik;
 - (b) Minimal 2 (dua) tahun jika yang bersangkutan hilang di daerah non konflik;
- d) Apabila hilangnya seseorang disebabkan oleh huruf c poin 1 dan 2, maka harus didasarkan pada bukti bahwa orang yang hilang diperkirakan tidak mungkin selamat.
- e) Apabila hilangnya seseorang didasarkan pada huruf c poin 3 maka harus diperhatikan umur harapan hidup yang berlaku di wilayah (provinsi) setempat.
- f) Pemanggilan kepada orang hilang dalam perkara *mafqud* merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 467 KUHperdata sebagai berikut:

- (1) Panggilan dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali panggilan. Jika pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak datang, maka dilakukan pemanggilan kedua dan seterusnya;
 - (2) Panggilan terhadap orang hilang harus dipasang pada surat kabar atau harian nasional yang ditunjuk atau ditetapkan Ketua Pengadilan serta ditempelkan pada papan pengumuman di kantor pengadilan dan papan pengumuman kantor Karesidenan atau pemerintahan di tempat tinggal terakhir orang tersebut;
 - (3) Jarak masing-masing panggilan adalah 3 (tiga) bulan dan jarak panggilan ke-3 (panggilan terakhir) dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) bulan, sehingga sidang perdana pemeriksaan perkara *mafqud* dilakukan paling cepat 9 (sembilan) bulan dari tanggal PHS.
- g) Contoh amar penetapan *mafqud*:
- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - (2) Menetapkan bahwa seorang laki-laki/perempuan yang bernama telah hilang/telah meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
 - (3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah).

3. Surat Kuasa

- a. Surat kuasa untuk beracara di pengadilan harus berupa surat kuasa khusus;
- b. Surat kuasa khusus dibuat di hadapan Notaris, Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama atau di bawah tangan;
- c. Yang dapat menjadi kuasa hukum adalah advokat, jaksa, biro hukum pada instansi/lembaga/badan hukum dan keluarga;
- d. Surat kuasa khusus yang diberikan oleh WNI yang berada di luar negeri harus mendapat pengesahan dari KBRI di negara WNI tersebut berada;
- e. Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk beracara secara insidentil;

- f. Keluarga yang dapat menjadi kuasa insidentil dibatasi sampai dengan derajat ketiga, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah;
- g. Surat kuasa khusus harus memenuhi syarat:
 - 1) Tanggal pembuatan surat kuasa;
 - 2) Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - 3) Menjelaskan jenis kasus yang dikuasakan;
 - 4) Mencantumkan pihak dan kedudukan para pihak;
 - 5) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang akan menangani perkara;
 - 6) Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
 - 7) Jika dibuat di hadapan Notaris/Panitera, Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa serta notaris atau Panitera.
 - 8) Surat kuasa untuk menjatuhkan talak mewakili suami harus memenuhi syarat:
 - a) Sebagaimana tersebut dalam angka 3.g.1 s/d 3.g.7;
 - b) Harus mencantumkan bahwa kuasa mewakili Pemohon untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon.
 - 9) Dalam hal surat kuasa khusus mediasi, harus ada klausula yang memuat kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

4. Tindakan Sebelum Persidangan

- a) Ketua Pengadilan membuat Penetapan Majelis Hakim paling lambat 3 (tiga) hari sejak perkara didaftar;
- b) Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Majelis Hakim;
- c) Panggilan para pihak:
 - 1) **Panggilan biasa**
 - a) Jurusita memanggil para pihak minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan yang ditetapkan dalam Penetapan Hari Sidang;
 - b) Khusus perkara perceraian, tenggang waktu pemanggilan yang patut mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "*panggilan patut jika*

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari". Adapun yang dimaksud 3 (tiga) hari dalam ketentuan tersebut adalah hari kalender, bukan hari kerja;

- c) Jurusita pada waktu memanggil pihak harus bertemu langsung di tempat tinggalnya;
- d) Jurusita menjelaskan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan dan mencatat dalam *Relaas* panggilan bahwa ia (Jurusita) bertemu langsung dengan para pihak;
- e) Jurusita memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani *Relaas* panggilan;
- f) Jika pihak Penggugat dan/atau Tergugat tidak mau menandatangani *Relaas* panggilan, Jurusita mencatat dalam *Relaas* panggilan bahwa pihak Penggugat dan/atau Tergugat tidak mau menandatangani *Relaas* panggilan;
- g) Jurusita harus menjelaskan kepada Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis serta mencatat penjelasan tersebut dalam *Relaas* panggilan;
- h) Jurusita menyampaikan panggilan melalui lurah/Kepala Desa atau pejabat yang setingkat, jika pihak yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya;
- i) Jurusita harus menjelaskan kepada lurah/Kepala Desa bahwa panggilan tersebut harus disampaikan kepada pihak yang dipanggil;
- j) Jurusita meminta lurah/Kepala Desa untuk menandatangani *Relaas*;
- k) Jurusita harus mencatat bahwa "*ia tidak bertemu dengan pihak Penggugat/Tergugat dan panggilan disampaikan melalui lurah/Kepala Desa dan menjelaskan kepada lurah/Kepala Desa agar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan*" dalam *Relaas* panggilan;

2) Panggilan Ghaib Perkara Perceraian (Pasal 27 PP 9 Tahun 1975)

- a) Jurusita melakukan panggilan kepada pihak untuk hadir dalam sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama pada tanggal yang ditetapkan dalam Penetapan Hari Sidang;
- b) Panggilan dilakukan oleh Jurusita melalui mass media yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dan menempelkan surat gugatan tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
- c) Setelah masa panggilan tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan, Jurusita memanggil pihak Tergugat untuk kedua kalinya 3 (tiga) bulan sebelum persidangan agar hadir dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama pada tanggal yang sama dengan panggilan pertama dalam huruf a);
- d) Panggilan kedua dilakukan oleh Jurusita melalui mass media yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

3) Panggilan ghaib di luar perkara perceraian

- a) Jurusita menyampaikan panggilan kepada Bupati/Wali Kota di wilayah Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berkedudukan;
- b) Jurusita menjelaskan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengumumkan panggilan tersebut pada papan pengumuman di kantor Bupati/Walikota dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- c) Jurusita meminta Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani *Relaas* panggilan;

4) Panggilan bagi pihak beperkara yang berada dalam tahanan;

- a) Jurusita menyampaikan panggilan kepada yang bersangkutan secara langsung;
- b) Jurusita menjelaskan kepada Kepala Rumah Tahanan bahwa ia akan menyampaikan panggilan dan meminta agar ia dipertemukan dengan pihak beperkara untuk menyampaikan panggilan;

- c) Jurusita menjelaskan kepada kepala rumah tahanan agar kepala rumah tahanan atau pejabat yang ditunjuk menghadirkan pihak beperkara tersebut dalam sidang pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat panggilan;

5) Panggilan kepada orang yang tidak cakap berbuat hukum;

- a) Jurusita menyampaikan surat panggilan kepada wali/wali pengampu orang tidak cakap berbuat hukum tersebut agar wali/wali pengampu hadir dalam persidangan pada hari tanggal yang ditetapkan;
- b) Jika orang tersebut tidak/belum ditunjuk wali/pengampunya, panggilan disampaikan kepada keluarga yang secara nyata melakukan tindakan sebagai wali/pengampu agar hadir dalam persidangan pada hari tanggal yang ditetapkan;

6) Panggilan delegasi (*Tabayyun*)

- a) Permohonan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan kepada Pengadilan lain disampaikan melalui surat elektronik, faksimili atau sistem informasi, disertai bukti pengiriman biaya;
- b) Koordinator delegasi pada pengadilan yang menerima delegasi panggilan/pemberitahuan harus meregister paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima;
- c) Panitera Pengadilan yang menerima Permohonan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan, menunjuk Jurusita paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan diregister oleh koordinator yang ditunjuk;
- d) Jurusita harus melaksanakan panggilan paling lama 2 (dua) hari setelah surat tugas dari Panitera diterima;
- e) Jurusita menyampaikan *relaas* panggilan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan panggilan kepada koordinator;
- f) Koordinator melakukan pemindaian/*scanning relaas* dan mengirimkannya melalui email atau faksimile kepada Pengadilan

Pemohon bantuan delegasi pada hari yang sama penyerahan *Relaas* oleh Juru Sita;

- g) Asli *relaas* panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama 1 (satu) hari setelah diserahkannya *relaas* oleh Jurusita;
- h) Koordinator pada pengadilan peminta bantuan delegasi menyampaikan *print out relaas* kepada Ketua Pengadilan untk diteruskan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara, pada hari yang sama diterimanya *Relaas*;
- i) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan perkara berdasarkan *print out Relaas* tersebut, sedangkan untuk pemberkasan/minutasi menggunakan *Relaas* yang asli;
- j) Koordinator melakukan pembaruan data/proses penanganan bantuan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;

7) Prosedur Penyampaian *Relaas* Panggilan dan Pemberitahuan bagi Pihak yang Berkediaman di Luar Negeri.

- a) Mekanisme penyampaian dokumen pengadilan Indonesia ke luar negeri harus mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2018;
- b) Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung. Dalam Surat Pengantar tersebut dijelaskan status kewarganegaraan pihak berperkara yang dituju;
- c) Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata harus menggunakan standar dokumen yang telah disepakati;
- d) Permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, di antaranya

dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Negara setempat;

- e) Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui rekening virtual (*virtual account*) yang diproduksi oleh Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- f) Bukti pengiriman biaya penyampaian dokumen dimaksud harus dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung;
- g) Pengadilan dalam menaksir biaya pengiriman dokumen pengadilan bagi pihak yang berada di luar negeri agar memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - (1) Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak-balik);
 - (2) Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri (bolak balik)
 - (3) Biaya pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di Luar Negeri;
- h) Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan aplikasi untuk membantu pengadilan dalam menaksir biaya penyampaian surat tersebut yang dapat diakses di Aplikasi Direktori Putusan pada Menu “VA Rogatori”;
- i) Untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pada amplop surat dituliskan nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan MA dan PT Pos Indonesia sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

(2) Alamat pengiriman surat menggunakan PO BOX 913 JAKARTA PUSAT, sebagai berikut:

Kepada Yth: Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

- j) Informasi lebih detail yang berkaitan dengan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dapat diakses di *website* <http://rogatori.kemlu.go.id>.
- k) Tim Kepaniteraan MA meneliti kelengkapan dokumen dan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri. Jika tidak lengkap/tidak sesuai maka dokumen dikembalikan ke pengadilan;
- l) Kementerian Luar Negeri kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada Perwakilan RI di Negara tujuan;
- m) Petugas pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri akan membuat tanda bukti penerimaan dokumen permintaan bantuan teknis hukum dari Pengadilan Indonesia menggunakan format yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 20 Februari 2019 antara Dirjen HPI dengan Panitera MA;
- n) Penentuan hari sidang harus memperhatikan jangka waktu yang ditentukan oleh Negara tujuan dalam menyampaikan dokumen bantuan pemanggilan sidang;
- o) Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh Perwakilan RI di Negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau melalui Aplikasi Rogatory Online Monitoring (ROM);

5. Sidang Pertama

a. Penggugat tidak hadir

- 1) Majelis Hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Penggugat;
- 2) Memberitahukan pihak Tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa harus dipanggil kembali;
- 3) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

b. Tergugat tidak hadir

- 1) Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat;
- 2) Memberitahukan pihak Penggugat untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa harus dipanggil kembali;
- 3) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

c. Penggugat dan Tergugat hadir

- 1) Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;
- 2) Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi;
- 3) Majelis memberi kesempatan untuk memilih Mediator yang disepakati;
- 4) Jika pihak Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan memilih Mediator, Hakim menunjuk Mediator yang akan melakukan mediasi;
- 5) Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator;
- 6) Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan mediasi;
- 7) Majelis Hakim memerintahkan petugas yang ditunjuk/Jurusita untuk memberitahukan kepada Mediator tentang penunjukannya sebagai Mediator;
- 8) Majelis menerima hasil mediasi dari Mediator;
- 9) Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang kembali;
- 10) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

6. Sidang Kedua

a. Putusan Gugur

- 1) Penggugat tidak hadir untuk kedua kalinya;
- 2) Majelis meneliti surat panggilan apakah sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak;
- 3) Ketua Majelis menskors sidang untuk musyawarah dan memerintahkan Tergugat untuk keluar ruang sidang;
- 4) Majelis Hakim melaksanakan musyawarah;
- 5) Majelis Hakim mencabut skors sidang dan Tergugat dipanggil masuk ruang sidang;
- 6) Majelis membacakan putusan gugur;
- 7) Majelis menyatakan sidang selesai dan sidang ditutup;
- 8) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

b. Putusan Verstek

- 1) Tergugat tidak hadir untuk kedua kalinya;
- 2) Majelis meneliti surat panggilan apakah sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak;
- 3) Jika panggilan sudah sah, Majelis Hakim membacakan surat gugatan;
- 4) Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 5) Majelis Hakim menskors sidang untuk musyawarah dan memerintahkan Penggugat untuk keluar ruang sidang;
- 6) Majelis Hakim bermusyawarah;
- 7) Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memerintahkan Penggugat untuk masuk ruang sidang;
- 8) Majelis Hakim membacakan putusan verstek;
- 9) Majelis Hakim menyatakan sidang selesai dan sidang ditutup;
- 10) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

c. Putusan Damai

- 1) Penggugat dan Tergugat hadir;

- 2) Penggugat dan Tergugat menyampaikan hasil mediasi yang isinya mereka bersepakat damai;
- 3) Penggugat dan Tergugat bermohon agar kesepakatan perdamaian dituangkan dalam putusan;
- 4) Majelis Hakim menskors sidang dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk keluar ruang sidang;
- 5) Majelis Hakim bermusyawarah dan membuat putusan akta perdamaian;
- 6) Majelis mencabut scors sidang, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ruang sidang;
- 7) Majelis Hakim membacakan akta perdamaian;
- 8) Sidang dinyatakan selesai dan ditutup;
- 9) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

d. Pembacaan Gugatan

- 1) Majelis Hakim membuka sidang;
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- 3) Penggugat dan Tergugat menyerahkan hasil mediasi yang tidak berhasil atau tidak beriktikad baik atau tidak dapat dimediasi;
- 4) Majelis Hakim mendamaikan kembali kedua belah pihak, khususnya perkara perceraian;
- 5) Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- 6) Majelis Hakim membacakan surat gugatan;
- 7) Majelis mempertimbangkan menerima atau tidak menerima permohonan perubahan gugatan jika Penggugat mengajukan permohonan perubahan gugatan dan dicatat dalam berita acara;
- 8) Majelis Hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat baik secara tertulis atau secara lisan;
- 9) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat jawaban Tergugat yang diajukan secara lisan;

10) Majelis Hakim menunda persidangan jika Tergugat akan mengajukan jawaban secara tertulis;

11) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

7. Sidang Ketiga

a. Pembacaan Jawaban

- 1) Majelis Hakim membuka sidang;
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- 3) Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak, khususnya perkara perceraian;
- 4) Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- 5) Majelis Hakim menerima jawaban Tergugat (baik berisi juga eksepsi dan rekonvensi atau tidak) dan memberikan tindasan jawaban tersebut kepada Penggugat;
- 6) Majelis Hakim membacakan jawaban Tergugat;
- 7) Majelis Hakim mempertimbangkan diterima atau tidaknya permohonan perbaikan surat jawaban jika Tergugat mengajukan permohonan perbaikan jawaban dan dicatat dalam berita acara;
- 8) Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban, eksepsi dan rekonvensi baik secara tertulis atau secara lisan;
- 9) Majelis Hakim menunda persidangan jika Tergugat akan mengajukan replik secara tertulis;
- 10) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

b. Eksepsi

1) Eksepsi relatif

- a) Eksepsi relatif harus diajukan pada sidang jawaban Tergugat yang pertama;

- b) Eksepsi relatif harus berisi alasan “bahwa Pengadilan Agama X tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Y”
- c) Majelis Hakim memeriksa alat bukti dari Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya;
- d) Majelis Hakim menskors sidang untuk musyawarah, dan memerintahkan para pihak untuk keluar dari ruang sidang;
- e) Majelis Hakim bermusyawarah;
- f) Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak masuk ruangan sidang;
- g) Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum;
- h) Majelis Hakim membacakan putusan sela jika eksepsi Tergugat ditolak;
- i) Amarnya berbunyi:
 - (1) Menolak eksepsi Tergugat;
 - (2) Menyatakan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama X berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - (3) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara *a quo*;
 - (4) Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;
- j) Majelis Hakim membacakan putusan akhir jika eksepsi dikabulkan; Amarnya berbunyi:
 - (1) Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - (2) Menyatakan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama X tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - (3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... (......);

2) Eksepsi absolut

- a) Eksepsi absolut dapat diajukan sepanjang persidangan selama perkara belum diputus;

- b) Eksepsi absolut berisi alasan “bahwa Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara”;
- c) Majelis Hakim memeriksa alat bukti dari Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya;
- d) Majelis Hakim menskors sidang untuk musyawarah, dan memerintahkan para pihak untuk keluar dari ruang sidang;
- e) Majelis Hakim bermusyawarah;
- f) Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak masuk ruangan sidang;
- g) Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum;
- h) Majelis Hakim membacakan putusan sela jika eksepsi Tergugat ditolak;
- i) Amarnya berbunyi:
 - (1) Menolak eksepsi Tergugat;
 - (2) Menyatakan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - (3) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara *a quo*;
 - (4) Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;
- j) Majelis Hakim membacakan putusan akhir jika eksepsi dikabulkan; Amarnya berbunyi:
 - (1) Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - (2) Menyatakan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 - (3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (.);
- k) Kewenangan absolut harus dipertimbangkan oleh Majelis secara *ex officio* dalam tahapan persidangan jawaban, pembuktian atau

tahapan kesimpulan sebelum perkara diputus, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi absolut;

3) Eksepsi di luar eksepsi kewenangan relatif dan absolut

- a) Eksepsi harus diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat yang pertama;
- b) Eksepsi harus berisi alasan seperti surat kuasa cacat formal, surat gugatan cacat formal, daluwarsa, *nebis in idem*, prematur, dan lain-lain di luar alasan eksepsi kewenangan relatif dan absolut;
- c) Eksepsi diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir;
- d) Amarnya berbunyi:
 Dalam Eksepsi
 Menolak/mengabulkan eksepsi Tergugat;
 Dalam Pokok Perkara
 (1) Menolak/mengabulkan gugatan Penggugat.
 (2) (dan seterusnya).
 (3) Menghukum/membebankan biaya perkara...dst;

4) Gugatan Rekonvensi

- a) Gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan oleh Tergugat pada saat jawaban sebelum pembuktian;
- b) Konstruksi gugatan rekonvensi terdiri dari:
 - (1) Kedudukan para pihak;
 - (2) Dalil gugatan yang bermuatan fakta dan bermuatan hukum;
 - (3) Petitum rekonvensi.
- c) Dalil gugatan yang bermuatan fakta dan dalil hukum harus memiliki korelasi dengan petitum;
- d) Gugatan rekonvensi harus menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi.
- e) Dalam hal gugatan rekonvensi merupakan gugatan *accessoir* dari gugatan konvensi dan gugatan konvensi diputus tidak dapat diterima

atau ditolak, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Contoh:

X menggugat cerai terhadap Y, sebaliknya Y mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama. Gugatan harta bersama dari Y merupakan *accessoir*. Jika gugatan cerai ditolak atau tidak dapat diterima maka rekonvensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan bila perceraian tidak terjadi;

- f) Dalam hal gugatan rekonvensi bukan merupakan *accessoir* dari gugatan konvensi dan gugatan konvensi diputus tidak dapat diterima atau ditolak, maka gugatan rekonvensi dapat diperiksa dan diputus dengan amar ditolak atau dikabulkan atau tidak dapat diterima sesuai dengan hasil pembuktian.

Contoh:

X menggugat Y tentang pembagian harta bersama setelah perceraian, Y mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bawaan. Gugatan Y bukan merupakan *accessoir* dari gugatan konvensi karena penetapan harta bawaan tidak tergantung kepada pembagian harta bersama.

c. Intervensi bentuk *Tussenkomst*

- 1) *Tussenkomst* diajukan oleh pihak ketiga karena ada kepentingan, hubungan hukum dan kerugian dengan perkara *a quo*.
- 2) Intervensi dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan.
- 3) Jika intervensi diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat gugatan intervensi lisan tersebut;
- 4) Intervensi lisan tersebut dibacakan di hadapan intervenient dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- 5) Jika intervensi diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh intervenient sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- 6) Konstruksi intervensi terdiri dari:

- a) Kedudukan para pihak;
 - b) Dalil yang bermuatan fakta dan bermuatan hukum;
 - c) Petitum intervensi.
- 7) Dalil intervensi harus mempunyai korelasi dengan petitum.
- 8) Majelis Hakim mengadakan sidang insidentil untuk mempertimbangkan intervensi dan membuat putusan sela dengan amar sebagai berikut:
- a) Tidak menerima intervensi jika tidak memenuhi persyaratan formil;
 - b) Menerima intervensi jika dalil dan petitum menunjukkan adanya kepentingan hukum intervenient dengan perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.

d. Intervensi bentuk *Voeging*

- 1) *Voeging* diajukan oleh pihak ketiga karena ada kepentingan, hubungan hukum dan kerugian dengan perkara *a quo* untuk bergabung dengan Penggugat atau Tergugat.
- 2) *Voeging* dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan.
- 3) Jika *voeging* diajukan secara lisan, maka Ketua atau Hakim yang ditunjuk mencatat *voeging* lisan tersebut;
- 4) *Voeging* lisan tersebut dibacakan di hadapan Pemohon *voeging* dan ditandatangani oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
- 5) Jika *voeging* diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Penggugat intervensi sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- 6) Konstruksi *voeging* terdiri dari:
 - a) Kedudukan para pihak;
 - b) Dalil yang bermuatan fakta dan bermuatan hukum;
 - c) Petitum *voeging*.
- 7) Dalil *voeging* harus mempunyai korelasi dengan petitum.
- 8) Majelis Hakim mengadakan sidang insidentil tentang *voeging* dan membuat putusan sela dengan amar sebagai berikut:
 - a) Menolak/mengabulkan permohonan *voeging* jika tidak memenuhi persyaratan formil;

- b) Menolak/mengabulkan permohonan *voeging* jika dalil dan petitum menunjukkan adanya kepentingan hukum Pemohon *voeging* dengan perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.

e. Permohonan Tergugat agar pihak lain dimasukkan sebagai pihak (*Vrijwaring*)

- 1) *Vrijwaring* diajukan oleh pihak Tergugat untuk menarik pihak lain agar dimasukkan sebagai pihak Tergugat.
- 2) Permohonan diajukan oleh Tergugat secara tertulis atau secara lisan kepada Majelis Hakim.
- 3) Permohonan *vrijwaring* harus menyebutkan alasan bahwa pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk menanggung, menjamin, atau membebaskan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat.
- 4) Konstruksi permohonan *vrijwaring* terdiri dari:
 - a) Kedudukan para pihak;
 - b) Dalil yang bermuatan fakta dan bermuatan hukum;
 - c) Petitum *vrijwaring*.
- 5) Dalil permohonan *vrijwaring* harus mempunyai korelasi dengan petitum.
- 6) Majelis Hakim mengadakan sidang insidentil tentang permohonan tersebut dan membuat putusan sela dengan amar sebagai berikut:
 - a) Tidak menerima permohonan jika tidak memenuhi persyaratan formal;
 - b) Menerima permohonan jika dalil dan petitum menunjukkan adanya kepentingan hukum Tergugat.

8. Sidang Keempat

a. Pembacaan *replik*

- 1) Majelis Hakim membuka sidang;
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- 3) Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;

- 4) Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- 5) Majelis Hakim menerima dan memberikan tindasan replik kepada Tergugat;
- 6) Majelis Hakim membacakan replik Penggugat jawaban atas eksepsi dan rekonvensi;
- 7) Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan duplik;
- 8) Majelis Hakim menunda persidangan jika Tergugat akan mengajukan duplik secara tertulis;
- 9) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

b. Pembacaan jawaban gugatan *intervensi*

- 1) Jika sidang sebelumnya ada *intervensi* maka dalam sidang ketiga setelah selesai pembacaan *replik* dilanjutkan dengan penerimaan jawaban Tergugat *intervensi* atas gugatan *intervensi*.
- 2) Tergugat Intervensi menyerahkan jawaban *intervensi* kepada Majelis Hakim dan menyerahkan tindasan jawaban *intervensi* kepada Penggugat Intervensi;
- 3) Majelis Hakim membacakan jawaban *intervensi*;
- 4) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang;

9. Sidang Kelima: Pembacaan *Duplik*

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- d. Majelis Hakim menerima duplik dan menyerahkan tinasannya kepada Penggugat;
- e. Majelis Hakim membacakan duplik;

- f. Majelis Hakim menjelaskan bahwa agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari Penggugat;
- g. Majelis Hakim menunda persidangan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pembuktian jika pihak Penggugat belum siap dengan alat bukti;
- h. Panitera Pengganti membuat berita acara sidang

10. Sidang Keenam: Pembuktian Penggugat

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- d. Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk menyampaikan bukti:
 - 1) Bukti tertulis:
 - a) Majelis menerima bukti surat dari Penggugat;
 - b) Majelis mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya;
 - c) Majelis mencatat pada pojok kanan atas tanggal pencocokan, dengan kata-kata “telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya” atau “telah dicocokkan akan tetapi tidak sesuai dengan aslinya atau “tidak dapat dicocokkan dengan aslinya”;
 - d) Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat bukti Penggugat dan menyampaikan sanggahan terhadap bukti Penggugat;
 - e) Dalam hal pengaju belum membubuhi kode alat bukti, Ketua Majelis membubuhi kode alat bukti sesuai dengan urutan alat bukti yang diajukan pengaju.
 - 2) Bukti saksi:
 - a) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi pertama Penggugat;
 - b) Majelis Hakim meminta kartu identitas asli (KTP/SIM/ lainnya) saksi;

- c) Majelis Hakim menyesuaikan identitas saksi apakah sesuai dengan kartu identitas (KTP/SIM/lainnya) saksi;
 - d) Majelis Hakim menanyakan hubungan saksi dengan Penggugat (hubungan kekerabatan atau hubungan pekerjaan);
 - e) Saksi yang dapat didengar keterangannya adalah mereka yang tidak terhalang memberi keterangan sebagai Saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR/ Pasal 172 R.Bg. dan 1912 KUHPerdara.
 - f) Majelis Hakim melakukan penyumpahan saksi.
 - (1) Untuk saksi yang beragama Islam kalimat sumpah berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”.
 - (2) Untuk saksi yang beragama Kristen kalimat janji sebagai berikut: “Saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”.
 - (3) Untuk saksi yang beragama selain Islam dan Kristen kalimat sumpah menyesuaikan sesuai dengan keyakinan agamanya.
 - g) Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang fakta dari dalil Penggugat yang harus dibuktikan seputar kapan, dimana fakta itu dilihat, didengar atau dialami oleh saksi;
 - h) Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis;
 - i) Majelis Hakim mempersilahkan saksi untuk tetap duduk di ruang sidang selama pemeriksaan saksi yang lainnya;
 - j) Majelis Hakim memeriksa saksi lainnya sebagaimana pemeriksaan saksi pertama;
- 3) Bukti sumpah *suppletioir*
- a) Jika bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah masih ada bukti lain yang akan diajukan;

- b) Sumpah pelengkap baru dapat diperintahkan Majelis Hakim/Hakim Tunggal kepada salah satu pihak jika dalil gugatan yang diajukan Penggugat atau bantahan yang dikemukakan Tergugat tidak terbukti dengan sempurna atau tidak sama sekali tidak dapat dibuktikan (Pasal 1941 KUHPerdara);
- c) Majelis Hakim/Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) mengangkat sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap) dengan mempertimbangkan:
 - (1) Pihak mana yang mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan alat bukti;
 - (2) Jika hanya pihak Penggugat yang mengajukan alat bukti sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan terdapat indikasi kuat kebenaran dalil Penggugat, maka sumpah dibebankan kepada Penggugat;
 - (3) Jika kedua belah pihak mengajukan alat bukti, maka Hakim mempertimbangkan bukti dari pihak mana yang lebih kuat bukti permulaannya. Pihak yang lebih kuat bukti permulaannya yang dibebankan sumpah *suppletoir* (perhatikan Yurisprudensi MA Nomor 3587 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986);
- d) Pihak yang diperintahkan tersebut mengucapkan sumpah *suppletoir* di depan persidangan dan dihadiri atau disaksikan oleh pihak lawan. Jika Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sumpah diucapkan tanpa kehadiran Tergugat;
- e) Agar sumpah *suppletoir* berdaya bukti, harus memenuhi syarat berikut:
 - (1) Isi dari sumpah berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri. Perbuatan tersebut harus bersifat positif (melakukan suatu perbuatan), bukan negatif (tidak melakukan suatu perbuatan) (perhatikan Yurisprudensi MA Nomor 1100 K/Pdt/1985 tanggal 19 Februari 1986);
 - (2) Isi dari sumpah berkaitan langsung dengan pokok permasalahan

- 4) Bukti sumpah *decissoir*
 - a) Jika Penggugat tidak memiliki bukti apapun, Majelis memberikan penjelasan tentang sumpah *decissoir* dan menanyakan apakah Penggugat akan memerintahkan Tergugat melakukan sumpah pemutus.
 - b) Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan tertentu yang dilakukan oleh Tergugat atau oleh Tergugat dan Penggugat. Contoh perbuatan tertentu dalam perceraian “Tergugat sebagai suami melakukan pembiaran terhadap istri tanpa nafkah” atau “Tergugat sebagai suami melakukan kekerasan fisik maupun psikis”;
 - c) Bila Tergugat tidak mau mengangkat sumpah, maka Tergugat dikalahkan. Sebaliknya bila Tergugat bersedia bersumpah, maka pihak Penggugat dikalahkan;
 - d) Tergugat yang diperintahkan untuk mengangkat sumpah oleh Penggugat tentang perbuatan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat mengembalikan sumpah untuk diucapkan oleh Penggugat;
 - e) Bila pengangkatan sumpah pemutus dilakukan atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat (misalnya transaksi syar’iah), Tergugat dapat mengembalikan sumpah kepada Penggugat;
 - f) Jika Tergugat mengangkat sumpah pemutus maka Penggugat dikalahkan;
 - g) Dalam hal sumpah dikembalikan kepada Penggugat dan Penggugat mengangkat sumpah, maka Tergugat dikalahkan. Sebaliknya jika setelah sumpah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menolak bersumpah, maka Penggugat dikalahkan;
- e. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sidang berikutnya adalah agenda pembuktian dari Tergugat;

- f. Majelis Hakim menunda persidangan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pembuktian pihak Tergugat jika pihak Tergugat belum siap dengan alat bukti;
- g. Panitera Pengganti mencatat semua proses pemeriksaan bukti tersebut dalam berita acara sidang;

11. Sidang Ketujuh: Pembuktian Tergugat

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- d. Majelis Hakim mempersilahkan Tergugat untuk menyampaikan bukti;
- e. Pemeriksaan alat bukti Tergugat sama dengan cara pemeriksaan bukti Penggugat;
- f. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sidang berikutnya adalah agenda pembuktian dari *intervenient*;
- g. Majelis Hakim menunda persidangan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan bukti dari pihak *intervenient* jika pihak *intervenient* belum siap dengan alat bukti;
- h. Panitera Pengganti mencatat semua proses pemeriksaan bukti tersebut dalam berita acara sidang;

12. Sidang Kedelapan: Pemeriksaan Bukti *Intervenient*;

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;

- d. Majelis Hakim mempersilahkan pihak *intervenient* untuk menyampaikan bukti;
- e. Pemeriksaan alat bukti *intervenient* sama dengan cara pemeriksaan bukti Penggugat dan Tergugat;
- f. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sidang berikutnya adalah agenda pemeriksaan setempat;
- g. Majelis Hakim menunda persidangan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan setempat dengan menjelaskan tempat dan jam persidangan yang akan dilaksanakan;
- h. Panitera Pengganti mencatat semua proses pemeriksaan bukti tersebut dalam berita acara sidang;

13. Sidang Kesembilan: Pemeriksaan Setempat

- a. Sidang pemeriksaan setempat wajib dilaksanakan jika objek sengketa berupa benda tidak bergerak;
- b. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara jika objek sengketa terletak di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara;
- c. Jika objek sengketa berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, maka Majelis Hakim melalui Ketua pengadilan meminta kepada pengadilan yang mewilayahi objek sengketa untuk melakukan pemeriksaan setempat;
- d. Majelis Hakim melalui Ketua pengadilan memberitahukan Kepala Desa yang mewilayahi objek sengketa bahwa pengadilan akan melakukan pemeriksaan setempat pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam sidang sebelumnya;
- e. Pada hari yang telah ditentukan Majelis Hakim membuka sidang di ruang sidang di kantor Kepala Desa atau gedung lainnya yang layak untuk bersidang;
- f. Setelah sidang dibuka Majelis Hakim dan para pihak beserta Kepala Desa berangkat menuju objek sengketa;
- g. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengukur, memasang patok-patok pembatas atas petunjuk Penggugat dan Kepala Desa.

- h. Panitera Pengganti membuat gambar/denah objek sengketa mengenai letak luas dan batas-batasnya yang akan dituangkan dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat;
- i. Majelis Hakim menunda persidangan untuk sidang kesimpulan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

14. Sidang Kesepuluh: Kesimpulan dan Musyawarah Hakim

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang para pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup jika perkara perceraian dan tetap sidang terbuka dalam perkara lainnya;
- d. Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) untuk menyampaikan kesimpulan;
- e. Majelis Hakim menscors sidang untuk musyawarah;
- f. Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) untuk keluar persidangan;
- g. Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang tertutup dan rahasia;
- h. Setiap Hakim anggota menyampaikan pendapatnya secara tertulis.
- i. Majelis Hakim menunda persidangan dan memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) untuk hadir dalam persidangan yang akan datang untuk pembacaan putusan;
- j. Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

15. Sidang Kesebelas: Pembacaan Putusan

- a. Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta *intervenient* (bila ada intervensi) untuk masuk ruang sidang;
- b. Majelis Hakim mendamaikan ulang kedua belah pihak khususnya perkara perceraian;
- c. Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka umum;

- d. Majelis Hakim membacakan putusan yang sudah diketik lengkap dan ditandatangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- e. Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak, jika tidak puas dapat mengajukan banding selama masa 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- f. Jika salah seorang/kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan, Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk menyampaikan isi putusan kepada pihak/para pihak yang tidak hadir;
- g. Majelis Hakim menyatakan sidang selesai dan menutup persidangan;
- h. Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

16. Proses Pembuatan Putusan

- a. Sebelum putusan dibacakan, Majelis Hakim wajib membuat putusan secara lengkap, cermat, dan teliti sehingga tidak terjadi kekeliruan.
- b. Pembuatan putusan wajib memedomani format putusan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:...../DJa/.../..... Tentang Pedoman Format Putusan Dan Berita Acara Sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
- c. Hal-hal yang penting dalam membuat putusan:
 - 1) Mendudukan pihak dalam perkara volunter:
..... bin/binti, umur...., agama....., pendidikan...., pekerjaan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Pemohon**.
 - 2) Mendudukan pihak dalam perkara cerai talak:
..... bin, umur...., agama....., pendidikan...., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Pemohon**.

....., Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari associate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Pemohon**;

melawan

..... binti, umur..., agama....., pendidikan....., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari associate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Termohon**;

3) Mendudukkan pihak dalam cerai gugat dan gugatan lainnya:

..... bin/binti, umur..., agama....., pendidikan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dariassociate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat**;

melawan

..... bin/binti, umur..., agama....., pendidikan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari associate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat**;

- 4) Mendudukan pihak jika Penggugat dua orang lebih dan Tergugat dua orang lebih:
1. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat I**;
 2. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari..... *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat II**;
- melawan
1. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari..... *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat I**;
 2. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...,

Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai

Tergugat II;

3. bin/binti, umur....., agama....., pendidikan....., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat III;**

5) Mendudukan pihak jika ada turut Tergugat:

1. bin/binti, umur....., agama....., pendidikan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari..... *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat I;**
2. bin/binti, umur....., agama....., pendidikan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat II;**

melawan

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat I**;
2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat II**;
3. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat III**;

Dan

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W...,

Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai **Turut Tergugat I**;

2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan...,
pekerjaan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ...,
R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan,
Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
nama, advokat dari *assosiate & partners*,
berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W...,
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,
sebagai **Turut Tergugat II**;

6) Mendudukan pihak jika ada *voeging*:

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat
tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*,
berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal, sebagai **Penggugat I**;
2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat
tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*,
berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa,
Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal, sebagai **Penggugat II**;

melawan

1. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat I**;
2. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat II**;
3. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Intervinient I**;
4. bin/binti, umur...., agama...., pendidikan...., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Intervinient II**;

7) Mendudukan pihak jika ada *intervenient* sebagai *tussenkoms*:

- **Versi 1**

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., pekerjaan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat I**;
2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Penggugat II**;

melawan:

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari..... *assosiate & partners*, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat I**;

2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai

Tergugat II;

dan

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai

Pengugat Intervensi;

- Versi 2

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., pekerjaan....., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Tergugat Intervensi I;**
2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan..., bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T..., R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....,
R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai
Tergugat Intervensi II;

melawan:

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan...,
bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...,
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari.....
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....,
R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai
Tergugat Intervensi III;

2. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan...,
bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...,
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....,
R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai
Tergugat Intervensi IV;

dan

1. bin/binti, umur..., agama..., pendidikan...,
bertempat tinggal di Jalan, Nomor ..., R.T...., R.W...,
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten....., dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya nama, advokat dari
assosiate & partners, berkantor di Jalan, Nomor ..., R.T....,
R.W..., Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai
Pengugat Intervensi;

17. Sidang Ikrar Talak

a. Tindakan sebelum sidang ikrar talak

- 1) Panitera melapor kepada Ketua bahwa putusan cerai talak telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan Majelis Hakim paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan kepada Panitera.
- 3) Panitera membuat penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang ikrar talak dan penunjukan Jurusita pengganti untuk melakukan panggilan serta menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Majelis Hakim.
- 4) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berkas diterima oleh Majelis Hakim.
- 5) Ketua Majelis membuat surat perintah kepada Jurusita pengganti untuk memanggil para pihak.
- 6) Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ada perintah dari Ketua Majelis.

b. Pemohon dan Termohon hadir

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak untuk memastikan bahwa yang hadir dalam persidangan adalah benar para pihak atau kuasanya yang diberi kuasa khusus dalam perkara tersebut.
- 4) Majelis Hakim mendamaikan kembali para pihak agar rukun kembali.

- 5) Jika Pemohon menolak untuk rukun kembali dengan Termohon, dan tidak ada kewajiban nafkah yang harus dibayar kepada Termohon sebagaimana bunyi amar Putusan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.
- 6) Jika dalam amar putusan, Pemohon dihukum untuk membayar nafkah pasca perceraian (berupa nafkah *iddah* dan/atau *mut'ah* dan/atau *madhiyah*), maka Pemohon wajib menyerahkan nafkah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
- 7) Jika dalam amar putusan, Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak dan/atau nafkah madhiyah anak, maka Pemohon wajib menyerahkan nafkah anak untuk bulan pertama dan/atau nafkah madhiyah anak tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
- 8) Jika pada hari persidangan, Pemohon belum siap membayar kewajiban sebagaimana bunyi amar putusan, maka Majelis Hakim dapat memberikan waktu kepada Pemohon sebelum batas waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak;
- 9) Dalam hal Termohon tidak keberatan terhadap kewajiban yang belum dibayar oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaknya;
- 10) Majelis Hakim menutup sidang.
- 11) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.
- 12) Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Panitera pada hari itu juga untuk diterbitkan akta cerai;

c. Pemohon menyatakan tidak melanjutkan ikrar talak

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak untuk memastikan bahwa yang hadir dalam persidangan adalah benar para pihak atau kuasanya yang diberikuasa khusus dalam perkara tersebut.

- 4) Majelis Hakim mendamaikan kembali para pihak untuk membina rumah tangga kembali dengan baik.
- 5) Jika Pemohon menyatakan ia tidak akan melanjutkan ikrar talak dan akan membina kembali rumah tangga, Majelis membuat penetapan bahwa putusan izin ikrar talak gugur.
- 6) Majelis Hakim membacakan penetapan tersebut.
- 7) Majelis Hakim menutup sidang.
- 8) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

d. Pemohon tidak hadir karena panggilan tidak sah

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Pemohon tidak hadir dalam persidangan.
- 4) Majelis Hakim memeriksa sah tidaknya *Relaas* panggilan kepada Pemohon.
- 5) Jika panggilan tidak sah, maka Majelis Hakim menunda sidang dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil ulang Pemohon dalam sidang berikutnya.
- 6) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

e. Termohon tidak hadir dan panggilan tidak sah

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Termohon tidak hadir dalam persidangan.
- 4) Majelis Hakim memeriksa sah tidaknya surat panggilan kepada Termohon.
- 5) Jika panggilan tidak sah maka Majelis Hakim menunda sidang dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil ulang Termohon dalam sidang berikutnya.
- 6) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.

f. Pemohon tidak hadir dan panggilan sah

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.

- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Pemohon tidak hadir dalam persidangan.
- 4) Majelis Hakim memeriksa sah tidaknya surat panggilan kepada Pemohon.
- 5) Jika panggilan sah maka Majelis Hakim menutup sidang.
- 6) Panitera Pengganti membuat berita acara sidang.
- 7) Majelis Hakim menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Pengganti.
- 8) Jika setelah masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak sidang dimana Pemohon yang telah dipanggil secara sah tidak hadir, Panitera melapor kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk dibuatkan penetapan putusan izin ikrar talak tersebut gugur.
- 9) Ketua membuat penetapan bahwa putusan izin ikrar talak gugur.

g. Termohon tidak hadir dan panggilan sah

- 1) Majelis Hakim membuka sidang.
- 2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang.
- 3) Termohon tidak hadir dalam persidangan.
- 4) Majelis Hakim memeriksa sah tidaknya surat panggilan kepada Termohon.
- 5) Jika panggilan kepada Termohon sah, maka Majelis Hakim melanjutkan sidang.
- 6) Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.
- 7) Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Majelis Hakim membuat dan mengucapkan penetapan bahwa ikrar talak telah yang dijatuhkan Pemohon sah.
- 8) Majelis Hakim menutup sidang.
- 9) Panitera Pengganti membuat berita acara persidangan.
- 10) Majelis Hakim menyerahkan berkas perkara kepada Panitera.
- 11) Panitera pada hari itu juga membuat akta cerai dan menyerahkan kepada pada pihak.

BAB IV

SITA DAN EKSEKUSI

1. Proses Pelaksanaan Sita Jaminan

a. Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan.

- 1) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus menetapkan apakah permohonan sita tersebut dikabulkan, ditolak atau ditangguhkan.
- 2) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam penetapan hari sidang, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan.
- 3) Pemohon sita membayar panjar biaya peletakan sita di Petugas Pembayaran (Kasir).
- 4) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 5) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 6) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 7) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 8) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan jika Termohon sita tidak menolak berita acara sita juga ditandatangani oleh Termohon sita.
- 9) Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, Juru Sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak

kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.

- 10) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut.
- 11) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 12) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 13) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 14) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 15) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal
- 16) Majelis Hakim/Hakim Tunggal melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga.

b. Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung

- 1) Majelis Hakim memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti pendukung.
- 2) Majelis Hakim membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
- 3) Jika permohonan sita dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan.
- 4) Pemohon sita membayar panjar biaya peletakan sita di Petugas Pembayaran (Kasir).
- 5) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 6) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 7) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 8) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 9) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 10) Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, Juru Sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di

tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.

- 11) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
- 12) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 13) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang sudah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 14) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 15) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 16) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal;
 - 17) Majelis Hakim/Hakim Tunggal melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
- c. Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan *inkracht***
- 1) Pemohon membayar pendaftaran sita.
 - 2) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada Ketua.
 - 3) Ketua membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.
 - 4) Ketua memerintahkan pihak Pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.
 - 5) Juru Sita memanggil pihak Pemohon sita untuk datang menghadap dalam sidang insidentil.
 - 6) Sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk.
 - 7) Ketua memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti.
 - 8) Ketua membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.
 - 9) Jika permohonan sita dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan.
 - 10) Pemohon sita membayar panjar biaya peletakan sita di Petugas Pembayaran (Kasir).
 - 11) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
 - 12) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- 13) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 14) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 15) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 16) Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, Juru Sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
- 17) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
- 18) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 19) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang sudah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 20) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam

buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 21) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 22) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
- 23) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga.

d. Pengumuman sita

- 1) Pengumuman sita kapal laut
 - a) Setelah berita acara sita kapal laut ditandatangani, Juru Sita mengumumkan pelaksanaan sita.
 - b) Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada Kantor Syah Bandar dimana kapal tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar dimana kapal tersebut tercatat.
 - c) Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.
- 2) Pengumuman sita pesawat terbang
 - a) Setelah berita acara sita kapal terbang ditandatangani, Juru Sita mengumumkan pelaksanaan sita.
 - b) Pengumuman sita dengan mendaftarkan berita acara sita kepada kantor bandar udara dimana pesawat terbang tersebut terdaftar dan mencatatkannya dalam buku daftar yang tersedia di kantor bandar udara dimana pesawat tersebut tercatat.

- c) Pengumuman dan pencatatan sita tersebut harus mencantumkan jam, hari, tanggal, dan tahun sita diumumkan.

2. Proses Pelaksanaan Sita Eksekusi

Sita eksekusi berlaku untuk putusan yang amarnya memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Tata cara pelaksanaannya sama dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan, perbedaannya dilakukan setelah diadakan *aanmaning*, dan Termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

3. Proses Pelaksanaan Sita *Revindicatoir*

a. Sita *Revindicatoir* yang dimintakan bersamaan dengan gugatan

- 1) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus menetapkan apakah permohonan sita *revindicatoir* tersebut dikabulkan atau ditunda.
- 2) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam penetapan hari sidang, Ketua Majelis memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.
- 3) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 4) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita *revindicatoir* tersebut.
- 5) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 6) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.

- 7) Juru Sita membuat berita acara sita *revindicatoir* yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 8) Juru Sita menyimpan benda yang disita tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman serta memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
- 9) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat memuat jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut.
- 10) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
- 11) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita *Revindicatoir* sah dan berharga.

b. Sita *revindicatoir* yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung

- 1) Majelis memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
- 2) Majelis membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
- 3) Jika permohonan sita dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.
- 4) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 5) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- 6) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
 - 7) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.
 - 8) Juru Sita membuat berita acara sita *Revindictoir* yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
 - 9) Juru Sita menyimpan benda yang disita tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
 - 10) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari, tanggal, dan tahun pengumuman sita tersebut.
 - 11) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
 - 12) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita *revindictoir* sah dan berharga.
- c. Sita *Revindictoir* yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan *inkracht***
- 1) Pemohon membayar pendaftaran sita *revindictoir*.
 - 2) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita *revindictoir* kepada Ketua pengadilan.
 - 3) Ketua membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita *revindictoir*.
 - 4) Ketua memerintahkan pihak Pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.
 - 5) Juru Sita memanggil pihak Pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.
 - 6) Sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Panitera.

- 7) Ketua memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
- 8) Ketua membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita *revindicatoir*.
- 9) Jika permohonan sita *revindicatoir* dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita *revindicatoir*.
- 10) Juru Sita memberitahu pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita *revindicatoir* atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 11) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita revindikator atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 12) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 13) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 14) Juru Sita membuat berita acara sita *revindicatoir*. Berita acara sita wajib ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi dan Pemohon sita. Termohon sita tidak wajib menandatangani berita acara sita, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara sita.
- 15) Juru Sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
- 16) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
- 17) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.

- 18) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita *revindicatoir* sah dan berharga.

4. Sita Persamaan

a. Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan

- 1) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus menetapkan apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditunda.
- 2) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam penetapan hari sidang, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita persamaan.
- 3) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita persamaan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 4) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita persamaan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 5) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sengketa.
- 6) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.
- 7) Juru Sita membuat berita acara sita persamaan yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 8) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 9) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 10) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 11) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 12) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
- 13) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita persamaan sah dan berharga.

b. Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung

- 1) Majelis memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
- 2) Majelis membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
- 3) Jika permohonan sita dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita persamaan.

- 4) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita persamaan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 5) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita persamaan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 6) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek yang akan disita.
- 7) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.
- 8) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 9) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 10) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 11) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam

buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 12) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 13) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
- 14) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita persamaan sah dan berharga.

c. Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan *inkracht*

- 1) Pemohon mengajukan permohonan sita.
- 2) Pemohon membayar biaya sita.
- 3) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada Ketua pengadilan.
- 4) Ketua pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.
- 5) Ketua pengadilan memerintahkan pihak Pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.
- 6) Juru Sita memanggil pihak Pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.
- 7) Sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Panitera.
- 8) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
- 9) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.
- 10) Jika permohonan sita dikabulkan, Ketua pengadilan memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita jaminan/persamaan.

- 11) Juru Sita memberitahu pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan/persamaan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- 12) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita persamaan atas objek sita yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 13) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sita.
- 14) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 15) Juru Sita membuat berita acara sita. Berita acara sita wajib ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi dan Pemohon sita. Termohon sita tidak wajib menandatangani berita acara sita, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara sita.
- 16) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 17) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam register daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 18) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam

buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 19) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar berupa kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 20) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.
- 21) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita persamaan sah dan berharga.

5. Sita Harta Bersama

a. Sita yang dimintakan bersamaan dengan gugatan

- 1) Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang sekaligus menetapkan apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditunda.
- 2) Jika permohonan sita dikabulkan dan ditetapkan sekaligus dalam penetapan hari sidang, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita harta bersama.
- 3) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas harta perkawinan pada hari yang telah ditentukan.
- 4) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada lurah/Kepala Desa setempat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas objek sengketa yang terletak di wilayah kelurahan /desa yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- 5) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi harta bersama.

- 6) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.
- 7) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 8) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 9) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 10) Juru Sita menyimpan benda yang disita tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut, atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman serta memohon kepada pihak kepolisian dan lurah/ Kepala Desa setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
- 11) Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
- 12) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 13) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan

penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- 14) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 15) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

b. Sita yang dimintakan pada saat persidangan berlangsung

- 1) Majelis memeriksa permohonan sita tersebut beralasan atau tidak dan memeriksa bukti-bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.
- 2) Majelis membuat putusan sela apakah permohonan sita dikabulkan atau ditolak.
- 3) Jika permohonan sita dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita harta bersama.
- 4) Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas harta perkawinan pada hari yang telah ditentukan.
- 5) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas harta perkawinan yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan

dan sekaligus mohon kesediaan Kepala Desa/Lurah menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- 6) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi harta bersama.
- 7) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda yang akan disita.
- 8) Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan Termohon sita jika Termohon sita tidak menolak menandatangani.
- 9) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 10) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 11) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 12) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat

terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

13) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.

14) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita harta bersama sah dan berharga.

c. Sita yang dimintakan setelah perkara diputus sebelum putusan *inkracht*

1) Pemohon mengajukan permohonan sita harta bersama.

2) Pemohon membayar biaya sita.

3) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada Ketua Pengadilan.

4) Ketua Pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.

5) Ketua Pengadilan memerintahkan pihak Pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.

6) Juru Sita memanggil pihak Pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.

7) Sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Panitera.

8) Ketua pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.

9) Ketua pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.

10) Jika permohonan sita dikabulkan, Ketua pengadilan memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita harta bersama.

11) Juru Sita memberitahu pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama pada hari yang telah ditentukan.

12) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas objek sita yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- 13) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi harta bersama.
- 14) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 15) Juru Sita membuat berita acara sita. Berita acara sita wajib ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi dan Pemohon sita. Termohon sita tidak wajib menandatangani berita acara sita, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara sita.
- 16) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 17) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 18) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 19) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat

terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

20) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.

21) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita harta bersama sah dan berharga.

d. Sita yang dimintakan tanpa adanya gugatan cerai/permohonan cerai talak.

1) Pemohon mengajukan permohonan sita harta bersama.

2) Pemohon membayar biaya sita.

3) Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada Ketua pengadilan.

4) Ketua Pengadilan membuat penetapan sidang insidentil untuk pemeriksaan permohonan sita.

5) Ketua Pengadilan memerintahkan pihak Pemohon sita untuk hadir dalam sidang insidentil.

6) Juru Sita memanggil pihak Pemohon sita untuk datang menghadap sidang insidentil.

7) Sidang insidentil didampingi oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Panitera.

8) Ketua Pengadilan memeriksa permohonan sita apakah ada alasan atau tidak dan memeriksa alat bukti bahwa objek sita akan dialihkan/digelapkan.

9) Ketua Pengadilan membuat penetapan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan sita.

10) Jika permohonan sita dikabulkan, Ketua Pengadilan memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan sita harta bersama.

11) Juru Sita memberitahu pihak Pemohon sita dan Termohon sita bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas objek sita pada hari yang telah ditentukan.

12) Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita harta bersama atas objek sita yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

- 13) Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi harta bersama.
- 14) Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- 15) Juru Sita membuat berita acara sita. Berita acara sita wajib ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi dan Pemohon sita. Termohon sita tidak wajib menandatangani berita acara sita, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara sita.
- 16) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 17) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 18) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang berupa kapal laut, angkutan sungai dan danau belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar setempat agar dicatatkan dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- 19) Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang telah terdaftar kapal laut/pesawat terbang pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Syah Bandar/Bandar udara agar dicatat dalam buku daftar yang tersedia pada Kantor Syah Bandar/Bandar udara dimana kapal/pesawat

terbang tercatat mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

20) Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua.

21) Ketua melaksanakan sidang insidentil untuk menyatakan sita harta bersama sah dan berharga.

6. Sita Buntut

- a. Sita buntut adalah permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding/kasasi (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg).
- b. Pemohon mengajukan permohonan sita buntut ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
- c. Pemohon membayar pendaftaran sita.
- d. Panitera menyampaikan berkas permohonan sita kepada Ketua Pengadilan.
- e. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama meneruskan permohonan sita buntut ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Mahkamah Agung jika perkara dalam proses banding atau kasasi.
- f. Apabila permohonan sita buntut tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim membuat penetapan dengan amar:
 - 1) Mengabulkan permohonan sita tersebut.
 - 2) Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk melaksanakan sita atas objek
 - 3) Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengirimkan berita acara sita kepada Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung dalam tempo dua kali dua puluh empat jam (Pasal 195 ayat (5) HIR/Pasal 206 ayat (5) RBg) sejak sita dilaksanakan.
- g. Ketua Pengadilan membuat penetapan yang berisi perintah pada Juru Sita untuk melaksanakan sita buntut.

- h. Juru Sita memberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- i. Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- j. Pada hari yang telah ditentukan Juru Sita dan 2 (dua) orang saksi mendatangi lokasi objek sita.
- k. Juru Sita meminta Pemohon sita untuk menunjukkan benda-benda yang akan disita.
- l. Juru Sita membuat berita acara sita yang harus ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi, Pemohon sita dan oleh Termohon Sita jika Termohon Sita tidak menolak menandatangani.
- m. Jika barang yang disita tersebut adalah benda bergerak, Juru Sita menyimpan benda bergerak tersebut di tempat asalnya dengan perintah agar Termohon sita menjaga barang-barang yang disita tersebut atau di tempat lain yang dianggap layak dan aman dan memohon kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa/Lurah setempat untuk menjaga keamanan barang-barang yang disita tersebut.
- n. Juru Sita mengumumkan penyitaan barang-barang dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Kelurahan/Desa setempat yang memuat jam, hari dan tanggal pengumuman sita tersebut.
- o. Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang belum terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kelurahan/Desa setempat agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.
- p. Jika benda yang disita adalah benda tidak bergerak yang terdaftar pada pejabat pendaftar yang berwenang, maka Juru Sita mengumumkan penyitaan tersebut dengan mendaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat

agar dicatat dalam daftar tanah yang tersedia mengenai jam, hari, tanggal dan tahun pengumuman sita tersebut dilakukan.

- q. Ketua pengadilan mengirimkan berita acara sita buntut kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung.

7. Proses Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah *inkracht*.
- b. Pemohon membayar biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- c. Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan.
- d. Ketua pengadilan membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- e. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
- f. Ketua Pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila Termohon eksekusi hadir.
- g. Panitera membuat Berita Acara Sidang peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera.
- h. Setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning* Termohon Eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, Pemohon eksekusi memberitahukan kepada Ketua Pengadilan bahwa pemohon eksekusi tidak memenuhi perintah sidang *aamaning*.
- i. Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap objek/barang milik Termohon eksekusi apabila belum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

- j. Juru Sita melaksanakan sita eksekusi dengan tata cara sebagaimana pelaksanaan sita jaminan
- k. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan lelang terhadap objek/barang milik Termohon eksekusi.
- l. Panitera/Juru Sita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa mass media cetak atau elektronik.
- m. Ketua Pengadilan meminta bantuan permintaan lelang kepada Kantor Lelang Negara dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) Salinan putusan.
 - 2) Salinan penetapan sita eksekusi.
 - 3) Salinan berita acara sita eksekusi.
 - 4) Salinan penetapan perintah lelang.
 - 5) Salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (Pemohon dan Termohon ekekusi, BPN dan lain-lain).
 - 6) Perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan.
 - 7) Bukti kepemilikan barang lelang.
 - 8) Syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh Ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran maupun pembayaran).
 - 9) Bukti pengumuman lelang (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.)
- n. Ketua Pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang Kantor Lelang Negara, dan mengesahkan pemenang lelang.
- o. Juru lelang menetapkan pemenang lelang setelah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan.
- p. Juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang.
- q. Kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan.
- r. Pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada Pemohon eksekusi.
- s. Panitera/Juru Sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang.

- t. Ketua Pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.

8. Lelang (Penjualan Umum)

- a. Setelah Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama memerintahkan lelang, Panitera/Juru Sita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dan beberapa mass media sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Pengumuman lelang benda bergerak dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Diumumkan 1 (satu) kali melalui papan pengumuman di Kelurahan/Desa atau melalui surat kabar jika nilai obyek lelangnya sangat tinggi.
 - 2) Pengumuman lelang dilaksanakan setelah kantor lelang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang.
 - 3) Pengumuman lelang benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Diumumkan 1 (satu) kali melalui surat kabar yang terbit di daerah tempat benda terletak.
 - b) Pengumuman dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari, tanggal penjualan lelang.

9. Proses Eksekusi Riil

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi riil dengan melampirkan putusan yang sudah *inkracht*.
- b. Pemohon membayar biaya eksekusi riil.
- c. Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi riil kepada Ketua Pengadilan.
- d. Ketua Pengadilan membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- e. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).

- f. Ketua Pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu (paling lama 8 (delapan) hari, bila Termohon eksekusi riil hadir.
- g. Panitera membuat Berita Acara Sidang peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera.
- h. Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik membagi, menyerahkan pembongkaran ataupun pengosongan), bila dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), Termohon eksekusi riil tidak melaksanakan dengan suka rela isi putusan.
- i. Ketua Pengadilan secara *ex officio* dapat langsung mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk menjalankan eksekusi riil (baik pengosongan maupun pembongkaran), bila pada sidang peringatan (*aanmaning*) Termohon eksekusi riil tidak hadir.
- j. Panitera/Juru Sita memberitahu Pemohon dan Termohon eksekusi bahwa ia akan melakukan eksekusi riil atas objek sengketa pada hari yang telah ditentukan.
- k. Panitera/Juru Sita membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat bahwa ia akan melakukan eksekusi atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan sekaligus mohon kesediaan menjadi saksi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.
- l. Panitera/Juru Sita membuat surat permohonan bantuan keamanan kepada kepolisian setempat terkait dengan akan dilaksanakannya eksekusi atas objek sengketa.
- m. Pada hari yang telah ditentukan Panitera/Juru Sita mendatangi lokasi objek yang akan dieksekusi.
- n. Juru Sita meminta Pemohon eksekusi untuk menunjukkan obyek yang akan dieksekusi.
- o. Juru Sita membacakan penetapan Ketua pengadilan terkait dengan permohonan eksekusi dan objek yang akan dieksekusi.

- p. Juru Sita melaksanakan eksekusi dengan cara menyerahkan obyek eksekusi berupa benda bergerak kepada Pemohon eksekusi dari tereksekusi, atau mengosongkan obyek eksekusi untuk benda tidak bergerak dari tereksekusi, keluarganya dan orang lain yang menempati obyek tidak bergerak tersebut.
- q. Juru Sita membuat berita acara eksekusi.
- r. Berita acara eksekusi wajib ditandatangani oleh Juru Sita, 2 (dua) orang saksi dan Pemohon eksekusi.
- s. Termohon eksekusi tidak wajib menandatangani berita acara eksekusi, ia boleh menandatangani atau menolak menandatangani berita acara eksekusi.
- t. Juru Sita melaporkan berita acara sita kepada Ketua pengadilan.

10. Proses Eksekusi Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan putusan yang sudah *inkracht*.
- b. Pemohon membayar biaya eksekusi.
- c. Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua pengadilan.
- d. Ketua Pengadilan membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- e. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
- f. Ketua Pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila Termohon eksekusi hadir.
- g. Panitera membuat Berita Acara Sidang peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera.
- h. Jika Termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, Pemohon eksekusi mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama untuk merubah putusan melakukan perbuatan

- tertentu dengan membayar sejumlah uang dengan menyebutkan besaran penggantian sejumlah uang tersebut sebagai syarat formal.
- i. Permohonan merubah putusan melakukan perbuatan tertentu dengan membayar sejumlah uang diajukan ke Pengadilan di tempat tinggal tereksekusi atau tempat obyek yang tidak bergerak.
 - j. Pemohon eksekusi membayar biaya perkara kepada pengadilan.
 - k. Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan.
 - l. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis hakim.
 - m. Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang pertama.
 - n. Ketua Majelis memerintahkan Juru Sita memanggil Termohon eksekusi.
 - o. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang perubahan melakukan perbuatan tertentu dengan sejumlah uang.
 - p. Ketua Majelis membuka persidangan insidentil.
 - q. Ketua Majelis menanyakan kepada Termohon eksekusi tentang:
 - 1) Alasan tidak melaksanakan isi putusan.
 - 2) Berapa nilai penggantian menurut pendapat Termohon eksekusi.
 - r. Ketua Majelis mengambil kesimpulan tentang berapa jumlah uang nilai pengganti dari putusan tersebut.
 - s. Majelis membuat putusan.
 - t. Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang insidentil.
 - u. Ketua Pengadilan melakukan sidang peringatan (*aanmaning*).
 - v. Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk menjalankan eksekusi, berdasar laporan Pemohon eksekusi bahwa dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada sidang peringatan (*aanmaning*), Termohon eksekusi tidak melaksanakan dengan sukarela isi putusan.
 - w. Permohonan eksekusi melakukan perbuatan tertentu dapat diubah dengan pembayaran sejumlah uang dengan cara pengajuan perubahan amar oleh pemohon eksekusi dan disidangkan oleh Majelis Hakim (Pasal 225 HIR/259 RBg).

11. Proses Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan dengan melampirkan akta hak tanggungan.
- b. Pemohon membayar pendaftaran eksekusi hak tanggungan.
- c. Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan.
- d. Ketua Pengadilan membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- e. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
- f. Ketua Pengadilan melakukan sidang insidentil peringatan (*aanmaning*) agar Termohon eksekusi membayar hutang kepada kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari, bila Termohon eksekusi hadir.
- g. Panitera membuat Berita Acara Sidang peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera.
- h. Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk meletakkan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan.
- i. Panitera/Juru Sita melaksanakan sita eksekusi dan mendaftarkan sita tersebut pada instansi yang berwenang.
- j. Ketua Pengadilan mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang negara dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) salinan akta hak tanggungan.
 - 2) salinan penetapan sita eksekusi.
 - 3) salinan berita acara sita eksekusi.
 - 4) salinan penetapan perintah eksekusi lelang.

- 5) salinan surat pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan (Pemohon dan Termohon ekekusi, BPN dan lain-lain).
- 6) perincian besarnya jumlah tagihan oleh pengadilan.
- 7) bukti kepemilikan barang lelang.
- 8) syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan oleh Ketua pengadilan (baik yang menyangkut penawaran maupun pembayaran).
- 9) Bukti pengumuman lelang.
- k. Panitera/Juru Sita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman pengadilan dan beberapa mass media cetak atau elektronik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- l. Juru lelang menetapkan pemenang lelang.
- m. Juru lelang menerima pembayaran dari pemenang lelang.
- n. Ketua pengadilan menerima laporan pemenang lelang dari juru lelang kantor lelang negara, dan mengesahkan pemenang lelang.
- o. Kantor lelang negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada pengadilan.
- p. Pengadilan menyerahkan hasil lelang kepada Pemohon eksekusi.
- q. Panitera/Juru Sita membuat berita acara penyerahan hasil lelang.
- r. Ketua Pengadilan membuat penetapan pengangkatan sita eksekusi.

12. Eksekusi Pengosongan Objek Hak Tanggungan

- a. Ketua Pengadilan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang untuk dikuasai pemenang lelang.
- b. Apabila ternyata objek lelang tersebut masih dikuasai oleh termohon eksekusi, maka pemohon eksekusi dan atau pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan.
- c. Pemohon membayar panjar biaya eksekusi.
- d. Panitera menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan.
- e. Ketua pengadilan membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru

- Sita untuk memanggil Termohon untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- f. Juru Sita memanggil Termohon untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
 - g. Ketua Pengadilan melakukan sidang peringatan (*aanmaning*) agar Termohon mengosongkan secara sukarela dalam tenggat waktu tertentu paling lama 8 (delapan) hari.
 - h. Panitera membuat Berita Acara Sidang peringatan (*aanmaning*), dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera.
 - i. Setelah lewat 8 (delapan) hari dari *aanmaning* Termohon tidak melaksanakan secara sukarela, Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk mengosongkan objek hak tanggungan eksekusi.

13. Proses Eksekusi Anak

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memutus perkara dengan melampirkan putusan yang sudah *inkracht*.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan hari sidang peringatan (*aanmaning*) yang berisi tanggal sidang peringatan (*aanmaning*) dan perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang peringatan (*aanmaning*).
- c. Juru Sita memanggil Termohon eksekusi untuk menghadiri sidang peringatan (*aanmaning*).
- d. Ketua Pengadilan melaksanakan sidang peringatan (*aanmaning*) dan memperingatkan Termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari.
- e. Apabila Termohon eksekusi tetap tidak menjalankan isi amar putusan dalam waktu delapan hari setelah *aanmaning*, maka Pemohon eksekusi memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama agar proses eksekusi dilanjutkan.

- f. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan yang memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi.
- g. Pelaksanaan eksekusi anak harus dilakukan dengan hati-hati dengan pendekatan yang persuasif memperhatikan seluruh situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi psikologi anak;
- h. Terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya paksa dalam eksekusi dan jalan keluarnya adalah dengan *dwangsom* (uang paksa yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok), sehingga diharapkan tereksekusi dapat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon eksekusi.

14. Perdamaian dalam proses *aanmaning*

- a. Pada tahap *aanmaning*, ada kemungkinan para pihak mencapai kesepakatan untuk menjalankan isi putusan secara sukarela.
- b. Jika terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut maka Termohon Eksekusi diberi waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan amar putusan secara damai dan melaporkan hasilnya kepada pengadilan, jika setelah 8 (delapan) hari tidak dapat terlaksana secara damai, maka dilakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

15. Perdamaian dalam pelaksanaan eksekusi

- a. Pada pelaksanaan eksekusi di lapangan, ada kemungkinan terjadinya perdamaian di antara para pihak.
- b. Jika terjadi perdamaian, maka:
 - 1) Pemohon eksekusi memohon penundaan eksekusi dan dicatat dalam Berita Acara Eksekusi.
 - 2) Pemohon eksekusi menyerahkan isi perdamaian kepada Ketua Pengadilan.
 - 3) Para pihak memohon kepada Ketua Pengadilan agar eksekusi dilaksanakan sesuai isi perdamaian.
 - 4) Ketua membuat penetapan pelaksanaan eksekusi.
 - 5) Panitera/Juru Sita melaksanakan eksekusi sesuai isi perdamaian.

16. Penawaran Pembayaran dan Konsignasi

- a. Debitur mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pembayaran yang disepakati oleh debitur dan kreditur.
- b. Dalam hal tidak ada tempat pembayaran yang disepakati, maka permohonan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilihnya.
- c. Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan konsignasi.
- d. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama membuat penetapan yang berisi perintah kepada Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur.
- e. Juru Sita melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur disaksikan 2 (dua) orang saksi dan membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan debitur untuk membayar (*aanbod van gereede betaling*).
- f. Pihak kreditur diberi salinan berita acara tersebut.
- g. Jika kreditur menolak pembayaran, Juru Sita membuat berita acara yang berisi pemberitahuan bahwa:
 - 1) Kreditur menolak pembayaran.
 - 2) Uang akan dilakukan penitipan (konsignasi) di kas Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - 3) Penitipan akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.
- h. Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf g, Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai uang konsignasi.
- i. Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, Debitur harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, dengan petitum:

- 1) Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
- 2) Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.
- j. Kreditur didudukan sebagai Termohon dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama huruf g tersebut.

17. Konsignasi bagian waris, harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain.

- a. Dalam eksekusi objek waris, harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, dan lain-lain yang dilakukan melalui mekanisme lelang, ada kemungkinan para pihak yang berhak atas bagian dari hasil penjualan tidak mengambil bagian tersebut.
- b. Dalam hal demikian, dapat dilakukan konsignasi atau penitipan hasil penjualan tersebut kepada pihak pengadilan.
- c. Mekanisme konsignasi pembayaran atas objek waris, harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dll dilaksanakan menurut ketentuan konsignasi pada angka (16) tersebut di atas.

18. Perlawanan Eksekusi

a. Perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga (bukan pihak)

- 1) Perlawanan Eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- 2) Jika perlawanan eksekusi diajukan secara lisan, maka Ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.
- 3) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan pelawan dan ditandatangani oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk.
- 4) Jika perlawanan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh pelawan.
- 5) Perlawanan eksekusi diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang akan melaksanakan eksekusi.
- 6) Perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga dapat diajukan atas dasar hak milik, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotik.
- 7) Apabila perlawanan eksekusi dikabulkan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan proses eksekusi harus dihentikan.

- 8) Apabila perlawanan eksekusi tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan eksekusi tetap dilanjutkan.
- 9) Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi kecuali jika perlawanan didasarkan atas bukti otentik seperti sertifikat atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 10) Ketua Majelis yang memeriksa perkara perlawanan tersebut harus senantiasa melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk menentukan kebijakan mengenai dilanjutkan atau ditangguhkannya eksekusi.

b. Perlawanan Eksekusi oleh pihak

- 1) Perlawanan Eksekusi dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- 2) Jika perlawanan eksekusi diajukan secara lisan, maka Ketua atau hakim yang ditunjuk mencatat perlawanan lisan tersebut.
- 3) Perlawanan lisan tersebut dibacakan di hadapan Pelawan dan ditandatangani oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk.
- 4) Jika perlawanan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pelawan sendiri atau orang yang diberi kuasa oleh Pelawan.
- 5) Perlawanan eksekusi diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi.
- 6) Perlawanan eksekusi oleh pihak hanya dapat dilakukan jika pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan bunyi amar putusan bukan mengenai pokok perkara.

17. Penangguhan Eksekusi

- a. Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi.
- b. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berhalangan, wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

- c. Dalam hal permintaan bantuan eksekusi, maka yang dapat melakukan penangguhan eksekusi adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi, sedangkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang meminta bantuan eksekusi cukup mendapat "laporan" tentang jalannya eksekusi dari Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang diminta bantuan eksekusi (Pasal 195 ayat (3) dan (4) HIR/Pasal 206 ayat (4) RBg serta butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi).
- d. Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau di teruskan.
- e. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama berhalangan, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.

18. Putusan *Non Executable*

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non executable* oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama apabila:

- a. Putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif*.
- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi.
- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e. Untuk dapat menyatakan suatu putusan *non executable* disebabkan amar putusan tidak jelas, maka harus dilakukan tiga langkah terlebih dahulu, yakni:
 - 1) Harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan hukum putusan.
 - 2) Bila ukuran dan batas tetap tidak jelas, Ketua menunjuk hakim untuk melaksanakan pemeriksaan *setempat/descente* sebelum eksekusi dilaksanakan.
 - 3) Menanyakan pendapat Majelis Hakim yang memutus.

- f. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dapat menyatakan suatu putusan *non executable* setelah seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali penetapan *non executable* atas alasan tersebut pada butir huruf a.
- g. Penetapan *non executable* harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh Juru Sita yang melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.
- h. Terhadap permohonan eksekusi yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya atau panjar biaya eksekusi yang sudah habis, Ketua Pengadilan membuat surat peringatan kepada pemohon eksekusi.
- i. Setelah surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan Ketua Pengadilan membuat penetapan pembatalan permohonan eksekusi dan memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan tersebut dari register eksekusi dengan alasan pemohon eksekusi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan eksekusi.
- j. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda tetap/tidak bergerak ternyata objek eksekusi ditemukan luas dan batasannya tidak sesuai bunyi amar putusan, maka Panitera/Juru Sita melakukan eksekusi sesuai objek senyatanya dengan persetujuan pemohon eksekusi. Perbedaan objek eksekusi dan objek senyatanya dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi.
- k. Penetapan *non executable* bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

BAB V

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK

Dalam proses pelaksanaan administrasi perkara di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama secara elektronik menggunakan aplikasi SIPP dan Aplikasi Pendukung lainnya berupa: e-Laporan, Monitoring, Verifikasi dan Validasi, e-Kuangan, e-Penilaian, e-Rekap Kinerja Triwulan, dan e-Tiket.

1. Infrastruktur Pengadilan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri dari:

a. Meja *e-Court*

1) Sarana dan prasarana meja *e-Court*, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Perangkat komputer dengan spesifikasi mendukung sistem aplikasi *e-Court*
- b) Meja, kursi petugas dan kursi pengguna meja *e-Court*
- c) Printer
- d) Mesin pemindai
- e) Koneksi internet
- f) Brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik.

2) Penempatan Meja *e-Court*

Meja *e-Court* merupakan bagian dari layanan PTSP, dengan urutan Meja layanan sebagai berikut:

- a) Permohonan Informasi
- b) Meja *e-Court*
- c) Pendaftaran Perkara
- d) Pembayaran Perkara
- e) Penyerahan Produk Pengadilan

- f) Pengajuan Keluhan/Pengaduan
 - g) Pos
 - h) Bank
- 3) Dalam hal terdapat keterbatasan SDM dan ruang layanan di Pengadilan, layanan PTSP dapat digabung menjadi satu, yaitu:
 - a) Meja *e-Court* dengan Pendaftaran Perkara
 - b) Pembayaran Perkara dengan Bank
 - c) Permohonan Informasi dengan Pengajuan Keluhan/Pengaduan
- b. Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP

Pengadilan wajib memastikan Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP telah terinstal dan siap digunakan untuk menerima dan memproses pendaftaran perkara secara elektronik. Masing-masing penyelenggara, harus memastikan Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP tersebut siap digunakan 15 menit sebelum jam layanan dimulai.

Sistem Informasi Pengadilan yang wajib disiapkan Pengadilan, meliputi: Aplikasi SIPP, Aplikasi *e-Court* dan Direktori Putusan, serta aplikasi pendukung lainnya, antara lain: SIMTALAK, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Kuangan Perkara, Aplikasi E-Pelaporan, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Antrian Sidang Online dan KOMDANAS.
- c. Sarana dan Prasarana Pendukung, meliputi:
 - 1) *Server Database* Perkara
 - 2) Perangkat Komputer
 - 3) Laptop/Tablet
 - 4) TV Monitor
 - 5) Perangkat lunak (software) untuk memproses data
 - 6) Anti Virus
 - 7) Uninterruptible Power Supply (UPS)/Baterai Cadangan
 - 8) Jaringan internet

- 9) Jaringan telpon
 - 10) Switching/Alat pembagi jaringan internet
 - 11) Printer
 - 12) Mesin pemindai (scanner)
 - 13) Access Point
 - 14) Modem, wireless card, repeater
 - 15) Ruang khusus *Server*
 - 16) Komputer User (Client)
 - 17) Dan lain sebagainya
- d. Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang dilengkapi dengan sarana telekonferensi.
- e. Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*)
- 1) Keabsahan dan Fungsi Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda Tangan Elektronik yang sah adalah tanda tangan elektronik seseorang yang sudah mendapatkan Sertifikasi Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara. Fungsi tanda tangan elektronik adalah sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
 - 2) Persyaratan Mendapatkan Tanda Tangan Elektronik
Untuk mendapatkan Tanda Tangan Elektronik, pejabat dan pegawai pengadilan harus melengkapi persyaratan diantaranya:
 - a) Melengkapi data kepegawaian pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung, meliputi: Nama, Jabatan, NIP, NIK, KTP, Pangkat/Golongan, Unit Kerja, Kota, Provinsi, Instansi, e-Mail pribadi dengan domain mahkamahagung.go.id, dan nomor Handphone.
 - b) Melampirkan *softcopy* KTP berwarna dalam bentuk file JPG.
 - 3) Masa Berlaku Tanda Tangan Elektronik

- a) Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan, dengan mengajukan permohonan kembali ke Balai Sertifikasi Elektronik yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
 - b) Tanda Tangan Elektronik tetap berlaku, walaupun Pejabat atau Pegawai Pengadilan pindah ke satker lain.
 - c) Tanda Tangan Elektronik tidak berlaku, jika Pejabat atau Pegawai Pengadilan meninggal dunia atau pensiun, selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan harus mengusulkan pemblokiran dan penghapusan ke Balai Sertifikasi Elektronik dan melaporkan ke Mahkamah Agung.
 - d) Tanda Tangan Elektronik dicabut, jika Pejabat atau Pegawai Pengadilan terbukti melakukan pelanggaran.
- f. Pusat Informasi
- Pengadilan harus menyediakan nomor telpon Pengadilan yang dapat dihubungi untuk melayani seluruh kebutuhan informasi pengguna pengadilan yang terkait dengan layanan perkara. Selain nomor telpon, Pengadilan dapat menyediakan layanan lain, berupa nomor Whatsapp, *e-Mail*, dan akun media sosial lainnya, dan menunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang merupakan bagian dari tugas Meja Informasi, serta menyediakan media sosialisasi berupa brosur/leaflet, banner elektronik di website satker dan media lainnya yang diperlukan.

2. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab

- a. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
 - 1) Ketua MS/PA
 - a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

- b) Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, ketetapan waktu pengunggahan data ke Sistem Informasi Pengadilan.
 - c) Berwenang membuat Penetapan Majelis Hakim/Penetapan Hakim Tunggal/Perubahan Penetapan Majelis Hakim dan memasukan data dan pembaharuan data pada Sistem Informasi Pengadilan.
 - d) Memasukan dan memperbarui data Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Eksekusi dan data lain yang menurut hukum acara merupakan tanggung jawab Ketua Pengadilan.
 - e) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin Pengguna Lain untuk dapat menggunakan Akun Pengguna Lain, jika digunakan beracara lebih dari 1 (satu) perkara dalam waktu yang bersamaan.
 - f) Membuat Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil bagi Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang akan melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - g) Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Akun *e-Court*.
 - h) Menjalankan kewajiban sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab Hakim dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- 2) Wakil Ketua MS/PA
- a) Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, ketetapan waktu pengunggahan data ke Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Bertanggung jawab dalam pengelolaan alur perkara secara umum di PA/MS.

- c) Berwenang dalam melakukan input data dan pembaharuan data pada Penetapan Majelis Hakim jika Ketua PA/MS berhalangan.
 - d) Memasukan dan memperbarui data Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan data lain yang menurut hukum acara merupakan tanggung jawab Ketua, dalam hal Ketua berhalangan.
 - e) Membantu tugas-tugas Ketua dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
 - f) Menjalankan kewajiban sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab Hakim dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- 3) Hakim
- a) Bertanggung jawab terhadap proses peradilan yang menentukan putusan suatu perkara yang ditanganinya.
 - b) Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Panitera Pengganti yang ditugaskan untuk masing-masing perkaranya tetap menjaga pemutakhiran data pada aplikasi SIPP.
 - c) Menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
 - d) Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama.
 - e) Menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama.
 - f) Menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*), untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.
 - g) Menyampaikan jadwal persidangan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - h) Melaksanakan persidangan secara elektronik.

- i) Memverifikasi jawaban yang diajukan Tergugat secara elektronik dan meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - j) Memverifikasi replik yang diajukan Penggugat secara elektronik dan meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - k) Memverifikasi duplik yang diajukan Tergugat secara elektronik dan meneruskan duplik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - l) Mengambil sumpah terhadap saksi/saksi ahli yang akan memberikan keterangan dalam persidangan pembuktian baik secara langsung maupun secara elektronik di persidangan.
 - m) Mengawasi pengambilan sumpah dan pemberian keterangan saksi/saksi ahli dalam persidangan pembuktian jarak jauh, atas permintaan Pengadilan lain, yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan setempat.
 - n) Mengeluarkan penetapan untuk menerima/menolak permohonan Penggugat intervensi yang diajukan secara elektronik.
 - o) Memberikan persetujuan kepada Pengguna Lain (setelah memperoleh persetujuan kembali dari pihak lawan) yang pendaftarannya dihapus namun masih memiliki perkara yang berjalan, untuk dapat melanjutkan prosedur beracara secara elektronik.
 - p) Memasukan/mengunggah putusan sela dan putusan akhir.
- 4) Panitera
- a) Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Sistem Informasi Pengadilan sebagai register perkara elektronik.
 - b) Bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

- c) Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data kedalam aplikasi SIPP.
 - d) Membuat dokumen Penunjukan Panitera Pengganti atau Perubahan Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti atau Perubahan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - e) Memasukan dan memperbarui data penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - f) Menerbitkan akta pernyataan upaya hukum secara elektronik.
 - g) Menyediakan salinan putusan/penetapan elektronik dalam format PDF pada Sistem Informasi Pengadilan.
- 5) Sekretaris
- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan pemeliharaan, pengadaan infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.
 - b) Memastikan seluruh penyelenggara telah dibuatkan hak akses (*username* dan *password*) pada aplikasi *e-Court* dan SIPP.
 - c) Memastikan data kepegawaian seluruh penyelenggara telah terisi lengkap dan terupdate pada SIKEP Mahkamah Agung untuk keperluan persyaratan mendapatkan Tanda Tangan Elektronik.
- 6) Panitera Muda Permohonan
- a) Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data kedalam aplikasi SIPP.
 - b) Berwenang untuk melakukan pemasukan dan pembaharuan data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan, Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.
 - c) Memproses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.

- d) Mengunduh (*download*) dokumen yang tersedia di dalam aplikasi *e-Court* sebagai *backup* data (*hardcopy*).
 - e) Menerima permohonan penggantian kuasa yang disampaikan secara elektronik oleh pihak.
 - f) Memasukan dan memperbarui data minutasi, waktu BHT dan upaya hukum perkara permohonan.
 - g) Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara pada Sistem Informasi Pengadilan.
 - h) Mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara secara terpadu.
- 7) Panitera Muda Gugatan
- a) Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Berwenang untuk melakukan pemasukan dan pembaharuan data pada Checklist, Data Umum, Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.
 - c) Memproses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.
 - d) Mengunduh (*download*) dokumen yang tersedia di dalam aplikasi *e-Court* sebagai *backup* data (*hardcopy*).
 - e) Menerima permohonan penggantian kuasa yang disampaikan secara elektronik oleh pihak.
 - f) Memasukan dan memperbarui data minutasi, waktu BHT dan upaya hukum perkara gugatan.
 - g) Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara pada Sistem Informasi Pengadilan.
 - h) Mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara secara terpadu.

- 8) Panitera Muda Hukum
 - a) Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Memasukan dan memperbarui data kearsipan perkara.
 - c) Mengarsipkan data dan dokumen elektronik perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 9) Panitera Muda Jinayat
 - a) Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Berwenang untuk melakukan pemasukan dan pembaharuan data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan, Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.
 - c) Memproses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.
 - d) Mengunduh (*download*) dokumen yang tersedia di dalam aplikasi *e-Court* sebagai *backup* data (*hardcopy*).
 - e) Menerima permohonan penggantian kuasa yang disampaikan secara elektronik oleh pihak.
 - f) Memasukan dan memperbarui data minutasi, waktu BHT dan upaya hukum perkara gugatan.
 - g) Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara pada Sistem Informasi Pengadilan.
 - h) Mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara secara terpadu.
 - i) Dalam hal terdakwa ditahan, Panitera Muda Jinayat melaporkan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.

10) Panitera Pengganti

- a) Bertanggung jawab terhadap data perkara mulai dari proses persidangan sampai dengan minutasasi.
- b) Mencatat semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- c) Mengunggah Berita Acara Sidang ke dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan.
- d) Memasukan dan memperbarui data perpanjangan penahanan dan persidangan, putusan sela, dan putusan akhir serta minutasasi.
- e) Mengawasi pengambilan sumpah dan pemberian keterangan saksi/saksi ahli dalam persidangan pembuktian jarak jauh, atas permintaan Pengadilan lain, yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan setempat.
- f) Melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.

11) Juru Sita/Jurusita Pengganti

- a) Memasukan dan memperbarui data panggilan/pemberitahuan dan data lain yang menurut hukum acara merupakan kewenangan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- b) Mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik.
- c) Mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- d) Menyampaikan tembusan panggilan/pemberitahuan secara elektronik kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak berdomisili, jika pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan.
- e) Menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK dan inzage secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

12) Koordinator Delegasi

- a) Bertanggungjawab terhadap akurasi data bantuan panggilan/pemberitahuan dari dan ke satker lain.
- b) Memasukan dan memperbarui data bantuan panggilan/pemberitahuan dari dan ke satker lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

13) Petugas Pembayaran (Kasir)

- a) Berwenang dan bertanggung jawab dalam penatausahaan Biaya Perkara pada Sistem Informasi Pengadilan.
- b) Memastikan seluruh setting/konfigurasi biaya perkara pada Sistem Informasi Pengadilan telah sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan.
- c) Memastikan pihak telah melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan kode Virtual Account dan nominal pada e-SKUM.
- d) Memastikan uang panjar biaya perkara telah tercatat di sistem e-Court.
- e) Memastikan uang panjar biaya perkara telah masuk ke rekening Pengadilan, salah satunya dengan cara memeriksa melalui cash management system (CMS).
- f) Memproses pengembalian biaya perkara jika terjadi kekeliruan pembayaran.
- g) Memberi penjelasan dan/atau membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara/tambah panjar biaya perkara/PNBP Perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan melalui saluran pembayaran secara elektronik.
- h) Memasukan dan memperbarui data keuangan perkara pada Sistem Informasi Pengadilan;
- i) Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain untuk mendapatkan notifikasi secara elektronik/informasi atas sisa panjar biaya perkara.
- j) Melakukan konfigurasi Saldo Awal pada e-Kuangan Perkara berupa:

- (1) Saldo Bank dan Tunai, Saldo Keuangan Perkara dan Saldo Buku Bantu pada menu Setting (submenu Saldo Awal Buku Kas Keuangan);
 - (2) Nama Pengadilan, Kode Satker, Nama Petugas Pembayaran (Kasir), NIP Petugas Pembayaran (Kasir), Nama Bank, Nomor Rekening Giro, Saldo Uang pada menu Setting (submenu Lain-lain);
 - (3) Saldo Uang Panggilan, Saldo Uang Alat Tulis Kantor (ATK), Saldo Uang Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL), Saldo Uang Iwadh, Saldo Uang Konsignasi, Saldo Uang Delegasi, Posisi Tambah Panjar pada menu Setting (submenu Setting Posisi Keuangan).
- 14) Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I)
- a) Berwenang dan bertanggung jawab dalam input dan pembaharuan Data Perkara dan Register pada SIPP.
 - b) Melakukan verifikasi perkara pada *e-Court* dan SIPP.
 - c) Melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas pendaftaran lengkap.
 - d) Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara melalui SIPP.
- 15) Petugas Register Perkara (Meja II)
- a) Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan pembaharuan data pada Data Umum di SIPP.
 - b) Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan pembaharuan data pada Data Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.
 - c) Memasukan dan memperbarui data perkara pada data umum di SIPP.
- 16) Petugas Arsip Perkara (Meja III)
- Berwenang dan bertanggung jawab dalam memasukan dan pembaharuan data pada Data Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.

17) Petugas Meja *e-Court*

- a) Layanan Meja *e-Court* dilakukan oleh Petugas Meja *e-Court* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan.
- b) Syarat untuk diangkat menjadi Petugas Meja *e-Court* sebagai berikut:
 - (1) Memahami dan terampil menggunakan/menjalankan aplikasi SIPP dan *e-Court*, serta aplikasi terkait lainnya.
 - (2) Menguasai dan memahami PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- c) Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik.
- d) Memberi pelayanan bagi Calon Pengguna lain untuk mendapat akun *e-Court*.
- e) Membantu Calon Pengguna Terdaftar untuk mendapatkan akun *e-Court*.
- f) Membantu Calon Pengguna Lain membuatkan akun-akun personal dalam rangka mendukung kelancaran *e-Court* seperti membuat alamat *e-mail* dan lain-lain, termasuk pula pemulihan *password* akun jika pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik.
- g) Memproses permohonan izin Pengguna lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menggunakan Akun Pengguna Lain, jika digunakan beracara lebih dari 1 (satu) perkara dalam waktu yang bersamaan.
- h) Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain.
- i) Membantu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi *e-Court*, setelah mendapatkan kuasa dari Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain.

- j) Memastikan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain benar-benar digunakan oleh yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan akun, petugas Meja *e-Court* melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan untuk diambil tindakan.
- k) Membantu proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan menyampaikan pergantian tersebut secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-Court* perkara yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen berupa *scan* surat kuasa asli.
- l) Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil, apabila terjadi permasalahan pada sistem *e-Court*.
- m) Membantu membuat akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga.
- n) Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna lain dalam mengunggah Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (*e-SKUM*).
- o) Membantu (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- p) Mematuhi Kode Etik Petugas Meja *e-Court*, yaitu:
 - (1) Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melayani;
 - (2) Wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dokumen elektronik para pihak;
 - (3) Berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dan menjaga integritas;
 - (4) Dilarang menggunakan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain tanpa seizin pemiliknya;
 - (5) Dilarang melakukan tindakan yang merugikan baik Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain.
- q) Membuat daftar penerima layanan Meja *e-Court*.

- r) Melaporkan layanan Meja *e-Court* kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

18) Administrator

- a) Memastikan seluruh Sistem Informasi Pengadilan, Aplikasi Pendukung SIPP dan perangkat pendukung yang lain siap digunakan.
- b) Melakukan setting/konfigurasi awal pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung SIPP, meliputi:
 - (1) Aplikasi *e-Court*, berupa: Profil Pengadilan, Nama Bank, alamat e-Mail, Pengguna Pengadilan dan Jenis Biaya.
 - (2) Aplikasi SIPP, berupa:
 - (a) Biaya Perkara, nama Hakim, Hari Libur, nama Jurusita, nama Mediator, nama Panitera, Ruang Sidang dan Template Amar pada menu Referensi;
 - (b) Profil Pengadilan pada menu System (submenu Konfigurasi System);
 - (c) Saldo Awal pada menu System;
 - (d) Melengkapi seluruh data User SIPP pada menu System (submenu *User Management*).
 - (3) Aplikasi KOMDANAS, berupa: Komponen Panjar Biaya Perkara dan Radius Biaya Panggilan.
 - (4) Aplikasi Pendukung SIPP (Blangko Tambahan SIPP), berupa: Variabel Data dan Daftar Pertanyaan untuk Tanya Jawab Para Pihak dan Saksi.
- c) Melakukan sinkronisasi data perkara dari SIPP Pengadilan ke SIPP Web Pengadilan, SIPP Mahkamah Agung dan Portal Direktori Putusan secara berkala.
- d) Melakukan pencadangan *database* perkara di SIPP Pengadilan ke tempat penyimpanan lain secara berkala.

3. Administrasi Penerimaan Perkara Secara Elektronik

a. Pembuatan Akun e-Court

1) Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna Terdaftar mendapatkan akun daring (*online*) melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Mengakses aplikasi *e-Court* dengan menggunakan peramban (*web browser*).
- b) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (*password*) yang diinginkan.
- c) Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- d) Melakukan login ke dalam aplikasi.
- e) Melengkapi data advokat.
- f) Pengguna Terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

2) Akun Pengguna Lain

Petugas Meja *e-Court* memproses pembuatan Akun Pengguna Lain dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan formulir permohonan, sebagaimana terlampir dan menjelaskan tata cara pengisian formulir tersebut.
- b) Melakukan verifikasi data dan persyaratan untuk pembuatan akun Pengguna Lain, meliputi:
 - (1) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan:
 - (a) Adanya formulir permohonan yang diisi lengkap;
 - (b) Melampirkan KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport;
 - (c) Kartu Pegawai dan Surat Kuasa/Surat Tugas, bagi calon pengguna lain yang berasal dari Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah atau Kejaksaan sebagai Pengacara Negara;

- (d) Surat Keputusan sebagai Karyawan dan Surat Kuasa Khusus, bagi Calon Pengguna Lain Badan Hukum;
 - (e) Surat Kuasa Khusus; dan Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan, bagi Calon Pengguna Lain Kuasa Insidentil.
- (2) Memeriksa kesesuaian data, berupa:
- (a) Data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, NIK, pekerjaan) pada formulir permohonan harus sesuai dengan data identitas yang tercantum pada KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport, Kartu Pegawai, Surat Keputusan Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus.
 - (b) Data lain-lain, meliputi: alamat e-mail yang aktif, nomor HP, nomor rekening, akun Bank.
- (3) Membuat akun, dengan tahapan:
- (a) Mengakses Aplikasi *e-Court*.
 - (b) Login menggunakan hak akses sebagai administrator.
 - (c) Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih Jenis Pihak (Perorangan/Pemerintah/Badan Hukum/Kuasa Insidentil)
 - (d) Memasukan data calon Pengguna Lain secara lengkap.
 - (e) Memindai (scanning) dokumen persyaratan berupa KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport, Kartu Pegawai/Surat Keputusan Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus dalam bentuk PDF sesuai ketentuan.
 - (f) Mengunggah dokumen elektronik yang sudah dipindai ke aplikasi *e-Court*.
 - (g) Mengaktifkan akun Pengguna Lain dengan cara menekan tombol Verifikasi, pada aplikasi *e-Court*.
 - (h) Memilih tombol persetujuan pengaktifan akun Pengguna Lain pada aplikasi *e-Court*.

- (4) Menyampaikan kepada Pengguna Lain bahwa *username* dan *password* akun *e-Court* telah aktif dan terkirim ke Domisili Elektronik.

b. Pendaftaran Perkara

- 1) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendaftarkan perkara secara mandiri melalui aplikasi *e-Court*, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Login ke aplikasi *e-Court* menggunakan hak akses Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.
 - b) Memilih pengadilan yang berwenang.
 - c) Mengunggah (*upload*) Surat Kuasa Khusus.
 - d) Mendapatkan Nomor Registrasi Online (bukan Nomor Perkara).
 - e) Memasukan data pihak (tidak boleh melebihi 40 huruf dan tidak boleh menggunakan tanda (')).
 - f) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (jika ada).
- 2) Dalam hal Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mengalami kendala dalam mendaftarkan perkara secara mandiri, Petugas Meja *e-Court* membantu mendaftarkan perkara atas kuasa dari yang bersangkutan.

c. Pembayaran Biaya Perkara

Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik.
- 2) Melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya perkara pada e-SKUM.
- 3) Menunggu konfirmasi ototamis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-Court*.

- 4) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendapatkan nomor perkara setelah deregister dalam SIPP oleh Petugas Pengadilan.
- d. Registrasi Perkara
 - 1) Petugas Pembayaran (Kasir) memastikan bahwa registrasi online telah tercatat di *e-Court* dan uang panjar biaya perkara benar-benar masuk ke rekening.
 - 2) Petugas Pembayaran (Kasir) memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui SIPP Pengadilan.
 - 3) Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I) memasukan Data Umum para pihak pada SIPP.
 - 4) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat membatalkan atau menunda pemrosesan registrasi online menjadi nomor perkara, jika uang panjar biaya perkara belum masuk ke rekening.
 - 5) Petugas Pembayaran (Kasir) memproses registrasi online menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka Petugas Pembayaran (Kasir) memprosesnya pada hari berikutnya.
 - 6) Dalam hal terjadi permasalahan pada Sistem Informasi Pengadilan yang menyebabkan uang panjar biaya tidak masuk ke rekening pengadilan atau uang panjar biaya perkara terkirim ke rekening pengadilan lain atau perbedaan status pembayaran di *e-Court* dengan rekening Pengadilan, langkah yang harus dilakukan Petugas Pembayaran (Kasir) adalah:
 - a) Melakukan konfirmasi dan meminta bukti pembayaran biaya perkara kepada Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.
 - b) Melaporkan permasalahan kepada Petugas Meja *e-Court* untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim TI Mahkamah Agung.

- c) Dalam hal terjadi kekeliruan pemilihan pengadilan dan sudah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara, maka registrasi tidak dilanjutkan sampai penomoran perkara. Pengadilan yang menerima panjar biaya perkara wajib mengembalikan panjar biaya perkara sepenuhnya kepada Pihak, kecuali biaya transfer setelah Pihak mengajukan permohonan.
- e. Registrasi Surat Kuasa
Surat Kuasa yang digunakan untuk mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court diregister dalam buku register surat kuasa sesuai dengan tanggal pendaftaran perkara.
- f. Pendistribusian Perkara
 - 1) Panitera Muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas pendaftaran lengkap melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I) melakukan *Login* pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator.
 - b) Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP.
 - 2) Memastikan Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain telah membayar panjar biaya perkara, melalui aplikasi *e-Court*.
 - 3) Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas Gugatan/Permohonan/ Gugatan Sederhana melalui aplikasi *e-Court*.
- g. Perubahan Data Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain
 - 1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- 2) Pada prinsipnya alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain tidak boleh diubah dari awal sampai selesai proses beracara secara elektronik. Dalam hal terjadi perubahan, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat merubah alamat domisili elektronik melalui fasilitas yang tersedia di akun e-Court.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan Kuasa Hukum, pihak harus menyampaikan pergantian Kuasa Hukum secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, dengan melampirkan dokumen berupa scan surat kuasa asli.

4. Administrasi Persidangan Secara Elektronik

a. Pra Persidangan

- 1) Gugatan Biasa
 - a) Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perkara secara elektronik terdaftar.
 - b) Penetapan Majelis hakim sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - (4) Dasar hukum penunjukan majelis Hakim;
 - (5) Susunan majelis Hakim
 - (6) Tanda tangan Ketua Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik.
Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
 - c) Panitera Pengadilan menunjuk Panitera Pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan majelis hakim secara elektronik.
 - d) Surat Penunjukan Panitera Pengganti memuat:

- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Dasar hukum Penunjukan Panitera Pengganti;
 - (4) Nama Panitera Pengganti yang ditunjuk;
 - (5) Tanda tangan Panitera Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- e) Panitera Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan majelis hakim secara elektronik.
- f) Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti memuat:
- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Dasar hukum Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - (4) Nama Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk;
 - (5) Tanda tangan Panitera Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- g) Ketua Majelis/Hakim menetapkan Hari Sidang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Penetapan Majelis Hakim.
- h) Penetapan Hari Sidang memuat:
- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - (4) Dasar hukum Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - (5) Tanggal persidangan;
 - (6) Jam pelaksanaan sidang;
 - (7) Lokasi pelaksanaan sidang;
 - (8) Pertimbangan atas permohonan sita (bila ada);

- (9) Perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak;
 - (10) Tanda Tangan Ketua Majelis/Hakim berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
 - i) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat, selanjutnya mencetak bukti kirim Panggilan (*e-summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
 - j) Panggilan elektronik kepada Penggugat memuat:
 - (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak yang dipanggil;
 - (3) Tanggal sidang;
 - (4) Jam pelaksanaan sidang;
 - (5) Nama Pengadilan.
 - k) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama ke tempat kediaman Tergugat secara manual dengan melampirkan salinan gugatan.
 - l) Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan Aplikasi Antrian Sidang, Notifikasi, dan Informasi Produk Pengadilan untuk kepentingan para pihak.
- 2) Gugatan Sederhana
- a) Ketua Pengadilan menetapkan hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas perkara secara elektronik terdaftar.
 - b) Penetapan Hakim memuat:
 - (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;

- (3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - (4) Dasar hukum penunjukan Hakim;
 - (5) Nama Hakim;
 - (6) Tanda tangan Ketua Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik.
Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- c) Panitera Pengadilan menunjuk Panitera, paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hakim secara elektronik.
- d) Surat Penunjukan Panitera Pengganti memuat:
- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Dasar hukum Penunjukan Panitera Pengganti;
 - (4) Nama Panitera Pengganti yang ditunjuk;
 - (5) Tanda tangan Panitera Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- e) Panitera Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti, paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hakim secara elektronik.
- f) Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti memuat:
- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Dasar hukum Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - (4) Nama Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk;
 - (5) Tanda tangan Panitera Pengadilan berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- g) Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara gugatan sederhana.

- (1) Apabila hakim berpendapat gugatan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil, Hakim menetapkan Hari Sidang pemeriksaan perkara, tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan hari sidang.
 - (2) Apabila Hakim berpendapat gugatan tersebut bukan gugatan sederhana maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, perintah pengembalian sisa panjar, dan mencoret dari buku register melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- h) Penetapan Hari Sidang memuat:
- (1) Nomor perkara;
 - (2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - (3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - (4) Dasar hukum PHS;
 - (5) Tanggal persidangan;
 - (6) Jam pelaksanaan sidang;
 - (7) Lokasi pelaksanaan sidang;
 - (8) Pertimbangan atas permohonan sita (bila ada)
 - (9) Perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak;
 - (10) Tanda Tangan Hakim berupa Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan basah.
- i) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak Penggugat/Tergugat selanjutnya mencetak bukti kirim Panggilan (*e-summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
- j) Panggilan elektronik kepada Penggugat memuat:
- (1) Nomor perkara;

- (2) Nama pihak yang dipanggil dan kedudukannya dalam perkara;
- (3) Tanggal sidang;
- (4) Jam pelaksanaan sidang;
- (5) Agenda sidang;
- k) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama ke tempat kediaman Tergugat secara manual dengan melampirkan salinan gugatan.
- l) Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan aplikasi antrian sidang, notifikasi, dan Informasi produk Pengadilan.

3) Perkara Jinayat

Pelimpahan perkara jinayat:

- a) Penuntut melimpahkan perkara secara daring melalui SIP dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1) Memilih pengadilan yang berwenang;
 - (2) mengunggah (*upload*) surat penunjukan penuntut;
 - (3) mendapatkan Nomor pelimpahan *online* (bukan Nomor Perkara).
 - (4) menginput data terdakwa dengan menyertakan domisili elektronik penuntut/penyidik/rutan tempat terdakwa ditahan/terdakwa dan/atau kuasa hukum;
 - (5) mengunggah (*upload*) dokumen berkas perkara.
- b) Pengadilan melakukan verifikasi dokumen yang dilimpahkan oleh Penuntut.
- c) Apabila dokumen belum lengkap, Pengadilan mengirimkan notifikasi kepada penuntut.
- d) Apabila dokumen sudah lengkap, panitera muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I) melakukan *Login* melalui SIP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator.
 - (2) Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara melalui SIP.
- e) Penuntut mendapatkan nomor perkara yang dikirim oleh Pengadilan melalui domisili elektronik.
 - f) Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat.
 - g) Pelimpahan perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang ditentukan pada angka 6 akan diproses pada hari kerja berikutnya.
 - h) Apabila terjadi penggantian penuntut, pergantian tersebut harus disampaikan secara elektronik dengan menyertakan pindaian surat penunjukan penuntut kepada Kepaniteraan untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-Court* perkara yang bersangkutan.

b. Persidangan

- 1) Persidangan Gugatan/Permohonan
 - a) Pada hari sidang pertama :
 - (1) Ketua Majelis/Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
 - (2) Pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan aslisurat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
 - (3) Ketua Majelis/Hakim meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - (4) Pada sidang yang dihadiri para pihak, Ketua Majelis /Hakim:
 - (a) Menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.

- (b) Menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.
- (5) Dalam hal Tergugat setuju beperkara secara elektronik, Ketua Majelis/Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna Lain di Meja *e-Court*.
- (6) Setelah pembuatan Akun selesai dan skors dicabut:
 - (a) Untuk perkara Perceraian, Majelis Hakim/Hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi yang dihadiri sendiri oleh suami/istri tersebut.
 - (b) Untuk Perkara lain, Majelis Hakim/Hakim tetap wajib melakukan para pihak untuk melakukan mediasi.
 - (c) Pihak Tergugat/Termohon yang telah melakukan persetujuan untuk beracara secara elektronik selama dalam tahapan persidangan dapat mencabut persetujuannya dengan seizin Ketua Majelis. Pencabutan tersebut tidak menggugurkan hak-hak Penggugat/ Pemohon untuk mendapatkan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik.
 - (d) Dalam proses e-litigasi para pihak diperbolehkan untuk tidak hadir secara langsung di persidangan dengan melakukan proses tahapan persidangan di luar gedung pengadilan. Dalam hal para pihak datang langsung ke Pengadilan, petugas Meja *e-Court* yang telah diberi kuasa dapat membantu para pihak untuk mengunggah dokumen.
- b) Sifat Proses Mediasi
 - (1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain;

- (2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi;
 - (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
- c) Sidang Lanjutan setelah Mediasi
- (1) Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Formulir BAS Lanjutan (Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Penyampaian Putusan/Penetapan).
 - (2) Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - (3) Dalam hal mediasi berhasil dan Pengugat/Pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonannya maka hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.
 - (4) Dalam hal mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka Majelis hakim setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dapat membuat akta perdamaian dan menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik.

- (5) Dalam hal majelis hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan manual maka para pihak dipanggil melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- d) Apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka:
 - (1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.
 - (2) Apabila pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak setuju berperkara secara elektronik, maka pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak perlu didaftarkan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dan tidak dapat menuntut haknya dalam gugatan tersendiri.
 - (3) Penggugat Intervensi mengajukan intervensi melalui meja *e-Court*.
 - (4) Petugas Meja *e-Court* mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.
 - (5) Petugas Meja *e-Court* mengunggah gugatan intervensi, persetujuan berperkara secara elektronik, dan surat kuasa ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
 - (6) Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 - (7) Ketua Majelis/Hakim mengeluarkan penetapan, Penggugat intervensi diterima atau tidak diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut.
 - (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7) di atas tidak ada upaya hukum.
 - (9) Dengan adanya gugatan intervensi, Ketua Majelis/Hakim menetapkan *court calendar* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(10) Gugatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

e) Pembuktian

- (1) Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
- (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
 - (a) Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.
 - (b) Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli terkait dengan pelaksanaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/ahli, yang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal pemeriksaan.
 - (c) Berdasarkan surat tersebut pada huruf b) pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk hakim dan Panitera untuk mengawasi jalannya pemeriksaan dan membuat jawaban tertulis tentang kesiapan pelaksanaan telekonferensi dimaksud.

- (d) Dalam hal pengadilan tempat pelaksanaan telekonferensi tidak memiliki sarana yang diperlukan, maka pihak dapat mengupayakan pada pihak ketiga/pihak lain sebagai penyedia sarana dan menginformasikannya kepada pengadilan pemeriksa perkara dalam bentuk tertulis yang memuat:
- Nomor perkara;
 - Identitas pihak;
 - Waktu telekonferensi (hari, jam, dan tempat);
 - Nama dan Alamat Penyedia Jasa;
 - Biaya menjadi tanggungjawab pihak.
- (e) Berdasar Informasi kesiapan dari pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli, Ketua Majelis/Hakim membuat jadwal telekonferensi dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk :
- Menghadiri persidangan pada pengadilan pemeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
 - Menghadirkan saksi dan/atau ahli di ruang telekonferensi pengadilan yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- (4) Pemeriksaan saksi secara virtual dilakukan di gedung pengadilan yang telah ditentukan. Sedangkan pemeriksaan para pihak harus dilakukan secara langsung/tatap muka kecuali terdapat aturan khusus yang mengaturnya.
- (5) Ketua Majelis/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di

hadapan hakim dan Panitera Pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

- (6) Hakim dan Panitera Pengganti pengawas pelaksanaan telekonferensi:
 - a) Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum).
 - b) Berada dalam ruang sidang tempat telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum.
 - c) Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setempat tentang pelaksanaan telekonferensi yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.
- (7) Jika terjadi gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan telekonferensi, Ketua Majelis/Hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak.
- (8) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan di mana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan setempat.

- (9) Panitera Pengganti memeriksa perkara mencatat semua aktifitas persidangan elektronik tersebut dalam Berita Acara Sidang melalui SIPP.
- (10) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.
- f) Pemeriksaan Setempat
 - (1) Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat, maka dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
 - (2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti.
- g) Penyitaan
 - (1) Jika sebelum atau selama proses pemeriksaan suatu perkara diperlukan tindakan penyitaan atas dasar permohonan para pihak maka prosedur dan proses pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidentil dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita termasuk berita acara sita tersebut dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
 - (2) Berita Acara Penyitaan wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.
- h) Putusan
 - (1) Putusan/penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua/ Hakim di ruang sidang. Model kepala dan kaki Putusan/Penetapan.
 - (2) Pengucapan putusan/penetapan dimaksud pada angka 1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan

putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

c. Pasca Persidangan

- 1) Salinan Putusan/Penetapan
 - a) Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
 - b) Dalam hal para pihak meminta, salinan putusan/penetapan dapat diberikan dalam bentuk cetak.
 - c) Salinan putusan/penetapan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNBP dan meterai yang dapat dibayarkan secara elektronik.
 - d) Salinan putusan/penetapan secara elektronik dapat diunduh melalui Akun Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dalam *e-Court*, setelah membayar biaya PNBP melalui Akun Virtual yang diperoleh melalui *e-Court*.
- 2) Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 3) Panggilan Sidang Ikrar
 - a) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan panggilan sidang ikrar secara elektronik kepada para pihak melalui *e-Court*.
 - b) Jika salah 1 (satu) pihak berada di wilayah hukum lain, selain disampaikan ke domisili elektronik pihak dan Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan tembusan ke Pengadilan di wilayah setempat.

- 4) Sidang Ikrar
 - a) Sebelum dilangsungkan sidang ikrar talak, Ketua Majelis/Hakim memastikan pihak Pemohon membayar pembebanan akibat cerai yang ditetapkan dalam amar putusan.
 - b) Sidang ikrar dapat dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi oleh Pemohon dan Termohon di ruang sidang Pengadilan.
- 5) Penerbitan Akta Cerai
 - a) Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan Akta Cerai kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Para pihak membayar biaya PNPB Akta Cerai melalui Akun Virtual di *e-Court*.
 - c) Para pihak dapat mengambil akta cerai.

5. Register Perkara Secara Elektronik

- a. Register Elektronik

Register elektronik memuat seluruh data perkara perdata dan jinayat dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi yang termuat dalam sistem informasi pengadilan.
- b. Penggunaan Register Elektronik
 - 1) Pencatatan perkara di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama wajib dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan.
 - 2) Pengadilan tidak perlu melakukan pencatatan perkara secara manual.
- c. Penginputan Data
 - 1) Penginputan data pada aplikasi SIPP dilakukan secara *real time* (senyatanya);
 - 2) Pengiputan data register elektronik melalui aplikasi SIPP dilakukan secara tertib dan sesuai ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pengguna (user).

d. Validasi dan Sikronisasi Data

1) Validasi data dengan ketentuan:

- a) Dilakukan setiap hari guna menjamin validitas data pada register elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;
- b) Dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian data perkara pada SIPP pengadilan dengan data perkara pada SIPP Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.
- c) Dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen/dokumen elektronik perkara dengan data perkara pada SIPP Pengadilan dan SIPP Mahkamah Agung.
- d) Memeriksa kelengkapan data pada laporan perkara dalam SIPP.
- e) Memperbarui data hasil temuan pada proses validasi, dengan cara memperbaiki/menghapus data perkara pada SIPP Pengadilan dan SIPP Mahkamah Agung.
- f) Panitera bertanggung jawab melakukan validasi data SIPP.

2) Sinkronisasi data dengan ketentuan:

- a) Dilakukan tiga kali setiap hari kerja guna menjamin kesesuaian data perkara pada SIPP pengadilan dengan data perkara pada SIPP Mahkamah Agung;
- b) Panitera Muda Hukum bertanggung jawab terhadap proses dan hasil sinkronisasi data SIPP.

e. Penghapusan, Pemulihan dan Pencadangan Data

1) Penghapusan data dengan ketentuan:

- a) Penghapusan data perkara dilakukan hanya pada data perkara yang bermasalah pada SIPP Pengadilan dan SIPP Mahkamah Agung.
- b) Mengidentifikasi data perkara yang tidak valid pada SIPP Pengadilan dan SIPP Mahkamah Agung.

- c) Data perkara yang bermasalah, meliputi: kesalahan memasukan data, nomor perkara ganda, atau tidak bisa melanjutkan tahapan perkara karena terkunci oleh sistem SIPP Pengadilan.
- d) Dalam hal perkara bermasalah karena kesalahan memasukan data, solusinya adalah menghapus data yang salah dan memperbaiki dengan data yang benar.
- e) Dalam hal perkara bermasalah karena nomor perkara ganda, solusinya adalah menghapus salah satu nomor perkara yang bermasalah.
- f) Dalam hal perkara bermasalah karena tidak bisa melanjutkan tahapan perkara karena terkunci oleh sistem, solusinya adalah menghapus tahapan yang terkunci lalu memasukan ulang sampai tahapan terakhir.
- g) Melakukan penghapusan data perkara bermasalah pada SIPP Mahkamah Agung dilakukan dengan cara:
 - (1) Terlebih dahulu menghapus atau memperbaiki data perkara bermasalah pada SIPP Pengadilan.
 - (2) Mengajukan permohonan penghapusan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dengan menyebutkan alasan penghapusan dan melampirkan daftar perkara bermasalah yang akan dihapus.
 - (3) Menyampaikan tembusan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- 2) Pemulihan Data dengan ketentuan:
 - a) Pemulihan data dilakukan apabila *database* perkara pada SIPP Pengadilan rusak total dan tidak bisa diperbaiki dengan cara memasukan ulang.
 - b) Kerusakan *database* bisa disebabkan karena terkena virus atau terkena *hacker*, *server* rusak atau *server* hilang atau kondisi keadaan kahar (*force majeure*).

- c) Pemulihan data dilakukan dengan cara mengembalikan *database* hasil pencadangan (*backup*) yang rutin dilakukan oleh Pengadilan atau mengembalikan *database* yang berasal dari *server* Mahkamah Agung.
 - d) Dalam hal *database* hasil pencadangan (*backup*) tidak lengkap karena Pengadilan tidak rutin melakukan pencadangan (*backup*), pemulihan data dilakukan dengan cara merestore *database* pada *server* Mahkamah Agung ke *server* SIPP Pengadilan.
 - e) Permintaan *database* pada *server* Mahkamah Agung dilakukan dengan cara:
 - (1) Mengajukan permohonan *database* pada *server* Mahkamah Agung kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Menyampaikan tembusan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
 - f) Setelah proses pengembalian *database* berhasil, Pengadilan harus memastikan bahwa seluruh data perkara pada SIPP Pengadilan telah lengkap.
 - g) Dalam hal data perkara hasil pengembalian *database* pada SIPP Pengadilan tidak lengkap, Pengadilan wajib melengkapi seluruh data perkara yang belum tercatat.
- 3) Pencadangan Data
- Pengadilan wajib melakukan pencadangan data perkara dan aplikasi SIPP secara berkala sebagaimana diatur dalam Bab VIII Kearsipan Perkara Secara Elektronik.
- f. Pencetakan Register Elektronik
- Pencetakan register elektronik tidak diperlukan, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan yang bersifat mendesak dan dicetak dalam bentuk *portable document format* (pdf).

6. Administrasi Keuangan Perkara Secara Elektronik

Penatausahaan keuangan perkara dilakukan menggunakan SIPP dan aplikasi pendukung lainnya yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selama belum diakomodir dalam SIPP. Proses penatausahaan keuangan dari aplikasi pendukung tersebut merujuk pada *manual book* terlampir.

Penatausahaan Keuangan Perkara meliputi:

a. Pencatatan

1) Saldo Awal

Agar dapat berfungsi optimal, Pengadilan wajib melakukan beberapa konfigurasi biaya perkara pada SIPP, *e-Court*, KOMDANAS dan e-Keuangan Perkara.

Pada saat pertama kali menggunakan SIPP dan e-Keuangan Perkara adalah memasukan saldo awal. Hal tersebut wajib dilakukan, agar data keuangan perkara pada SIPP dan e-Keuangan Perkara valid dan sesuai dengan saldo riil. Dalam hal terjadi perbedaan saldo awal pada SIPP dan e-Keuangan Perkara dengan saldo riil, Pengadilan melakukan opname keuangan perkara dan selanjutnya hasil tersebut diinput kembali ke aplikasi sebagai saldo perbaikan. Penginputan saldo awal di SIPP melalui menu System. Sedangkan penginputan saldo awal pada e-Keuangan Perkara berupa:

- a) Saldo Bank dan Tunai, Saldo Keuangan Perkara dan Saldo Buku Bantu pada menu Setting (submenu Saldo Awal Buku Kas Keuangan);
- b) Nama Pengadilan, Kode Satker, Nama Petugas Pembayaran (Kasir), NIP Petugas Pembayaran (Kasir), Nama Bank, Nomor Rekening Giro, Saldo Uang pada menu Setting (submenu Lain-lain);
- c) Saldo Uang Panggilan, Saldo Uang ATK, Saldo Uang HHK dan HHKL, Saldo Uang Iwadh, Saldo Uang Konsignasi, Saldo Uang Delegasi, Posisi Tambah Panjar pada menu Setting (submenu Setting Posisi Keuangan).

- 2) Biaya Perkara
 - a) Besaran panjar biaya beperkara secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan
 - b) Komponen panjar biaya perkara secara elektronik terdiri dari:
 - (1) Biaya Pendaftaran;
 - (2) PNBP Surat Kuasa (bila ada);
 - (3) PNBP Panggilan Pertama Penggugat maupun Tergugat;
 - (4) Alat Tulis Kantor (termasuk biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat dan biaya layanan notifikasi berbayar);
 - (5) Panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan Panggilan Sidang x3, khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6)
 - (6) Meterai; dan
 - (7) Redaksi.
 - c) Setting Biaya Perkara (merujuk pada *manual book* terlampir).
- 3) Biaya PNBP Layanan Perkara
 - a) Pengaturan Jenis, Tarif, Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penyetoran PNBP Layanan Perkara, mengacu pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - b) Pencatatan PNBP Layanan Perkara menggunakan sistem yang telah ditetapkan.
 - c) *Relaas* panggilan pertama dan pemberitahuan isi putusan dikenakan PNBP.

PNBP dikenakan berkaitan dengan adanya dokumen, bukan berkaitan dengan cara pemanggilan dan jumlah biaya panggilan.

- d) Pencatatan biaya salinan putusan secara elektronik dilakukan melalui buku bantu bank yang diinput dalam kolom masuk dan langsung dikeluarkan transaksinya pada hari yang sama.

4) Jenis dan Bentuk Pembukuan Keuangan Perkara

- a) Buku Induk Keuangan Perkara
- b) Jurnal Perkara
- c) Buku Kas Umum
- d) Buku Bantu, meliputi:
 - (1) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Tk.I;
 - (2) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Banding;
 - (3) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Kasasi;
 - (4) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Perkara Peninjauan Kembali;
 - (5) Buku Bantu (Jurnal) Keuangan Eksekusi;
 - (6) Buku Bantu Keuangan Konsignasi;
 - (7) Buku Bantu Keuangan Hak-hak Kepaniteraan (HHK);
 - (8) Buku Bantu Keuangan Hak-hak Kepaniteraan lainnya (HHKL);
 - (9) Buku Bantu Keuangan Delegasi;
 - (10) Buku Bantu Keuangan biaya proses/ATK Perkara;
 - (11) Buku Bantu Uang Iwadh;
 - (12) Buku Bantu Kas Bank;
 - (13) Buku Bantu Kas Tunai.

5) Penerimaan Panjar Biaya Perkara

- a) Petugas Pembayaran (Kasir) memeriksa dan memastikan uang panjar biaya perkara telah tercatat di sistem *e-Court* dan uang telah masuk ke rekening Pengadilan.

- b) Jika dianggap perlu, Petugas Pembayaran (Kasir) memastikan uang panjar biaya perkara telah masuk ke rekening Pengadilan, dengan cara memeriksa melalui *cash management system* (CMS).
 - c) Petugas Pembayaran (Kasir) memasukan seluruh transaksi masuk dan transaksi keluar senyatanya (*realtime*) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 6) Transaksi Harian
- a) Tata cara penginputan keuangan perkara secara elektronik:
 - 1) Petugas Pembayaran (Kasir) membuka SIPP dan aplikasi pendukung lainnya pada waktu yang bersamaan setiap hari kerja.
 - 2) Petugas Pembayaran (Kasir) melakukan penginputan data sesuai transaksi yang berjalan senyatanya (*real time*) setiap hari melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara.
 - 3) Petugas Pembayaran (Kasir) memastikan uang telah tercatat ke masing-masing buku keuangan, meliputi:
 - (a) Buku Induk Keuangan Perkara
 - (b) Jurnal Perkara
 - (c) Buku Kas Umum
 - (d) Buku Bantu
 - 4) Petugas Pembayaran (Kasir) memeriksa seluruh transaksi keuangan perkara pada Sistem Informasi Pengadilan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat paling lambat 1 (satu) jam sebelum jam kerja berakhir.
 - b) Tata cara pengeluaran keuangan perkara secara elektronik:
 - (1) Petugas Pembayaran (Kasir) segera mengeluarkan dari panjar biaya perkara pada SIPP berupa PNBP Biaya Pendaftaran, PNBP surat Kuasa, PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat dan Biaya Proses/ATK, pada hari yang sama diterimanya panjar

biaya perkara. Biaya-biaya tersebut akan tercatat secara otomatis pada masing-masing Buku Bantu.

- (2) Bendahara Penerima memeriksa transaksi keuangan perkara pada SIPP dan e-Kuangan Perkara untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat.
- (3) Bendahara Penerima menyetorkan uang HHK/HHKL ke Kas Negara pada hari penerimaan paling lambat pukul 12.00 waktu setempat. Jika terdapat transaksi di atas pukul 12.00, penyetoran dilakukan hari berikutnya.

b. Verifikasi dan Validasi

1) Verifikasi Harian

- a) Verifikasi harian dilakukan langsung melalui SIPP dan aplikasi pendukung lainnya.
- b) Setiap hari Petugas Pembayaran (Kasir) wajib melakukan validasi terhadap seluruh transaksi yang dilakukan pada hari itu juga.
- c) Setiap hari Bendahara Penerima melakukan validasi terhadap seluruh transaksi PNBPN yang dilakukan pada hari itu juga.
- d) Panitera memeriksa hasil validasi yang dilakukan oleh Petugas Pembayaran (Kasir).
- e) Ketua Pengadilan sebagai penanggung jawab administrasi keuangan perkara harus melakukan validasi akhir keuangan perkara.

2) Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

- a) Setiap satker harus melakukan validasi setiap hari, adapun kegiatan validasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi selama sehari sudah benar dan tidak terdapat selisih ataupun kalau terdapat selisih satker yang bersangkutan bisa menjelaskan penyebab selisih tersebut.
- b) Petugas Pembayaran (Kasir) dan Panitera melakukan cek kesesuaian saldo akhir antara buku bantu bank dengan rekening koran, buku bantu

tunai dengan kondisi uang persediaan yang ada di satker tersebut, buku bantu meterai dengan persediaan materai yang ada.

- c) Setelah dipastikan saldo sesuai, Panitera melakukan validasi pada Aplikasi SIPP dan Aplikasi Pendukung lainnya.
- d) Dengan melakukan mekanisme di atas, maka sistem akan melakukan pencadangan (*backup*) dan mengunci data keuangan lalu data tersebut akan dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk diverifikasi dan selanjutnya dikirim ke Ditjen Badan Peradilan Agama sebagai laporan harian.

c. Penanganan Permasalahan Penerimaan Biaya Perkara

Dalam hal terjadi permasalahan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak masuk ke rekening Pengadilan lain. Pengadilan wajib mengembalikan biaya perkara yang terkirim ke Pihak, dengan tahapan:

- 1) Pihak mengajukan surat permohonan pengembalian uang panjar biaya perkara kepada Pengadilan yang menerima uang panjar biaya perkara, dengan mencantumkan data berupa: nama pihak/pengirim, nama Bank Pengirim, nomor registrasi perkara, nominal biaya perkara, waktu pengiriman uang (hari, tanggal, jam), nama Pengadilan, dan nomor rekening pengembalian biaya perkara, serta melampirkan e-SKUM dan bukti transfer biaya.
- 2) Berdasarkan surat permohonan tersebut, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan mencocokkan data Pemohon dengan rekening koran pengadilan.
- 3) Panitera melaporkan kepada Ketua Pengadilan bahwa terdapat uang panjar biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan.
- 4) Ketua Pengadilan membuat Surat Perintah Pengeluaran Panjar Biaya yang ditujukan kepada Panitera.
- 5) Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Panjar Biaya dari Ketua Pengadilan, Panitera memerintahkan Petugas Pembayaran (Kasir) untuk

mengeluarkan uang tersebut dengan mencatatkan terlebih dahulu dalam buku Khas Umum dan buku bantu pengeluaran.

- 6) Petugas Pembayaran (Kasir) mengirimkan uang panjar biaya perkara kepada pihak melalui transfer rekening. Biaya transfer pengembalian uang panjar biaya perkara tersebut, dibebankan kepada Pihak yang meminta.
- 7) Surat permohonan pengembalian panjar biaya perkara, Surat Perintah Pengeluaran Panjar Biaya dan bukti transfer pengembalian uang panjar biaya perkara dijadikan 1 (satu) bundel dan disimpan oleh Pengadilan untuk dijadikan bukti pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

1) Pelaporan Keuangan Perkara

SIPP dan Aplikasi pendukung lainnya menyediakan laporan keuangan perkara, berupa:

- a) Saldo Buku Bantu ATK
- b) Saldo PNBH Hak-Hak Kepaniteraan
- c) Saldo Uang Delegasi
- d) Transaksi Keuangan Harian :
 - (1) Transaksi panjar biaya perkara
 - (2) Transaksi sisa panjar biaya perkara
 - (3) Transaksi biaya pengiriman
 - (4) Transaksi biaya panggilan
 - (5) Transaksi biaya pemberitahuan
 - (6) Transaksi biaya sita
 - (7) Transaksi biaya pemeriksaan setempat
 - (8) Transaksi biaya meterai
 - (9) Transaksi biaya penyumpahan
 - (10) Transaksi biaya penerjemah
 - (11) Transaksi biaya PNBH
 - (12) Transaksi biaya ATK

- (13) Transaksi biaya Hak-Hak Kepaniteraan
 - (14) Transaksi biaya lain-lain
 - (15) Transaksi biaya hak-hak Kepaniteraan lainnya
 - e) Pengembalian Sisa Panjar
 - f) Meterai
 - g) Rekap panjar biaya perkara tingkat pertama
 - h) Rekap panjar biaya perkara tingkat banding
 - i) Rekap panjar biaya perkara tingkat kasasi
 - j) Rekap panjar biaya perkara tingkat Peninjauan Kembali
 - k) Rekap saldo biaya perkara
 - e. Audit Internal
- Audit internal dilakukan oleh pimpinan pengadilan dibantu oleh administrator dengan memanfaatkan laporan rekon bulanan, register pemeriksaan kas tunai dan rekening koran sebagai dokumen awal sesuai ketentuan. Selanjutnya memeriksa kesesuaian data setiap transaksi pada buku-buku keuangan meliputi:
- 1) Buku Bantu Panjar
 - a) Memeriksa nilai buku bantu panjar sesuai dengan berita acara rekon.
 - b) Membandingkan saldo buku bantu panjar dengan rekap perkara berjalan untuk memastikan saldo sama.
 - c) Memeriksa nomor perkara dengan biaya perkara yang terindikasi tidak wajar seperti bertahun-tahun, saldo minus, atau saldo berlebih.
 - 2) Buku Bantu Sisa Panjar
 - a) Memeriksa nilai buku bantu sisa panjar sesuai dengan berita acara rekon.
 - b) Memeriksa nilai buku bantu sisa panjar sesuai dengan perkara putus bersaldo di menu rekap perkara putus bersaldo untuk memastikan saldonya sama. Apabila terdapat perkara yang terindikasi tidak wajar antara tanggal putus dan nilai saldo, maka dilakukan pemeriksaan

terhadap perkara putus lebih dari 6 (enam) bulan yang masih memiliki saldo.

- c) Memeriksa sisa panjar di semua tingkat perkara (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali).

3) Buku Bantu Panggilan dan PBT

- a) Memeriksa kesesuaian data panggilan dengan tanggal pemanggilan dan pemberitahuan.
- b) Memeriksa mekanisme pencatatan dan penyerahan uang pada buku bantu Panggilan dan PBT.

4) Buku Bantu ATK

- a) Memeriksa tingkat kepatuhan untuk mengetahui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan memeriksa bukti pengeluaran sesuai dengan belanja riil.
- b) Memeriksa kas tunai ATK.

5) Buku Bantu PNBPN dan HHKL

- a) Memeriksa tingkat kepatuhan
- b) Memeriksa pelaksanaan mekanisme pencatatan dan penyerahan uang PNBPN dan HHKL.

6) Buku Bantu *Iwadi*

- a) Memeriksa tingkat kepatuhan.
- b) Meriksa pelaksanaan penyetoran.

7) Buku Bantu Konsignasi

Memeriksa kesesuaian pencatatan data konsignasi yang ada di menu jurnal konsignasi dengan nilai uang titipan. Memastikan saldo buku bantu konsignasi sesuai dengan jurnal konsignasi.

8) Buku Bantu Eksekusi

Memeriksa kesesuaian uang hasil eksekusi yang terdapat di buku bantu eksekusi dengan perkara eksekusi yang terdapat di SIPP.

- 9) Buku Bantu Delegasi
Memeriksa jumlah saldo dan sesuaikan dengan daftar permohonan delegasi yang belum dimintakan biaya/belum dilaksanakan pemanggilan.
- 10) Buku Bantu Perkara Belum di Daftar
Memastikan setiap inputan penerimaan di dalam buku bantu perkara belum di daftar, didasari dengan transaksi yang ada di rekening koran.
- 11) Buku Bantu Bank
 - a) Memeriksa saldo buku bantu bank di beberapa hari yang berbeda dan dengan mengecek rekening Koran.
 - b) Memastikan saldo yang ada di buku bantu bank sama dengan rekening koran untuk setiap hari maupun bulan yang dipilih.
- 12) Buku Bantu Uang Tunai
 - a) Memeriksa kondisi uang tunai yang tersedia di satker dengan buku bantu ini pastikan jumlahnya sama.
 - b) Memeriksa saldo uang tunai di dalam beberapa bulan dan pastikan tidak terdapat saldo minus maupun saldo yang nilainya melebihi batas kewajaran (>50jt/100 juta).
- 13) Buku Bantu Meterai
 - a) Memeriksa kondisi persediaan meterai dengan saldo yang tertera di buku bantu meterai pastikan jumlahnya sama.
 - b) Memeriksa saldo buku bantu ini dalam beberapa bulan dan pastikan tidak terdapat saldo minus.
- f. Ketentuan Lain-Lain
Untuk perkara biasa dapat mempertimbangkan kebutuhan layanan notifikasi berbayar dalam biaya proses yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

7. Kearsipan Perkara Secara Elektronik

- a. Sistem Pengarsipan Perkara Secara Elektronik
 - 1) Pengarsipan perkara secara elektronik dilakukan dengan cara otomasi dan transformasi digital/alih media.

- 2) Pengarsipan perkara elektronik dengan cara otomasi bersumber dari informasi, data dan dokumen perkara yang diterima, disimpan, dan dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengadilan.
- 3) Pengarsipan perkara elektronik dengan cara transformasi digital/alih media dilakukan dengan cara memindai (*scanning*) dokumen perkara ke dalam format PDF (*portable document format*).
- b. Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Dengan Cara Otomasi
 - 1) Informasi, data dan dokumen perkara yang dibuat dan diterima oleh Sistem Informasi Pengadilan merupakan arsip elektronik.
 - 2) Panitera Muda Hukum harus melakukan entri data perkara ke dalam menu Arsip pada aplikasi SIPP.
 - 3) Panitera Muda Gugatan/Permohonan mengelola informasi, data dan dokumen elektronik dengan cara memastikan secara senyatanya (*real time*) ketersediaan dan validitas informasi, data dan dokumen elektronik yang ada di Sistem Informasi Pengadilan.
 - 4) Panitera Muda Hukum bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip perkara elektronik yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - 5) Panitera Muda Hukum mengunduh dokumen yang tersedia di sistem informasi pengadilan, meliputi:
 - a) Gugatan/Permohonan
 - b) Surat kuasa
 - c) E-SKUM
 - d) Notifikasi panggilan/*Re/aass* panggilan
 - e) Berita acara sidang/Berita Acara Sidang elektronik/catatan sidang
 - f) Jawaban
 - g) Replik
 - h) Kesimpulan
 - i) Duplik
 - j) Intervensi

- k) Bukti tertulis
 - l) Putusan/Penetapan
 - m) Pemberitahuan isi putusan (dalam hal manual)
- 6) Panitera Muda Hukum mengarsipkan dokumen elektronik yang telah diunduh dari sistem informasi pengadilan dalam format pdf yang disimpan dalam folder tersendiri sesuai nomor perkara, disimpan dalam komputer selain *server* dan dicadangkan dalam cakram padat (*compact disk*) dan/atau cakram keras (*harddisk*) dan/atau komputasi awan (*cloud computing*).
- 7) Sistem pengelolaan arsip elektronik secara otomatis menggunakan model rak virtual dengan sistem folder, dengan susunan sebagai berikut: Folder Nama Pengadilan → Tahun Perkara → Jenis Perkara G/P/JN/GS → Nomor Perkara → File yang disusun berdasarkan kronologis pemeriksaan perkara.
- c. Tata Kelola Pengarsipan Perkara Elektronik Melalui Transformasi Digital/Alih Media
- 1) Arsip perkara elektronik dibedakan menjadi arsip perkara aktif dan non aktif.
 - 2) Arsip perkara aktif meliputi informasi, data dan dokumen elektronik sejak tahap pendaftaran sampai penyelesaian perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, atau sudah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilakukan eksekusi, termasuk ikrar talak, menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Jinayat. Sedangkan informasi, data dan dokumen elektronik yang merupakan arsip non aktif menjadi tanggung jawab Panitera muda hukum.
 - 3) Proses pemindaian berkas perkara dilakukan sebelum dijilid yang disusun secara kronologis.
 - 4) Proses pemindaian berkas eksekusi dan perkara perlawanan dilakukan secara tersendiri, namun penyimpanannya disatukan dengan berkas perkara induk.
 - 5) Panitera Muda Hukum mengarsipkan hasil pemindaian dalam format pdf yang disimpan dalam folder tersendiri sesuai nomor perkara, disimpan

dalam komputer selain *server* dan dicadangkan dalam cakram padat (*compact disk*) dan/atau cakram keras (*harddisk*) dan/atau komputasi awan (*cloud computing*).

- 6) Sistem pengelolaan arsip perkara elektronik melalui transformasi digital/alih media menggunakan model rak virtual dengan sistem folder yang disusun sebagai berikut: Folder Nama PA → Tahun Perkara → Jenis Perkara G/P/JN/GS → Nomor Perkara → File yang disusun berdasarkan kronologis pemeriksaan perkara.

d. Monitoring Arsip Perkara Elektronik

- 1) Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Jinayat melakukan monitoring kearsipan perkara elektronik, yang meliputi monitoring terhadap proses dan hasil pengarsipan.
- 2) Monitoring kearsipan perkara elektronik dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 3) Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Jinayat bertanggung jawab melakukan monitoring kearsipan perkara elektronik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- 4) Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Jinayat membuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera.

e. Pencadangan Data

- 1) Pencadangan data (*back up*) SIPP, meliputi:
 - a) *Database* SIPP, yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari.
 - b) Aplikasi SIPP, yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
- 2) Hasil pencadangan *database* SIPP dan aplikasi SIPP diunduh dan disimpan dalam komputer selain *server* dan dicadangkan dalam cakram padat (*compact disk*) dan/atau cakram keras (*harddisk*) dan/atau komputasi awan (*cloud computing*).

- 3) Pencadangan data dan pengelolaan arsip secara elektronik diutamakan melalui komputasi awan (*cloud computing*) yang didukung oleh media penyimpanan yang memadai.
- 4) Panitera Muda Hukum bertanggung jawab memonitor pencadangan data yang dituangkan dalam bentuk *checklist*.

8. Pelaporan Perkara Secara Elektronik

Laporan perkara secara elektronik bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensi pembuatan dan pengiriman laporan perkara dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

a. Jenis-Jenis e-Laporan Perkara

- 1) Laporan Perkara pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berkewajiban membuat laporan keadaan perkara yang terdiri dari:
 - a) Laporan keadaan perkara (LIPA.1)
 - b) Laporan perkara yang dimohonkan banding (LIPA.2)
 - c) Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LIPA.3)
 - d) Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LIPA.4)
 - e) Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi (LIPA.5)
 - f) Laporan kegiatan hakim (LIPA.6)
 - g) Laporan keuangan perkara (LIPA.7a)
 - h) Laporan keuangan perkara eksekusi (LIPA.7b)
 - i) Laporan keuangan perkara konsignasi (LIPA.7c)
 - j) Laporan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara (LIPA.8)
 - k) Laporan perkara khusus PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 (LIPA.9)
 - l) Laporan penyebab terjadinya perceraian (LIPA.10)
 - m) Laporan uang *iwadl* (LIPA.11)

- n) Laporan mediasi (LIPA.12)
- o) Laporan penerbitan akta cerai (LIPA.13)
- p) Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung (LIPA.14)
- q) Laporan pelaksanaan pembebasan biaya (prodeo) (LIPA.15)
- r) Laporan pelaksanaan posbakum (LIPA.16)
- s) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan (HHK) (LIPA.17)
- t) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan lainnya (HHKL) (LIPA.18)
- u) Laporan minutası perkara (LIPA.19)
- v) Laporan tingkat penyelesaian perkara (LIPA.20)
- w) Laporan verzet terhadap putusan verstek (LIPA.21)
- x) Laporan penanganan bantuan pemanggilan/pemberitahuan (LIPA.22)
- y) Laporan perkara *e-Court* (LIPA.23)
- z) Laporan persidangan elektronik (LIPA.24)

2) Laporan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Isi laporan jenis perkara jinayat mencakup jenis-jenis perkara dan jenis pemeriksaan (Perkara Jinayat pemeriksaan biasa, Perkara Jinayat pemeriksaan singkat, dan Perkara Jinayat pemeriksaan cepat). Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Mahkamah Syar'iyah juga berkewajiban membuat laporan keadaan perkara jinayat, meliputi:

- a) Laporan keadaan perkara jinayat umum (LIMS.1)
- b) Laporan keadaan perkara jinayat anak (LIMS.2)
- c) Laporan jenis perkara jinayat (LIMS.3)
- d) Laporan perkara jinayat yang telah putus sudah dieksekusi (LIMS.4)
- e) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan banding (LIMS.5)
- f) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan kasasi (LIMS.6)
- g) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan peninjauan kembali (LIMS.7)
- h) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan grasi/remisi (LIMS.8)
- i) Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (LIMS.9)

3) Laporan Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berkewajiban membuat laporan perkara tentang:

- a) Laporan keadaan perkara (LII-A1)
- b) Laporan kegiatan hakim perkara perdata (LII-A2)
- c) Laporan keuangan perkara perdata (LII-A3)

Khusus Mahkamah Syar'iyah Aceh, ditambah dengan:

- d) Laporan keadaan perkara jinayat (LII-B1)

4) Periode Pelaporan e-Laporan Perkara

- a) Periode bulanan (setiap bulan), terdiri dari:
 - (1) Laporan keadaan perkara (LIPA.1)
 - (2) Laporan keuangan perkara (LIPA.7a)
 - (3) Laporan keuangan perkara eksekusi (LIPA.7b)
 - (4) Laporan keuangan perkara konsignasi (LIPA.7c)
 - (5) Laporan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara (LIPA.8)
 - (6) Laporan perkara khusus PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 (LIPA.9)
 - (7) Laporan penyebab terjadinya perceraian (LIPA.10)
 - (8) Laporan uang *iwadl* (LIPA.11)
 - (9) Laporan mediasi (LIPA.12)
 - (10) Laporan penerbitan akta cerai (LIPA.13)
 - (11) Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung (LIPA.14)
 - (12) Laporan pelaksanaan pembebasan biaya (prodeo) (LIPA.15)
 - (13) Laporan pelaksanaan posbakum (LIPA.16)
 - (14) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan (HHK) (LIPA.17)
 - (15) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan lainnya (HHKL) (LIPA.18)

- (16) Laporan minutasasi perkara (LIPA.19)
 - (17) Laporan tingkat penyelesaian perkara (LIPA.20)
 - (18) Laporan verzet terhadap putusan verstek (LIPA.21)
 - (19) Laporan penanganan bantuan pemanggilan/pemberitahuan (LIPA.22)
 - (20) Laporan perkara *e-Court* (LIPA.23)
 - (21) Laporan perkara e-litigasi (LIPA.24)
- husus Mahkamah Syar'iyah di Aceh, ditambah dengan:
- (22) Laporan keadaan perkara jinayat umum (LIMS.1)
 - (23) Laporan keadaan perkara jinayat anak (LIMS.2)
 - (24) Laporan jenis perkara jinayat (LIMS.3)
- b) Periode 4 bulanan (April, Agustus, dan Desember), terdiri dari:
- (1) Laporan perkara yang dimohonkan banding (LIPA.2)
 - (2) Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LIPA.3)
 - (3) Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LIPA.4)
 - (4) Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi (LIPA.5)
- husus Mahkamah Syar'iyah di Aceh, ditambah dengan:
- (5) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan banding (LIMS.5)
 - (6) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan kasasi (LIMS.6)
 - (7) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan peninjauan kembali (LIMS.7)
 - (8) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan grasi/remisi (LIMS.8)
 - (9) Laporan perkara jinayat yang telah putus sudah dieksekusi (LIMS.4)
- c) Periode 6 (enam) bulanan (Juni dan Desember), terdiri dari:
- (1) Laporan kegiatan hakim (LIPA.6)
- Khusus Mahkamah Syar'iyah di Aceh, ditambah dengan:
- (2) Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (LIMS.9)

b. Pembuatan Laporan Perkara Secara Elektronik

- 1) Pembuatan laporan perkara dilakukan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan dan/atau Aplikasi Pendukung lainnya, sehingga pengiriman laporan perkara ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam bentuk *hardcopy* atau melalui surat elektronik (*e-Mail*) sudah tidak perlu lagi.
- 2) Data SIPP di Mahkamah Agung adalah data valid dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara dan laporan perkara, sehingga terhadap jenis laporan yang sudah tersedia pada menu laporan di SIPP tidak memerlukan lagi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- 3) Untuk mendapatkan Laporan perkara yang valid, satker harus melakukan sinkronisasi dari SIPP Pengadilan ke SIPP MA minimal 3 (tiga) kali setiap hari (pagi, siang dan sore).
- 4) Terhadap jenis laporan perkara yang belum tersedia pada menu laporan di SIPP, laporan tetap harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Terhadap jenis laporan perkara yang sudah disediakan menu laporan pada SIPP Mahkamah Agung, cukup dilakukan validasi oleh Panitera Muda Hukum sesuai dengan periode laporan (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), meliputi:
 - a) Laporan keadaan perkara (LIPA.1)
 - b) Laporan perkara yang dimohonkan banding (LIPA.2)
 - c) Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LIPA.3)
 - d) Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LIPA.4)
 - e) Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi (LIPA.5)
 - f) Laporan kegiatan hakim (LIPA.6)
 - g) Laporan keuangan perkara (LIPA.7a)
 - h) Laporan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara (LIPA.8)

- i) Laporan perkara khusus PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 (LIPA.9)
 - j) Laporan penyebab terjadinya perceraian (LIPA.10)
 - k) Laporan mediasi (LIPA.12)
 - l) Laporan penerbitan akta cerai (LIPA.13)
 - m) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan (HHK) (LIPA.17)
 - n) Laporan penerimaan hak-hak Kepaniteraan lainnya (HHKL) (LIPA.18)
 - o) Laporan minutası perkara (LIPA.19)
 - p) Laporan tingkat penyelesaian perkara (LIPA.20)
 - q) Laporan verzet terhadap putusan verstek (LIPA.1.A)
- 6) Terhadap jenis laporan perkara yang belum disediakan menu laporan pada SIPP Mahkamah Agung, tetap dibuat secara manual sebagaimana ketentuan yang berlaku, meliputi:
- a) Laporan keuangan perkara eksekusi (LIPA.7b)
 - b) Laporan keuangan perkara konsignasi (LIPA.7c)
 - c) Laporan uang *iwadl* (LIPA.11)
 - d) Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung (LIPA.14)
 - e) Laporan pelaksanaan pembebasan biaya (*prodeo*) (LIPA.15)
 - f) Laporan pelaksanaan posbakum (LIPA.16)
 - g) Laporan penanganan bantuan pemanggilan/pemberitahuan (LIPA.22)
 - h) Laporan perkara *e-Court* (LIPA.23)
 - i) Laporan perkara *e-litigasi* (LIPA.24)
 - j) Laporan keadaan perkara jinayat umum (LIMS.1)
 - k) Laporan keadaan perkara jinayat anak (LIMS.2)
 - l) Laporan jenis perkara jinayat (LIMS.3)
 - m) Laporan perkara jinayat yang telah putus sudah dieksekusi (LIMS.4)
 - n) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan banding (LIMS.5)
 - o) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan kasasi (LIMS.6)
 - p) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan peninjauan kembali (LIMS.7)

- q) Laporan perkara jinayat yang dimohonkan grasi/remisi (LIMS.8)
- r) Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat (LIMS.9)
- c. Pengiriman Laporan Perkara
 - 1) Sebelum seluruh laporan perkara dikirimkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan cara sinkronisasi, Panitera Muda Hukum dan/atau pejabat terkait wajib melakukan validasi data bahan laporan perkara.
 - 2) Pengiriman *hardcopy* laporan perkara oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan pengiriman dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sudah tidak perlu lagi, tetapi cukup melakukan sinkronisasi data perkara dari SIPP Pengadilan ke SIPP MA paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.
 - 3) Untuk kepentingan tertentu (penelitian, hubungan antar instansi, pemeriksaan dan pengawasan, *backup* data laporan dan arsip) Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dapat melakukan pencetakan laporan elektronik dalam bentuk *hardcopy*.
 - 4) Untuk jenis laporan perkara yang belum tersedia pada SIPP MA, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama mengirimkan *softcopy* laporan tersebut *softcopy* melalui surat elektronik (*e-mail*) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 - 5) Dalam hal Sistem Informasi Pengadilan telah mengakomodir seluruh jenis laporan perkara, maka, maka seluruh pembuatan dan pengiriman laporan dapat dilakukan secara elektronik dan pengiriman secara manual atau melalui surat elektronik (*e-mail*) sudah tidak diperlukan lagi.

9. Implementasi e-Court Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Banding

1) Proses Pada Pengadilan Pengaju

- a) Para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding melalui aplikasi *e-Court* jika perkara pada tingkat pertama diputus secara e-litigasi. Setelah perkara diputus secara e-litigasi para pihak akan mendapatkan notifikasi untuk mengajukan upaya hukum banding apabila dikehendaki dengan mengklik **tombol Daftar**. Selama dalam tenggang waktu pengajuan banding (14 hari kalender), **tombol Daftar** dalam status *enable*.
- b) Petugas Pendaftaran Perkara Elektronik (Meja I) memastikan surat kuasa yang terdapat pada aplikasi *e-Court* telah menyebutkan pemberian kuasa untuk upaya hukum banding;
- c) Setelah proses pendaftaran selesai, pihak pengaju akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk e-SKUM dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual.
- d) Pihak Pengaju melakukan pembayaran panjar biaya perkara banding. Setelah panjar biaya banding dibayar maka Pengadilan akan mendapatkan notifikasi pelunasan pembayaran.
- e) Petugas Pembayaran (Kasir) wajib melakukan pengecekan panjar biaya banding yang dibayar oleh Pengaju pada Rekening Koran Pengadilan.
- f) Panitera membuat akta banding melalui aplikasi *e-Court*.
- g) Petugas Pendaftaran Banding Elektronik (Meja III) mengunggah akta banding yang telah dibuat oleh Panitera pada aplikasi *e-Court* (fitur Informasi Data Permohonan Banding) dengan mengklik **tombol Unggah Akta Banding**.
- h) Pihak Pembanding mendapatkan Akta Banding yang dapat dilihat dengan mengklik **tombol Lihat Akta Banding** pada aplikasi *e-Court*.

- i) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik (*e-summon*) kepada pihak Terbanding/Turut Terbanding sesuai domisili elektronik dengan mengklik **tombol e-summon Pemberitahuan**. Dalam hal pihak Terbanding/Turut Terbanding berada di wilayah hukum lain maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus mengisi tembusan dan catatan panggilan pada kolom yang tersedia dan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan mengklik **tombol Kirim e-Summon**.
- j) Jurusita/Jurusita Pengganti harus memastikan pemberitahuan banding telah terkirim dengan melihat tembusan email masing-masing Jurusita/Jurusita Pengganti.
- k) Pembanding dapat menyampaikan memori banding melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah memori banding pada **tab penyampaian memori banding**.
- l) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah kontra memori banding pada **tab penyampaian kontra memori banding**.
- m) Panitera harus memverifikasi memori banding dan kontra memori banding yang sudah diunggah untuk bisa dilihat oleh masing-masing pihak. Panitera mengunduh dan mengecek kedua dokumen tersebut. Setelah melakukan pengecekan, Panitera mengklik **tombol verifikasi** pada kolom dokumen status.
- n) Petugas Pendaftaran Banding Elektronik (Meja III) mengunggah semua dokumen/berkas-berkas *inzage* yang akan diajukan banding.
- o) Panitera melakukan verifikasi semua dokumen/berkas-berkas *inzage* dengan mengklik **tombol Persetujuan Lihat Berkas**, kemudian klik **tombol Proses Verifikasi Berkas**.
- p) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan *inzage*/membaca dan memeriksa berkas secara elektronik (*e-summon*) kepada

para pihak sesuai domisili elektronik dengan mengklik **nomor perkara** lalu mengklik **tombol e-summon Pelaksanaan Inzage**. Dalam hal para pihak berada di wilayah hukum lain maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus mengisi tembusan dan catatan panggilan pada kolom yang tersedia dan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan mengklik **tombol Kirim e-summon**.

- q) Jurusita/Jurusita Pengganti harus memastikan pemberitahuan *inzage* telah terkirim dengan melihat tembusan email masing-masing Jurusita/Jurusita Pengganti.
- r) Panitera melakukan verifikasi *inzage* setelah para pihak melakukan *inzage* dengan mengklik **tombol Verifikasi Inzage Panitera**. Dengan mengklik tombol tersebut berarti mengaktifkan proses kirim berkas perkara oleh admin *e-Court* ke SIPP Banding.
- s) Petugas Pembayaran (Kasir) mengirim biaya banding dengan mengklik **tombol Pembayaran Biaya Banding**.
- t) Panitera mengirim keseluruhan dokumen/berkas dengan mengklik **tombol Kirim ke SIPP Banding**.

2) Proses Pada Pengadilan Tingkat Banding

- a) Panitera Muda Banding memeriksa kelengkapan berkas banding yang dikirim oleh Pengadilan Pengaju;
- b) Panitera Muda Banding memverifikasi berkas banding tersebut dengan mengklik tombol verifikasi;
- c) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Panitera Muda Banding memberikan nomor perkara pada aplikasi SIPP Banding;
- d) Ketua Pengadilan Tingkat Banding membuat Penetapan Majelis Hakim Melalui aplikasi SIPP Banding;
- e) Panitera Pengadilan Tingkat Banding menunjuk Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPP Banding;
- f) Ketua Majelis menetapkan hari sidang melalui aplikasi SIPP Banding;

- g) Panitera Pengganti mengisi Data Perkara melalui SIPP Banding sesuai dengan alur proses persidangan yang berlangsung;
- h) Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding mengisi data pada menu pertimbangan hukum dan putusan akhir pada SIPP Banding;
- i) Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding memverifikasi putusan dan secara otomatis data tersinkron, serta salinan putusan terkirim pada SIPP pengadilan pengaju;

3) Proses Pada Pengadilan Pengaju setelah Perkara Banding Diputus

- a) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan putusan banding kepada para pihak sesuai domisili elektronik dengan mengklik **tombol Pemberitahuan Putusan Banding**. Setelah mengklik tombol tersebut akan tampil *form* Pemberitahuan Putusan banding yang meliputi: Pilih Putusan, Para Pihak, Tembusan, dan Catatan Panggilan. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan mengklik **tombol Kirim e-summon**.
- b) Jurusita/Jurusita Pengganti harus memastikan pemberitahuan putusan telah terkirim dengan melihat tembusan *email* masing-masing Jurusita/Jurusita Pengganti.

4) Proses Perkara Jinayat Banding Secara Elektronik

- a) Syarat
 - (1) Pengguna terdaftar dan Pengguna Lain wajib mengajukan upaya hukum banding secara elektronik.
 - (2) Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak sebagai pengguna lain mengajukan upaya hukum dengan cara:
 - (a) Terdakwa yang tidak ditahan menyatakan banding melalui PTSP.
 - (b) Terdakwa yang ditahan menyatakan banding di hadapan Kepala Rutan tempat terdakwa ditahan, selanjutnya Kepala

Rutan segera meneruskan pernyataan banding tersebut ke alamat elektronik Pengadilan yang memutus perkaranya.

- (3) Pembanding mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b) Administrasi Upaya Hukum Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Pertama

(1) Pernyataan Upaya Hukum Banding Secara Elektronik

- (a) Pembanding mengajukan pernyataan upaya hukum secara elektronik melalui SIP.
- (b) Apabila permohonan banding diajukan oleh penasihat hukum wajib disertai dengan surat kuasa.
- (c) Pada hari Pengadilan menerima notifikasi pernyataan banding, Kepaniteraan pengadilan tingkat pertama:
 - menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;
 - mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Banding dalam SIP;
 - melaporkan secara elektronik adanya permohonan banding ke Pengadilan Tingkat Banding apabila terdakwa ditahan; dan
 - memberitahukan permohonan banding kepada terbanding secara elektronik.
- (d) Pembanding dapat mengajukan memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pernyataan banding dan kemudian Kepaniteraan pengadilan mengirimkan memori banding kepada Terbanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima pengadilan.
- (e) Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan memori

banding dan kemudian Kepaniteraan pengadilan mengirimkan kontra memori banding kepada Pembanding melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima pengadilan.

- (f) Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam SIP.
- (g) Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui SIP, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding.
- (h) Dalam kurun waktu tersebut para pihak (Pembanding dan Terbanding) memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.
- (i) Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.
- (j) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh Pembanding.
- (k) Pemberitahuan permohonan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum dan bukan sebagai Pengguna Lain, baik yang beralamat dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum, disampaikan melalui Surat Tercatat.

- (l) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 11) disampaikan secara elektronik melalui Kepala Rutan tempat Terdakwa ditahan.
 - (m) Terbanding sebagaimana dimaksud pada angka 11 melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada Meja *e-Court*.
- b. Pernyataan banding melalui PTSP dan Kepala Rutan
 - 1) Pernyataan upaya hukum diajukan langsung ke Kepaniteraan Pengadilan melalui PTSP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
 - 2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, pernyataan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan sejak salinan putusan diunggah ke dalam SIP bagi terdakwa sebagai Pengguna Lain, dan sejak diberitahukan melalui Surat Tercatat bagi Terdakwa yang bukan sebagai Pengguna Lain.
 - 3) Panitera membuat akta banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding, khusus untuk Pembanding yang menyatakan banding melalui Kepala Rutan ditandatangani oleh Panitera.
 - 4) Akta banding sebagaimana dimaksud pada angka 3) diunggah ke dalam SIP.
 - 5) Pemberitahuan banding, penyerahan memori banding dan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) bagi Terbanding dilakukan secara elektronik melalui SIP.
 - 6) Penyerahan kontra memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Pembanding baik yang beralamat dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkaranya maupun yang berada di luar wilayah hukum, disampaikan melalui Surat Tercatat, sedangkan bagi Terdakwa yang ditahan disampaikan secara elektronik melalui Kepala Rutan tempat Terdakwa ditahan.

- 7) Pembanding sebagaimana dimaksud pada angka 6 melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada Meja *e-Court*.
- c. Susunan berkas perkara Upaya Hukum Banding Jinayat (Bundel A dan Bundel B)
 - 1) Bundel A
 - a) Surat dakwaan
 - b) Surat Pelimpahan Perkara dan BAP Penyidik
 - c) Penetapan Penunjukan Majelis/Hakim
 - d) Penunjukan Panitera Pengganti
 - e) Penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti
 - f) Penetapan Hari Sidang
 - g) Court Calendar
 - h) Berita Acara Sidang (dalam satu kesatuan)
 - i) Keberatan/eksepsi (jika ada)
 - j) Pendapat Penuntut/Oditur atas keberatan/eksepsi jika ada
 - k) Putusan sela (jika ada)
 - l) Surat-surat bukti dari Penuntut/Oditur (jika ada)
 - m) Surat-surat bukti dari Terdakwa (jika ada)
 - n) Surat tuntutan
 - o) Pembelaan (jika ada)
 - p) Replik (jika ada)
 - q) Duplik (jika ada)
 - r) Salinan Putusan
 - s) Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan (jika ada)
 - t) Surat Kuasa/penetapan penunjukan penasihat hukum
 - u) Berita acara pendapat oditur (jika ada)
 - v) Berita acara pendapat jaksa dan oditur (jika ada)
 - w) Surat pendapat hukum kepala oditurat (jika ada)

- x) Keputusan penyerahan perkara (jika ada)
- y) Surat permohonan penggabungan gugatan ganti rugi (jika ada)
- z) Penetapan hakim ketua tentang penggabungan gugatan ganti rugi (jika ada)
- aa) Surat-surat lainnya (jika ada)
- 2) Bundel B
 - a) Salinan putusan
 - b) Surat Kuasa Khusus (jika ada)
 - c) Akta banding
 - d) Pemberitahuan elektronik permohonan banding
 - e) Memori banding (jika ada)
 - f) Pemberitahuan elektronik memori banding (jika ada)
 - g) Kontra memori banding (jika ada)
 - h) Pemberitahuan elektronik kontra memori banding (jika ada)
 - i) Pemberitahuan elektronik pemeriksaan berkas perkara (inzage)
 - j) Berita acara memeriksaberkas perkara (inzage) (jika ada)
 - k) Surat-surat lainnya (jika ada)

b. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Proses Pada Pengadilan Pengaju

- 1) Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Kasasi/PK melalui aplikasi *e-Court* jika perkara pada tingkat pertama diputus secara e-litigasi. Setelah perkara diputus secara e-litigasi para pihak akan mendapatkan notifikasi untuk mengajukan upaya hukum Kasasi/PK apabila dikehendaki dengan mengklik **tombol Daftar**. Selama dalam tenggang waktu pengajuan Kasasi/PK **tombol Daftar** dalam status *enable*.
- 2) Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru, pemohon peninjauan Kembali harus menyertakan surat bukti baru dalam bentuk dokumen elektronik pada saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

- 3) Petugas Pendaftaran Kasasi/PK secara elektronik (Meja I) memastikan surat kuasa yang terdapat pada aplikasi *e-Court* telah menyebutkan pemberian kuasa untuk upaya hukum Kasasi/PK;
- 1) Setelah proses pendaftaran selesai, pihak pengaju akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk e-SKUM dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual.
- 2) Pihak Pengaju melakukan pembayaran panjar biaya perkara Kasasi/PK. Setelah panjar biaya Kasasi/PK dibayar maka Pengadilan akan mendapatkan notifikasi pelunasan pembayaran.
- 3) Petugas Pembayaran (Kasir) wajib melakukan pengecekan panjar biaya Kasasi/PK yang dibayar oleh Pengaju pada Rekening Koran Pengadilan.
- 4) Panitera membuat akta Kasasi/PK melalui aplikasi *e-Court*.
- 5) Petugas Pendaftaran Kasasi/PK secara elektronik (Meja III) mengunggah akta Kasasi/PK yang telah dibuat oleh Panitera pada aplikasi *e-Court* (fitur Informasi Data Permohonan Kasasi/PK) dengan mengklik **tombol Unggah Akta Kasasi/PK**.
- 6) Pemohon Kasasi/PK mendapatkan Akta Kasasi/PK yang dapat dilihat dengan mengklik **tombol Lihat Akta Kasasi/PK** pada aplikasi *e-Court*.
- 7) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan permohonan Kasasi/PK secara elektronik (*e-summon*) kepada pihak Termohon Kasasi/PK/Turut Termohon Kasasi/PK sesuai domisili elektronik dengan mengklik **tombol e-summon Pemberitahuan**. Dalam hal pihak Termohon Kasasi/PK/Turut Termohon Kasasi/PK berada di wilayah hukum lain maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus mengisi tembusan dan catatan panggilan pada kolom yang tersedia dan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan mengklik **tombol Kirim e-Summon**.
- 8) Jurusita/Jurusita Pengganti harus memastikan pemberitahuan Kasasi/PK telah terkirim dengan melihat tembusan email masing-masing Jurusita/Jurusita Pengganti.

- 9) Pemohon Kasasi/PK dapat menyampaikan memori Kasasi/PK melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah memori Kasasi/PK pada **tab penyampaian memori Kasasi/PK**.
- 10) Termohon Kasasi/PK dapat menyampaikan kontra memori Kasasi/PK melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah kontra memori Kasasi/PK pada **tab penyampaian kontra memori Kasasi/PK**.
- 11) Panitera memverifikasi memori Kasasi/PK dan kontra memori Kasasi/PK yang sudah diunggah untuk bisa dilihat oleh masing-masing pihak. Panitera mengunduh dan mengecek kedua dokumen tersebut.
- 12) Setelah melakukan pengecekan, Panitera mengklik **tombol verifikasi** pada kolom dokumen status.
- 13) Petugas Pendaftaran Kasasi/PK secara elektronik (Meja III) mengunggah semua dokumen/berkas-berkas *inzage* yang akan diajukan Kasasi/PK.
- 14) Panitera melakukan verifikasi semua dokumen/berkas-berkas *inzage* dengan mengklik **tombol Persetujuan Lihat Berkas**, kemudian klik **tombol Proses Verifikasi Berkas**.
- 15) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan *inzage*/membaca dan memeriksa berkas secara elektronik (*e-summon*) kepada para pihak sesuai domisili elektronik dengan mengklik **nomor perkara** lalu mengklik **tombol e-summon Pelaksanaan Inzage**. Dalam hal para pihak berada di wilayah hukum lain maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus mengisi tembusan dan catatan panggilan pada kolom yang tersedia dan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan mengklik **tombol Kirim e-summon**.
- 16) Jurusita/Jurusita Pengganti harus memastikan pemberitahuan *inzage* telah terkirim dengan melihat tembusan email masing-masing Jurusita/Jurusita Pengganti.
- 17) Panitera melakukan verifikasi *inzage* setelah para pihak melakukan *inzage* dengan mengklik **tombol Verifikasi Inzage Panitera**. Dengan mengklik

tombol tersebut berarti mengaktifkan proses kirim berkas perkara oleh admin *e-Court* ke SIPP Kasasi/PK.

- 18) Petugas Pembayaran (Kasir) mengirim biaya Kasasi/PK dengan mengklik **tombol Pembayaran Biaya Kasasi/PK**.
- 19) Panitera mengirim keseluruhan dokumen/berkas dengan mengklik **tombol Kirim ke SIPP Kasasi/PK**.

BAB VI

ARBITRASE SYARI'AH

1. Pengertian umum

- a. Arbitrase Syari'ah adalah cara penyelesaian suatu sengketa ekonomi syari'ah di luar peradilan agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Putusan Arbitrase Syari'ah Internasional adalah putusan arbitrase syari'ah yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

2. Kewenangan Mengadili

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah kecuali sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase/klausul arbitrase syari'ah (*vide* Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999).
- b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang melakukan tindakan-tindakan yang dimintakan oleh lembaga arbitrase syari'ah maupun arbitrase syari'ah perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, atau atas permohonan para pihak dalam arbitrase syari'ah *ad hoc* jika para pihak tidak terdapat kesepakatan dalam menunjuk arbiter (*vide* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999).
- d. Perlawanan terhadap eksekusi putusan arbitrase syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama.
- e. Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah internasional dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

- f. Pembatalan putusan arbitrase syari'ah dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*vide*: Pasal 3 angka (2) Perma Nomor 14 tahun 2016) kecuali pembatalan atas putusan arbitrase syari'ah internasional;

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syari'ah

a. Pelaksanaan Putusan arbitrase Syari'ah Nasional.

1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional (*deponir*):

- a) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syari'ah ke Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan arbitrase syari'ah diucapkan.
- b) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara Pendaftaran Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional.
- c) Petugas Meja Informasi mengarahkan pemohon untuk mendaftarkan permohonannya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
- d) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya Pendaftaran Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
- e) Pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syari'ah nasional sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- f) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional kemudian meneruskan berkas permohonan ke Panitera;
- g) Panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syari'ah dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- 2) Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah Nasional:
 - a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah nasional.
 - b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pemohon untuk mendaftarkan permohonannya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
 - c) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya eksekusi putusan arbitrase syari'ah nasional dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
 - d) Pihak pemohon membayar panjar biaya permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah nasional sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
 - e) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan.
 - f) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan:
 - (1) Putusan arbitrase syari'ah yang telah didaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (telah terdapat catatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syari'ah oleh Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan arbiter atau kuasanya).
 - (2) Lembar asli pengangkatan sebagai arbiter.
 - g) Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 - h) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menolak permohonan eksekusi jika memandang permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan, dan atas penolakan tersebut tidak ada upaya hukum;
 - i) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi jika memandang permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan dan perintah tersebut ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syari'ah;

- j) Perintah eksekusi tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan eksekusi putusan arbitrase didaftarkan;
 - k) Perintah eksekusi tersebut selanjutnya dilaksanakan mengikuti prosedur dan tatacara pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagaimana dalam Buku II ini.
- b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syari'ah Internasional
- 1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Syari'ah Internasional (*deponir*):
 - a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran putusan arbitrase syari'ah internasional.
 - b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pemohon untuk mendaftarkan permohonannya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
 - c) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
 - d) Pemohon membayar biaya pendaftaran putusan arbitrase syari'ah internasional sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
 - e) Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran putusan arbitrase syari'ah internasional ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan melampirkan:
 - (1) Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase syari'ah internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - (2) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase syari'ah internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
 - (3) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase syari'ah internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara

Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah internasional;

- f) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat permohonan pendaftaran putusan arbitrase syari'ah internasional kemudian meneruskan berkas permohonan ke Panitera;
- g) Panitera dan arbiter atau kuasanya melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase syari'ah internasional dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

2) Proses Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah internasional:

- a) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah internasional.
- c) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara untuk mendaftarkan permohonannya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
- d) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya perkara dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
- e) Pemohon membayar panjar biaya perkara sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
- f) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas kepada Petugas Register (Meja II).
- g) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat perkara permohonan kemudian menyampaikan kepada panitera.
- h) Panitera menyampaikan berkas permohonan eksekusi putusan arbitrase syari'ah internasional kepada Ketua Pengadilan.
- i) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika memandang

permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan, dan atas penolakan tersebut dapat diajukan kasasi;

- j) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional jika memandang permohonan pemohon memenuhi ketentuan, dan atas pengakuan tersebut tidak dapat diajukan banding dan kasasi;
- k) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi jika mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional atau jika permohonan kasasi atas Putusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta yang menolak untuk pengakuan dan melaksanakan putusan arbitrase syari'ah internasional dikabulkan Mahkamah Agung;
- l) Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf f tersebut di atas ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase syari'ah internasional;
- m) Pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dilimpahkan kepada Ketua pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang secara relatif berwenang melaksanakannya dan pelaksanaannya mengikuti prosedur dan tatacara pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam Buku II ini.

3. Pembatalan Putusan Arbitrase Syari'ah.

- a. Putusan arbitrase syari'ah yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase syari'ah nasional, sebagaimana ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- b. Pembatalan putusan arbitrase syari'ah bukan merupakan upaya hukum banding;
- c. Prosedur Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase Syar'iah:
 - 1) Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Perkara pembatalan putusan arbitrase syari'ah:
 - a) Petugas Meja Informasi memberikan informasi tentang tata cara pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase syari'ah.

- b) Petugas Meja Informasi mengarahkan pihak berperkara untuk mendaftarkan perkaranya kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).
 - c) Petugas Pendaftaran (Meja I) menaksir panjar biaya perkara dan menuangkannya dalam instrumen taksiran biaya perkara.
 - d) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara sejumlah uang yang tertera dalam instrumen taksiran biaya melalui bank yang ditunjuk.
 - e) Petugas Pembayaran (Kasir) dapat mencetak secara *soft file* buku kas umum/buku induk keuangan perkara.
 - f) Petugas Pembayaran (Kasir) menyerahkan berkas kepada Petugas Register Perkara (Meja II).
 - g) Petugas Register Perkara (Meja II) mencatat perkara pembatalan putusan arbitrase syari'ah ke dalam register induk perkara gugatan melalui SIPP.
 - h) Petugas Register Perkara (Meja II) melengkapi berkas perkara dengan Instrumen yang dibutuhkan.
- 2) Pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syari'ah.

Pendistribusian dan persidangan perkara pembatalan putusan arbitrase syari'ah mengikuti prosedur dan tatacara persidangan perkara biasa sebagaimana dalam Buku II.

A. Formulir Perkara Biasa

A.1.a Penetapan Majelis Hakim

PENETAPAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
 2. sebagai Hakim Anggota;
 3. sebagai Hakim Anggota,
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.1.b. Perubahan Majelis Hakim

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt..../20..../PA/MS*..... tanggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis/Hakim Anggota* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Majelis Hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
 2. sebagai Hakim Anggota;
 3. sebagai Hakim Anggota,
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

* Coret yang tidak perlu

** Isi dengan alasan pergantian.

A.1.c. Penetapan Majelis Hakim Sidang Ikrar Talak

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
...../Pdt..../20..../PA/MS*..... tanggal, yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tanggal.....

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak dalam
perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim.

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1.sebagai Ketua Majelis;
2.sebagai Hakim Anggota;
3.sebagai Hakim Anggota,

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.1.d Penetapan Hakim Tunggal Gugatan Sederhana

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang namanya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.1.e Penetapan Majelis Hakim Pemeriksaan Saksi Delegasi

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20...../PA/MS*...

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca surat permohonan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....register perkara Nomor/Pdt.../20...../PA/MS*...

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 143 ayat (2) HIR jo. Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
 2. sebagai Hakim Anggota;
 3. sebagai Hakim Anggota,
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.1.f Penetapan Majelis Hakim/Hakim Komisaris Pemeriksaan Setempat Delegasi

PENETAPAN

NomorPdt..../20...../PA/MS*...

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca surat permohonan bantuan sidang pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... NomorPdt../20.../PA/MS*.....

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim/Hakim Komisaris seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 153 ayat 2 HIR/Pasal 180 R.Bg* jo Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
 2. sebagai Hakim Anggota;
 3. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.1.g Penetapan Majelis Hakim Permohonan Keberatan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS *...

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca surat permohonan keberatan atas putusan gugatan sederhana Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS*... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo* Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
 2. sebagai Hakim Anggota;
 3. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.a Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.b. Perubahan Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera/Panitera Pengganti* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Panitera/Panitera Pengganti* baru sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

** Isi dengan alasan pergantian.

A.2.c. Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Sidang Ikrar Talak

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam
melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak perkara tersebut perlu menunjuk
Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.d. Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Gugatan Sederhana

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.e Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Pemeriksaan Saksi Delegasi

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.f.Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Pemeriksaan Setempat Delegasi

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim/Hakim Komisaris;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim/Hakim Komisaris
dalam memeriksa perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/ Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.2.g Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Permohonan Keberatan

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/ Panitera Pengganti*;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.a. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa
dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang
Jurusita/Jurusita Pengganti*.

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti* dalam perkara tersebut.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.b Perubahan Jurusita/Jurusita Pengganti*

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Jurusita/Jurusita Pengganti* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Jurusita/Jurusita Pengganti* baru sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

** Isi dengan alasan pergantian.

A.3.c. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti* Sidang Ikrar Talak

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam
melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak perkara tersebut perlu menunjuk
Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.d. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti* Gugatan Sederhana

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.e. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pemeriksaan Saksi Delegasi

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa
Saksi Delegasi perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.f. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pemeriksaan Setempat Delegasi

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis
Hakim/Hakim Komisaris;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim/Hakim Komisaris
dalam memeriksa perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.3.g. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti* Permohonan Keberatan

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.a Penetapan Hari Sidang (*Voluntair*)

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../ 20..../PA/MS*..... tanggal
..... dan permohonan Pemohon/Para Pemohon yang terdaftar dalam register
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal yang diajukan oleh:

.....NIK..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama
..... pendidikan..... pekerjaan.....tempat tinggal/ kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pemohon **;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., dan peraturan perundang-undangan
terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada
hari.....tanggalpukul tempat di
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil Pemohon agar datang
menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-
saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan
diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan Pemohon dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Apabila Pemohon lebih dari satu digunakan istilah Pemohon I, Pemohon II, dst

A.4.b. Penetapan Perintah Pengumuman Isbat Nikah.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....tanggal yang diajukan oleh:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon I”.

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di.....
.....Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Pemohon II”.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu terlebih dahulu permohonan isbat nikah ini diumumkan.

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama/

Mahkamah Syar'iyah* selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

- Pengumuman harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.c. Penetapan Hari Sidang Isbat Nikah.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....tanggal yang diajukan oleh:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon I".

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon II".

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari.....tanggalpukul tempat di
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk mengumumkan dengan menempelkan surat

permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal.....**

- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk memanggil* agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan* dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Diisi tanggal mulai diumumkan

A.4.d Penetapan Hari Sidang (*Contentiosa*)

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal..... dan gugatan Penggugat/ permohonan Pemohon* yang
terdaftar dalam register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal
dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., dan peraturan perundang-undangan
terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari.....tanggal
.....pukul tempat di;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk memanggil kedua belah pihak
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

..... pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* satu rangkap surat gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja**.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.e. Penetapan Hari Sidang ex Pasal 27 PP 9 Th. 75

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../ 20..../PA/MS*..... tanggal
..... dan gugatan penggugat/permohonan pemohon* yang terdaftar dalam
register Nomor tanggal dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pemohon/Penggugat*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggal/kediamannya* di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia, sebagai Termohon/Tergugat*;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari.....tanggal
.....pukul tempat di
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk memanggil kedua belah pihak

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya kepada Tergugat/Termohon* diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan pemanggilan pihak Tergugat/Termohon* dilaksanakan dengan cara menempelkan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tanggal dan mengumumkannya melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal dan tanggal

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.f. Penetapan Hari Sidang ex Psl. 390 (3) HIR/Psl. 718 (3) R.Bg.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../ 20..../PA/MS*..... tanggal
..... dan gugatan penggugat/permohonan Pemohon* yang terdaftar dalam
register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....tanggal dalam perkara
antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggal/kediamannya secara pasti di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat /Termohon *;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 390 HIR/718 R.Bg., dan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada
hari.....tanggal.....pukul tempat di.....;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya kepada Tergugat/Termohon* diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut. Khusus untuk pihak Tergugat/Termohon*, pemanggilan tersebut dilaksanakan melalui bupati/walikota* kemudian menempelkan surat panggilan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan Penggugat/Pemohon dengan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja** dan pemanggilan Tergugat/Termohon dengan hari sidang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.g Penetapan Hari Sidang Dengan Disertai Pengabulan Sita

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... antara :

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/ Pemohon* mohon agar dilakukan sita terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang itu dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pemohon* tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) R.Bg., Pasal 227 ayat (1)/ 261 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*.
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg., melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/ Pemohon* berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan/permohonan* yaitu :
.....
- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada haritanggalpukultempat di.....;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.h Penetapan Hari Sidang Dengan Disertai Penangguhan Sita

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor...../Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara antara :

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/ Pemohon* mohon agar dilakukan sita terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/ permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara sehingga dengan demikian permohonan sita tersebut akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri.
- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari ... tanggal pukul tempat di.....
- Memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* satu rangkap surat gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.i Penetapan Hari Sidang Ditangguhkan Dan Penetapan Sita Dikabulkan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara antara :

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/ Pemohon* mohon agar dilakukan sita terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/ permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pemohon* tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan ditetapkan tersendiri.

Mengingat, Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) R.Bg., Pasal 227 ayat (1)/261 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*.
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/Pemohon* berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, yaitu :
.....
.....
.....
- Menyatakan bahwa hari persidangan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.j Penetapan Hari Sidang Setelah Pelaksanaan sita.

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggal/kediamannya secara pasti di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat/ Termohon *;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal yang menyatakan bahwa persidangan perkara ini akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat, Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada haritanggal pukul tempat di.....
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya kepada Tergugat/ Termohon* diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.k Penolakan Sita Disertai Penetapan Hari Sidang

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggal/kediamannya secara pasti di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat /Termohon *;

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/ Pemohon* mohon agar dilakukan sita terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/ permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/ Termohon* berusaha menghilangkan

barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat, Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (1) R.Bg., Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat/Pemohon*;
- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada haritanggal pukultempat di.....;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* satu rangkap surat gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.I Penetapan Perintah Sita *Revindicatoir* Dengan Disertai Penetapan Hari Sidang

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara antara :

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Membaca surat gugatan/permohonan* dalam perkara tersebut di atas, antara lain Penggugat/Pemohon* mohon agar dilakukan sita *revindicatoir* atas barang-barang kepunyaan Penggugat/Pemohon* yang berada dan dikuasai oleh Tergugat/Termohon*, berupa :

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pemohon* tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat, Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) R.Bg., Pasal 226 ayat (1)/260 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg., untuk melakukan sita *revindicatoir* terhadap barang-barang berupa:
 -
- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari tanggal pukul ;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas disertai saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai salinan gugatan/ permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.m Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Gugatan Sederhana

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS*...

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... membaca Penetapan Hakim Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS... tanggal dan surat gugatan sederhana dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Penggugat.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang pemeriksaan gugatan sederhana tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada haritanggal pukultempat di.....;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat satu rangkap surat gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.n Penetapan Hari Sidang Permohonan Keberatan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS*...

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS*... tanggal dan surat permohonan keberatan dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang pemeriksaan Permohonan Keberatan tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada haritanggal pukultempat di.....;

Ditetapkan di
Pada tanggal
Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.o Penetapan Hari Sidang Setelah Pemeriksaan Setempat Delegasi

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Membaca berita acara sidang tanggal;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan kembali.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari tanggal pukul tempat di.....;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu,

A.4.p Penetapan Hari Sidang Setelah Pemeriksaan Saksi Delegasi

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20.../PA/MS*

Ketua Majelis telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi Delegasi dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.... Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS*.... tanggal dalam perkara antara:

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan
.....pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa Kecamatan
..... Kota/Kab sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan
.....pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa Kecamatan
..... Kota/Kab sebagai Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka hari sidang perkara ini perlu ditetapkan kembali.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari tanggal pukul tempat di.....;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan tersebut pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;

- Menentukan tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.q Penetapan Hari Sidang Setelah Mediasi

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Membaca laporan mediator tanggal

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan kembali.

Mengingat, Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 121 HIR/145 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari tanggal pukul tempat di.....;

- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan tersebut pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja**.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu,

**Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.r Penetapan Pengumuman Pengunduran Sidang Karena Majelis Hakim Berhalangan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis telah membaca berita acara sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.... Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS*.... tanggal dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut seharusnya dilangsungkan pada hari tanggal pukultempat di.....

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari dan tanggal tersebut Majelis Hakim tidak dapat bersidang karena**, maka pemeriksaan perkara ini diundurkan sampai hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara ini ditentukan kemudian.
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* untuk memberitahukan isi penetapan ini kepada kedua belah pihak.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

**Jelaskan alasan penundaan

A.4.s Penetapan Hari Sidang Setelah Pengunduran Karena Majelis Hakim Berhalangan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20.../PA/MS*.....

Ketua Majelis telah membaca penetapan pengunduran hari sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.... Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS*.... tanggal dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini diundur sampai tanggal yang ditentukan kemudian, maka hari sidang perkara ini perlu ditetapkan kembali.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari tanggal pukul tempat di.....;

- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan tersebut pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;
- Menetapkan tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja***.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

* Coret yang tidak perlu

** Jelaskan alasan penundaan

*** Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.t Penetapan Hari Sidang Setelah Penambahan Panjar Biaya Perkara

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20.../PA/MS*

Ketua Majelis telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.... Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS*.... tanggal dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pemohon* telah menambah panjar biaya perkara, maka hari sidang perkara ini perlu ditetapkan kembali.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari tanggal pukul tempat di.....;

- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan tersebut pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja**.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

**Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.u Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal..... dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal, yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Termohon*;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu perlu
ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Mengingat, Pasal 70 ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon pada hari tanggal.....pukul tempatdalam sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam amar putusan terdapat kewajiban untuk membayar akibat perceraian, harus diselesaikan sesaat setelah pengucapan ikrar talak dan jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.v. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak lanjutan

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Berita Acara Sidang Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal.....
dan permohonan Pemohon tanggal, dalam perkara antara:
.....NIK..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama
..... pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa
..... Kecamatan Kota/Kab sebagai Pemohon*;

Lawan

..... NIK..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kab
sebagai Termohon*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak berdasarkan Putusan Nomor.....tanggal.....belum melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk melaksanakan sidang pengucapan ikrar talak tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat, Pasal 70 ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan Pemohon dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon pada hari tanggal.....pukul tempatdalam sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam amar putusan terdapat kewajiban untuk membayar akibat perceraian, harus diselesaikan sebelum pengucapan ikrar talak dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.w Surat Keterangan Ikrar Talak Lewat Waktu.

SURAT KETERANGAN

Nomor .../Pdt.../20.../PA./MS.*...

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak dalam perkara Nomortanggal..... dalam perkara antara :

..... sebagai Pemohon;

Lawan

..... sebagai Termohon;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.4.x. Penetapan Putusan Izin Ikrar Talak Tidak Berkekuatan Hukum

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.../20.../PA./MS.*...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor tanggal
..... tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Pemohon;

Lawan

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menyatakan kekuatan Putusan Nomor.....tanggaldinyatakan gugur.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*

.....

*Coret yang tidak perlu

A.4.y Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Saksi Delegasi

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat permohonan pemeriksaan saksi delegasi dan Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa saksi delegasi perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam pemeriksaan saksi tersebut tersebut harus ditetapkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal pukul tempat di.....;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil saksi:
 1. NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Saksi**;
 2. NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Saksi**;
 3. dst...;agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan di atas;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil para saksi dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja***.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

* Coret yang tidak perlu

** Sebutkan saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Terlawan dll.

*** Coret apabila jenis perkara perceraian

A.4.z Penetapan Penunjukkan Mediator

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal..... dan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* yang terdaftar
dalam register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal dalam
perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah
pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg* jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan
menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat memilih mediator/gagal memilih mediator/menyerahkan kepada majelis hakim*, maka Majelis Hakim dipandang perlu menunjuk Mediator dalam perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan para pihak dalam perkara Nomor untuk melaksanakan mediasi;
2. Menunjuk Mediator Bersertifikat Nomor sebagai Mediator;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.a *Relaas* Panggilan Penggugat/Pemohon/Pelawan Untuk Mediasi

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Mediator dalam perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal
.....;

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk melaksanakan mediasi dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan*;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat/Pemohon/Pelawan**.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu dengan Penggugat/Pemohon/Pelawan*, kemudian saya

sampaikan panggilan ini melalui Kelurahan/Desa* dan di sana saya bertemu dengan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. ***

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai *relaas* panggilan ini.

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Penggugat/Pemohon/Pelawan
Lurah/Kepala Desa*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

* Coret yang tidak perlu

** apabila bertemu langsung coret paragraf yang tidak bertemu

*** apabila tidak bertemu langsung coret paragraf yang bertemu

A.5.b *Relaas* Panggilan Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut Untuk Mediasi

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Mediator dalam perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal
.....;

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk melaksanakan mediasi dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan*;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon/ Terlawan/Turut*
..... **

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat/Termohon/Turut*, kemudian

saya sampaikan panggilan ini melalui Kelurahan/Desa* dan di sana saya bertemu dengan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. ***

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut.....
/Lurah/Kepala Desa*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

Tembusan:

Ketua Majelis Perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*....

* Coret yang tidak perlu

** Apabila bertemu langsung coret paragraf yang tidak bertemu

*** Apabila tidak bertemu langsung coret paragraf yang bertemu, titik-titik diisi oleh jurusita sesuai dengan kondisi di pada saat melakukan pemanggilan.

A.5.c *Relaas* Panggilan Pemohon (*Voluntair*)

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.... tanggal
.....

TELAH MEMANGGIL

1. NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon I;
2. NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon II;
3. dst**.

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara permohonan.....* Nomor
...../Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Pemohon dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan....., kemudian saya sampaikan panggilan ini melalui Kelurahan/Desa* dan di sana Saya bertemu dengan

..... dan menyatakan bahwa
..... ***

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya *relaas* panggilan ini;

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Pemohon /Lurah/Kepala Desa*

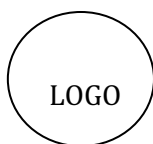
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....
* Coret yang tidak perlu

** Sesuaikan dengan jumlah Pemohon. Apabila Pemohon hanya seorang saja, tidak perlu memakai angka 1, 2, dan seterusnya.

*** Apabila jurusita bertemu dengan Pemohon, paragraf ini dicoret (renvoi).

A.5.d Permohonan Bantuan Panggilan Delegasi



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor : ,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada:

Yth. Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah menerima perkara Nomor /Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal telah diperintahkan untuk memanggil Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Tergugat/Termohon/Terlawan*;

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman*
di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dalam
perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/ Pelawan*;

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman*
di

Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon/Terlawan*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

Berhubung Penggugat/Pemohon/Pelawan/Tergugat/Termohon/Terlawan*
bertempat tinggal/kediaman* di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah*, maka kami mohon bantuan memanggil yang bersangkutan
untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada waktu yang telah ditetapkan di atas;

Bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp,00 (.....
) via

Kami harap ~~rela~~asnya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Ketua/Wakil Ketua* ,
Panitera

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.5.e *Relaas Panggilan Delegasi Bagi Penggugat/Pemohon*

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt....
/20../PA/MS*..... tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;
Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan*;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan *
.....;

Selanjutnya diberitahukan bahwa Penggugat/Pemohon/Pelawan* dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai *relaas* panggilan ini.

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

Penggugat/Pemohon/Pelawan
Lurah/Kepala Desa*

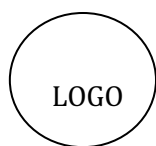
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.5.f. Permohonan Bantuan Panggilan Delegasi (Lanjutan)



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :
Sifat : Segera)
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada

Yth. Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal telah diperintahkan untuk memanggil kembali Penggugat/Pemohon/Pelawan/Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut*;

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan/
Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut.....*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;
Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/ Terlawan*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

..... pada:

Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :

Berhubung Penggugat/Pemohon/Pelawan/Tergugat/Termohon/Terlawan* bertempat tinggal/kediaman* di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* kami mohon bantuan memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada waktu yang telah ditetapkan di atas;

Bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp,00 (.....) via

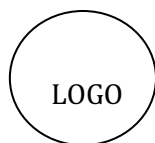
Kami harap *relaasnya* segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasama, diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Ketua/Wakil Ketua* ,
Panitera

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.5.g Panggilan Sidang Terhadap Termohon/Tergugat Yang Bertempat Tinggal Di luar Negeri



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :
Sifat :
Lamp. : -
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Panitera Mahkamah Agung RI
di

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... menerima perkara nomor..... tanggal..... dan berdasarkan Penetapan Hari Sidang nomor tanggal.....telah diperintahkan untuk memanggil Termohon/Tergugat : tempat/tanggal lahir..... warga negara..... kediaman di

Dalam perkaraantara :

..... sebagai Pemohon/Penggugat* ;

Lawan

..... sebagai Termohon/Tergugat*

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahpada

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Berhubung Termohon/Tergugat berdomisili di luar negeri, maka kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meneruskan dan menyampaikan panggilan sidang Termohon/Tergugat* tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di....., agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Bersama ini kami lampirkan surat permohonan pemohon berikut bukti pengiriman biaya sejumlah Rp..... (.....). dikirim melalui *virtual account* rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

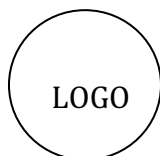
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Panitera

.....
Tembusan :
Ketua PA/Msy.....,

*Coret yang tidak perlu

A.5.h Panggilan Sidang Terhadap Pemohon/Penggugat Yang Bertempat Tinggal Di luar Negeri



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :
Sifat :
Lamp. : -
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Panitera Mahkamah Agung RI
di

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... menerima perkara nomor..... tanggal..... dan berdasarkan Berita Acara Sidang nomor tanggal.....telah diperintahkan untuk memanggil Pemohon/Penggugat: tempat/tanggal lahir..... warga negara..... kediaman di

Dalam perkaraantara :

..... sebagai Pemohon/penggugat* ;

Lawan

..... sebagai Termohon/Tergugat*

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahpada

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Berhubung Termohon/Tergugat berdomisili di luar negeri, maka kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meneruskan dan menyampaikan panggilan

sidang Pemohon/Penggugat * tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan ke Duta Besar Republik Indonesia di....., agar dapat menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp..... (.....). dikirim melalui *virtual account* rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Panitera

.....
Tembusan :
Ketua PA/Msy.....,

*Coret yang tidak perlu

A.5.i Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pihak Yang Bertempat Tinggal di Luar Negeri

PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :
Sifat :
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan

Kepada Yth.
Panitera Mahkamah Agung RI
di

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....nomor....., tanggal.....kepada pihak termohon/tergugat :

..... NIKUmur.....Agama.....
Pekerjaan.....Pendidikan..... tempat kediaman di
..... sebagai termohon;

Dalam perkaraantara :

..... sebagai Termohon/Tergugat*

Lawan

..... sebagai Pemohon/penggugat*

Yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1.;
2.;
3.dst

Berhubung termohon berdomisili di luar negeri maka kami mohon bantuan bapak untuk dapat meneruskan dan menyampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan ke Duta Besar Republik Indonesia..... bersama ini kami lampirkan bukti transfer biaya

sebesar Rp..... (.....) dikirim via *Virtual Account* Rekening penampung atas nama kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Panitera

.....
Tembusan :
Ketua PA/Msy.....,

*Coret yang tidak perlu

A.5.j. Panggilan Kepada Tergugat Ghaib Non Perceraian

RELAAS PANGGILAN
Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini,..... tanggal saya,
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
.....

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Terlawan/Turut.....;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;
Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan*;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa Tergugat/Termohon/
Terlawan/Turut.....* dapat mengambil satu rangkap surat gugatan
Penggugat/perlawanan Pelawan* di Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar'iyah* dan atas gugatan Penggugat/perlawanan Pelawan tersebut,
Tergugat/Terlawan/Turut.....* dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang
ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu
sidang tersebut di atas;

Oleh karena tempat tinggal/kediaman* Tergugat/Terlawan/Turut.....* tidak
diketahui dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan

ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) *HIR*/Pasal 718 ayat (3) *R.Bg*, di sana saya bertemu dan berbicara dengan

Re/aas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan, kemudian pada hari itu juga *re/aas* panggilan diumumkan dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

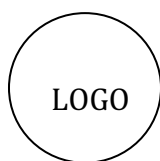
Cap ttd

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.k. Surat Pengantar kepada Pengelola Media Massa



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor : ,

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Panggilan Sidang

KepadaYth.

Pemimpin/Kepala

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah menerima perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat/Termohon/ Terlawan/Turut.....*;

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sekarang tidak diketahui lagi tempat
tinggal/kediaman*nya secara jelas di wilayah Negara Republik
Indonesia, sebagai Tergugat/Termohon/ Terlawan/Turut.....*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

Lawan

.....sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan/Turut.....*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

Kami mengharap bantuan saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang saudara pimpin agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

A.5.I. *Relaas* Panggilan I Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
.....

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Tergugat/Termohon*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

L a w a n

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat/Termohon* bahwa yang
bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat/permohonan
Pemohon* di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat/Termohon* tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu*

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Penanggung Jawab Radio*

Jurusita/Jurusita Pengganti,

Cap Ttd

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

**Nama media massa yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan.

A.5.m. *Relaas* Panggilan II Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
.....;

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
lagi tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia,
sebagai Tergugat/Termohon*;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat/Termohon* bahwa yang
bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat/permohonan
Pemohon* di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus

ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat/Termohon* tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu*

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Penanggung jawab media massa*

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

**Media massa yang ditunjuk Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan

A.5.n. *Relaas Panggilan Ikrar Talak (Pemohon)*

RELAAS PANGGILAN

Nomor /Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor /Pdt..../20../PA/MS*..... tanggal
.....

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon;
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara :

..... sebagai Pemohon;

Lawan

..... sebagai Termohon;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah* Nomor /Pdt..../20../PA/MS*..... tanggal,
yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang
waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang

menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pemohon *re/aas* panggilan ini;

Demikian *re/aas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang menerima,

Jurusita/Jurusita Penganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.o. *Relaas Panggilan Ikrar Talak (Termohon)*

RELAAS PANGGILAN

Nomor /Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor /Pdt..../
20../PA/MS*..... tanggal

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

dalam perkara antara :

..... sebagai Pemohon;

Lawan

..... sebagai Termohon;

dalam sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan ikrar
talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu/tidak berbicara dengan

.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Termohon *re/aas* panggilan ini.

Demikian *re/aas* panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

.....

Tergugat/Termohon/Terlawan, *

Jurusita/Jurusita Penganti, *

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.p. *Relaas* Panggilan Ikrar Talak bagi Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya/kediamannya dengan jelas.

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
.....

TELAH MEMANGGIL

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
lagi tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia, sebagai
Termohon.

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt..../ 20../PA/MS*.....
tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon;

Lawan

..... sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) *HIR*/Pasal 718 ayat (3) *R.Bg.*, panggilan ini saya sampaikan melalui bupati/walikota dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta, kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan *relaas* panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* ;

Yang menerima,

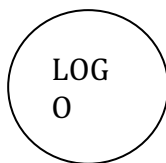
Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....
NIP.

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.q. *Relaas* Panggilan Ikrar Talak (Pemohon/Termohon di luar wilayah)



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor : ,

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Panggilan Sidang

Kepada

Yth. Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan, berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Majelis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*....., tanggal kami bermaksud memanggil Pemohon/Termohon*;

..... NIK tempat/tanggal lahir.....
/umur tahun, agama pendidikan
pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon/Termohon*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon;

Lawan

..... sebagai Termohon;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* Jalan pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

Berhubung Pemohon/Termohon* bertempat tinggal/ berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada waktu yang telah ditentukan di atas.

Bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp..... ,00 (.....) *via*

Kami harap *relaasnya* segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua/Wakil Ketua* ,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.r. Pengumuman Permohonan Isbat Nikah

PENGUMUMAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal
..... yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor/Pdt....
/20../PA/MS*..... tanggal dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan
permohonan isbat nikah oleh :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
.... tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon I.

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
.... tahun, agama pendidikan pekerjaan.....
tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... sebagai Pemohon II.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

.....

Dengan

.....

yang dilaksanakan di pada tanggal, diisbatkan oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk kepentingan
.....

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

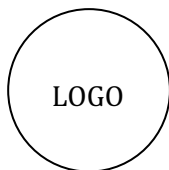
Demikian untuk diketahui.

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.s. Tegoran Untuk Tambah Panjar



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :

Sifat : Sangat segera

Lampiran : --

H a l : Tegoran Untuk Membayar Tambahan
Panjar Biaya Perkara Nomor
...../Pdt.... /20../PA/MS*

Kepada Yth.

.....

di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa panjar biaya perkara Saudara telah habis, maka kami harap saudara segera menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp,00 (.....).

Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan ini (cap pos), Saudara tidak menambah panjar biaya perkara tersebut, maka pendaftaran perkara Saudara dapat dibatalkan;

Demikian harap maklum.

Wassalam

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.t. *Relaas* Pemberitahuan Putusan Verstek (Perceraian)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal saya Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS* tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
...../Pdt.... /20../PA/MS* tanggal dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Termohon* dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan
.....

Selanjutnya setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan *relaas* pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Tergugat/Termohon*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.u. *Relaas* Pemberitahuan Putusan *Verstek* (Non Perceraian)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal saya Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS* tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*

tentang isi Putusan sebagai Tergugat/Termohon*;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal
dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini secara langsung oleh Tergugat atau 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* apabila pemberitahuan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa atau 8 (delapan) hari sejak perintah pelaksanaan putusan apabila Tergugat tidak hadir pada saat *aanmaning*.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan
.....

Selanjutnya setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan *relaas* pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Tergugat/Termohon*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.v. *Relaas* Pemberitahuan Putusan Pihak Tidak Hadir

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal saya Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS* tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Nomor..... tanggal dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Termohon* dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan

.....
.....

Selanjutnya setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan
relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan
.....

Tergugat/Termohon,*

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.w. *Relaas* Pemberitahuan Amar Putusan Verstek Perceraian (ex Pasal 390 HIR/718 R.Bg)

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua/Wakil Ketua* Majelis dalam perkara Nomor/Pdt....
/20../PA/MS*..... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat/Termohon*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;
tentang amar Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
..... tanggal yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah
pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota,
sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat/Termohon* tidak diketahui

tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan

.....

.....

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.5.x. *Relaas* Pemberitahuan Amar Putusan *Verstek* Non Perceraian (ex Pasal 390 HIR/718 R.Bg)

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.... / 20../PA/MS*..... tanggal
.....

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat/Termohon*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Penggugat/Pemohon*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon*;

tentang amar Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
...../Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal yang selengkapnya sebagai
berikut:

.....
.....
.....

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah

pemberitahuan ini atau 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* atau 8 (delapan) hari sejak perintah pelaksanaan putusan, apabila Tergugat tidak hadir pada saat *aanmaning*

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) R.Bg, karena Tergugat/Termohon* tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan

.....

.....

.....

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan *relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima,

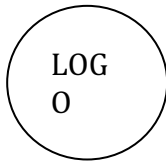
Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

A.6.a. Surat Izin Kuasa Insidentil



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL

Nomor(nomor surat keluar)

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon
(.....) tanggal dengan ini memberikan izin kepada Pemohon
(.....) menjadi Kuasa Insidentil untuk mewakili Pemberi Kuasa
(.....) di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam
perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*....., dengan ketentuan surat izin ini diberikan
hanya berlaku untuk beracara dalam perkara ini;

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.6.b. Surat Kuasa Insidentil Penggugat/Pemohon

SURAT KUASA INSIDENTIL

Berdasarkan Surat Izin Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor(nomor surat keluar) tanggal yang mengizinkan kepada Penerima Kuasa menjadi kuasa dari Pemberi Kuasa, maka:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(Pemberi Kuasa),

NIK :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Tempat tinggal :

Dengan ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

Nama :(Penerima Kuasa),

Pekerjaan :

Pendidikan :

Tempat tinggal :

KHUSUS

1. Mendampingi atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Penggugat/Pemohon* di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perkara..... (Jenis Perkara) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tanggal dengan Register Perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*;
2. Membuat, menandatangani dan menerima surat-surat, mengubah gugatan, mengajukan replik, jawaban rekonvensi, mengajukan alat bukti, kesimpulan sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Menghadap/menghadiri persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, termasuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi untuk membela

dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas;

4. Mengajukan alat bukti, permohonan-permohonan, memberikan keterangan, bantahan-bantahan, mengadakan perdamaian dan dapat mengambil segala sikap atau tindakan-tindakan yang dianggap penting dan perlu, serta berguna sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.
5. Mengambil atau menerima surat-surat/salinan-salinan/akta-akta* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* setelah selesainya pemeriksaan perkara tersebut;

Demikian Surat Kuasa Insidentil ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

.....,

Pemberi Kuasa

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

A.6.c. Surat Kuasa Insidentil Tergugat/Termohon

SURAT KUASA INSIDENTIL

Berdasarkan Surat Izin Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.../20.../PA./MS.*... .. /Pdt.../20.../PA./MS.*... .. tanggal yang mengizinkan kepada Penerima Kuasa menjadi kuasa dari Pemberi Kuasa, maka:

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Pemberi Kuasa),
NIK :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat tinggal :

Dengan ini memberi Kuasa Insidentil kepada:

Nama : (Penerima Kuasa),
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat tinggal :

KHUSUS

1. Mendampingi atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Tergugat/Termohon* di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perkara *) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.../20.../PA./MS.*... tanggal;
2. Membuat, menandatangani dan menerima surat-surat, mengajukan jawaban, eksepsi, gugatan rekonvensi, duplik, mengajukan alat bukti, kesimpulan sepanjang menyangkut hak dan kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Menghadap/menghadiri persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, termasuk mengajukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas;
4. Mengambil atau menerima surat-surat/salinan-salinan/akta-akta* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* setelah selesainya pemeriksaan perkara tersebut;

Demikian Surat Kuasa Insidentil ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

.....,

Pemberi Kuasa

Materai Rp 10.000,-

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.a Akta Permohonan Banding

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... ..

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap pada saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, seorang bernama:

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu /sekarang

telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... .. tanggal dalam perkara antara:

.....

Lawan

.....

Demikian Akta Permohonan Banding ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pembanding.

Pembanding,

Panitera,

Cap PA

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.b Akta Permohonan Banding (Melalui Kuasa Hukum).

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... ..

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, seorang bernama:, pekerjaan Advokat**, yang berkantor di yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus/substitusi* tanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... tanggal....., mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... .. tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Demikian, dibuat Akta Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Kuasa Pembanding,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

**Jika menguasai

B.1.c Akta Permohonan Banding (Melalui Kuasa Insidentil).

AKTA PERMOHONAN BANDING
Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... ..

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pembanding, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal....., mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Demikian, dibuat Akta Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Kuasa Pembanding,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.d Permohonan Banding Secara Prodeo

AKTA PERMOHONAN BANDING PRODEO

Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... ..

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* mengajukan permohonan banding secara prodeo atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*... tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

dengan menyerahkan surat** yang diterbitkan oleh yang bersangkutan mohon diizinkan beracara secara prodeo di tingkat banding.

Demikian, dibuat Akta Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Pemohon Pembanding,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

**SKTM dari Lurah/Kades, KKM, kartu Jamkesmas, kartu PKH dan kartu BLT.

B.1.e *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa, pada tanggal Penggugat/Tergugat* sekarang sebagai Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MSy.*... tanggal

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan ini kepada

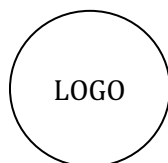
Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan
Terbanding,

Yang memberitahukan,
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....
*Coret yang tidak perlu.

B.1.f Surat Mohon Bantuan Penyampaian Pemberitahuan Pernyataan Banding



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan Penyampaian
Pemberitahuan Pernyataan Banding

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....

/umur tahun, agama pendidikan

pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di

.....

Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang Terbanding;

Bahwa, pada tanggal Penggugat/Tergugat* sekarang
sebagai Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
.../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, berdasarkan Akta
Pernyataan Banding Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal
..... dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*.....
yang telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada tanggal antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Selanjutnya *re/aas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp,00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* PA/MS*

*Coret yang tidak perlu

B.1.g *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa, pada tanggal Penggugat/Tergugat* sekarang sebagai Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....
Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan ini kepada

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan
Terbanding,

Yang memberitahukan,
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....
*Coret yang tidak perlu.

B.1.h Tanda Terima Memori Banding.

TANDA TERIMA MEMORI BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari tanggal telah menghadap saya
Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* menyerahkan memori banding tanggal
..... atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...
tanggal dalam perkara antara:

.....

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Demikian dibuat tanda terima memori banding ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima
Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.i *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari initanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan memori banding tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan,

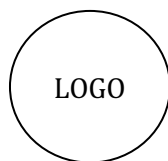
Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.j Surat Permohonan Bantuan Penyampaian Memori Banding Delegasi



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan
Penyampaian Memori Banding

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Memori Banding kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....

/umur tahun, agama pendidikan

pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di

.....

Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang Terbanding;

Bahwa, pada tanggal Pembanding telah menyerahkan
Memori Banding berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor
.../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal dalam perkara Nomor
.../Pdt.G/20.../PA./MS.*... yang telah diputus oleh Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp,00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

B.1.k *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari initanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN MEMORI BANDING KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan memori banding tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.I Tanda Terima Kontra Memori Banding.

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari tanggal telah menghadap saya
Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* menyerahkan kontra memori banding
tanggal atas memori banding dalam perkara
antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Demikian dibuat tanda terima kontra memori banding ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.m *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

**RELAAS PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING**

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KONTRA MEMORI BANDING KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan kontra memori banding tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

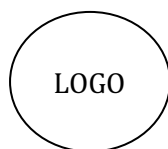
Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.n Surat Permohonan Bantuan Penyampaian Kontra Memori Banding



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan
Penyampaian Kontra Memori Banding

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Kontra Memori Banding kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....
/umur tahun, agama pendidikan
pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang
Pembanding;

Bahwa, pada tanggal Terbanding telah menyerahkan
Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dalam perkara Nomor
.../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal..... dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan:

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

B.1.o *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari initanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu*

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan memori banding tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.p *Re/aas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Delegasi

**RELAAS PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING**

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KONTRA MEMORI BANDING KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Terbanding ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *re/aas* pemberitahuan dan kontra memori banding tersebut kepada...../melalui

Demikian *re/aas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.q *Relaas* Pemberitahuan *Inzage*.

RELAAS PEMBERITAHUAN
UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (*INZAGE*)

Nomor .../Pdt.../20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera, telah memberitahukan kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pembanding/Terbanding*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

agar datang menghadap Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding Nomor
.../Pdt.../20.../PA./MS.*..., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak menerima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan ini kepada
..... /melalui *

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....

Yang diberitahukan
Pembanding/Terbanding*

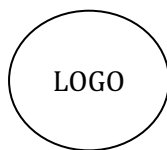
.....

Yang memberitahukan
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.r Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan *Inzage*



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'ITYAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan
Pemberitahuan *Inzage*

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan pemberitahuan *Inzage* kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....

/umur tahun, agama pendidikan

pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di

.....

Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang

Pembanding;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan:

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

B.1.s Relas Pemberitahuan Inzage Delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN
UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE)

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan
permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara
Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pembanding/Terbanding*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

agar datang menghadap Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... untuk mempelajari berkas perkara permohonan banding Nomor
.../Pdt.G/20.../PA./MS.*... dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak menerima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *re/aas* pemberitahuan ini kepada
..... /melalui

Demikian *re/aas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan
Pembanding/Terbanding*

.....

Yang memberitahukan
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.t Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage*.

SURAT KETERANGAN
Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding* sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan *relaas* pemberitahuan Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu.

B.1.u. Berita acara *Inzage*.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap pada saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, seorang bernama:

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan terakhir pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu /sekarang

Bahwa ia sejak pukul sampai pukul, telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... Nomor...../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal....., sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama..... /Mahkamah Syar'iyah Aceh*;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya dan Pembanding/Terbanding/Kuasa Pembanding/Kuasa Terbanding*;

.....

Panitera,

.....

.....

B.1.v Akta Pencabutan Permohonan Banding, sebelum berkas perkara dikirim ke PTA/MS* Aceh

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding;

Lawan

..... sebagai Terbanding;

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan bandingnya.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding.

Pembanding,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.w Akta Pencabutan Permohonan Banding, setelah berkas perkara dikirim ke
PTA/MS* Aceh

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini,..... tanggal telah datang menghadap saya
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Nama
.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan
..... pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan
mencabut permohonan banding atas Putusan Nomor tanggal
....., dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding

Lawan

..... sebagai Terbanding,

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan bandingnya.

Kemudian kepadanya saya jelaskan bahwa berkas perkara banding tersebut telah dikirim kepada pengadilan tingkat banding, oleh karena itu kewenangan pencabutan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding. Selanjutnya permohonan pencabutan banding ini akan dikirim kepada pengadilan tingkat banding.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Banding ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding.

Pembanding

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

B.1.y. *Relaas* Pemberitahuan Putusan Banding

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut dalam
perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal telah
memberitahukan kepada

..... NIKtempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*sebagai
Pembanding/Terbanding*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pembanding*;

Lawan

..... sebagai Terbanding*;

tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah
Aceh* Nomor tanggal yang selengkapnya sebagai
berikut:

.....
.....
.....

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada di sana saya
bertemu/tidak bertemu.....

.....

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota,
sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Terbanding tidak diketahui tempat
tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan
berbicara dengan **

.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
salinan *relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya
dan..... ***

Kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

** Apabila Terbanding tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam atau di luar
wilayah Republik Indonesia

*** diisi pembanding/terbanding

C.1.a. Akta Permohonan Kasasi

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor/Pdt./.../PA/MS.*

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap pada saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pemohon Kasasi.

telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh* Nomor tanggal dalam perkara antara:

.....
Lawan
.....

Demikian Akta Permohonan Kasasi ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.b. Akta Permohonan Kasasi (Melalui Kuasa Hukum)

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor/Pdt../.../PA/MS.*

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:, pekerjaan Advokat, berkantor di menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh* Nomor tanggal, dalam perkara antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi

Demikian, dibuat Akta Permohonan Kasasi ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Kuasa Pemohon Kasasi,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.c. Akta Permohonan Kasasi (Melalui Kuasa Insidentil).

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor/Pdt./.../PA/MS.*

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal,yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah..... nomor.....tanggal..... mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh Nomor tanggal, dalam perkara antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi

Demikian, dibuat Akta Permohonan Kasasi ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Kuasa Pemohon Kasasi,

Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.d. Akta Permohonan Kasasi Secara Prodeo

AKTA PERMOHONAN KASASI PRODEO

Nomor/Pdt./.../PA/MS.*

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

mengajukan permohonan kasasi secara Prodeo atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*/Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah* Aceh* Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Kasasi

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi.

dengan menyerahkan surat** yang diterbitkan oleh yang bersangkutan mohon diizinkan beracara secara prodeo di tingkat kasasi.

Demikian, dibuat Akta Permohonan Kasasi secara prodeo ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi .

Pemohon Kasasi,

Panitera,

.....

.....

* Coret yang tidak perlu

**SKTM dari Lurah/Kades, KKM, kartu Jamkesmas, kartu PKH dan kartu BLT

C.1.e. *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI

Nomor/Pdt.../.../PA/MS.*

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam
perkara Nomor tanggal

Telah Memberitahukan Kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai Termohon Kasasi;

Bahwa, pada tanggal Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah* Aceh
Nomor tanggal, berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor
..... tanggal

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang
bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan
.....¹.

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan ini kepada/melalui
.....

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

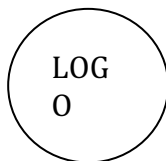
Yang diberitahukan
Termohon Kasasi,

Yang memberitahukan,
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....
*Coret yang tidak perlu

¹ pilih salah satu dengan *renvoi z cross*

C.1.f. Surat Bantuan Pemberitahuan Penyampaian Kasasi.



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor : ,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan Penyampaian
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan untuk menyampaikan
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....

/umur tahun, agama pendidikan

pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di

.....

Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

..... Sebagai Termohon Kasasi ;

dalam perkara Nomor yang telah diputus oleh

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*/Pengadilan Tinggi

Agama..... /Mahkamah Syar'iyah* Aceh pada tanggal

antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi;

Selanjutnya *re/aas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami kirimkan biaya sejumlah Rp,00- (.....) melalui wesel pos.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera,

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* PA/MS*

*Coret yang tidak perlu

C.1.g *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Telah Memberitahukan Kepada

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang sebagai Termohon Kasasi;

Bahwa, pada tanggal Penggugat/Tergugat, Pemanding/Terbanding* sekarang sebagai Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama...../Mahkamah Syar'iyah* Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal, /Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh* Nomor .../Pdt.G/20.../PTA./MS.*... tanggal, berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan ini kepada

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan
Termohon Kasasi,

Yang memberitahukan,
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....
*Coret yang tidak perlu.

C.1.h. Tanda Terima Memori Kasasi.

TANDA TERIMA MEMORI KASASI

Nomor

Pada hari tanggal telah menghadap saya
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama
pendidikan..... pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menyerahkan
memori kasasi tanggal atas Putusan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi
Agama...../Mahkamah Syar'iyah* Aceh* Nomor tanggal
..... dalam perkara antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

.....sebagai Termohon Kasasi;

Demikian dibuat tanda terima memori kasasi ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

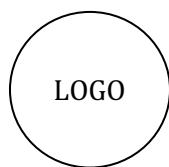
Panitera,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.i Surat Permohonan Bantuan Penyampaian Memori Kasasi



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan
Penyampaian Memori Kasasi

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Memori Kasasi kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....
/umur tahun, agama pendidikan
pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang Termohon
Kasasi;

Bahwa, pada tanggal Pemohon Kasasi telah
menyerahkan Memori Kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi
Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal dalam perkara
Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... yang telah diputus oleh
Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah* pada
tanggal antara:

..... sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp,00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

C.1.j *Re/aas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari initanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Telah Memberitahukan Dan Menyerahkan Memori Kasasi Kepada

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Termohon Kasasi ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu*

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *re/aas* pemberitahuan dan memori kasasi tersebut kepada...../melalui

Demikian *re/aas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

C.1.k *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi

**RELAAS PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Telah Memberitahukan Dan Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Kepada

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
Kota/Kab* sebagai Pemohon Kasasi ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu*

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan kontra memori kasasi tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.I. Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI KASASI

Nomor

Pada hari tanggal telah menghadap saya
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* menyerahkan kontra memori kasasi tanggal
..... atas memori kasasi tanggal.....dalam
perkara antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

.....sebagai Termohon Kasasi;

Demikian dibuat tanda terima kontra memori kasasi ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

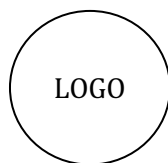
Panitera,

.....

.....

* Coret yang tidak perlu

B.1.m Surat Permohonan Bantuan Penyampaian Kontra Memori Kasasi



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... ..,

Sifat : Segera

Lamp. --

H a l : Mohon Bantuan
Penyampaian Kontra Memori
Kasasi

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Kontra Memori Kasasi kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....
/umur tahun, agama pendidikan
pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... dahulu Penggugat/Tergugat* sekarang Pemohon
Kasasi;

Bahwa, pada tanggal termohon Kasasi telah
menyerahkan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi dalam
perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal..... dalam perkara
antara:

..... sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap dikirimkan kepada kami dan bersama ini kami lampirkan bukti pengiriman biaya sejumlah Rp00- (.....).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Panitera

.....

Tembusan :

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

*Coret yang tidak perlu

C.1.n *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Delegasi

**RELAAS PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari ini tanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Telah Memberitahukan Dan Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Kepada NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu*

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan kontra memori kasasi tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.o. *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi.

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * tersebut, telah
memberitahukan dan menyerahkan memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
dalam perkara Nomor yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal kepada :

..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* dahulu
sekarang sebagai Termohon Kasasi

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan
..... *

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan memori Kasasi
tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

C.1.p. Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI KASASI

Nomor

Pada hari tanggal telah menghadap saya
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* menyerahkan kontra memori kasasi tanggal
..... atas memori kasasi tanggal.....dalam
perkara antara:

.....sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

.....sebagai Termohon Kasasi;

Demikian dibuat tanda terima kontra memori kasasi ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

Panitera,

.....

.....

* Coret yang tidak perlu

C.1.q Surat Keterangan Tidak menyerahkan Kontra Memori Kasasi.

SURAT KETERANGAN

Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*...

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa Termohon Kasasi tidak menyerahkan Kontra Memori Kasasi dalam perkara antara:

..... Pemohon Kasasi;

Lawan

..... Termohon Kasasi;

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu.

C.1.r. *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi.

**RELAAS PEMBERITAHUAN
DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI.**

Nomor

Pada hari ini,..... tanggal Saya,
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * tersebut, telah
memberitahukan dan menyerahkan kontra memori Kasasi yang diajukan Termohon
Kasasi dalam perkara Nomor yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* dahulu sekarang sebagai
Pemohon Kasasi.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan kontra memori
Kasasi tersebut kepada...../melalui

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.s. Akta Pencabutan Permohonan Kasasi, sebelum berkas perkara dikirim ke MA.

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan
..... pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh
..... Nomor tanggal, dalam perkara antara:

.....sebagai/Pemohon Kasasi

Lawan

..... sebagai/Termohon Kasasi,

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan Kasasinya.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Kasasi ini yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi

Pemohon Kasasi

Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

C.1.t. Akta Pencabutan Permohonan Kasasi, setelah berkas perkara dikirim ke MA.

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai /Pemohon Kasasi

Lawan

..... sebagai /Termohon Kasasi,

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan Kasasinya.

Kemudian kepadanya saya jelaskan bahwa berkas perkara Kasasi tersebut telah dikirim kepada pengadilan tingkat Kasasi, oleh karena itu kewenangan pencabutan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan tingkat Kasasi. Selanjutnya permohonan pencabutan Kasasi ini akan dikirim kepada Mahkamah Agung RI.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Kasasi ini yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi

Pemohon Kasasi

Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

C.1.u. Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formil

SURAT KETERANGAN

Nomor

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menerangkan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh:

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* selaku Pemohon Kasasi;

sesuai dengan Akta Kasasi tanggal oleh karena yang bersangkutan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan **, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.

.....
Panitera

.....

*Coret yang tidak perlu

**Sebut alasan tidak memenuhi syarat formil

C.1.v. Penetapan Permohonan Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formil

PENETAPAN

Nomor

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
telah membaca Akta Permohonan Kasasi, Nomor tanggal
dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
..... Nomor tanggal atas
pengajuan kasasi dalam perkara antara :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* sebagai Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal
ternyata permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat
formil karena

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung RI., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh tidak dapat diterima.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.w. Laporan Permohonan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : ,

Lampiran : satu berkas

Perihal : Laporan Permohonan Kasasi
yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

Kepada

Y.M. Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Agung RI

Melalui Panitera MA RI

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami laporkan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh :

..... NIK tempat/tanggal
lahir..... /umur tahun, agama
pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pemohon Kasasi;

tidak memenuhi syarat formal (TMS*) karena:

.....
.....
.....

Bersama ini pula kami sertakan penetapan Ketua/Wakil Ketua*
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
..... tanggal dan Surat Keterangan

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Nomor tanggal

Wassalam,

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

Tembusan :

Sdr. sebagai Pemohon Kasasi

Sdr. sebagai Termohon Kasasi

*Coret yang tidak perlu

C.1.x. *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Penetapan tentang Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formil.

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SALINAN PENETAPAN
PERMOHONAN KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Nomor

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * tersebut, telah
memberitahukan dan menyerahkan salinan penetapan Ketua/Wakil Ketua*
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * Nomor tanggal
..... kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* Semula sebagai
Penggugat/Tergugat/Pembanding/Terbanding* sekarang sebagai,
Pemohon/Termohon* Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan:

.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan salinan
penetapan tersebut kepada/melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

C.1.y *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Delegasi

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*...

Pada hari initanggal Saya Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berdasarkan permohonan bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA./MS.*... tanggal

Telah Memberitahukan Dan Menyerahkan Memori Kasasi Kepada

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* sebagai Termohon kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu serta berbicara/tidak bertemu*

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan memori kasasi tersebut kepada...../melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu.

C.1.z. *Relaas* Pemberitahuan Putusan Kasasi

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut dalam
perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS* tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab*, sebagai Pemohon
Kasasi/Termohon Kasasi*;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Kasasi ;

Lawan

..... sebagai Termohon Kasasi ;

tentang amar Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal
..... yang selengkapnya sebagai berikut:

.....
.....
.....

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada di sana saya
bertemu/tidak bertemu.....

.....

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota*,
sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon Kasasi tidak diketahui
tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya
bertemu dan berbicara dengan **

.....
.....
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

**Apabila Termohon Kasasi tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia

D.1.a. Akta Permohonan Peninjauan Kembali

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap pada saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, seorang bernama :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu/sekarang

telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh ... Nomor Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal dalam perkara antara:

.....

Lawan

.....

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersamaan dengan akta ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan risalah Peninjauan Kembali tertanggal

Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.b. Akta Permohonan Peninjauan Kembali Risalah (Melalui Kuasa Hukumnya).

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:, umur tahun, agama pekerjaan Advokat, pada kantor yang beralamat di yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus/substitusi* tanggal, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh..... Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersamaan dengan akta ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan risalah Peninjauan Kembali tertanggal

Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

D.1.c. Akta Permohonan Peninjauan Kembali Risalah (Melalui Kuasa Insidentil).

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: umur tahun, agama pekerjaan pendidikan bertempat tinggal/tempat kediaman* di menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh/Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Demikian, dibuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut. Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersamaan dengan akta ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan risalah Peninjauan Kembali tertanggal

Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.d. Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanpa Risalah

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap pada saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, seorang bernama :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu/sekarang

telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh ... Nomor Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal dalam perkara antara:

.....

Lawan

.....

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa risalah peninjauan kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.e. Akta Permohonan Peninjauan Kembali (Melalui Kuasa Hukumnya).

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:, umur tahun, agama pekerjaan Advokat, pada kantor yang beralamat di yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus/substitusi* tanggal, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh..... Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersamaan dengan akta ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan risalah Peninjauan Kembali tertanggal

Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.f. Akta Permohonan Peninjauan Kembali (Melalui Kuasa Insidentil).

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: umur tahun, agama pekerjaan pendidikan bertempat tinggal/tempat kediaman* di menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh/Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Demikian Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Saya dan Pemohon Peninjauan Kembali dan bersamaan dengan akta ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan risalah Peninjauan Kembali tertanggal

Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.g. Akta Permohonan Peninjauan Kembali Secara Prodeo

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PRODEO

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:, umur tahun, agama pekerjaan, pendidikan tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh /Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
Lawan
..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan menyerahkan surat* yang diterbitkan oleh yang bersangkutan mohon diizinkan beracara secara prodeo di tingkat Peninjauan Kembali.

Demikian, dibuat Akta Permohonan Peninjauan Kembali ini yang ditandatangani oleh Panitera dan Penghadap tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

**SKTM dari Lurah/Kades, KKM, kartu Jamkesmas, kartu PKH dan kartu BLT

D.1.h. *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor tanggal
.....

Telah Memberitahukan Kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun, agama
..... pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
..... Kota/Kab* sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa, pada tanggal sebagai Pemohon Peninjauan Kembali telah
menyatakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah*/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal,
berdasarkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor tanggal
.....

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan:

.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan sehelai salinan *relaas* pemberitahuan ini
kepada/melalui*

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Termohon Peninjauan Kembali

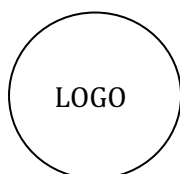
Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.i. Surat Bantuan Penyampaian Pemberitahuan Peninjauan Kembali.



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'İYAH*
Jl.

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : Mohon Bantuan Penyampaian Pemberitahuan Pernyataan
Peninjauan Kembali kepada Sdr.

Kepada Yth.

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan
Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada:

..... NIK tempat/tanggal lahir.....
/umur tahun, agama pendidikan
pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
..... Termohon Peninjauan Kembali ;

dalam perkara Nomor yang telah diputus oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syar'iyah* Aceh/ Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI
..... pada tanggal antara :

.....sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

Selanjutnya *relaas* pemberitahuan dimaksud harap Saudara kirimkan kepada kami dan bersama ini pula kami kirimkan biaya sejumlah Rp,- (.....) melalui

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu.

D.1.j. Tanda Terima Kontra Risalah Peninjauan Kembali.

TANDA TERIMA KONTRA RISALAH PENINJAUAN KEMBALI

Nomor /Pdt.... /..... /PA/MS*

Pada hari tanggal telah menghadap saya
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

menyerahkan Kontra Risalah Peninjauan Kembali terhadap Risalah Peninjauan
Kembali tertanggal dalam perkara antara :

..... Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

..... Termohon Peninjauan Kembali;

Demikian dibuat tanda terima Kontra Risalah Peninjauan Kembali ini sesuai
ketentuan yang berlaku.

Termohon Peninjauan Kembali

Panitera

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.k Surat Keterangan Tidak menyerahkan Kontra Risalah Peninjauan Kembali.

SURAT KETERANGAN

Nomor .../Pdt..../20.../PA./MS.*...

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan Kontra Risalah Peninjauan Kembali dalam perkara antara:

..... Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

..... Termohon Peninjauan Kembali;

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu.

D.1.1. *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Peninjauan Kembali.

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
RISALAH PENINJAUAN KEMBALI

Nomor

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * tersebut, telah
memberitahukan dan menyerahkan Risalah Peninjauan Kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor yang diterima oleh
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal
..... kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
..... Kecamatan Kota/Kab* dahulu
sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
bertemu serta berbicara/tidak bertemu* dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan risalah
Peninjauan Kembali tersebut kepada /melalui

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Termohon Peninjauan Kembali,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.m. *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Nomor

Pada hari ini,..... tanggal Saya,
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* * tersebut, telah
memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan
Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor yang diterima oleh
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal
..... kepada :

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* dahulu
..... sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu
serta berbicara /tidak bertemu dengan

.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan *relaas* pemberitahuan dan Kontra
Memori Peninjauan Kembali tersebut kepada...../melalui

Demikian, *relaas* pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Yang diberitahukan,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.n. Akta Pencabutan Permohonan PK, sebelum berkas perkara dikirim ke MA RI.

AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini tanggal telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama:, umur tahun, agama pekerjaan pendidikan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh /Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal dalam perkara antara:

.....sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali,

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan Peninjauan Kembalinya.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali ini yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan
Kembali

Termohon Peninjauan
Kembali

Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

D.1.o. Akta Pencabutan Permohonan PK, setelah berkas perkara dikirim ke MA RI.

AKTA PENCABUTAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pada hari ini,..... tanggal, telah datang menghadap saya Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* seorang bernama: tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* menerangkan bahwa yang bersangkutan mencabut permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh* /Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor tanggal, dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali,

dengan menyerahkan surat pernyataan pencabutan permohonan Peninjauan Kembali.

Kemudian kepadanya saya jelaskan bahwa berkas perkara Peninjauan Kembali tersebut telah dikirim kepada pengadilan tingkat Peninjauan Kembali, oleh karena itu kewenangan pencabutan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali. Selanjutnya permohonan pencabutan Peninjauan Kembali ini akan dikirim kepada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.

Demikian, dibuat Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali ini yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali Panitera

.....
*Coret yang tidak perlu

D.1.p Penunjukan Hakim Sidang Sumpah Novum

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan novum, maka perlu ditunjuk hakim yang namanya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim;
untuk sidang sumpah novum.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

D.1.q Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Sidang Sumpah *Novum*

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang penetapan Hakim untuk sidang sumpah *novum*;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim melaksanakan sidang sumpah *novum* tersebut perlu menunjuk Panitera/ Panitera Pengganti*;

Mengingat, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.r Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Sidang Sumpah *Novum*

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penunjukan Hakim untuk sidang sumpah *novum*.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim melaksanakan sidang sumpah *novum* tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti*.

Mengingat, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

D.1.s. *Relaas* Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*

Pada hari ini tanggal Saya
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut dalam
perkara Nomor/Pdt.... /20../PA/MS* tanggal

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab*, sebagai Pemohon
Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali *;

dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

..... sebagai Termohon Peninjauan Kembali ;

tentang amar Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal
..... yang selengkapnya sebagai berikut:

.....
.....
.....

Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada di sana saya
bertemu/tidak bertemu.....

.....

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota*,
sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak
diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana
saya bertemu dan berbicara dengan **

.....
.....
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*;

Yang menerima,

Jurusita/Jurusita Pengganti,*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

**Apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia

E.1.a.Penetapan Aanmaning

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah*telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal dalam perkara antara :

..... sebagai Penggugat/Pemohon;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari,

tanggal pukul, untuk ditegor (*aanmaning*) agar Tergugat/Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.b.Penetapan Eksekusi Riil

PENETAPAN EKSEKUSI

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI*) Nomor :
..... tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

.....
.....
.....

II. Surat permohonan Pemohon yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal telah kami berikan
tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan
tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah* disertai dengan 2 (dua) orang saksi, jika
diperlukan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan
eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu :

—

—

—

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.c. Penetapan Sita Eksekusi

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI*) Nomor
..... tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....
.....

II. Penetapan Aanmaning Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor Jo Nomor tanggal

III. Berita acara *Aanmaning* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor tanggal

IV. Surat permohonan Pemohon tertanggal tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang.

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita, maka perlu diletakkan sita eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg*, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

-
-
-

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.d.Penetapan Perintah Sita Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca:

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI Nomor :
..... tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

.....
.....

II. Surat Permohonan Penggugat/Pemohon* tertanggal yang maksudnya
agar putusan tersebut dilaksanakan :

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon* pada tanggal oleh kami
telah diberi tegoran agar dalam tempohari memenuhi isi putusan tersebut, akan
tetapi sampai saat ini tidak memenuhinya.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-

syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR/209 *R.Bg** untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang yang tidak tetap dan jika ternyata tidak cukup juga barang-barang kepunyaan Tergugat/Termohon* yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.e.Penetapan Eksekusi Lelang

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI* Nomor :
....., tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai “ Pemohon Eksekusi”;

Lawan

....., sebagai “ Termohon Eksekusi “;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

II. Surat permohonan Pemohon tertanggal yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tanggal
.....tentang permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* No.

III. Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... NomorJo Nomor tanggal tentang sita
eksekusi.

IV. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor Jo Nomor tanggal

Menimbang, bahwa ternyata putusan tidak dapat dilaksanakan secara riil,
maka akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan
demikian harus dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* untuk melakukan eksekusi penjualan lelang* melalui Kantor Lelang Negara atas obyek sengketa berupa:

-
-

Hasil pelaksanaan eksekusi diperuntukkan guna memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Sebutkan putusan yang akan dieksekusi.

E.1.f.Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan (Telah Dilaksanakan Secara Sukarela)

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah*
..... telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI* Nomor :,
tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai “ Pemohon Eksekusi”;

Lawan

....., sebagai “ Termohon Eksekusi “;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....
.....

- II. Penetapan Sita Jaminan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal

- III. Berita Acara Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal

- IV. Surat permohonan Pemohon yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal tentang permohonan pengangkatan Sita Jaminan.

Menimbang, bahwa obyek tersebut telah diletakkan sita oleh jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada tanggal, sebagaimana tercatat dalam berita acara sita Nomor tanggal

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam hal pelaksanaan isi putusan Nomor tanggal

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tersebut di atas, Pengadilan

berpendapat bahwa sengketa di antara para pihak dalam perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa untuk melepaskan sita terhadap obyek yang telah dilakukan sita, harus dilakukan dengan pengangkatan sita.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan pengangkatan Sita Jaminan atas obyek seperti tertera dalam Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal yaitu :

–

–

–

– Obyek yang diangkat sitanya..... ;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.g. Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti *Aanmaning*

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah
membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang
Aanmaing;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Ketua/Wakil Ketua*
melaksanakan *Aanmaning* perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat, Pasal 196 HIR/207 ayat (1) R.bg, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.h. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti *Aanmaning*

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang *Aanmaning*.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Ketua/Wakil Ketua* melaksanakan sidang *Aanmaning* perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti*.

Mengingat, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.i. *Relaas Panggilan Aanmaning*

RELAAS PANGGILAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
atas perintah Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....
tersebut

TELAH MEMANGGIL

..... NIK tempat/tanggal lahir..... /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Pemohon/Termohon Eksekusi*;

agar datang menghadap di muka sidang *Aanmaning* di Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada :

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

dalam perkara antara :

..... sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan*;

Lawan

..... sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan*;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya bertemu serta berbicara dengan Pemohon/Termohon Eksekusi*. **

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Pemohon/Termohon Eksekusi*, kemudian saya sampaikan panggilan ini melalui Kelurahan/Desa* dan di sana saya bertemu dengan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. ***

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Pemohon/Termohon Eksekusi
/Lurah/Kepala Desa*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

**Apabila bertemu langsung coret paragraf yang tidak bertemu

***Apabila tidak bertemu langsung coret paragraf yang bertemu, titik-titik diisi oleh jurusita sesuai dengan kondisi di pada saat melakukan pemanggilan.

E.1.j.Penetapan Eksekusi Riil

PENETAPAN EKSEKUSI

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS* ...

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI*) Nomor :
..... tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

.....
.....

II. Berita Acara sidang *Aanmaning* Nomor .../Pdt.Eks/20../PA/MS*... tanggal....

III. Surat permohonan Pemohon ter tanggal yang pada pokoknya menerangkan
bahwa Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Eksekusi telah ditegor pada pada
tanggal agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan
tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan
putusan secara suka rela sebagaimana surat Pemohon Eksekusi tertanggal
.....sehingga beralasan apabila eksekusi putusan dilaksanakan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* disertai dengan 2 (dua) orang saksi, jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu :

-
-

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.k.Penetapan Sita Eksekusi

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS* ...

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI*) Nomor : tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....
.....

II. Berita Acara sidang *Aanmaning* Nomor .../Pdt.Eks/20../PA/MS*... tanggal....

III.Surat permohonan Pemohon tertanggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah ditegor pada pada tanggal agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana surat Pemohon Eksekusi tertanggal sehingga beralasan apabila eksekusi putusan dilaksanakan

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi riil, maka perlu terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg*, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

—
.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.I.Penetapan Sita Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca:

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI Nomor :
..... tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai "Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai "Termohon Eksekusi";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
.....

II. Berita Acara sidang *Aanmaning* Nomor .../Pdt.Eks/20../PA/MS*... tanggal....;

III. Surat permohonan Pemohon tertanggal yang pada pokoknya menerangkan
bahwa Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan
yang bersangkutan telah mengajukan benda-benda tidak bergerak berupa:

-
-
-
-

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah ditegor pada pada tanggal
..... agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan
tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara
suka rela sebagaimana surat Pemohon Eksekusi tertanggal sehingga beralasan
apabila eksekusi putusan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berhubung putusan perkara tersebut membayar sejumlah uang, maka perlu terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR/209 RBg untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang tidak tetap yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini, berupa:

1.
- 2..... dst

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua*

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.m. Penetapan Eksekusi Lelang

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS* ..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI* Nomor :, tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai “ Pemohon Eksekusi”;

Lawan

....., sebagai “ Termohon Eksekusi “;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....

II. Surat permohonan Pemohon tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tanggaltentang permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* No.

III. Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal tentang sita eksekusi.

IV. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor tanggal

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah ditegor pada pada tanggal agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana surat Pemohon Eksekusi tertanggal dan sita eksekusi telah diletakkan atas barang milik Termohon eksekusi sebagaimana ternyata Berita Acara Sita Eksekusi tanggal.....sehingga beralasan apabila eksekusi putusan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* untuk melakukan eksekusi penjualan lelang* melalui Kantor Lelang Negara atas obyek sengketa berupa:
.....
.....

hasilnya untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,
.....

*Coret yang tidak perlu

**Sebutkan putusan yang akan dieksekusi.

E.1.n. Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan (Telah Dilaksanakan Secara Sukarela)

PENETAPAN

Nomor Pdt.G/..... /PA/MS* ..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah*
..... telah membaca :

I. Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI* Nomor :,
tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai " Pemohon Eksekusi";

Lawan

....., sebagai " Termohon Eksekusi ";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....

II. Penetapan Sita Jaminan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal

III. Berita Acara Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal

IV. Surat permohonan Pemohon yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal tentang permohonan pengangkatan Sita Jaminan.

Menimbang, bahwa antara para pihak telah melaksanakan isi putusan Nomor tanggal secara sukarela, sebagaimana ternyata dari kesepakatan perdamaian tertanggal.....

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa di antara para pihak dalam perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena objek eksekusi telah diletakkan sita eksekusi, maka dengan adanya pelaksanaan putusan secara sukrela, maka beralasan apabila sita tersebut diangkat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon eksekusi untuk pengangkatan sita adalah beralasan sehingga patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan pengangkatan Sita Jaminan atas obyek seperti tertera dalam Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal yaitu :
—

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.o. Penetapan Pencabutan Eksekusi

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS* ..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
tanggal

dalam perkara antara :

..... selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;-

Lawan

..... selanjutnya disebut Termohon Ekskeusi;-
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

-
.....
- II. Surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
- III. Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal
- IV. Berita Acara *Aanmaning* Nomor tanggal
- V. Surat permohonan Pemohon tanggal tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* dengan register Nomor tanggal

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.p. Penetapan Penghentian Eksekusi Putusan Provisi

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS*

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* telah membaca :

- I. Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal tentang Penangguhan eksekusi.
- II. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal dalam perkara antara :

..... selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi/Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;-

Lawan

..... selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi/Penggugat
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....
.....

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal, Putusan Provisi yang menjadikan dasar permohonan eksekusi *a quo* telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berhubung Putusan Provisi tersebut telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka syarat proses eksekusi terhadap putusan provisi tersebut harus dihentikan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menghentikan eksekusi putusan provisi perkara Nomor
tanggal

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

E.1.q. Penetapan Harga Limit

PENETAPAN

Nomor /Pdt.Eks/..... /PA/MS* ..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah* telah membaca :

- I. Surat permohonan Pemohon tanggal tentang permohonan lelang eksekusi perkara Nomor
- II. Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal tentang eksekusi lelang.
- III. Hasil penilaian property dari Kantor Jasa Penilai Publik Nomor tanggal

Menimbang, bahwa untuk memberikan harga dasar dalam penjualan secara lelang diperlukan nilai limit sebagai patokan harga terendah.

Menimbang, bahwa penetapan nilai limit didasarkan kepada harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), harga pasaran dan pertimbangan harga dari penilai publik.**

Menimbang, bahwa selain pertimbangan harga sebagaimana tersebut di atas, juga didasarkan atas kondisi dan situasi serta keterbatasan waktu penjualan obyek tersebut (nilai likuidasi).

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan harga limit obyek eksekusi lelang berupa :

-
dengan harga limit sejumlah Rp..... (.....) ;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

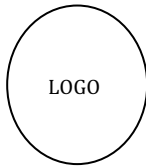
Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

* Coret yang tidak perlu

** Pedoman PMK Nomor 27 tahun 2016/Juknis nomor 2 Tahun 2017, adanya paragraf pilihan;

E.1.r. Surat Pengantar Permohonan pelaksanaan lelang



PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

N o m o r :
S i f a t : Penting
L a m p. : 1 (satu) berkas.
H a l. : **Permohonan pelaksanaan lelang**
eksekusi .

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL)
Di
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Lelang, dalam perkara antara :

....., sebagai Pemohon Eksekusi.

Lawan

..... sebagai Termohon Eksekusi.

dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melaksanakan lelang
terhadap obyek eksekusi berupa :

—
.....

Dengan harga limit sejumlah Rp..... (.....) bersama ini pula
kami lampirkan berkas perkara dimaksud.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

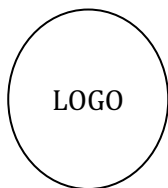
Tembusan tanpa lampiran kepada Yth:

1. Sdr.

2. Sdr.

*Coret yang tidak perlu

E.1.s. Surat Permintaan Pengangkatan Pemblokiran Kendaraan



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH* ...

Jl.

Nomor : ,.....

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal. : Penyampaian Salinan Penetapan Pengangkatan
Sita Jaminan atas Kendaraan Bermotor.

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat kami Nomor tanggal
..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan
Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah*
..... Nomor tanggal, dalam perkara antara :
..... sebagai

Lawan

..... sebagai

Dengan ini kami mohon Saudara mengangkat pemblokiran atas
kendaraan-kendaraan sebagaimana penetapan Nomor
tanggal (terlampir).

Demikian, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Wassalam
Panitera,

.....
*Coret yang tidak perlu

E.1.t. Penetapan *Non Executable*

PENETAPAN

Nomor /Pdt/Eks/..... /PA/MS* ..

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor
..... tanggal dalam perkara antara :

..... selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

Lawan

..... selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Surat permohonan Pemohon tanggal, yang maksudnya agar
putusan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan sita eksekusi Nomor
..... tanggal, ternyata sita eksekusi tidak dapat
dilaksanakan karena kenyataan di lapangan:

.....
.....
.....
.....

Menimbang, bahwa permohonan Eksekusi Pemohon atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor tanggal, tersebut yaitu adalah sulit untuk dieksekusi, karena objeknya tidak sesuai dengan amar putusan tersebut, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menyatakan amar putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor, tanggal, *non executable*/tidak bisa dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.a Laporan Pasca Eksekusi Lelang

Perihal: Laporan pasca Eksekusi Lelang Putusan
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah*,
No Perkara:

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya..... Panitera/Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah*, dengan ini melaporkan hasil Eksekusi Lelang
berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah*..... Nomor:...../Pengadilan Tinggi Agama
...../Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:
...../Mahkamah Agung RI Nomor
Tertanggal.....

Bahwa salah satu pihak tidak
untuk menerima hasil eksekusi lelang, sejumlah Rp..... (.....rupiah);

Demikian laporan disampaikan untuk bahan pertimbangan
selanjutnya.

Wassalam
Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.b Penetapan titipan dari eksekusi lelang pihak tidak hadir

PENETAPAN

Nomor..../Pdt.Kns/20...../PA/MS*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'ITYAH.....

Telah membaca laporan hasil pelaksanaan eksekusi Nomor tanggal.....

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi lelang adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah*...../ Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh*/Mahkamah Agung No..... tanggal.....yaitu para pihak mendapat bagian masing-masing dari hasil eksekusi lelang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir untuk menerima hasil eksekusi lelang, sejumlah Rp..... (.....rupiah), maka hasil pelaksanaan eksekusi lelang tersebut harus disimpan sebagai konsignasi.

Menimbang, bahwa terhadap konsignasi tersebut harus dilakukan pencatatan dalam register pada kepaniteraan dan memerintahkan Panitera untuk menyimpan uang/barang tersebut dan menyerahkannya kepada pihak..... /kuasanya di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Menimbang, bahwa agar konsignasi tersebut diketahui, maka diperintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini memberitahukan adanya titipan uang/barang tersebut kepada Pihak/kuasanya untuk mengambil uang/barang titipan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan jam kerja.

Mengingat,ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan hasil eksekusi lelang di atas sebagai titipan/konsignasi;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam register konsignasi/titipan
3. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan uang/barang tersebut dan menyerahkannya kepada pihak..... /kuasanya dan pihak...../ kuasanya di kantor Pengadilan Agama.
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* agar selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberitahukan adanya titipan uang/barang tersebut kepada Pihak untuk mengambil uang/barang titipan dari Pihak Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :.....
KETUA

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.c Penetapan titipan dari eksekusi lelang pihak hadir tidak bersedia menerima

PENETAPAN

Nomor..../Pdt.Kns/20...../PA/MS*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'İYAH.....

Telah membaca laporan hasil pelaksanaan eksekusi Nomor tanggal.....

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi lelang adalah dalam rangka pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah*...../ Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh*/Mahkamah Agung No..... tanggal.....yaitu para pihak mendapat bagian masing-masing dari hasil eksekusi lelang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak hadir tetapi tidak bersedia menerima hasil eksekusi lelang, sejumlah Rp..... (.....rupiah), maka hasil pelaksanaan eksekusi lelang tersebut harus disimpan sebagai konsignasi.

Menimbang, bahwa terhadap konsignasi tersebut harus dilakukan pencatatan dalam register pada kepaniteraan dan memerintahkan Panitera untuk menyimpan uang/barang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Menimbang, bahwa konsignasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh pihak yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan jam kerja.

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan hasil eksekusi lelang di atas sebagai titipan/konsignasi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam register konsignasi/titipan

3. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan uang/barang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama..... dan menyerahkannya kepada pihak..... /kuasanya apabila diminta.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :.....
KETUA

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.d Surat Pemberitahuan adanya Penyimpanan/Penitipan pada Kepaniteraan Pengadilan T (atas Permohonan) (Ps. 1406 KUHPerdara)

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA TERMOHON

Nomor...../Pdt.Kns/20...../PA/MS*.....

Pada hari ini, tanggal saya,Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut tanggal

MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama....., umur.....tahun, Agama....., pendidikan....., pekerjaan....., bertempat tinggal di....., sebagai Termohon;

Supaya datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan jam kerja, untuk mengambil uang/barang titipan dari Pihak Pemohon atas nama..... berupa:

1.
2.
3.

Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini diterima diharapkan ditandatangani oleh Termohon dan dibawa saat Termohon hadir dan mengambil uang/barang titipan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Yang diberitahukan

Yang Memberitahukan
Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.e *Relaas* Pemberitahuan adanya Penyimpanan/Penitipan pada Kepaniteraan Pengadilan Pemohon (hasil eksekusi) (Ps. 1406 KUHPerdara)

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

Nomor/Pdt.Kns/20...../ PA/MS*

Pada hari ini, tanggal saya,
.....Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* atas perintah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* tersebut tanggal;

TELAH MEMANGGIL

Na m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Sebagai : Pemohon;

Supaya datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
..... pada hari dan jam kerja, untuk mengambil uang titipan hasil
Eksekusi Lelang berupa uang sejumlah Rp
(.....rupiah);

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Pemohon sendiri dan di
tempat tersebut saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan
.....
.....
.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada
surat panggilan ini. Selanjutnya setelah surat panggilan ini ditandatangani saya
serahkan selemba surat pemberitahuan ini kepadanya.

Pemohon

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.f *Relaas* Pemberitahuan adanya Penyimpanan/Penitipan pada Kepaniteraan Pengadilan Termohon (hasil eksekusi) (Ps. 1406 KUHPdata)

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERMOHON

Nomor/Pdt.Kns/20...../ PA/MS*.....

Pada hari ini, tanggal saya,Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* atas perintah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut tanggal;

TELAH MEMANGGIL

Na m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Sebagai : Termohon;

Supaya datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari dan jam kerja, untuk mengambil uang titipan hasil Eksekusi Lelang berupa uang sejumlah Rp
(.....rupiah);

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon sendiri dan di tempat tersebut saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan
.....
.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat panggilan ini. Selanjutnya setelah surat panggilan ini ditandatangani saya serahkan selebar surat pemberitahuan ini kepadanya.

Termohon

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*Coret yang tidak perlu

F.1.g Berita Acara Penyimpanan Hasil Eksekusi Lelang

BERITA ACARA

Nomor..... /Pdt.Kns/20...../PA/MS*.....

Pada hari ini, tanggal jam....., saya Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* telah menerima hasil eksekusi lelang dan melakukan penyimpanan titipan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah*..... No..... /Pdt.Kns/20...../PA/MSy..... tanggal....., uang sejumlah Rp. (.....) yang hendak diserahkan kepada (*nama Pemohon/Termohon*) beralamat di..... dalam rangka pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah No. tanggal tentang Eksekusi perkara No. /Pdt.G/20...../PA/MSy.....

Penyimpanan titipan pasca Eksekusi ini disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan saya kenal, yaitu: 1). (*nama saksi*), bertempat tinggal di dan 2) (*nama saksi*), bertempat tinggal di ;

Demikian dibuat Berita Acara penyimpanan titipan pasca Eksekusi ini yang ditandatangani oleh saya, dan para saksi.

Saksi-saksi

Panitera

1.....

.....

2.....

*Coret yang tidak perlu

G.1.a Permohonan Titipan Pasca Ikrar Talak

Perihal: Permohonan Titipan Pasca Ikrar Talak

Perkara Nomor :

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Bermaksud mengajukan permohonan Titipan pasca Putusan Pengadilan atas amar putusan/penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*...../Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Agung RI Nomor Tertanggal....., berupa:**)

1. *Mut'ah* :
2. *Nafkah Iddah* :
3. *Nafkah lalu (madhiyah)* :
4. *Nafkah anak* :
5. *Kiswah* :
6. *Maskan* :
7. *Mahar* :

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Wassalam

Hormat saya

Pemohon,

.....

*Coret yang tidak perlu

**Diisi sesuai jenis pembebanan

G.1.b Penetapan Titipan atas Permohonan Pemohon

PENETAPAN

Nomor...../Pdt.Ttp/20...../PA/MS*.....

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca Surat Permohonan tertanggal.....dari Nama..... bertempat tinggal di.....yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk menitipkan uang/barang tersebut untuk diserahkan kepada Nama bertempat tinggal di guna pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama..... /Mahkamah Syar'iyah Aceh*/Mahkamah Agung No..... tanggal.....

Bahwa oleh karena permohonan tersebut beralasan maka dapat dikabulkan.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut, memberitahukan dan menyerahkannya kepada Termohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon supaya mengambil titipan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... pada hari dan jam kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan ini. Apabila dalam waktu tersebut tidak diambil, akan diserahkan kembali kepada Pemohon.

Ditetapkan di :.....
Pada tanggal :.....
KETUA

.....
*Coret yang tidak perlu

G.1.c Berita Acara Penyimpanan Titipan

BERITA ACARA

Nomor..... /Pdt.Ttp/20...../PA/MS*.....

Pada hari ini, tanggal jam atas permintaan dari Sdr....., bertempat tinggal di, saya..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah menerima titipan dan melakukan penyimpanan titipan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... No..... tanggal..... tersebut, berupa:

1.
2.
- 3.....dst

yang diserahkan oleh (*nama Pemohon*) untuk selanjutnya dibertahukan dan diserahkan kepada (*nama Termohon*) bertempat tinggal di..... dalam rangka pelaksanaan Putusan No. tanggal.....

Penyimpanan titipan ini disaksikan pula oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1). (*nama saksi*), bertempat tinggal di;
- 2)(*nama saksi*), bertempat tinggal di ;

Demikian dibuat Berita Acara penyimpanan titipan ini yang ditandatangani oleh saya, dan para saksi.

Pemohon

Panitera

.....

.....

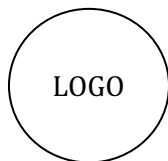
Saksi-saksi

1.....

2.....

*Coret yang tidak perlu

G.1.d Pemberitahuan Titipan Kepada Termohon



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor :
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Titipan

Kepada Yth.

.....

Alamat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya titipan uang/barang dari..... di
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....
berupa....., maka diberitahukan agar saudara mengambil titipan
tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini. Apabila
dalam jangka waktu tersebut tidak diambil, titipan akan dikembalikan kepada
pemohon.

Titipan uang/barang tersebut merupakan kewajiban pemohon atas
pelaksanaan amar putusan nomor.....tanggal.....yang
menjadi hak saudara.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wassalam,
Panitera

.....

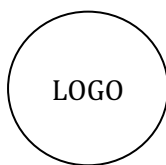
Tembusan :

-Ketua Pengadilan Agama/MS*....

- Pemohon

*Coret yang tidak perlu

G.1.e Surat Pemberitahuan Pengambilan Kembali Titipan



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor : ,

Lamp. : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Kembali Titipan

Kepada Yth.

.....

Alamat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa uang/barang titipan yang telah saudara titipkan pada hari..... tanggal untuk diberikan kepada Sebagai pihak dalam perkara Nomor, telah disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari..... tanggal Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....tanggal

Selanjutnya titipan telah diberitahukan kepada pihak pada hari..... tanggal oleh Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... untuk diambil, namun ternyata Termohon tidak datang dan pula tidak mengutus wakilnya yang sah untuk mengambil uang/barang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk itu kami memberitahukan kepada Saudara untuk mengambil kembali uang/barang tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wassalam,
Panitera

.....

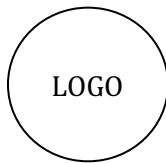
Tembusan :

-Ketua Pengadilan Agama/MS*....

-Termohon

*Coret yang tidak perlu

G.1.f Surat Pemberitahuan kepada Pemohon atas pengambilan titipan



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor : ,
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Titipan

Kepada Yth.

.....

Alamat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa uang/barang yang telah saudara titipkan pada hari..... tanggal
..... untuk diberikan kepada Sebagai pihak
..... dalam perkara Nomor, tanggal
.....

Selanjutnya titipan tersebut telah diambil oleh Termohon/Kuasanya
(.....) pada hari..... tanggal di Kepaniteraan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan untuk diketahui.

Wassalam,
Panitera

.....

Tembusan :

-Ketua Pengadilan Agama/MS*....

- Termohon

*Coret yang tidak perlu

G.1.g Berita Acara Penyerahan Titipan

BERITA ACARA

Nomor..... /Pdt.Ttp/20...../PA/MS*

Pada hari ini, tanggaljam..... saya..... Panitera
..... Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*....., menyerahkan
uang/barang titipan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah*..... No..... tanggal..... kepada (*nama
Termohon/kuasanya*) bertempat tinggal di;¹

Penyerahan titipan ini disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1). (*nama saksi*), bertempat tinggal di
- 2)(*nama saksi*), bertempat tinggal di ;

Demikian dibuat Berita Acara penyerahan titipan yang ditandatangani oleh
saya, Termohon/ Kuasanya dan para saksi.

Termohon/ Kuasa Termohon,

Panitera,

.....

.....

Saksi- Saksi

1

2.....

*Coret yang tidak perlu

¹ Dalam hal Termohon mengambil sendiri dilengkapi fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya.

G.1.h Surat Keterangan Tidak Mengambil Titipan.

SURAT KETERANGAN

Nomor .../Pdt...../20.../PA./MS.* ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* menerangkan bahwa Pemohon Titipan sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak datang untuk mengambil uang/barang titipan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... No..... tanggal..... meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk mengambil uang/barang titipan Nomortanggal

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu.

H.1.a. Permohonan Banding

Hal : Permohonan Banding

KepadaYth.

Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah*
di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIK :
Umur/tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Sebagai

Dengan ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: ... /Pdt.../...../PA/MS*.... tanggal

Demikian surat permohonan ini disampaikan kiranya dapat dikabulkan untuk itu disampaikan terima kasih. Wassalam

.....,

Pemohon

.....

* coret yang tidak perlu

H.1.b. Permohonan Kasasi

Hal : Permohonan Kasasi

KepadaYth.

Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah*
di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIK :
Umur/tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Sebagai

Dengan ini mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: ... /Pdt.G/...../PA/MS*.... tanggal jo. Putusan Pengadilan Agama Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: ... /Pdt.G/...../PTA...../MS*.... tanggal

Demikian surat permohonan ini disampaikan kiranya dapat dikabulkan, terima kasih. Wassalam

.....

Pemohon

.....

* coret yang tidak perlu

H.1.c. Permohonan Peninjauan Kembali

Hal : Permohonan Peninjauan Kembali

KepadaYth.

Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah*
di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIK :
Umur/tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Sebagai

Dengan ini mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
..... Nomor: ... /Pdt.G/...../PA/MS*.... tanggal jo. Putusan
Pengadilan Agama Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: ...
/Pdt.G/...../PTA...../MS*..... tanggaljo. Putusan Kasasi
Nomor:.....K/AG/.....

Demikian surat permohonan ini disampaikan kiranya dapat dikabulkan untuk itu
disampaikan terima kasih. Wassalam

.....,

Pemohon

.....

* coret yang tidak perlu

H.1.d SKUM

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Jl.

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) PANJAR BIAYA PERKARA

Nomor
Tanggal

a. Nama

b. Panjar Biaya Perkara: Rp
(.....)

c. Untuk Pembayaran :

..... 20

K a s i r

(.....)

NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir

CATATAN:

Lembar I untuk Pemohon/Penggugat

Lembar II untuk Kasir

Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

H.1.e Petikan Putusan/Penetapan dari PA/Ms Ke KUA

PETIKAN PUTUSAN/PENETAPAN*

Nomor /Pdt.G/...../PA/MS.....

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan/penetapan* dalam perkara antara:

.....NIK..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama
..... pendidikan..... pekerjaan.....tempat tinggal/ kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

Lawan

.....NIK..... tempat/tanggal lahir...../umur tahun, agama
..... pendidikan..... pekerjaan.....tempat tinggal/ kediaman* di
.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tanggal...;

Telah membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memeriksa perkara tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor..... dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.; (Yang dicantumkan hanya amar perceraian)

Demikianlah diputuskan(kaki putusan dibuat lengkap).

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

.....

Ttd

.....

Ketua Majelis,

Ttd

.....

Panitera Pengganti,

Ttd

.....

Catatan:

1. Akta Nikah Nomor..... tanggal.....

2. Perceraian terjadi pada tanggal

* Coret yang tidak perlu.

H.1.f Pedoman Penomoran Perkara Pada Peradilan Agama

I. Gugatan

No	Jenis Perkara	Kode Perkara
A.	PERKAWINAN	
1.	Izin Poligami	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
2.	Penolakan Kawin Campuran	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
3.	Pencabutan Kekuasaan Wali	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
4.	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
5.	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
6.	Harta Bersama	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
7.	Cerai Talak	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
8.	Cerai Gugat	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
9.	Pembatalan Perkawinan	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
10.	Istbat Nikah (<i>Contentius</i>)	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
11.	Pencegahan Perkawinan	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
12.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
13.	Pencabutan Kekuasaan Wali	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
14.	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
15.	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
16.	Penguasaan Anak	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
17.	Penolakan Anak	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
18.	Ganti Rugi terhadap Wali	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
19.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
B.	WARIS	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
C.	WASIAT	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
D.	HIBAH	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
E.	WAKAF	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
F.	ZAKAT	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
G.	INFAQ	.../Pdt.G/20.../ PA/MS*...
H.	SHADAQAH	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
I.	EKONOMI SYARI'AH	
a.	Gugatan Ekonomi Syariah	.../Pdt.G/20.../PA/MS*...
b.	Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah	.../Pdt.GS/20.../PA/MS*...
J.	PERLAWANAN	
a.	<i>Verzet</i>	.../Pdt.Plw/20.../PA/MS*...
b.	<i>Party Verzet</i>	.../Pdt.Plw/20.../PA/MS*...
c.	<i>Derden Verzet</i>	.../Pdt.Bth/20.../PA/MS*...
K.	LAIN-LAIN	

II. Permohonan

No	Jenis Perkara	Kode Perkara
1.	Penetapan Ahli Waris	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
2.	Dispensasi Kawin	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
3.	Permohonan Istbat Nikah	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
4.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
5.	Wali Adhol	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
6.	Izin Nikah	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
7.	Asal Usul Anak	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
8.	Perwalian	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
9.	Pengesahan Anak	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
10.	Perbaikan data pada Akta Nikah dan Kutipannya	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
11.	Pengangkatan Anak	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
12.	Pengakuan Anak	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...
13.	Lain-Lain	.../Pdt.P/20.../ PA/MS*...

III. Eksekusi

No	Jenis Eksekusi	Kode Perkara
	Eksekusi	.../Eks/20.../ PA/MS...

IV. Konsignasi

No	Jenis konsignasi	Kode Perkara
1.	Hasil Penjualan Lelang	.../Pdt.Kns/20.../PA/MS...
2.	Hasil Eksekusi Riil	.../Pdt.Kns/20.../PA/MS...

V. Titipan

No	Jenis Titipan	Kode Perkara
1.	Kewajiban suami yang harus dibayar kepada bekas istri	.../Pdt.Ttp/20.../ PA/MS*...
2.	Nafkah Anak	.../Pdt.Ttp/20.../ PA/MS*...
3.	Mahar	.../Pdt.Ttp/20.../ PA/MS*...

VI. Jinayat

No	Jenis Perkara Jinayat	Kode Perkara
1.	Ikhtilath	.../Jn/20.../MS...
2.	Musahaqah	.../Jn/20.../MS...
3.	Zina	.../Jn/20.../MS...
4.	Pelecehan Seksual	.../Jn/20.../MS...
5.	Liwath	.../Jn/20.../MS...
6.	Khamar	.../Jn/20.../MS...

7.	Qadzaf	.../Jn/20.../MS...
8.	Pemeriksaan	.../Jn/20.../MS...
9.	Maisir	.../Jn/20.../MS...
10.	Khalwat	.../Jn/20.../MS...

VII. Jinayat Anak

No	Jenis Perkara Jinayat Anak	Kode Perkara
1.	<i>Ikhtilath</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
2.	<i>Musahaqah</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
3.	Zina	.../Jn-Anak/20.../MS...
4.	Pelecehan Seksual	.../Jn-Anak/20.../MS...
5.	<i>Liwath</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
6.	<i>Khamar</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
7.	<i>Qadzaf</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
8.	Pemeriksaan	.../Jn-Anak/20.../MS...
9.	<i>Maisir</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...
10.	<i>Khalwat</i>	.../Jn-Anak/20.../MS...

VIII. Praperadilan

No	Jenis Perkara Praperadilan	Kode Perkara
1.	Sah atau Tidaknya Penangkapan	.../Pra.Jn/20.../MS...
2.	Sah atau Tidaknya Penahanan	.../Pra.Jn/20.../MS...
3.	Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan	.../Pra.Jn/20.../MS...
4.	Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan	.../Pra.Jn/20.../MS...
5.	Sah atau Tidaknya Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi	.../Pra.Jn/20.../MS...
6.	Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka	.../Pra.Jn/20.../MS...
7.	Sah atau Tidaknya Penyitaan	.../Pra.Jn/20.../MS...
8.	Sah atau Tidaknya Penggeledahan	.../Pra.Jn/20.../MS...

H.1.g Permohonan Bantuan Rogatory Dalam Bahasa Asing

PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (طلب إنابة قضائية دولية)	
محكمة الشرعية _____ PENGADILAN AGAMA _____ عنوان المحكمة _____ ALAMAT PENGADILAN _____	لاستخدام المحكمة فقط STEMPEL PENGADILAN
المدعى /PENGUGAT _____	
المدعى عليه /TERGUGAT _____	
طلب تعاون قضائية دولية في خدمات تسليم إنابة قضائية في بلد PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DI NEGARA	رقم القضية NOMOR PERKARA: _____

PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)	
----- DISTRICT COURT PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) ----- (ALAMAT PENGADILAN)	FOR COURT USE ONLY STEMPEL PENGADILAN
PETITIONER/PENGGUGAT	
RESPONDENT/TERGUGAT	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER IN ____ (NAMA NEGARA) ____ PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DI ____ (NAMA NEGARA) _____	CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: ____ [ISI NOMOR PERKARA]

H.1.h Akta Cerai

AKTA CERAI

Nomor/AC/20.../PA/MS.....

Pada hari ini tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan, bahwa telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor /Pdt.G/20.../PA/MS..... tanggal, /berdasarkan putusan Nomor tanggal),¹ yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari tanggal, antara:

....., tempat dan tanggal lahir.....,, agama, Pekerjaan....., tempat kediaman di, Kelurahan.....;

dengan

....., tempat dan tanggal lahir.....,, agama Islam, pekerjaan....., tempat kediaman di

Demikian dibuat akta cerai ini ditandatangani oleh saya, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....

.....,

Panitera,

.....

.....

Catatan:

- Perceraian ke 1 (satu) *bain sughra/ khul'i/ fasakh*,²
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan *ba'da/ qo'bla dukhul*,³
- Penggugat dalam dalam keadaan suci/haid/tidak diketahui/hamil/*menopause*,⁴
- Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan.....,, Nomor/.../.../.....Tanggal,.....

AKTA CERAI	
Nomor :/AC/20..../PA.....	
Pada hari ini tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan, bahwa telah terjadi perceraian dengan cerai talak berdasarkan penetapan <i>ikrar talak</i> Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... Nomor/Pdt.G/20..../PA..... tanggal, antara: , tempat dan tanggal lahir.....,, agama, Pekerjaan, tempat kediaman di dengan , tempat dan tanggal lahir.....,, agama .., ., tempat kediaman di Demikian dibuat akta cerai ini ditandatangani oleh saya Kamaluddin S.Ag., Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah..... ,, 20..... Panitera, 	
Catatan: - Perceraian talak ke 1 (satu) raj'i/ 2 (dua) raj'i/ 3 (tiga) ba'in kubra;¹ - Termohon(bekas istri) dalam keadaan <i>ba'da / qabla dukhul</i>;² - Termohon (bekas istri) dalam keadaan suci/ tidak suci/ tidak diketahui/ hamil/ <i>menopause</i>;³ - Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan, Kota Palangka Raya, Nomor/...../20.... tanggal 20....	
¹ -3 dalam sipp pilihan ²	

Formulir Perkara Jinayat

B.1.a Penetapan Majelis Hakim

PENETAPAN

NomorJN/20.../MS...

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor Tanggal, atas perkara Terdakwa**:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 148 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN

1. sebagai Ketua Majelis;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

*coret yang tidak perlu

**apabila terdakwa lebih dari satu, identitas dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

B.1.b Penetapan Hakim Praperadilan

PENETAPAN

Nomor..../JN/...../MS...

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah.....;

Membaca surat permohonan praperadilan dari Terdakwa di Mahkamah Syar'iyah..... Nomor tanggal..... atas Terdakwa**:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Yang berisi permohonan pemeriksaan praperadilan tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan/penahanan/penghentian penyidikan/penghentian penuntutan*) atau;
- ganti kerugian dan/atau rehabilitasi karena perkaranya dihentikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum*).

Menimbang, bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan tersebut;

Mengingat Pasal 83 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim.

Persidangan selambat-lambatnya telah dimulai pada tanggal

Ditetapkan di
Pada tanggal
Ketua/Wakil Ketua,*

.....

B.1.c Penetapan Hakim Acara Singkat

PENETAPAN

NomorJN/..../MS...

Ketua Mahkamah Syar'iyah.....;

Membaca surat permohonan pemeriksaan perkara dengan acara singkat dari

Penuntut Umum Nomor tanggal..... atas Terdakwa**:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

Yang berisi permohonan pemeriksaan dengan acara singkat.

Menimbang, bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk Hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut perlu segera diperiksa;

Mengingat Pasal 206 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim.

Persidangan selambat-lambatnya telah dimulai pada tanggal

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.d Penetapan Hakim Acara Cepat

PENETAPAN

Nomor..../JN/..../MS...

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah.....;

Membaca surat permohonan pemeriksaan perkara dengan acara cepat dari
Penuntut Umum..... Nomor tanggal..... atas Terdakwa:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

Yang berisi permohonan pemeriksaan dengan acara cepat.

Menimbang, bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk Hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut perlu segera diperiksa;

Mengingat Pasal 208 ayat (1) huruf (d) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim.

Persidangan selambat-lambatnya telah dimulai pada tanggal

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.e Penunjukan Panitera Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor..../JN/..../MS...

Panitera Mahkamah Syar'iyah;

Setelah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah
....., tentang Penunjukkan Hakim/Majelis Hakim* perkara Jinayat
Nomor..../JN/..../MS.... tanggal, 20.....;

Menimbang, bahwa untuk membantu Hakim/Majelis Hakim* dalam memeriksa
dan memutus perkara tersebut perlu ditunjuk Panitera/Panitera Pengganti*.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Jo. Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Panitera,

.....

B.1.f Penetapan Penahanan oleh Hakim/Majelis Hakim*

PENETAPAN

Nomor..../JN/..../MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim/Ketua Majelis* Mahkamah Syar'iyah.....;

Membaca surat/berkas perkara Jinayat Nomor..../JN/..../ MS... atas
Terdakwa/Para Terdakwa**:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

Reg. Perkara No :

Reg. Tahanan No :

Reg. Barang Bukti No. :

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Nomor tanggal..... Polseksejak
tanggal..... s/d tanggal.....;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor tanggal.....
sejak tanggal..... s/d tanggal
3. dst.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam *uqubat* dalam Pasal ... jo. Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut di atas.

Mengingat Pasal 21 ayat (5) dan 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penahanan atas terdakwa/para terdakwa tersebut di atas dalam rumah tahanan negara di paling lama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal..... sampai dengan tanggal;

Memerintahkan agar secepatnya memberikan tembusan penetapan ini kepada Terdakwa/Para Terdakwa**, keluarganya dan Kepala Rumah Tahanan Negara di

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim/Ketua Majelis*

.....

*coret yang tidak perlu

**sesuaikan dengan jumlah terdakwa

B.1.g Penetapan Hari Sidang

PENETAPAN

Nomor..../JN/..../MS...

Ketua Majelis/Hakim* Mahkamah Syar'iyah

Membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor..../JN/..../MS... tanggal ..., 20.. tentang Penunjukkan Majelis Hakim/Hakim* untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa bin....., dkk;
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri..... Nomortanggal,20.., atas Terdakwadkk;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Mengingat Pasal 148 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN

1. Menetapkan sidang pada hari tanggal..,..... Pukul 9.00 Wib, bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Syar'iyah
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeriuntuk menghadapi Terdakwa..... Bin/Binti, dkk, berikut saksi-saksi dengan membawa serta barang bukti;

Ditetapkan di

.....

Pada Tanggal

.....

Ketua Majelis/Hakim

.....

B.1.h Penetapan Hakim pengawas dan Pengamat Pelaksanaan Eksekusi

PENETAPAN

Nomor W1../.../Hk.01/.../....

Ketua Mahkamah Syar'iyah..... setelah membaca surat permohonan dari Jaksa Penuntut Umum NomorTanggal..... tentang.....

Menimbang, bahwa demi kelancaran tugas Ketua Mahkamah Syar'iyah perlu ditunjuk Hakim untuk membantu Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjatuhkan '*Uqubat*;

Mengingat Pasal 277, 280 sampai dengan Pasal 283 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat.

MENETAPKAN

..... Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjatuhkan '*Uqubat*, terhitung mulai tanggal, s.d

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.i Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah (Tingkat Pertama)
atas permintaan jaksa

PENETAPAN

Nomor... /Pen.JN/ /MS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyah membaca surat Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri.....Nomor.....,
tanggal..... yang berisi permohonan untuk memperpanjang waktu
penahanan guna kepentingan Nama Lengkap :.....

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik.....tanggal..... Nomor..... sejak tanggal..... s/d
tanggal.....;
 2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal..... Nomor.....
sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
- Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka;

Menimbang, bahwa tersangka telah disangka melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan oleh Penuntut Umum tanggal..... Nomor..... akan habis pada tanggal.....;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka nama dalam rumah tahanan negara/rumah/kota *) di..... untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung tanggal..... s/d. tanggal.....

Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada tersangka, keluarga tersangka, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua

.....

B.1.j Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MS (Tingkat Pertama) atas permohonan ketua majelis

PENETAPAN

Nomor... /Pen.JN/ /MS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyahmembaca surat Ketua Majelis Hakim Nomor..... tanggal..... yang berisi permohonan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap terdakwa:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik.....tanggal..... Nomor..... sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
 2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal..... Nomor.....
sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
 3. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyahtanggal.....
Nomor..... sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
- Membaca surat-surat/laporan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan oleh Majelis Hakim Nomor..... tanggal..... akan habis pada tanggal.....

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat Pasal 26 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Majelis Hakim untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa nama dalam rumah tahanan negara/rumah/kota *) di..... untuk paling lama 40 (empat puluh hari) hari, terhitung tanggal..... s/d. tanggal.....

Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.k Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MS.Aceh atas permintaan Ketua Mahkamah Syar'iyah.....

PENETAPAN

Nomor... /Pen.JN/ /MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah..... Nomor..... tanggal..... yang berisi permohonan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik.....tanggal..... Nomor..... sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal..... Nomor.....
sejak tanggal..... s/d tanggal.....;
3. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyahtanggal.....
Nomor..... sejak tanggal..... s/d tanggal.....;

4. Ketua Mahkamah Syar'iyahtanggal..... Nomor..... sejak tanggal..... s/d tanggal.....;

Membaca surat-surat/laporan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa waktu penahanan berdasarkan perintah penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.....tanggal..... Nomor..... akan habis pada tanggal.....

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Mengingat Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Ketua Mahkamah Syar'iyah..... untuk memperpanjang waktu penahanan atas Terdakwa nama dalam rumah tahanan negara/rumah/kota *) di..... untuk..... hari, terhitung sejak tanggal..... s/d. Tanggal.....;

Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh,

.....

B.1.I Penetapan Perpanjangan Penahanan tahap pertama/kedua dari Ketua MS Aceh

PENETAPAN

Nomor /Pen.JN/ /MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca surat Ketua Mahkamah Syar'iyah..... Nomor..... tanggal..... yang berisi permohonan memperpanjang waktu penahanan untuk tahap pertama/kedua guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau;
- perkara yang sedang diperiksa diancam *Uqubat* 40 (empat puluh) kali cambuk atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan, terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap :
 NIK :
 Tempat lahir :
 Umur/Tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal : Gampong.....,
 Kec.
 Kab/Kota*

Membaca surat-surat/laporan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter..... tanggal..... Nomor..... ternyata tersangka menderita gangguan fisik/mental yang berat, atau;
2. Perkara yang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah tanggal..... Nomor..... akan habis pada tanggal..... sedangkan pemeriksaan perkara tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Mengingat Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk memperpanjang tahap pertama/dua waktu penahanan Terdakwa dalam rumah tahanan negara/rumah/kota *) di..... untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal..... s/d tanggal.....

Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

.....

B.1.m Penetapan izin penyitaan barang bukti

PENETAPAN

Nomor... /Pen.JN/ /MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketua Mahkamah Syar'iyah.....membaca surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor/Sektor, Nomor....., tanggal..... yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, berisi permohonan izin penyitaan barang bukti milik Tersangka/yang dikuasai Tersangka milik pihak ketiga berupa:

1.
2.
3. Dst

yaitu benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan dengan jarimah dalam perkara Tersangka;

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong.....,
	Kec.
	Kab/Kota*

Menimbang, bahwa ada cukup alasan-alasan untuk memberikan izin tersebut;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Memberikan izin kepada Penyidik tersebut untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda di atas berupa:

1.
2.
3.dst.

Memerintahkan untuk menyampaikan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

Ketua,

.....

B.1.n Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Tanpa Izin

PENETAPAN

Nomor... /Pen.JN/ /MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyahmembaca surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor/Sektor, tanggal..... yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, berisi permohonan persetujuan penyitaan barang bukti atas:

1.
2.
3.Dst

yaitu benda yang diduga telah di pergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan dengan jarimah dalam perkara Tersangka;

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong.....,
	Kec.
	Kab/Kota*

Menimbang, bahwa ada cukup alasan-alasan untuk memberikan persetujuan atas penyitaan tersebut;

Mengingat Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Memberikan persetujuan atas penyitaan Penyidik terhadap benda-benda di atas berupa:

1.
2.
3.Dst

Memerintahkan untuk menyampaikan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.o Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua MS.

PENETAPAN

Nomor /Pen.JN/ /MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyahmembaca surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor/Sektor/Penyidik PNS*), Nomor..... tanggal..... yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, berisi permohonan izin penggeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya: yaitu rumah di Jalan..... yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/berhubungan dengan jarimah dalam perkara Tersangka:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan izin tersebut;
Mengingat Pasal 39 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Memberikan izin kepada Penyidik tersebut untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah di Jalan..... berupa :

1.
2.
3.Dst

Memerintahkan untuk menyampaikan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Mahkamah Syar'iyah

.....

B.1.p Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua MS.

PENETAPAN

Nomor /Pen.JN/ /MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyahmembaca surat laporan dan permohonan Penyidik di Nomor..... tanggal..... mengenai telah dilakukan penggeledahan, dengan alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam peristiwa..... dari Tersangka :

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggeledahan tersebut dapat disetujui;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan oleh Penyidik di..... yang telah dilakukan seperti tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal.....

Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

B.1.q Penetapan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan

PENETAPAN

Nomor /Pen-JN/ /MS-.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyahmembaca berkas perkara
Nomor /JN/ /MS.atas Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

telah ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal.....s/d tanggal.....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal..... tanggal.....s/d tanggal.....;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal..... s/d tanggal.....;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat

permohonan Nomor..... tanggal..... yang pada pokoknya mohon penangguhan penahanan dengan jaminan orang:

Nama Lengkap :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor..... tanggal....., jika Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar berupa emasgram atau uang sejumlah Rp. (.....) ke Baitul Mal melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) sampai dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN

1. Menangguhkan penahanan Terdakwa..... Bin/Binti..... dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tidak akan melarikan diri;
 - b. Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti;
 - c. Terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan;
2. Memerintahkan Penjamin untuk mentaati isi perjanjian Nomor..... tanggal.....;
3. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

4. Memerintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini secepatnya kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, dan Kepala Rumah Tahanan Negara di.....;

Ditetapkan di;

Pada tanggal;

Ketua Majelis,

.....

B.1.r Pemberitahuan Isi Putusan TK. I kepada Terdakwa yang tidak hadir

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

isi Putusan Mahkamah Syar'iyah..... Nomortanggal..... yang amarnya
sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.dst.

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah..... dan Terdakwa.

Terdakwa,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.1.s Pemberitahuan Isi Putusan TK. I kepada JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,
....., Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah
atas perintah Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

isi Putusan Mahkamah Syar'iyah..... Nomortanggal..... yang
amarnya sebagai berikut:

.....

.....dst.

Bahwa terdakwa dapat mengajukan

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Mahkamah Syar'iyah..... dan Terdakwa.

Terdakwa,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.1.t Surat Pernyataan Menerima Putusan MS

PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN

Nomor /JN/ /MS.

Pada hari ini..... tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

Sesuai ketentuan Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, saya tidak mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tanggal Nomor....., maka saya nyatakan menerima putusan tersebut.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Terdakwa/JPU*

.....

*) Coret yang tidak perlu

B.2.a Surat Permohonan Banding Terdakwa

Hal: Permohonan Banding

Banda Aceh,

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Syar'iyah

di

.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tanggal

Nomor yang telah diputus pada tanggal dengan amarnya:

1.;

2.;

3. dst.

Demikian surat permohonan ini untuk dapat dikabulkan.

Terdakwa

.....

B.2.b Surat permohonan Banding JPU

Hal: Permohonan Banding Banda Aceh,
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah
di
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :;
Pangkat/Nip :;
Jabatan :

mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tanggal
Nomor yang telah diputus pada tanggal dengan amarnya:

1.;
2.;
3.dst

Demikian surat permohonan ini untuk dapat dikabulkan.

Jaksa Penuntut Umum

.....

B.2.c Akta permohonan Banding Terdakwa

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini tanggal..... telah menghadap kepada saya,, Panitera Mahkamah Syar'iyah

Terdakwa**:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal 20.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera Mahkamah Syar'iyahdan pembanding tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat.

Pembanding,

Panitera,

(.....)

(.....)

B.2.d Akta permohonan Banding Kuasa Hukum

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini tanggal..... telah menghadap kepada saya,, Panitera Mahkamah Syar'iyah

Kuasa Hukum Terdakwa:

Nama :

Pekerjaan :

Berkedudukan :

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggalbertindak atas nama Terdakwa**:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah nomor..... tanggal..... 20.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera

Mahkamah Syar'iyahdan pembanding tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat.

Kuasa Pembanding,

Panitera,

.....

.....

B.2.e Instrumen Tanda Terima Akta Banding

Tanda terima

Sehelai tembusan permohonan banding tersebut

(Dicatat disini bahwa Pemohon tidak dapat menghadap karena berhalangan dengan alasan):.....

Panitera,

(.....)

B.2.f Akta Permohonan Banding Oleh JPU

AKTA PERMOHONAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini tanggal..... telah menghadap kepada saya,, Panitera Mahkamah Syar'iyah

Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

yang menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal;

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Pembanding tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 225 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Pembanding,

Panitera,

.....

.....

B.2.g Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terbanding

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Nomor...../JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,
....., Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas
perintah Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada
Terbanding:

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong....., Kec. Kab/Kota*

bahwa Penuntut Umum:

Nama lengkap	:;
NIP	:;
Jabatan	:;

telah mengajukan permohonan banding Nomor..... tanggal..... terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Terbanding.

Terbanding

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.2.h Pemberitahuan permohonan banding kepada JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,
....., Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas
perintah Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada
Terbanding:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

bahwa Terdakwa:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

telah mengajukan permohonan banding Nomor..... tanggal..... terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Terbanding.

Terbanding

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

B.2.i Tanda Terima Memori banding dari Terdakwa

TANDA TERIMA MEMORI BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya Panitera Mahkamah Syar'iyah Terdakwa:

Nama Lengkap :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota

bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal.....dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Terdakwa.

Terdakwa

Panitera

.....

.....

B.2.j Tanda Terima Memori banding dari JPU

TANDA TERIMA MEMORI BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jaksa Penuntut Umum:

Nama :

NIP :

Jabatan :

bahwa Jaksa Panuntut Umum menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah

Nomortanggal.....dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Panuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum

Panitera

.....

.....

B.2.k Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor...../JN /...../MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada
Terdakwa:

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong....., Kec. Kab/Kota*

memori banding atas permohonan banding Nomor..... tanggal..... terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Terbanding.

Terbanding

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.2 .I Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada JPU

RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING

Nomor...../JN /...../MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

memori banding atas permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
..... Nomortanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Terbanding.

Terbanding

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.2 .m Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terdakwa

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya Panitera Mahkamah Syar'iyah Terdakwa:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

bahwa Terdakwa menyerahkan kontra memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal.....dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Terdakwa.

Terdakwa

Panitera

.....

.....

B.2.n Tanda Terima Kontra Memori banding dari JPU

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

NomorJN/...../MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jaksa Penuntut Umum:

Nama :

NIP :

Jabatan :

bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kontra memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah

Nomortanggal.....dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum

Panitera

.....

.....

B.2.o Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding dari Terdakwa

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada
Terdakwa:

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong....., Kec. Kab/Kota*

atas memori banding tanggal..... terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
..... Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Pembanding.

Pembanding

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.2.p Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding dari JPU

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum:

Nama :

Nip :

Jabatan :

kontra memori banding tanggal..... terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
..... Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum,

Jurusita/Jurusita Pengganti*,

.....

.....

B.2.q Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa*:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

untuk memeriksa berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah
Syar'iyah Nomor tanggal..... dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Terdakwa.

Terdakwa,

Jurusita/Jurusita Pengganti*,

.....

.....

B.2.r Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

untuk memeriksa berkas perkara permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah
Syar'iyah Nomor tanggal..... dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah..... dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.2.s Keterangan Tidak Memeriksa Berkas oleh Terdakwa

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMERIKSA BERKAS (*INZAGE*)

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa Terdakwa*:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah,
sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah
Syar'iyah Nomor tanggal dalam perkara
.....;

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Panitera,
.....

B.2.t Keterangan Tidak Memeriksa Berkas oleh JPU

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMERIKSA BERKAS (*INZAGE*)

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) di Kepanitraan Mahkamah Syar'iyah, sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal dalam perkara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Panitera,

.....

B.2.u Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor tanggal..... yang
amarnya sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.dst

Demikian *re/aas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Mahkamah Syar'iyah..... dan Terdakwa.

Terdakwa

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

B.2.v Pemberitahuan Isi Putusan Banding JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti* Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomortanggal..... yang
amarnya sebagai berikut;

1.;
2.;
3.;
4.dst;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum;

Jaksa Penuntut Umum

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

B.3.a Akta permohonan Kasasi oleh Terdakwa

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor...../JN/...../MS.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya,
Panitera Mahkamah Syar'iyahTerdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Aceh/Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal.....;

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah
Syar'iyah..... dan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi

Panitera

.....

.....

B.3.b Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Terdakwa (Termohon Kasasi)

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

bahwa Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :;
NIP :;
Jabatan :

telah mengajukan permohonan kasasi Nomor..... tanggal..... terhadap
Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Syar'iyah Nomor
..... tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

B.3.c Pemberitahuan permohonan Kasasi kepada JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI

Nomor...../JN/...../MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

bahwa Terdakwa**:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

telah mengajukan permohonan kasasi Nomor..... tanggal..... terhadap Putusan
Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Syar'iyah Nomor
tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti*
Mahkamah Syar'iyah dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

.....

B.3.d Tanda Terima Memori Kasasi Kepada Terdakwa (Termohon Kasasi)

TANDA TERIMA MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap
kepada saya Panitera Mahkamah Syar'iyah Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

bahwa Terdakwa menyerahkan memori kasasi sehubungan dengan permohonan
kasasi yang diajukan olehnya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor
..... tanggal..... dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera
Mahkamah Syar'iyah dan Terdakwa.

Terdakwa,

Panitera,

.....

.....

B.3.e Tanda Terima Memori Kasasi kepada JPU (Termohon Kasasi)

TANDA TERIMA MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jaksa Penuntut Umum:

Nama :

Nip :

Jabatan :

bahwa ia menyerahkan memori Kasasi sehubungan dengan permohonan Kasasi yang diajukan olehnya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal.....dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum,

Panitera,

.....

.....

B.3.f Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Kepada Terdakwa (Termohon Kasasi)

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

atas permohonan kasasi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah
Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Mahkamah Syar'iyah dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.3.g Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada JPU (Termohon Kasasi)

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

Memori kasasi atas permohonan kasasi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Aceh/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti* Mahkamah Syar'iyah dan Termohon Kasasi.

Termohon Kasasi,

Jurusita/Jurusita Pengganti*,

.....

.....

B.3.h Tanda Terima Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya,
Panitera Mahkamah Syar'iyahTerdakwa:

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Tempat lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong....., Kec. Kab/Kota*

bahwa Terdakwa menyerahkan kontra memori kasasi sehubungan dengan permohonan Kasasi yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomortanggal..... dalam perkara

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Terdakwa.

Terdakwa,

Panitera,

.....

.....

B.3.i Tanda Terima Kontra Memori Kasasi dari JPU

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jaksa Penuntut Umum:

Nama :

NIP :

Jabatan :

bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kontra memori Kasasi sehubungan dengan permohonan kasasi yang diajukan olehnya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal..... dalam perkara.....;

Demikian tanda terima ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum,

Panitera,

.....

.....

B.3.j Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN

KONTRA MEMORI KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepadaTerdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

memori kasasi tanggal..... terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh/
Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.3.k Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada JPU (Termohon Kasasi)

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
KONTRA MEMORI KASASI**
Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan dan menyerahkan kepada
Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

memori kasasi tanggal..... terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
/Mahkamah Syar'iyah Nomor tanggal.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.3.I Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

isi Putusan Mahkamah Agung Nomortanggal..... yang amarnya
sebagai berikut;

1.;
2.;
3.;
4.dst;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi*).

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi*)

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*)coret salah satu

B.3.m Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

isi Putusan Mahkamah Agung Nomortanggal..... yang amarnya
sebagai berikut;

1.;
2.;
3.;
4.dst.;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon kasasi/Termohon
Kasasi*).

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi*),

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

*) coret salah satu

B.4.a Akta permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor...../Akta JN/...../MS.....

Pada hariini tanggal telah menghadap kepada saya,
Panitera Mahkamah Syar'iyahTerpidana:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Syar'iyah Aceh / Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal..... disertai alasan peninjauan kembali;

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah..... dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali,

Panitera,

.....

.....

B.4.b Akta permohonan Peninjauan Kembali dari JPU

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor...../Akta JN/...../MS.....

Pada hari ini tanggal telah menghadap kepada saya,
Panitera Mahkamah Syar'iyahPenuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Mahkamah Syar'iyah Nomor..... tanggal..... disertai alasan peninjauan kembali;

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali,

Panitera,

.....

.....

B.4.c Panggilan Sidang Pengambilan Sumpah Penemuan *Novum* kepada Terdakwa

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memanggil Terdakwa sebagai Pemohon
Peninjauan Kembali untuk datang menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah
..... pada hari tanggal..... jam..... dalam perkara
permohonan Peninjauan Kembali Nomor.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali,

Jurusita/Jurusita Pengganti,

.....

.....

B.4.d Panggilan Sidang Pengambilan Sumpah Penemuan *Novum* kepada JPU

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memanggil Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri untuk datang menghadap di persidangan Mahkamah
Syar'iyah pada hari tanggal..... jam..... dalam perkara
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana/Para Terpidana
.....;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

B.4.e Pemberitahuan Isi Putusan PK kepada Terdakwa

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PK

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

isi Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomortanggal.....
yang amarnya sebagai berikut;

1.;
2.dst;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon
Peninjauan Kembali*).

Pemohon Peninjauan Kembali
/Termohon Peninjauan Kembali*)

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*) coret salah satu

B.4.f Pemberitahuan Isi Putusan PK kepada JPU

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor.... /JN/..... /MS.....

Pada hari ini..... tanggal saya,,
Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah atas perintah Ketua
Mahkamah Syar'iyah tersebut telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum:

Nama lengkap :

NIP :

Jabatan :

isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomortanggal.....
yang amarnya sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.dst;

Demikian *relaas* ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Mahkamah Syar'iyah dan Pemohon PK/ Termohon PK*).

Pemohon PK/Termohon PK*)

Jurusita/Jurusita Pengganti

.....

.....

*) coret salah satu

B.5.a Surat Keterangan Panitera permohonan banding TMS

SURAT KETERANGAN

Nomor /JN/ /MS.

Pada hari ini..... tanggal telah menghadap kepada saya Panitera Mahkamah Syar'iyahTerdakwa/Kuasa Terdakwa/Penuntut Umum*):

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

yang menerangkan bahwa ia sebagai Terdakwa/Kuasa Terdakwa/Penuntut Umum*) mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah tanggal..... Nomor.....;

Bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Kuasa Terdakwa/Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 73 jo. Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

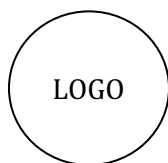
Demikian surat keterangan ini dibuat oleh saya panitera mahkamah syar'iyah.....

Panitera,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

B.5.b Laporan tentang Adanya Kasasi ke MA



MAHKAMAH SYAR'İYAH

Kop surat

Nomor : 20.....

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Laporan Tentang Adanya Permohonan Kasasi

Kepada yang Terhormat

Ketua Mahkamah Agung RI

Cq. Ketua Kamar Peradilan Agama

di

Jakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan pernyataan kasasi oleh Terdakwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor...../JN/..... /MS....., tanggal..... maka dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

A. Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

B. Isi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1.
2. dst

C. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah

1.
2. dst

D. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

1.
2. dst

E. Terdakwa dalam tahanan dalam Lembaga Kemasyarakatan

F. Penetapan Perintah Penahanan

1. Penyidik..... dari tanggal..... s/d tanggal.....;
2. Jaksa penuntut umum dari tanggal tanggal.....dan sampai dengan tanggal.....;
3. Ketua Majelis Hakim..... dari tanggal..... dan sampai dengan tanggal.....;
4. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah dari tanggal..... dan s/d tanggal.....;
5. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh dari tanggal..... s/d tanggal.....;
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dari tanggal..... s/d tanggal.....;

G. Permohonan Penahanan Oleh Ketua Mahkamah Agung

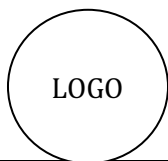
Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua,

.....

B.5.c Laporan tentang Adanya Banding ke MS. Aceh



MAHKAMAH SYAR'İYAH

Kop surat

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Laporan Tentang Adanya Permohonan Banding

Kepada yang Terhormat
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Jalan T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh
di
Banda Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan pernyataan banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor /JN/ /MS., tanggal..... maka dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

A. Pemohon Banding/Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

B. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah

1.
2. dst

C. Terdakwa dalam tahanan dalam Lembaga Kemasyarakatan:

D. Penetapan Perintah Penahanan

1. Penyidik..... dari tanggal..... dan sampai dengan tanggal.....;
2. Jaksa penuntut umum dari tanggal tanggal..... dan sampai dengan tanggal.....;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah dari tanggal..... s/d tanggal.....;
4. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah..... dari tanggal..... 20..... sampai dengan tanggal.....;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dari tanggal..... s/d tanggal.....;

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Ketua,

.....

B.5.d Penetapan Penunjukan Majelis Hakim TK. Banding

PENETAPAN

Nomor/JN/...../MS.Aceh

Ketua Mahkamah Syariaah Aceh, setelah memperhatikan berkas perkara banding NomorJN/...../MS.Aceh, tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang nama dan susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 148 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

MENETAPKAN

1. sebagai Hakim Ketua;
2. sebagai Hakim Anggota;
3. sebagai Hakim Anggota;

Ketua Majelis selambat-lambatnya satu minggu setelah penetapan ini sudah menentukan tanggal penetapan hari sidang;

Penetapan ini diberikan kepada nama-nama tersebut di atas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

Ketua,

.....

B.5.e Penetapan Penahanan Hakim Tinggi

PENETAPAN

Nomor/Pen.JN/...../MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca surat Ketua Mahkamah Syar'iyah, tanggal Nomor tentang permohonan banding dari Terdakwa dalam perkara Jinayat Nomor ke Mahkamah Syar'iyah Aceh atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Nomor sejak tanggal s/d tanggal
2. Surat Perintah Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri mulai tanggal s/d tanggal
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor sejak tanggal s/d tanggal

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor sejak s/d tanggal

5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal s/d tanggal

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dan proses persidangan di tingkat banding dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas, paling lama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Memerintahkan agar kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelassecepat mungkin diberikan salinan tembusan penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal

Ketua Majelis Hakim,

.....

B.5.f Penetapan Perpanjangan Penahanan

PENETAPAN

Nomor/Pen.JN/...../MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca permohonan perpanjangan penahanan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal, dalam perkara *jinayat* NomorJN/...../MS.Aceh dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	:
NIK	:
Tempat lahir	:
Umur/Tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Agama	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal	: Gampong....., Kec. Kab/Kota*

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Nomor sejak tanggal s/d tanggal
2. Surat Perintah Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri mulai tanggal s/d tanggal
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor sejak s/d tanggal

5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal s/d tanggal
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor tanggal, terhitung sejak tanggal s/d tanggal

Menimbang:

- a. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Mahkamah Syar'iyah Aceh belum selesai;
- b. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan dan proses persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap Terdakwa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal s/d tanggal

Memerintahkan agar kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelassecepat mungkin diberikan salinan tembusan penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal
Ketua,

.....

B.6.a Diversi Berhasil (Pasal 52 ayat 5 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA) dan
Perma Nomor 4 Tahun 2014

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor/JN.Anak/20..../MS.....

Mahkamah Syar'iyah, yang melaksanakan musyawarah diversi
perkara anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

Proses diversi dihadiri oleh:

1.Fasilitator Diversi;
2.Panitera Pengganti;
3.Penuntut Umum;
4. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
5. Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja
Sosial (TKS)/masyarakat;
6.Penasihat Hukum;
7.Anak;
8.Orangtua/Wali Anak;
9.Korban dan/atau Orangtua/Wali;
10.Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/
Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

11. Dst*

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk membacakan materi pokok dakwaan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

.....
.....

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut:

.....
.....
.....

Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....
.....

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....
.....

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Fasilitator Diversi

.....

.....

B.6.b Diversi Tidak Berhasil (Pasal 52 ayat 6 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor/JN.Anak/20.../MS.....

Mahkamah Syar'iyah, yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

Proses diversi dihadiri oleh :

1.Fasilitator Diversi;
2.Panitera Pengganti;
3. Penuntut Umum;
4. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
5.Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
6.Penasihat Hukum Anak;
7.Anak;
8.Orangtua/Wali Anak;
9.Korban dan/atau Orangtua/Wali;
10.Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/
Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk membacakan materi pokok dakwaan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

.....
.....

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut:

.....
.....

Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....
.....

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

.....
.....

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....

Berdasarkan proses musyawarah tersebut, ternyata tidak tercapai kesepakatan diversi, karenamaka proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitia Pengganti.

Panitia Pengganti

Fasilitator Diversi

.....

.....

B.6.c Diversi Gagal sejak awal (Pasal 52 ayat 6 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor/JN.Anak /20.../MS.....

Mahkamah Syar'iyah, yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

Proses diversi dihadiri oleh:

1. Fasilitas Diversi;
2.Panitera Pengganti;
3.Penuntut Umum;
4.Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
5. Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/ masyarakat;
6.Penasihat Hukum Anak;
7.Anak;
8.Orangtua/Wali Anak;
9.Korban dan/atau Orangtua/Wali;

10.....Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades Guru/ Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Setelah musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, Fasilitas Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/ Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan diversi;

Atas pertanyaan Fasilitas Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju;

Kemudian Fasilitas Diversi oleh karena Anak/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju, maka diversi dinyatakan gagal dan proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitas Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Fasilitas Diversi

.....

.....

B.6.d Penetapan Ketua MS diversi berhasil di Pengadilan

PENETAPAN

Nomor...../JN.Anak/..../MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Mahkamah Syar'iyah setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim*, Nomor tanggal perihal dalam perkara Anak dengan Tersangka/Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Gampong.....,
Kec.
Kab/Kota*

2. Berita Acara Diversi Nomor tanggal;
3. Kesepakatan Diversi tanggal

Menimbang, bahwa dari Laporan Fasilitator tanggal antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

dst

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim*;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penuntut umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan/Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan* setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Memerintahkan penyidik/penuntut umum/Hakim untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada (yang berhak/Terdakwa) dirampas untuk Negara/dirampas untuk dimusnahkan* dalam hal kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Mahkamah Syar'iyah

.....

B.6.e Penetapan Hari Diversi

PENETAPAN

Nomor...../JN.Anak /20...../MS.....

Hakim Anak Mahkamah Syar'iyah.....

Membaca, penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah

Nomor.....tanggal, tentang penunjukan hakim yang memeriksa perkara anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan;

Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN:

- Proses diversi dilaksanakan pada hari tanggal Jam di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali Korban, Fasilitator, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Gampong/Tokoh Masyarakat/Agama).

Ditetapkan di
pada tanggal
Hakim,

.....

B.6.f Laporan Hasil Diversi

Perihal : Laporan Hasil Diversi

Lampiran : 2 (dua) bundel

Kepada Yth.:

Mahkamah Syar'iyah

di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan *diversi* perkara Nomor
/JN.Anak/20...../MS....., dalam perkara anak dengan terdakwa:

Nama Lengkap :

NIK :

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Gampong.....,

Kec.

Kab/Kota*

bersama ini dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi. Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian.....

Banda Aceh,

Fasilitator Deversi

.....

B.6.g Kesepakatan Diversi

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

didampingi Orang tua/Wali yang bernama....., sebagai pihak I;

- II. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Anak Korban, didampingi Orang tua/Wali yang bernama,
sebagai pihak II;

Pada hari tanggal.....bertempat di ruang
mediasi Mahkamah Syar'iyahdi hadapan Fasilitator Diversi
.....dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi Perkara Anak Nomor
.....telah dicapai kesepakatan diversi sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban,

Anak,

.....

Orang tua/Wali Korban

.....

Orangtua/Wali Anak,

.....

Saksi-Saksi:

Pembimbing Kemasyarakatan

Penasihat Hukum Anak,

.....

.....

Pekerja Sosial Profesional/ TKS/masyarakat

.....

Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat)

.....

Mengetahui,
Fasilitator Diversi

.....

C. Formulir Perkara Secara Elektronik

C.1 Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Mahkamah :	Nomor SKUM :
Pengadilan Agama	
Nomor Perkara :	
a. Nama :	
b. Panjar :	
Biaya Perkara	
c. Untuk Pembayar an :	
	,.....20.....
	Kasir (Nama)
Catatan :	
Lembar I untuk Pemohon/Penggugat	
Lembar II untuk Kasir	
Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas	

C.2 Penetapan Majelis Hakim (PMH)

PENETAPAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Nomor tanggal tentang Susunan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Tahun serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1., sebagai Hakim Ketua;
 2., sebagai Hakim Anggota;
 3., sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

C.3 Penetapan Hakim Tunggal

PENETAPAN

Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor/Pdt.... /20../PA/MS*..... tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Nomor tanggal tentang Susunan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Tahun serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

....., sebagai Hakim;
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

C.4 Penetapan Perubahan Majelis Hakim (PMH)

PENETAPAN

Nomor/Pdt..../20..../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt..../20..../PA/MS*..... tanggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis/Hakim Anggota* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Majelis Hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1., sebagai Ketua Majelis;
2., sebagai Hakim Anggota;
3., sebagai Hakim Anggota.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua/Wakil Ketua*,

.....

C.5 Permohonan dan Pemberian Izin menggunakan Akun Pengguna Lain untuk beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan

**PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN BERACARA LEBIH DARI SATU
PERKARA**

A. JENIS PENGGUNA LAIN			
	☐ Perorangan ☐ Pemerintah (Kementerian, Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah, Kejaksaan)		☐ Badan Hukum ☐ Kuasa Insidentil
B. DATA UMUM			
	1. Nama	:	
	2. NIK/Passport	:	
	3. Tempat, Tanggal Lahir	:	
	4. Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
	5. Alamat	:	
	6. Agama	:	☐ Islam ☐ Katolik ☐ Protestan ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Kong Hu Cu
	7. Status Kawin	:	☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda ☐ Janda
	8. Pekerjaan	:	 Instansi/Perusahaan :
C. DATA KHUSUS (PILIH SALAH SATU)			
C.1. PENGGUNA LAIN PERORANGAN			
	1. Bank	:	
	2. No. Rekening	:	
	3. Akun Bank	:	
	4. No. Telpn	:	
	5. No. Handphone	:	
	6. Alamat e-mail	:	

7. Alamat	:	
8. Berkebutuhan Khusus	:	☐ Ya ☐ Tidak Sebutkan :
9. Pendidikan	:	
C.2. PENGGUNA LAIN PEMERINTAH		
1. Nama Instansi	:	
2. Alamat Instansi	:	
3. e-mail Instansi	:	
4. Nama yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
5. NIP yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
6. Bank	:	
7. Nomor Rekening	:	
8. Akun Bank	:	
9. Nomor Telpon	:	
10. Handphone	:	
11. e-mail yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
12. Alamat yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
C.3. PENGGUNA LAIN BADAN HUKUM		
1. Nama Perusahaan/ Organisasi	:	
2. Tanggal Akta Pendirian	:	 Nomor Akta Pendirian :
3. Tanggal SK Menkumham	:	 Nomor SK Menkumham :
4. Alamat Badan Hukum	:	
5. E-mail Badan Hukum	:	

6. Nama yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
7. NIK yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
8. Bank	:	
9. Nomor Rekening	:	
10. Akun Bank	:	
11. Nomor Telpon	:	
12. Handphone	:	
13. e-mail yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
14. Alamat yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
C.4. PENGGUNA LAIN KUASA INSIDENTIL		
1. Bank	:	
2. Nomor Rekening	:	
3. Akun Bank	:	
4. Nomor Telpon	:	
5. Handphone	:	
6. e-mail	:	
7. Alamat	:	
8. Berkebutuhan Khusus	:	☐ Ya ☐ Tidak Sebutkan :
9. Pendidikan	:	
D. DATA AKUN PENGGUNA LAIN SEBELUMNYA		
1. Alamat Akun	:	(alamat e-mail)
2. Nomor Perkara yang sedang berjalan	:	

Mengajukan izin untuk menggunakan Akun Pengguna Lain atas nama Pemohon untuk beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan.

Tanggal Permohonan :

.....
..

Pemohon,

.....

PERSETUJUAN (Diisi oleh Ketua Pengadilan)

☐

Menyetujui

☐

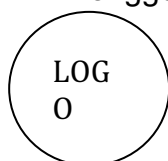
Menolak

..... 20...

Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

.....

C.6 Surat usulan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lain



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :20...

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pemberian Sanksi
Terhadap Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain

Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
Cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum wr wb.

Bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.... telah ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi *e-Court* oleh Akun Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain*) dengan alamat domisili elektronik:..... dengan nomor perkarayang sedang berjalan, dengan jenis pelanggaran berupa.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemberian sanksi terhadap Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lain*) tersebut berupa.....**) dan terlampir kami sampaikan bukti pelanggaran dimaksud.

Demikain dan terima kasih

Wassalam.

Ketua Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah.....

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama...../Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) sanksi merujuk pada huruf H angka 6 huruf b Keputusan Ketua MA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019.

C.7 Penetapan Hari Sidang (PHS)

PENETAPAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pdt.../ 20..../PA/MS*..... tanggal
..... dan permohonan Pemohon/Para Pemohon yang didaftarkan secara
elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal yang diajukan oleh:

..... **Bin/Binti**, tempat dan tanggal lahir,, NIK
....., umur tahun, agama,
pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di
..... RT..... RW. No. Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten/Kota.....,
Nomor Handphone....., **dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:**
sebagai Pemohon **;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada
hari.....tanggalpukul tempat di
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Mahkamah
Syar'iyah/Pengadilan Agama* memanggil Pemohon agar datang
menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
..... pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-
saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan
diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan Pemohon dengan hari
sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Majelis,

.....

C.8 Penjelasan Ketua Majelis tentang Persidangan Secara Elektronik

PENJELASAN KETUA MAJELIS KEPADA PARA PIHAK TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak dapat berperkara secara elektronik, dengan beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut:

1. Proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara di peradilan agama dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik;
2. Atas persetujuan Tergugat/Termohon, proses pemeriksaan dan mengadili perkara atau persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik, kecuali persidangan dalam tahap pembuktian;
3. Para pihak menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi;
4. Semua pemanggilan, pemberitahuan, salinan putusan/penetapan dan pengiriman berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dilaksanakan melalui domisili elektronik tersebut;
5. Dalam berperkara secara elektronik, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik;
7. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim Ketua/Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya;
8. Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual;
9. Dengan beracara secara elektronik para pihak akan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam menyelesaikan sengketanya;
10. Pada kesempatan ini saya menawarkan kepada Tergugat/Termohon untuk beracara secara elektronik seperti yang telah saya sampaikan. Apakah Tergugat/Termohon setuju untuk beracara secara elektronik?
11. Apabila Tergugat/Termohon sudah memahami, mengerti dan setuju untuk beracara secara elektronik, silahkan menandatangani formulir persetujuan untuk berperkara secara elektronik.

C.9 Persetujuan Tergugat untuk Beperkara Secara Elektronik

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Handphone :

Dengan ini memberikan persetujuan untuk beperkara secara elektronik di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai Tergugat/Termohon dalam perkara Nomor..... yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, diwakili oleh:, Advokat/para Advokat pada Kantor Hukum yang berkedudukan di dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan beperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Memberi Persetujuan,
Tergugat/Termohon,

.....

C.10 Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik**PENETAPAN**

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
membaca Surat Persetujuan secara tertulis dari Tergugat/Termohon untuk beracara
secara elektronik tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DjA/HK.05/SK/I/2020, Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 121 HIR/145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban			
Replik			
Duplik			
Pembuktian			
Kesimpulan			
Pembacaan Putusan			

- Memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....

C.11 Persetujuan *Intervenient* untuk Beperkara Secara Elektronik

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 NIK :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Handphone :

Dengan ini memberikan persetujuan untuk beperkara secara elektronik di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai *Intervenient* dalam perkara yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diwakili oleh:, Advokat/para Advokat pada Kantor Hukum yang berkedudukan di dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan beperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
 Yang Memberi Persetujuan,
Intervenient,

.....

C.12 Persetujuan untuk mengaktifkan kembali Akun Pengguna Lain yang pendaftarannya dihapus

**PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN
PENGGUNA LAIN
(UNTUK PERKARA YANG MASIH BERJALAN)**

A. JENIS PENGGUNA LAIN			
	☐ Perorangan ☐ Pemerintah (Kementerian, Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah, Kejaksaan)		☐ Badan Hukum ☐ Kuasa Insidentil
B. DATA UMUM			
	1. Nama	:	
	2. NIK/Passport	:	
	3. Tempat, Tanggal Lahir	:	
	4. Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
	5. Alamat	:	
	6. Agama	:	☐ Islam ☐ Katolik ☐ Protestan ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Kong Hu Cu
	7. Status Kawin	:	☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda ☐ Janda
	8. Pekerjaan	:	 Instansi/Perusahaan :
	9. Nomor Handphone	:	
C. DATA AKUN PENGGUNA LAIN SEBELUMNYA			
	1. Alamat Akun	:	(alamat e-mail)
	2. Nomor Perkara yang sedang berjalan	:	
Mengajukan izin untuk mengaktifkan kembali Akun Pengguna Lain yang pendaftarannya dihapus			
		Tanggal :	
		Permohonan	
		Pemohon,	

.....	
PERSETUJUAN (Diisi oleh Ketua Pengadilan)	
☐ Menyetujui	☐ Menolak
..... 20...	
Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....	
.....	

C.13 Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

Jakarta,
Panitera,

.....

C.14 Perubahan Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera/Panitera Pengganti* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Panitera/Panitera Pengganti* baru sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

Jakarta,

Panitera,

.....

C.15 Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti*.

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait..

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti* dalam perkara tersebut.

Jakarta,
Panitera,

.....

C.16 Perubahan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Jurusita/Jurusita Pengganti* yang telah ditetapkan tersebut ** maka perlu ditetapkan Jurusita/Jurusita Pengganti* baru sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

Jakarta,
Panitera,

.....

C.17 *Relaas* Panggilan Sidang Pertama Perkara Gugatan untuk Penggugat/Pemohon

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.... tanggal
..... **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court,**

TELAH MEMANGGIL

....., NIK tempat/tanggal lahir /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
Kota/Kab*, **dengan domisili elektronik pada alamat email:**

....., sebagai Penggugat/Pemohon;
agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat : Ruang Sidang PA/MS

untuk pemeriksaan perkara* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal, antara:

....., sebagai Penggugat/Pemohon;
Melawan

....., sebagai Tergugat/Termohon;

Panggilan ini saya kirimkan melalui alamat domisili elektronik
Penggugat/Pemohon yang telah terdaftar.

Demikian *Relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Jurusita/Jurusita Pengganti*

.....

C.18 *Relaas* Panggilan Sidang Pertama Perkara Gugatan untuk Tergugat/Termohon

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....

Pada hari ini tanggal Saya sebagai
Jurusita/Jurusita Pengganti* pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.... tanggal
..... **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court,**

TELAH MEMANGGIL

....., NIK tempat/tanggal lahir /umur
tahun, agama pendidikan pekerjaan tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa* Kecamatan
Kota/Kab*, **dengan domisili elektronik pada alamat email:**
....., sebagai Tergugat/Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama*
..... pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat : Ruang Sidang PA/MS

untuk pemeriksaan perkara* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*.....
tanggal, antara:

....., sebagai Penggugat/Pemohon;

Melawan

....., sebagai Tergugat/Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat/Termohon dan
diberitahukan kepadanya bahwa oleh karena perkara diajukan oleh
Penggugat/Pemohon secara elektronik, Tergugat/Termohon juga berhak untuk
beperkaranya secara elektronik dengan menghubungi petugas Meja e-Court Mahkamah
Syar'iyah/Pengadilan Agama

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman* yang dipanggil dan
di sana saya tidak bertemu dengan....., kemudian saya sampaikan panggilan ini
melalui Kelurahan/Desa* dan di sana Saya bertemu dengan.....
dan menyatakan bahwa..... ***

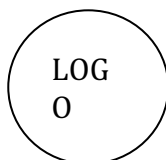
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya *Relaas*
panggilan ini;

Demikian *Relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
.....

Pemohon /Lurah/Kepala Desa*

Jurusita/Jurusita Pengganti*

C.18.a Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Petugas e-Court



KOP SURAT MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA
NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA *E-COURT*
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA TAHUN.....

Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik harus dijalankan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mewajibkan setiap Pengadilan Tingkat Pertama menyediakan layanan Meja *e-Court* dan menunjuk Petugas khusus yang membantu para pihak untuk menggunakan sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama..... tentang Penunjukan Petugas Meja *e-Court* Pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama..... Tahun....;
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
SYAR'İYAH/PENGADILAN AGAMA TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA *E-COURT* PADA
MAHKAMAH SYAR'İYAH/PENGADILAN AGAMA
TAHUN

KESATU : Menetapkan Petugas Meja *e-Court* pada Mahkamah
Syar'iyah/Pengadilan Agama..... Tahun sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol/Ruang :

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung jawab Petugas Meja *e-Court*
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini;

KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas Meja *e-Court* untuk
melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menyampaikan
laporan kinerjanya secara rutin kepada Ketua Pengadilan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Mahkamah Syar'iyah/
Pengadilan Agama.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.....

C.18.b Tugas dan Tanggungjawab Petugas Khusus Meja *e-Court*

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama....
Nomor :
Tanggal :

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PETUGAS KHUSUS MEJA *E-COURT*
MAHKAMAH SYAR'ITYAH/PENGADILAN AGAMA.....**

1. Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara beperkara secara elektronik.
2. Memberi pelayanan bagi Calon Pengguna lain untuk mendapat akun *e-Court*.
3. Membantu Calon Pengguna Terdaftar untuk mendapatkan akun *e-Court*.
4. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain.
5. Membantu Calon Pengguna Lain membuat akun-akun personal dalam rangka mendukung kelancaran *e-Court* seperti membuat alamat *e-mail* dan lain-lain, termasuk pula pemulihan *password* akun jika pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik.
6. Memproses permohonan izin Pengguna lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menggunakan Akun Pengguna Lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
7. Membantu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi *e-Court*, *setelah mendapatkan izin dari Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain*.
8. Memastikan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain benar-benar digunakan oleh yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan akun, petugas meja *e-Court* melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan untuk diambil tindakan.
9. Membantu proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan menyampaikan pergantian tersebut secara elektronik kepada Panitera Muda Hukum, untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-Court* perkara yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen berupa *scan* surat kuasa asli.
10. Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil, apabila terjadi permasalahan pada sistem *e-Court*.
11. Membantu membuat akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga.
12. Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (*e-SKUM*).
13. Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna lain dalam mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.

14. Mematuhi Kode Etik Petugas Meja *e-Court*, yaitu:
 - a. Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melayani;
 - b. Wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dokumen elektronik para pihak;
 - c. Berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dan menjaga integritas;
 - d. Dilarang menggunakan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain tanpa seizin pemiliknya;
 - e. Dilarang melakukan tindakan yang merugikan baik Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain.
15. Membuat rekapitulasi jumlah layanan Meja *e-Court*.
16. Membuat laporan layanan Meja *e-Court* dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

Ketua Mahkamah Syar'iyah/
Pengadilan Agama.....

.....

C.19 Daftar List Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Akun Pengguna Lain

**DAFTAR LIST VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA LAIN**

A. Identitas Pemohon:

Nama :
 Tempat, :
 Tanggal
 Lahir
 NIK :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

B. Kedudukan dalam Perkara :

Pemohon/Penggugat/Pelawan/Termohon/Tergugat/Terlawan

C. Jenis Pengguna Lain : Perorangan/Pemerintah/Badan Hukum/Kuasa Insidentil

D. Persyaratan Umum (termasuk Pengguna Lain Perorangan)

No.	Daftar Persyaratan	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1.	KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/ Passport		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis
2.	E-mail aktif		Aktif/Tidak Aktif
3.	Nomor HP		Aktif/Tidak Aktif
4.	Nomor Rekening		Aktif/Tidak Aktif
5.	Nama Bank		Sesuai/Tidak Sesuai

E. Persyaratan Khusus (Pilih salah satu)

1. Pengguna Lain Pemerintah

No.	Daftar Persyaratan	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1.	Kartu Pegawai		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis
2.	Surat Kuasa/Surat Tugas		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis

2. Pengguna Lain Badan Hukum

No.	Daftar Persyaratan	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1.	Surat Keputusan sebagai Karyawan		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis
2.	Surat Kuasa Khusus		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis

3. Pengguna Lain Kuasa Insidentil

No.	Daftar Persyaratan	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1.	Surat Kuasa Khusus		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis
2.	Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan		Sesuai/Tidak Sesuai/ Masih Berlaku/Masa Berlaku Habis

.....
Petugas Meja *e-Court*

.....

C.20 Formulir Surat Kuasa untuk mengakses Akun Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal :
 Lahir :
 NIK :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kedudukan dalam : Pemohon/Penggugat/Pelawan/Termohon/Tergugat/Terlawan
 Perkara

Kedudukan dalam : Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain
e-Court

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Petugas Meja *e-Court*
 Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Dengan ini saya memberikan hak akses akun Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain* saya untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen/berkas perkara atas nama Pemberi Kuasa ke dalam aplikasi *e-Court*, terhadap perkara Nomor..... guna memenuhi ketentuan beperkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat secara suka rela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

.....

.....
 Pemberi Kuasa

Meterai 10.000

.....

C.21 Daftar penerima layanan Meja *e-Court*

DAFTAR PENERIMA LAYANAN MEJA E-COURT
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA.....
BULAN..... TAHUN

No	Tanggal	Nama	Alamat	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Instansi/Perusahaan	Jenis Layanan	Jenis Pengguna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

Kolom 1 = diisi nomor urut

Kolom 2 = diisi tanggal pelayanan

Kolom 3 = diisi nama penerima layanan

Kolom 4 = diisi alamat lengkap sesuai dengan Kartu Identitas Penduduk

Kolom 5 = diisi usia penerima layanan

Kolom 6 = diisi jenis kelamin penerima layanan

Kolom 7 = Diisi nama Pekerjaan Pemohon layanan

Kolom 8 = Diisi Instansi/Perusahaan Pemohon layanan bekerja

Kolom 9 = diisi dengan jenis layanan yang diberikan, misal:

1. Pemberian informasi dan penjelasan beperkara secara elektronik
2. Pengaktifan kembali akun Pengguna Lain
3. Pembuatan akun bagi Pengguna Lain
4. Bantuan mendapatkan akun bagi calon Pengguna Terdaftar
5. Bantuan mendapatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi
6. Bantuan mendapatkan taksiran biaya perkara (e-SKUM) bagi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain
7. Bantuan mendaftarkan perkara melalui *e-Court* bagi Pengguna Terdaftar
8. Bantuan mendaftarkan perkara melalui *e-Court* bagi Pengguna Lain
9. Bantuan mengunggah dokumen Pengguna Terdaftar
10. Bantuan mengunggah dokumen Pengguna Lain
11. Pemulihan Akun Pengguna Lain
12. Dan lain-lain

Kolom 10 = diisi dengan Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain (perorangan, badan hukum, BUMN, pemerintah)/calon pengguna.

C.22 Laporan Layanan Meja e-Court

LAPORAN LAYANAN MEJA E-COURT
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA.....
BULAN..... TAHUN.....

No	Jenis Layanan	Hasil			Jumlah
		Diselesaikan	Ditolak	Dalam Proses	
1.	Pemberian informasi dan penjelasan perkara secara elektronik				
2.	Pengaktifan kembali akun Pengguna Lain				
3.	Pembuatan akun bagi Pengguna Lain				
4.	Bantuan mendapatkan akun bagi calon Pengguna Terdaftar				
5.	Bantuan mendapatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi				
6.	Bantuan mendapatkan taksiran biaya perkara (e-SKUM) bagi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain				
7.	Bantuan mendaftarkan perkara melalui e-Court bagi Pengguna Terdaftar				
8.	Bantuan mendaftarkan perkara melalui e-Court bagi Pengguna Lain				
9.	Bantuan mengunggah dokumen Pengguna Terdaftar				
10.	Bantuan mengunggah dokumen Pengguna Lain				
11.	Pemulihan Akun Pengguna Lain				
12.	Dan lain-lain				
	Jumlah				

.....
Petugas Meja e-Court

Nama

C.23 Formulir permohonan mendapatkan akun Pengguna Lain pada Aplikasi e-Court

**PERMOHONAN MENDAPATKAN AKUN PENGGUNA LAIN
PADA APLIKASI E-COURT**

Mohon diisi oleh calon Pengguna Lain dengan huruf cetak dan berikan tanda (√) sesuai pilihan

A. JENIS PENGGUNA LAIN			
	☐ Perorangan ☐ Pemerintah (Kementerian, Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah, Kejaksaan)		☐ Badan Hukum ☐ Kuasa Insidentil
B. DATA UMUM			
	1. Nama	:	
	2. NIK/Passport	:	
	3. Tempat, Tanggal Lahir	:	
	4. Jenis Kelamin	:	☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
	5. Alamat	:	
	6. Agama	:	☐ Islam ☐ Katolik ☐ Protestan ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Kong Hu Cu
	7. Status Kawin	:	☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda ☐ Janda
	8. Pekerjaan	:	 Instansi/Perusahaan :
C. DATA KHUSUS (PILIH SALAH SATU)			
C.1. PENGGUNA LAIN PERORANGAN			
	1. Bank	:	
	2. No. Rekening	:	
	3. Akun Bank	:	
	4. No. Telpn	:	
	5. No. Handphone	:	
	6. Alamat e-mail	:	

7. Alamat	:	
8. Berkebutuhan Khusus	:	☐ Ya ☐ Tidak Sebutkan :
9. Pendidikan	:	
C.2. PENGGUNA LAIN PEMERINTAH		
1. Nama Instansi	:	
2. Alamat Instansi	:	
3. e-mail Instansi	:	
4. Nama yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
5. NIP yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
6. Bank	:	
7. Nomor Rekening	:	
8. Akun Bank	:	
9. Nomor Telpon	:	
10. Handphone	:	
11. e-mail yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
12. Alamat yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
C.3. PENGGUNA LAIN BADAN HUKUM		
1. Nama Perusahaan/ Organisasi	:	
2. Tanggal Akta Pendirian	:	 Nomor Akta Pendirian :
3. Tanggal SK Menkumham	:	 Nomor SK Menkumham :
4. Alamat Badan Hukum	:	
5. E-mail Badan Hukum	:	

6. Nama yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
7. NIK yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
8. Bank	:	
9. Nomor Rekening	:	
10. Akun Bank	:	
11. Nomor Telpon	:	
12. Handphone	:	
13. e-mail yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
14. Alamat yang mewakili/ yang dikuasakan	:	
C.4. PENGGUNA LAIN KUASA INSIDENTIL		
1. Nama Bank	:	
2. Nomor Rekening	:	
3. Akun Bank	:	
4. Nomor Telpon	:	
5. Nomor Handphone	:	
6. Alamat e-mail	:	
7. Alamat Domisili	:	
8. Berkebutuhan Khusus	:	☐ Ya ☐ Tidak Sebutkan :
9. Pendidikan	:	
Mengajukan permohonan mendapatkan akun Pengguna Lain pada aplikasi e-Court		
Tanggal Permohonan :		
Pemohon,		
.....		
Verifikasi Data (Diisi oleh Petugas Pengadilan)		

☐	KTP/Suket	Pengganti	☐	SK Karyawan
☐	KTP/Passport		☐	Surat Kuasa Khusus
☐	Kartu Pegawai		☐	Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan
	Surat Kuasa/Surat Tugas			
Petugas Meja <i>e-Court</i>				
.....				

C.24 Model Surat Gugatan/Permohonan secara Elektronik

.....,20...

Hal :

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenalkanlah Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

..... **Bin/Binti**, tempat dan tanggal lahir,, NIK
....., umur tahun, agama,
pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di
..... RT..... RW. No. Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten/Kota.....,
Nomor Handphone....., **dalam hal ini menggunakan**
domisili elektronik dengan alamat email:
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon**;

Dengan ini mengajukan gugatan/permohonan..... **secara elektronik**
melawan:

..... **Bin/Binti**, tempat dan tanggal lahir,, umur
..... tahun, agama, pendidikan, pekerjaan
....., tempat tinggal diRT..... RW.
..... No. Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten/Kota.....;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon**;

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon sebagai berikut:

1.
2.
3.

Dan seterusnya (dilengkapi dengan posita, petitum dan tanda tangan pengaju perkara)

C.25 Surat Persetujuan Prinsipal untuk Beperkara secara Elektronik (Advokat)

**SURAT PERSETUJUAN PRINSIPAL
UNTUK BEPERKARA SECARA ELEKTRONIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini memberikan persetujuan untuk beperkara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama..... sebagai Penggugat/Pemohon dalam perkara*) yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal diwakili oleh:, Advokat/para Advokat pada Kantor Hukum yang berkedudukan di dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan beperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...
Yang Memberi Persetujuan,
Penggugat/Pemohon,

.....

*) Diisi jenis perkara

C.26 Surat Permohonan Pengembalian Uang Panjar Biaya Perkara

Hal : Permohonan Pengembalian Uang Panjar Biaya Perkara

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Di-

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa saya telah melakukan pembayaran biaya perkara pada:

Hari/tanggal :
Waktu : Jam

Nama Pengirim :
Nama Bank Pengirim :
No. Registrasi Perkara :
Nominal biaya perkara :
Nama PA/MS :

Namun pembayaran tersebut mengalami kekeliruan dalam pemilihan pengadilan, karena seharusnya dikirim ke PA/MS Oleh karena itu saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk mengembalikan panjar biaya perkara setelah dikurangi biaya transfer ke:

Nomor rekening :
Atas nama :
Nama Bank :

Sebagai data dukung dengan ini saya lampirkan:

1. e-SKUM
2. bukti transfer biaya

Demikian, atas bantuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

....., 20...

Pemohon,

.....

C.27 Penetapan Majelis Hakim (PMH) Perkara Gugatan Sederhana

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*.....

Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*.....tanggal;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang namanya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

..... sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Ketua/Wakil Ketua* ,

.....

C.28 Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Perkara Gugatan Sederhana

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

Jakarta,
Panitera,

.....

C.29 Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Perkara Gugatan Sederhana

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*.....

Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* Nomor/Pdt.GS/20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti*;

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti*

Jakarta,
Panitera,

.....

C.30 Penetapan Hari Sidang (PHS) Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana

PENETAPAN

Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS*...

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... membaca Penetapan Hakim Nomor/Pdt.GS/20...../PA/MS... tanggal dan surat gugatan sederhana dalam perkara antara:

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab*, dengan domisili elektronik
pada alamat email:, sebagai Penggugat.

Lawan

..... NIK.....tempat/tanggal lahir...../umur tahun,
agama pendidikan pekerjaan..... tempat
tinggal/kediaman* di
..... Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab*, dengan domisili
elektronik pada alamat email:, sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang pemeriksaan gugatan sederhana tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada haritanggal pukultempat di.....;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat satu rangkap surat gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Hakim,

.....

C.31 Berita Acara Sidang Lanjutan (Jawaban, Replik, Duplik)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.....

Sidang ke-...

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Pemohon/Penggugat;

melawan

....., sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis meneliti jawaban/replik/duplik*) yang telah diunggah Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat*) ke dalam sistem informasi pengadilan;

Setelah memverifikasi jawaban/replik/duplik*) tersebut Majelis Hakim kemudian meneruskan jawaban/replik/duplik*) kepada Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat*) ke dalam sistem informasi pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk acara replik/duplik/pembuktian*) dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya mengunggah replik/duplik*) ke dalam sistem informasi pengadilan atau menghadap kembali di ruang sidang pengadilan untuk acara pembuktian yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut disampaikan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

C.32 Berita Acara Sidang Lanjutan (Pembuktian ke Kesimpulan)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.....
Sidang ke-...

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai **Pemohon/Penggugat**;
melawan
....., sebagai **Termohon/Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian), lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini untuk pembuktian dari Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

3. Fotokopi Nomor, tanggal, yang dike luarkan oleh

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. dst

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Z cross digunakan jika ada space yang kosong

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon/Penggugat mengajukan (jumlah) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon/Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di RT.
.... RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/
Kabupaten

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/ Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan²;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban Dst

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan³;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/ Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaandst

- Jawaban Dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon/Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

..... bin, tempat dan tanggal lahir,
....., agama, tempat kediaman di RT.

² Paragraf Pilihan

³ Paragraf Pilihan

.... RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji oleh Ketua Majelis menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat ?

- Saya

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat ?

-

Apakah

-

Apakahdst

-

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/ Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁴;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/ Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban Dst

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/ Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan⁵;

⁴ Paragraf Pilihan

⁵ Paragraf Pilihan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/ Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Pertanyaandst

- Jawaban Dst

Setelah Termohon/Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua Pemohon/Penggugat meninggalkan tempat atau kembali ketempat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Termohon/ Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon/Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum (khusus perceraian), dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk memberikan kesempatan **kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti**, dan memberitahu Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum (khusus perceraian), dan menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, **untuk acara penyampaian kesimpulan, dan memerintahkan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk mengunggah kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;** (paragraf ini untuk BAS setelah pembuktian dari Tergugat/Termohon menuju acara Kesimpulan)

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

C.33 Berita Acara Sidang Lanjutan (Kesimpulan)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.....
Sidang ke-...

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Pemohon/Penggugat;
melawan

....., sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis meneliti kesimpulan yang telah diunggah Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat*) ke dalam sistem informasi pengadilan;

Setelah memverifikasi kesimpulan tersebut Majelis Hakim kemudian meneruskan kesimpulan kepada Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat*) ke dalam sistem informasi pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari....., tanggal, pukul, untuk acara musyawarah majelis;

Setelah penundaan sidang tersebut disampaikan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

C.34 Berita Acara Sidang Lanjutan (Penyampaian Putusan/Penetapan)

BERITA ACARA SIDANG
Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.....
Sidang ke-...

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Pemohon/Penggugat;
melawan

....., sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan salinan Putusan/Penetapan*) dalam format *PDF* kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Setelah penyampaian salinan Putusan/Penetapan*) tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

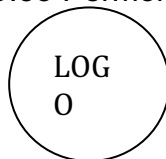
Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

C.35 Permohonan Pemeriksaan Saksi Secara Jarak Jauh Melalui Media *Audio Visual*



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor : 20...

Lampiran :

Sifat :

Hal : Permohonan Pemeriksaan Saksi/Ahli
Melalui Telekonferensi

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

Assalamu'alaikum wr wb.

Berdasarkan surat permohonan pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi Sdr..... tanggal..... yang bertindak sebagai pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon*) pada perkara nomor yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama....., dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi terhadap Sdr.:

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

untuk diperiksa sebagai saksi/ahli dari Pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon*) melalui telekonferensi di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama..... pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu : Pukul

Adapun biaya yang timbul akibat pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi ini dibebankan kepada pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon.

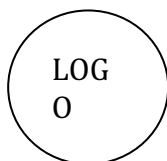
Demikian, atas bantuan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam.

Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

.....

C.36 Penunjukan Hakim dan Panitera sebagai Pengawas Pemeriksaan Saksi/Ahli
Secara Jarak Jauh Melalui *Audio Visual*



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*
Jl.

Nomor : 20...
Lampiran :
Sifat :
Hal : Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti
Sebagai Pengawas Pemeriksaan Saksi/Ahli
Secara Jarak Jauh

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

Assalamu'alaikum wr wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor..... Tanggal..... Hal
Pemeriksaan Saksi/Ahli melalui Telekonferensi, dengan ini kami menunjuk:

- 1) Jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan
Agama.....;
- 2) Jabatan Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan
Agama.....

sebagai Pengawas Pemeriksaan Saksi/Ahli secara Jarak Jauh, terhadap Saksi/Ahli:

Nama :
NIK :
Umur : tahun
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
dalam perkara nomor.....

Demikian dan terima kasih.

Wassalam.

Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

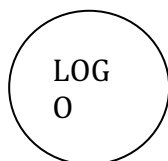
.....

Tembusan:

1. Sdr..... (nama Hakim yang ditunjuk);

2. Sdr..... (nama Panitera yang ditunjuk).

C.37 Surat Jawaban Permohonan Bantuan Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor :20...

Sifat :

Lampiran : lembar

Perihal : Jawaban Atas Permohonan Bantuan
Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tanggal Hal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi dalam perkara antara:

..... sebagai Pemohon/Penggugat*)

Melawan

..... sebagai Termohon/Tergugat*)

Dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia membantu pelaksanaan pemeriksaan Saksi/Ahli melalui telekonferensi jadwal tersebut, pada:

Hari/tanggal :

Waktu : Jam s.d. selesai

Tempat : Ruang sidang PA/MS.....

Demikian dan terima kasih.

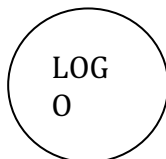
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

.....

**coret yang tidak perlu*

C.38 Informasi kesiapan pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi menggunakan jasa pihak ketiga



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*

Jl.

Nomor :20...

Sifat :

Lampiran : Lembar

Hal : Jawaban Atas Permohonan Bantuan
Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tanggal Hal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi dalam perkara nomor dengan ini disampaikan bahwa kami tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemeriksaan saksi/ahli secara jarak jauh melalui telekonferensi. Oleh karena itu kami memberikan alternatif penyediaan sarana dan prasarana tersebut melalui penyedia jasa, yaitu:

Nama :

Alamat :

Nomor Handphone :

Adapun mengenai koordinasi dan besaran biaya penyediaan jasa tersebut, kami serahkan kepada Pemohon.

Demikian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

.....

C.39 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi

..... 20...

Hal : Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr wb

Bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua PA/MS..... Nomor, tanggal hal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Telekonferensi dan surat Penunjukan Ketua PA/MS..... Nomor..... tanggal Hal Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti sebagai Pengawas Pemeriksaan Saksi/Ahli Secara Jarak Jauh, dengan ini kami laporkan hasil pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi sebagai berikut:

- a. Nomor Perkara :
- b. PA/MS Asal :
- c. Hari/tanggal Pemeriksaan Saksi/Ahli :
- d. Tempat : Ruang sidang PA/MS.....
- e. Identitas Saksi/Ahli yang diperiksa :
 - 1) Nama :
 - 2) NIK :
 - 3) Umur : tahun
 - 4) Agama :
 - 5) Pekerjaan :
 - 6) Alamat :
- f. Hasil:
 - 1) Pemeriksaan Saksi/Ahli dimulai pada jam dan selesai pada jam
 - 2) Pemeriksaan berjalan lancar/kurang lancar/tidak lancar.
 - 3) Kondisi perangkat pendukung saat pemeriksaan Saksi/Ahli:
 - a) Koneksi internet sangat lancar/lancar/ada hambatan/banyak hambatan.
 - b) Suara Majelis Hakim terdengar dengan sangat jelas/jelas/kurang jelas/tidak jelas
 - c) Gambar Majelis Hakim nampak dengan sangat jelas/jelas/kurang jelas/tidak jelas
 - d) Dll
 - 4) Kendala-kendala yang dihadapi:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f) Dst.

- 5) Biaya telekonferensi : Nihil/Rp..... dibebankan kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....

C.40 Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Saksi Ahli melalui telekonferensi

BERITA ACARA SIDANG

Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.....

Sidang ke-...

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal dalam perkara antara:

....., sebagai Pemohon/Penggugat;

melawan

....., sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri/diwakili/didampingi kuasa hukumnya;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri/diwakili/didampingi kuasa hukumnya;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan sesuai *court calender* agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kesiapan pemeriksaan melalui telekonferensi kepada Hakim PA/MS.....:

Apakah pemeriksaan saksi/ahli melalui

Telekonferensi siap dilaksanakan?

Ya, pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi siap dilaksanakan di ruang sidang PA/MS

Selanjutnya Panitera Pengganti PA/MS memanggil saksi yang pertama masuk ke ruang sidang PA/MS dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:..... bin, umur....., agama, tempat kediaman di RT. RW.Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten.....;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat serta bersedia bersumpah/berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut: Apa Saudara kenal dengan Pemohon/Penggugat danTermohon/Tergugat?

.....

Apakah Saudara mengetahui hubungan Pemohon/ Penggugatdan Termohon/Tergugat?

.....

Pertanyaan dst

Jawab dst.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon/Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.2

Setelah Pemohon/Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon/Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

Pertanyaan dst ?

Jawaban dst.

Dst.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis
serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....

C.41 Model Kepala Putusan/Penetapan

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/20.../PA/MS.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara antara:

....., NIK tempat/tanggal lahir/umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*, **dengan domisili elektronik pada alamat email:** sebagai Pemohon/Penggugat*).

Lawan

....., NIK tempat/tanggal lahir/umur tahun, agama pendidikan pekerjaan..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*, **dengan domisili elektronik pada alamat email:** sebagai Termohon/Tergugat*).

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Dan seterusnya.

C.42 Model Kaki Putusan/Penetapan

AMAR PUTUSAN

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Penggugat/kuasanya dan Termohon/Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

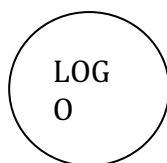
Hakim Anggota,

.....

Panitera Pengganti,

.....

C.43 Permohonan Penghapusan Data Perkara Bermasalah pada SIPP-MA



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :20...
 Sifat :
 Lampiran : Lembar
 Hal : Permohonan Penghapusan Data Perkara Bermasalah
 MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA di SIPP MA

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
 Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
 Di-
 Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil sinkronisasi dan validasi data SIPP lokal Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama ke SIPP Mahkamah Agung RI, terdapat selisih data yang disebabkan karena.....

Oleh karena kami mohon kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama untuk menghapus data perkara bermasalah tersebut dari *database/server* SIPP Mahkamah Agung, yaitu:

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tahapan Terakhir	Keterangan
1.				
2.				

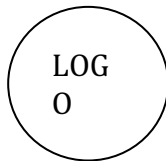
Demikian atas bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua

.....
 .

Tembusan:
 Yth. Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

C.44 Permohonan *Backup Database* Perkara pada server MA



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH*
Jl.

Nomor :
.....20...
Sifat :
Lampiran : Lembar
Hal : Permohonan *Backup Database*
SIPP PA/MS
Pada Server Mahkamah Agung RI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kerusakan *database* SIPP PA/MS, yang disebabkan karena maka aplikasi SIPP PA/MS tidak dapat berfungsi dan pelayanan kepada masyarakat terganggu.

Oleh karena kami mohon kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama untuk mengirim cadangan (*backup*) *database* SIPP PA/MS pada server Mahkamah Agung RI guna pemulihan aplikasi SIPP PA/MS

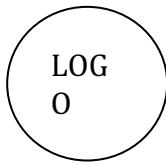
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

.....
.

Tembusan:
Yth. Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....

C.45 Surat Perintah Pengeluaran Panjar Biaya Perkara



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*

Jl.

Nomor :

.....20...

Sifat :

Lampiran : Lembar

Hal : Perintah Pengeluaran Panjar Biaya Perkara

an

pada Rekening MAHKAMAH SYAR'IAH/PENGADILAN AGAMA

.....

Yth. Sdr. Panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr..... tanggal.... Hal....., kami minta kepada Saudara Panitera untuk:

1. Melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan mencocokkan data permohonan dengan data pada *e-Court* dan rekening koran pengadilan;
 2. Mengeluarkan uang panjar biaya perkara dari rekening Pengadilan dan mengembalikan kepada Pihak. Adapun biaya transfer pengembalian uang panjar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
 3. Mencatatkan pengeluaran panjar biaya tersebut dalam buku Khas Umum dan buku bantu pengeluaran.
 4. Menghapus register online perkara tersebut dari SIPP dan *e-Court* Pengadilan.
- selanjutnya melaporkan kembali hasilnya.

Demikian, untuk dilaksanakan. Terima kasih.

Ketua,

.....

**SEKAPUR SIRIH TENTANG BUKU II
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA
EDISI REVISI 2021**

Historisitas Revisi Buku II

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama diberlakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan. Setahun kemudian, Ketua Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyempurnakan isi Buku II tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Penyempurnaan isi Buku II tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV).

Buku II hasil penyempurnaan tim, pada tahun 2008 dicetak dalam jumlah yang terbatas dan didistribusikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia/Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia / Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, serta peraturan lain yang berkaitan, membawa konsekuensi terhadap perlunya revisi atas sebagian isi dari Buku II tersebut, terutama yang berkaitan dengan administrasi peradilan. Atas dasar itu, dilakukanlah beberapa revisi, yang kemudian melahirkan Buku II Edisi Revisi 2009. Buku II Edisi Revisi 2009 ini, disosialisasikan pada saat Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan para Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 di Palembang.

Paska disebarluaskan ke seluruh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2009 mendapat sejumlah masukan dan usulan perbaikan dari beberapa pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Hakim Tinggi serta beberapa pimpinan/Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah. Masukan-masukan tersebut, kemudian dihimpun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perdata Agama Mahkamah Agung RI.

Untuk membahas masukan-masukan tersebut, Dirjen Badilag MA-RI melalui Surat Tugas Nomor 1954/Dja.1/Kp.01.1/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 telah menugaskan Tim untuk melaksanakan Rapat Penyusunan Revisi Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dari tanggal 10 s/d 12 Mei 2010 bertempat di Hotel Seruni Cisarua Bogor. Tim tersebut adalah:

- Penasihat : 1. Ketua Muda Uldilag MA RI (Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.)
2. Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widiani, M.A.)
- Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.
- Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H.
2. Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.
3. Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
4. Drs. H. Sayed Usman, S.H., M.H.
5. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H.
6. Drs. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
7. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.
8. Drs. Kamaludin, M.H.
9. Arief Gunawansyah, S.H., M.H.

Dari hasil pembahasan Tim tersebut lahir rumusan Buku II Edisi Revisi 2010. Buku II hasil rumusan Tim tersebut, oleh Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI dibawa ke forum pembahasan yang dilaksanakan tanggal 19 s/d 21 Mei 2009 di Hotel Horison Bandung.

Para peserta yang ikut dalam pembahasan antara lain adalah: 1). Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., 2). Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., 3). Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., 4). Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., 5). Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., 6). Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., 7). Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., 8). Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., 9). Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., 10). Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H., 11). Drs. H. Amran Suadi, SH., M.H., M.M., 12). Drs. H. Bahrussan Yunus, S.H., M.H., 13). Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H., 14). Drs. H. Sayed Usman, S.H., M.H., 15). Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., 16). Drs. H. Mawardi, S.H., M.H., 17). Drs. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum., 18). Drs. H. Edi Riadi, S.H., M.H., 19). Drs. H. U. Mardiana Mudzaffar, S.H., M.H., 20). Drs. H. Faisol, S.H., M.H., 21). Drs. H. Asril Lusa, S.H., M.H., 22). Drs. Dadang Syarif, S.H., M.H., 23). Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., 24). Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H., 25). Drs. H. Sahidin Musthafa, S.H., M.H., 26). Drs. H. Sirajuddin Sailela, SH., M.H.I., 27). Dra.

Hj. Ernida Basri, S.H., M.H., 28). Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., 29). Drs. Slamet Turhamun, M.H., 30). Drs. H. Kamaludin, M.H., 31). Drs. Andi Akram, S.H., M.H., 32). Drs. Suardi, S.H., 33). Drs. Buang Yusuf, S.H., M.M., dan 34). Slamet Riyanto, SH., M.M.

Kemudian untuk merumuskan kembali hasil pembahasan di Bandung tersebut, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Tugas Nomor 001/TUADA-AG/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 telah menugaskan kepada Tim 11 untuk menyelesaikan tugas akhir Revisi Buku II dari mulai 24 Mei s/d 19 Juni 2010. Mengingat Tim 11 sampai tanggal 19 Juni 2010 belum berhasil menyelesaikan tugasnya, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Tugas Nomor 06/TUADA-AG/ST/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 telah memperpanjang tugas Tim sampai tanggal 16 Agustus 2010. Terakhir melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 3348/DjA.1/HM.01.1/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah dilakukan finalisasi Buku II di Bogor tanggal 1 s/d 3 September 2010 oleh Tim yang terdiri dari :

- Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. (Hakim Agung)
Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (WKPTA Jakarta)
Anggota : 1. Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Panmud Perdata Agama MA-RI)
2. Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H. (Sekretaris Ditjen Badilag MA-RI)
3. Drs. H. Sayed Usman, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi)
4. Drs. H. Hidayatullah, M.S., M.H. (Direktur Pratalak PPA)
5. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. (Askor Tim E)
6. Drs. H. Asril Lusa, S.H., M.H. (Asisten)
7. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. (Kabag Sespim)
8. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H. (Asisten)
9. Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. (Asisten)
10. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH (Asisten)
11. Drs. Kamaludin, M.H. (Hakim Yustisial)
12. Arief Gunawansyah, S.H., M.H. (Kabag Umum Ditjen Badilag)

Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 kemudian naik cetak pada bulan November 2010 dan mulai didistribusikan kepada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama mulai awal tahun 2011.

Seiring waktu, setelah dua tahun berjalan dan dipedomani oleh seluruh aparat Peradilan Agama di Indonesia ditambah dengan lahirnya sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, isi Buku II Edisi Revisi 2010

dipandang penting untuk segera disesuaikan isinya agar dapat mengakomodir kondisi terkini dan kebijakan serta regulasi yang berkembang.

Atas dasar itu, Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Penyusunan Revisi Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II). Adapun Tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Dirjen tersebut adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum
Wakil Penanggung Jawab	: Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
Pengarah	: Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widian, M.A.)
Ketua	: Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.
Sekretaris	: Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum 2. Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H. 3. Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. 4. Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 5. Drs. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 6. Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H. 7. Drs. H. Hidayatullah, MS., M.H. 8. Drs. Tukiran, S.H., M.M. 9. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Sekretariat	: 1. Drs. Slamet Turhamun, M.H. 2. Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 3. Drs. H. Kamaluddin, M.H. 4. Arief Gunawansyah, S.H., M.H.

Tim di atas kemudian mulai bekerja pada awal Juni 2012 selama 3 (tiga) hari di Hotel Grand Aquila Bandung. Peserta yang hadir di Bandung selain Tim yang ditunjuk adalah para hakim agung dari Tim E dan beberapa hakim agung yang tergabung dalam Pokja Perdata Agama, seperti Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A. Dari serangkaian pembahasan, kemudian lahirlah Draft Buku II Edisi Revisi 2012-2013.

Dalam rangka menyempunakan isinya, Draft Buku II Edisi Revisi 2012-2013 disosialisasikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'iyah Aceh pada bulan Desember 2012 di Hotel Mercure Ancol Jakarta berbarengan dengan acara Peringatan 130 Tahun Peradilan Agama. Hasil masukan dari acara tersebut kemudian difinalisasi oleh tim kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum pada 1-3 Mei 2013 di Hotel Horison Bandung dan

tanggal 30 September sampai dengan 3 Oktober 2013 di Hotel Mirah Bogor. Akhirnya, hasil Final Buku II Edisi Revisi 2013 kemudian diberlakukan dan disebarluaskan menjelang akhir tahun 2013 berdasarkan Surat Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

Pada bulan Desember 2015, Ditjen badilag merencanakan untuk kembali mereview/revisi isi Buku II Edisi Revisi 2013 mulai tahun 2016. Selama kurun 2016 serangkaian pertemuan digelar untuk menyempurnakan materi Buku II yang memang harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebijakan yang terjadi pada waktu itu, terutama mengenai perkembangan penggunaan Teknologi Informasi oleh pengadilan yang banyak mempengaruhi sistem teknis dan administrasi di Peradilan Agama. Rencananya hasil bahasan review atas Buku II Edisi Revisi 2013 akan diseminarkan pada akhir bulan November 2016. Akan tetapi karena beberapa alasan, Buku II Edisi Revisi Tahun 2016 tidak sempat disahkan atau diberlakukan serta disebarluaskan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Setelah *vacuum* hampir selama 4 (empat) tahun, review atas Buku II Edisi Revisi 2013 kembali mulai diinsiasi oleh Ditjen Badilag c.q. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dengan menerbitkan Keputusan Nomor 1203/DJA.3/HM.02.3/4/2021 tanggal 15 April 2021, Tim Penyusun Draft Revisi Buku II di bawah arahan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., mulai intensif melakukan pertemuan dan kajian sejak awal November 2020 baik melalui *Zoom Meeting* maupun tatap muka.

Review atas Buku II versi 2013 sudah sangat mendesak untuk dilakukan mengingat sudah begitu banyak regulasi dan kebijakan terkait teknis dan administrasi peradilan baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma, SEMA, SK KMA, Keputusan Panitera MA, Keputusan Sekretaris MA maupun Surat Edaran Dirjen Badilag terkait manajemen peradilan. Banyak hal dan perkembangan baru dalam praktik peradilan yang belum di-cover oleh Buku II Versi 2013. Beberapa di antaranya adalah mengenai teknis dan administrai perkara jinayat, administrasi perkara secara elektronik (e-court dan e-litigation), arbitrase syariah, rogatori, gugatan sederhana dan hal-hal lainnya yang *urgent* untuk segera dibuatkan pedomannya.

Kehadiran Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang ter-update sangat dinantikan kehadirannya oleh seluruh warga Peradilan Agama di Indonesia demi terselenggaranya keseragaman pelaksanaan manajemen dan administrasi perkara di Peradilan Agama.

Setelah Tim Penyusun Draft Revisi Buku II yang terdiri dari para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding serta para asisten/hakim yustisial Mahkamah Agung dan Badilag melakukan serangkaian kegiatan sejak November 2020 sampai dengan Juli 2021, kemudian dilakukanlah reviu menyeluruh pada tanggal 23-27

Agustus 2021 di Hotel Mirah Bogor. Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. yang langsung memimpin acara tersebut dengan didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Kegiatan selanjutnya adalah Rapat Pleno Reviu Buku II Edisi Revisi 2021 yang diselenggarakan di Hotel The Trans Luxury Hotel Bandung tanggal 20-23 September 2021. Acara Rapat Pleno ini merupakan rangkaian akhir kegiatan menjelang pengesahan Buku II Edisi Revisi 2021 yang direncanakan mulai diberlakukan pada Desember 2021. Hadir dalam acara Rapat Pleno tersebut Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., dan seluruh hakim agung Kamar Agama: Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. H. Mukti Arto., S.H., M.Hum., Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Dr. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Dirjen Badilag dan semua Pejabat Eselon II serta beberapa Pejabat Eselon III Ditjen Badilag juga mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan tersebut. Hadir juga para asisten hakim agung, pimpinan pengadilan tingkat pertama, Panitera PTA Jakarta, beberapa Panitera pengadilan tingkat pertama.

Pada Rapat Pleno tersebut Ketua Kamar Agama, para hakim agung dan jajaran pimpinan Ditjen Badilag menyepakati bahwa Buku II Edisi Revisi 2021 harus segera disahkan dan diberlakukan.

Tim Penyusun Buku II Edisi Revisi 2021

Penanggung Jawab	: Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Wakil Penanggung Jawab	: Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Pengarah	: Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Ketua	: Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum 2. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 4. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota	: 1. Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag 2. Dr. Fitriyel Hanif, M.Ag 3. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. 4. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
Sekretariat	: 1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., S.H., M.H. 2. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.H. 3. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

4. Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.
5. Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.
6. A. Muzayyin Destoladoe, S.H., M.H.
7. Abdul Halim, S.H.I., M.H.
8. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D
9. Lystia Paramitha Amalia Rum, S.H., M.H.
10. Hirpan Hilmi, S.T.
11. Subeno Tri Leksono, S.H., M.M.
12. Siti Yanuarina Marhamah, S.H., M.H.
13. Fitirati Anom, S.H.
14. M. Yakub, S.E., M.M.
15. Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H.
16. Raden Desy Puspasari, A.Md.
17. Umi Nurulia
18. Fatin Fikruna, S.H.

Demikian sekapur sirih mengenai perjalanan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ini kami hadirkan dengan harapan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses revisi isi dari Buku II ini di masa yang akan datang. Semoga dengan hadirnya Buku II Edisi Revisi 2021 ini, visi mewujudkan Badan peradilan Agama yang Agung dapat segera kita wujudkan.

Jakarta, 27 Oktober 2021